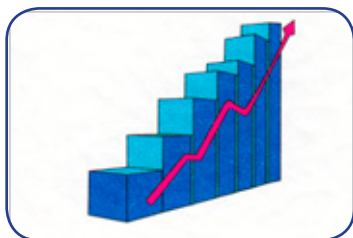


RÉPUBLIQUE DE DJIBOUTI

MINISTÈRE DU BUDGET



CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

EDITION OFFICIELLE 2015

Direction Générale des impôts

Table de Matières

Titre 1 - Impôt général de solidarité sur les revenus et les bénéfices

.....	8
Chapitre 1 - Impôt sur les traitements et salaires, pensions et allocations viagères	8
Section 1 - Principe	8
Section 2 - Champ d'application de l'impôt	8
Section 3 - Détermination du revenu imposable	10
Section 4 - Barème et taux	11
Chapitre 2 - Impôt sur les bénéfices professionnels.....	12
Section 1 - Principe	12
Section 2 - Champ d'application	13
Section 3 - Détermination du bénéfice imposable	15
Section 4 - Régimes d'imposition	23
Section 5 - Taux	31
Chapitre 3 - Impôt minimum forfaitaire	31
Section 1 - Principe	31
Section 2 - Champ d'application	31
Section 3 - Modalités d'imposition	31
Section 4 - Dispositions particulières	32
Chapitre 4 - Impôt sur la plus-value immobilière	33
Section 1 - Principe	33
Section 2 - Champ d'application	33
Section 3 - Exonération	34
Section 4 - Calcul de l'impôt	34
Section 5 - Assiette de l'impôt	35
Section 6 - Obligations des contribuables	35
Chapitre 5 - Impôt sur les rémunérations versées à des personnes non domiciliées à Djibouti	35
Section 1 - Principe	35
Section 2 - Champ d'application	36

Section 3 - Modalités d'imposition	37
Section 4 - Obligations des redevables	37
Section 5 - Sanctions	37
Chapitre 6 - Impôt d'incitation sociale	38
Section 1 - Personnes assujetties	38
Section 2 - Produits imposables et exonérés	38
Section 3 - Taux, paiement, déclaration et contrôle	40
Chapitre 7 - Dispositions communes	40
Titre 2 - Taxes diverses	43
Chapitre 1 - Contribution des patentes.....	43
Section 1 - Champ d'application	43
Section 2 - Exemptions	46
Section 3 - Base et taux de la contribution	47
Annexe 1 - Tarif général des patentes	50
Annexe 2 - Tableau des patentes	51
Annexe 3 - Tableau des patentes	67
Section 4 - Obligations des patentables	67
Section 5 - Commission de classement	69
Chapitre 2 - Centimes additionnels.....	70
Chapitre 3 - Contribution des licences.....	70
Section 1 - Champ d'application	70
Section 2 - Base et taux de la contribution	70
Section 3 - Obligations des fabricants et commerçants de boissons	71
Section 4 - Titre de licence	71
Annexe - Tarif des licences	72
Chapitre 4 - Contribution foncière sur les propriétés bâties	73
Section 1 - Champ d'application	73
Section 2 - Exemptions	74
Section 3 - Base et taux de la contribution	75
Section 4 - Obligation des propriétaires et principaux locataires d'im- meubles bâtis	75
Section 5 - Détermination de la valeur locative	76

Section 6 - Mutation de cote	77
Chapitre 5 - Contribution foncière sur les propriétés non bâties ..	78
Section 1 - Champ d'application	78
Section 2 - Exemptions	78
Section 3 - Base et taux de la contribution	79
Section 4 - Détermination de la valeur locative	79
Chapitre 6 - Taxe différentielle sur les véhicules automobiles	80
Titre 3 - Taxes sur le chiffre d'affaires	82
Chapitre 1 - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)	82
Section 1 - Champ d'application	82
Section 2 - Territorialité	99
Section 3 - Fait générateur et exigibilité	103
Section 4 - Base d'imposition et taux	104
Section 6 - Obligations des entreprises	115
Chapitre 2 - Taxe sur les prestations de services	117
Section 1 - Principe	117
Section 2 - Champ d'application	117
Section 3 - Modalités d'imposition	117
Section 4 - Pénalités et sanctions	117
Titre 4 - Dispositions communes	118
Chapitre 1 - Déclarations relatives à l'activité - NIF	118
Chapitre 2 - Contrôles et redressements	119
Section 1 - Redressements et compensations	119
Section 2 - Procédures d'intervention dans les entreprises	123
Chapitre 3 - Pénalités et sanctions	127
Section 1 - Pénalités générales	127
Section 2 - Pénalités pouvant frapper les propriétaires et principaux locataires	128
Section 3 - Pénalités pouvant frapper les patentables	129
Section 4 - Pénalités pouvant frapper les fabricants et commerçants de boissons	130

Section 5 - Pénalités spécifiques en matière de TVA	130
Section 6 - Primes sur pénalités	131
Section 7 - Infractions pouvant faire l'objet de sanctions pénales	131
Chapitre 4 - Recouvrement de l'impôt.....	133
Section 1 - Modalités de recouvrement	133
Chapitre 5 - Contentieux.....	159
Section 1 - Juridiction contentieuse	159
Section 2 - Juridiction gracieuse	164
Section 3 - Notifications aux réclamants	164
Section 4 - Cotes indûment imposées ou irrécouvrables	165
Partie 1 - Enregistrement	166
Titre 1 - Registres d'enregistrement et exigibilité des droits	166
Chapitre 1 - Dispositions générales	166
Chapitre 2 - Exigibilité des droits	170
Titre 2 - Assiette du droit	176
Chapitre 1 - Dispositions générales	176
Chapitre 2 - Règles spéciales aux mutations par décès	179
Titre 3 - Paiement des droits - Obligations - Prescriptions	181
Chapitre 1 - Paiement des droits et obligations	181
Chapitre 2 - Droits acquis et prescriptions	190
Chapitre 3 - Délais d'enregistrement des actes et déclarations	191
Titre 4 - Pénalités, poursuites et instances, contrôles et redressements	194
Chapitre 1 - Peines	194
Chapitre 2 - Contrôles et redressements	196
Chapitre 3 - Poursuites et instances	197
Titre 5 - Tarification générale.....	198
Chapitre 1 - Droits fixes	198
Chapitre 2 - Droits proportionnels	204
Partie 2 - Contribution du timbre	211

Titre 1 - Assiette, tarif et exemptions.....	211
Chapitre 1 - Règles générales	211
Chapitre 2 - Règles particulières	213
Chapitre 3 - Exemptions	217
Titre 2 - Mode de perception des droits de timbre.....	219
Chapitre 1 - Débite du timbre	219
Chapitre 2 - Obligations et peines	220
Titre 3 - Instances - Prescription - Restitution - Contrôles et redressements.....	222
Chapitre 1 - Instances	222
Chapitre 2 - Prescription	223
Chapitre 3 - Restitution	223
Chapitre 4 - Contrôles et redressements	223
Partie 3 - Taxe sur les conventions d'assurance	224
Section 1 - Obligations des agents de la Direction des impôts...	228
Section 2 - Sauvegarde des agents de la Direction des impôts...	228
Titre 1 - Garanties fondamentales	239
Titre 2 - Régime général d'exonérations	241
Titre 3 - Régime particulier d'exonérations - Investissements financiers	246
Titre 4 - Commission Nationale des Investissements	248
Titre 5 - Garanties juridiques générales	250
Disposition finales transitoires	252
Titre 1 - Dispositions générales	253
Titre 2 - Régime d'administration et de contrôle des zones franches	254
Titre 3 - Régime de gestion des zones franches	255
Titre 4 - Des règles de principes régissant les activités en zone franche	256
Titre 5 - Du régime de l'emploi en zone franche	257
Titre 6 - Du régime fiscal en zone franche	258
Titre 7 - Du régime de la sécurité sociale en zone franche	259
Titre 8 - Du régime douanier et du commerce extérieur	259
Titre 9 - Surveillance et contrôle de zone franche	260

Titre 10 - De la résolution des conflits en zone franche	261
Titre 11 - Dispositions diverses et finales	261
A. Impôts sur le bénéfice	268
B. Autres impôts et taxes	269
C. Droits et taxes d'importation	269
1) Importations pour les recherches et l'exploration	269
2) Importations pour l'exploitation.....	269
3) Exportations.....	270
1. Correspondance de l'ancien Code vers le nouveau	275
1.1. Code des impôts.....	275
1.2. Loi TVA.....	286
1.3. Code de l'enregistrement (dispositions relatives à l'enregistre- ment)	288
1.5. Autres textes non codifiés	292
2. Correspondance du nouveau Code vers l'ancien	293
Index.....	311

Livre 1 - Les impôts directs et impôts sur le chiffre d'affaires

Titre 1 - Impôt général de solidarité sur les revenus et les bénéfices

Chapitre 1 - Impôt sur les traitements et salaires, pensions et allocations viagères

Section 1 - Principe

Art.1. Il est établi un impôt sur les traitements, indemnités, émoluments, salaires perçus par les personnes physiques.

Art.2.- Cet impôt est désigné sous le nom d'impôt sur les traitements et salaires.

Section 2 - Champ d'application de l'impôt

Sous-section 1 - Personnes et revenus imposables

Art.3.- Sont imposables à l'impôt sur les traitements et salaires toutes les rémunérations versées à des personnes physiques à l'occasion d'une activité professionnelle réalisée sous la direction et l'autorité d'une autre personne physique ou morale, publique ou privée.

Entrent notamment dans cette catégorie.

- les traitements, indemnités, primes, allocations, gratifications et salaires de congé, perçus à l'occasion d'une activité professionnelle réalisée sur le territoire de la République de Djibouti ;

- les allocations et indemnités forfaitaires pour frais professionnels ;
- les pourboires pour les salariés rémunérés au pourboire ;
- les pensions et allocations viagères allouées en contrepartie d'une période de travail quelles que soient pour ces dernières, les périodes d'échéances ;
- les avantages en nature et en espèces.

Sous-section 2 - Personnes et revenus exonérés

Art.4.- Sont exonérés de l'impôt sur les traitements et salaires les rémunérations perçues par :

- les personnels titulaires de la carrière diplomatique en poste dans la République de Djibouti ;
- les pensions de retraite.
- les coopérants du service national de l'assistance technique française détachés à Djibouti.

Art.5.- 1) Sont affranchis de l'impôt sur les traitements et salaires les accessoires mensuels de rémunérations suivants :

- toutes les indemnités et allocations calculées en fonction de la situation de famille du contribuable ;
- les restitutions de retenues pour constitution de droits à pension ;
- les remboursements, sur pièces justificatives, de frais professionnels.

2) Sont affranchies de cet impôt les pensions et allocations viagères qui ne sont pas allouées en contrepartie d'une période de travail, notamment les pensions alimentaires et les pensions d'invalidité.

3) Sont également exonérés les revenus réinvestis dans les conditions prévues aux articles 25 à 29 du Code des investissements.

Art.6.- Sont déductibles de la rémunération mensuelle imposable, les retenues mensuelles à caractères obligatoires suivantes :

- les retenues pour constitution de droits à pensions ;
- les retenues de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale.

Sous-section 3 - Territorialité

Art.7.- Sont soumises à l'impôt sur les traitements et salaires les rémunérations perçues par les personnes physiques à l'occasion d'un travail exercé dans le territoire de la République ainsi que les allocations viagères perçues dans le territoire.

Sous-section 4 - Lieu d'imposition

Art.8.- L'impôt sur les traitements et salaires est établi au siège de la Direction des impôts de la République de Djibouti.

Section 3 - Détermination du revenu imposable

Art.9.- L'impôt sur les traitements et salaires est établi mensuellement au titre des rémunérations versées au cours du même mois.

Pour les rémunérations afférentes aux congés, pensions et allocations viagères qui ne sont pas perçues mensuellement, l'impôt est établi en fonction de la période de versement mais reste calculé sur la base d'une rémunération mensuelle.

L'impôt sur les traitements et salaires donne lieu à l'application d'une retenue prélevée par l'employeur.

Art.10.- Les rappels opérés sur les traitements et salaires et relatifs à des périodes de travail effectuées dans le territoire de la République, sont incorporés dans la rémunération mensuelle perçue au cours de même mois, pour la détermination de la base imposable et le calcul de l'impôt.

Lorsque, au cours d'un même mois, un employeur a versé des rappels dont le montant dépasse la moitié du revenu mensuel imposable, l'intéressé peut demander l'incorporation rétroactive de ces rappels dans les rémunérations mensuelles correspondantes ; l'impôt exigible est alors calculé sur ces nouvelles bases.

Art.11.- Les avances consenties aux salariés ne constituent pas une rémunération imposable et sont à exclure de la base soumise à la retenue à la source.

De même les retenues opérées sur les traitements et salaires pour le remboursement de ces avances doivent être réintégrées dans le revenu imposable des contribuables.

Art.12.- La base imposable est déterminée pour chaque contribuable visé à l'article 3, quel que soit sa situation de famille et quel que soient les charges qui grèvent son revenu, sous réserve des exceptions prévues à l'article 6.

Art.13.- L'administration fiscale se réserve le droit de se référer à la grille salariale établie par la convention collective du commerce, du bâtiment et ateliers pour établir l'imposition des salariés de l'employeur en cas de doutes sur l'exactitude des données fournies par l'employeur.

Section 4 - Barème et taux

Art.14.- Pour le calcul de l'impôt toute fraction de revenu inférieur à 5.000 FD est négligée.

Art.15.- Il est appliqué aux rémunérations mensuelles imposables, qui comprennent la valeur des avantages en nature accordés en contrepartie du travail fourni, les taux progressifs ci-après :

- pour la fraction de revenu inférieure à 30.000 FD : 2 %
- pour la fraction de revenu comprise entre 30.000 FD et 50.000 FD : 15 %
- pour la fraction de revenu comprise entre 50.000 FD et 150.000 FD : 18 %
- pour la fraction de revenu comprise entre 150.000 FD et 600.000 FD : 20 %
- au-delà de 600.000 FD : 30 %

Art.16.- L'impôt sur les traitements et salaires afférent aux rémunérations versées à des personnes employées pour une durée inférieure à un mois civil est déterminé d'après un taux forfaitaire minimal de 15 % applicable sur la totalité de la rémunération versée au cours du mois.

Art.17.- L'évaluation de la rémunération en nature accordée en contrepartie du travail fourni, doit être faite en tenant compte de la valeur réelle des éléments concédés au bénéficiaire.

1) Les logements de fonction. Le montant de l'avantage en nature représenté par la disposition gratuite d'un logement est réputé égal à la valeur locative qui sert de base à l'impôt foncier :

- si les logements sont pris en location par les employeurs, la valeur à retenir sera la valeur locative réelle (les loyers versés au propriétaire) diminuée, le cas échéant, de la part des loyers payés par les salariés ;
- si les logements appartiennent aux employeurs, la valeur à retenir sera la valeur locative cadastrale diminuée, le cas échéant, de la somme retenue sur le salaire.

2) Les avantages résultant de la prise en charge par l'employeur des frais personnels du salarié (téléphone, électricité, eau, etc.) seront évalués à leur montant réel.

3) Pour les véhicules de fonctions, un forfait de 40.000 FD par mois sera retenu par véhicule et par bénéficiaire.

4) Pour les frais domestiques (gardien, femme de ménage) la valeur à retenir est égale, par employé, au salaire réellement versé ou au SMIC légal.

Chapitre 2 - Impôt sur les bénéfices professionnels

Section 1 - Principe

Art.18.- Il est établi un impôt annuel sur l'ensemble des bénéfices réalisés par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. Cet impôt est désigné sous le nom d'Impôt sur les bénéfices professionnels.

Il frappe le bénéfice net du contribuable déterminé conformément aux dispositions des articles 27 à 35.

Section 2 - Champ d'application

I. Personnes et bénéfices imposables

Art.19.- Sont considérés comme bénéfices professionnels pour l'application de l'impôt, les bénéfices réalisés par les personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.

Il en est de même, dans les mêmes conditions, des bénéfices réalisés par les titulaires de charges et offices et des bénéfices de toutes occupations et exploitations lucratives n'entrant pas dans le champ d'application de l'impôt sur les traitements et salaires en application des dispositions de l'article 3 du présent Code.

Art.20.- Présentent également un caractère de bénéfices professionnels, pour l'application de l'impôt, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après :

- 1° personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, les immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ;
- 2° personnes se livrant à des opérations d'intermédiaires pour l'achat, la souscription ou la vente des biens visés au 1° ;
- 3° personnes qui procèdent au lotissement et à la vente de terrains leur appartenant, dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables en matière de lotissements ;
- 4° personnes qui donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation.

Art.21.- Sont également passibles de l'impôt sur les bénéfices professionnels, l'ensemble des personnes morales se livrant à une activité lucrative. A ce titre, sont notamment soumises à l'imposition toutes les sociétés, qu'elles soient privées ou publiques.

II. Personnes et bénéfices exonérés

Art.22.- Sont affranchies de l'impôt sur les bénéfices professionnels :

- 1° les entreprises d'exploitation de salles de projections cinématographiques ;
- 2° les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ;
- 3° les sociétés ayant uniquement pour objet le commerce de titres ;
- 4° les bénéfices réinvestis dans les conditions visées aux articles 25 à 29 du Code des investissements.

Art.23.- Les revenus mobiliers perçus par l'entreprise ne sont pas compris dans le bénéfice soumis à l'impôt sur les bénéfices professionnels.

Art.24.- Les revenus fonciers tirés de la location d'immeubles, sont exclus des recettes d'exploitation de l'entreprise, dès lors que ces immeubles sont imposés aux contributions foncières sur les propriétés bâties ou non bâties.

III. Territorialité

Art.25.- Sont imposables, les bénéfices réalisés par les personnes physiques ou morales qui exercent une activité visée aux articles 19 à 21 dans le territoire de la République de Djibouti. L'impôt sur les bénéfices professionnels ne frappe que les bénéfices réalisés dans la République de Djibouti.

IV. Lieu d'imposition

Art.26.- L'impôt sur les bénéfices professionnels est assis, liquidé, contrôlé et recouvré par la Direction des impôts.

Section 3 - Détermination du bénéfice imposable

Art.27.- L'impôt est établi chaque année, au titre de l'année précédente, d'après les bénéfices réalisés par le contribuable au cours de cette dernière année.

L'exercice fiscal correspond à l'année civile.

Art.28.- Toutefois, les entreprises qui commencent leur activité au cours des six derniers mois de l'année peuvent arrêter leur premier bilan à la fin de l'exercice suivant celui au cours duquel a commencé leur activité.

Lorsqu'il est dressé des bilans successifs au cours d'une même année, les résultats en sont totalisés pour l'assiette de l'impôt dû au titre de l'année suivante.

Art.29.- 1) Le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours soit en fin d'exploitation.

2) Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs d'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminués des suppléments d'apport et augmentés des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés.

3) Pour l'application des paragraphes 1 et 2, les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient. Les travaux en cours sont évalués au prix de revient.

4) Lorsque les revenus ou bénéfices passibles de l'impôt général de solidarité ont été encaissés en monnaie étrangère, ils doivent être déclarés pour leur contre valeur en FD, calculée sur la base du taux de change en vigueur à la date de l'encaissement.

5) Pour l'application des articles 29-1 et 29-2, les produits correspondants à des créances sur clientèle ou des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient

la livraison des biens pour les ventes ou opération assimilées et a l'achèvement des prestations pour les fournitures de services.

Toutefois, ces produits doivent être pris en compte.

6) Pour l'application des dispositions de l'article 29-2, pour le calcul de la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, l'actif net d'ouverture du premier exercice non prescrit déterminé, ne peut corriger des omissions ou erreurs entraînant un sous-estimation ou surestimation de celui-ci.

Art.30.- Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment :

1) Les frais généraux de toute nature justifiés par des factures sur lesquelles sont mentionnées clairement les NIF valides des tiers, les dépenses de personnel et de main-d'œuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire.

Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où :

- elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu ;
- elles ont régulièrement été portées sur les déclarations des traitements et salaires prévues à l'article 289 du présent Code ;
- elles ont régulièrement été portées sur les déclarations trimestrielles de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale.

Ces dispositions s'appliquent à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais. L'indemnité pour congés payés revêt, du point de vue fiscal, le caractère d'un salaire de substitution qui constitue une charge normale de l'exercice au cours duquel le salarié prend le congé correspondant.

2) L'amortissement fiscalement admis est l'amortissement linéaire en fonction de la durée d'utilisation du bien à la date de l'achat.

La durée d'utilisation du bien, ainsi que le taux d'amortissement qui lui correspond, sont fixés par le barème ci-dessous :

a) Plantations : 5 %

b) Constructions :

- bâtiments commerciaux, industriels, garages, ateliers, hangars : 5 %
- cabines de transformation : 5 %
- installations de chute d'eau, barrage : 5 %
- fours à chaux, plâtre : 10 %
- usines : 5 %
- fours électriques : 10 %
- maisons d'habitation : 5 %
- bâtiments démontables ou provisoires : 20 %
- quais portuaires : 5 %

c) Matériel et outillage fixe :

- chaudières à vapeur : 10 %
- cuves en ciment : 5 %
- lignes de transport d'énergie électrique en matériaux définitifs : 15 %
- lignes de transport d'énergie électrique en matériaux provisoires : 20 %
- machines à papier et à carton : 10 %
- matériel de raffinage de pétrole (reforming, visbrekings, matériel de distillation) : 10 %
- presses hydrauliques : 10 %
- autres presses et compresseurs : 10 %
- machines de coupage thermique : 10 %
- moteurs à huile lourde : 10 %
- réservoirs, bacs et cuves de dépôt de carburant : 10 %
- réservoirs et cuves enterrés pour carburant : 20 %
- sphères pour gaz liquide : 10 %
- groupes de pompage de dépôt de carburant : 15 %
- distributeurs station-service : 15 %
- équipements divers station-service : 10 %
- pipes dépôt de carburant : 15 %
- vannes de pipes dépôt pétrolier : 10 %
- transformateurs lourds de forte puissance : 10 %

- turbines et machines à vapeur : 10 %
- groupes électrogènes lourds (usines) 15 %
- cabines de peintures : 15 %
- cuves de dégraissage, étuves : 10 %
- canalisations : 10 %
- matériel publicitaires, enseignes : 10 %

d) Matériel mobile :

- pétrins mécaniques, malaxeurs : 15 %
- excavateurs : 15 %
- foudres, cuves de distillation ou de vérification : 10 %
- appareil à découper le bois : 20 %
- appareil d'épuration, de tirage : 10 %
- appareil de laminage, d'essorage : 10 %
- machines-outils légères, tours, mortaiseuses, raboteuses, perceuses : 20 %
- matériel d'usine y compris machines-outils : 20 %
- marteaux pneumatiques, meuleuses : 20 %
- perforatrices : 20 %
- compresseurs mobiles : 20 %
- groupes électrogènes mobiles : 20 %
- pompes, tronçonneuses : 20 %
- postes à souder, petits chariots élévateurs : 25 %
- chariots élévateurs lourds : 20 %
- grosses grues : 10 %
- grues automotrices : 10 %
- ponts roulant, portiques : 20 %
- cuves de carburant pour chantier : 20 %
- matériels d'incendie : 20 %
- bouteilles de gaz 12,5 et 25 kg : 15 %
- petit outillage d'une valeur unitaire de comptabilisation à l'actif inférieure à 100.000 FD : 100 %

e) Matériel de transport :

- armement à la pêche : 15 %
- navire de pêche : 15 %

- remorques à bateaux, remorques ateliers : 25 %
- autre matériel naval : 20 %
- matériel aérien : 20 %
- fûts de transport : 20 %
- charrettes et remorques : 25 %
- camions-citernes de livraison : 20 %
- tracteurs : 20 %
- containers : 25 %

f) Matériel automobile :

- léger utilisé en ville : 25 %
- léger de location sans chauffeur ou auto école : 33,33 %
- lourd ou utilisé en brousse : 33,33 %
- tracteurs : 20 %

g) Matériel de transport ferroviaire :

- voies de chemin de fer :
 - rail : 5 %
 - traverses bois : 6,67 %
 - traverses bi block : 5 %
 - traverses aciers : 5 %
 - ballast : 10 %
 - plateforme : 5 %
- wagons de transport : 5 %
- locomotives :
 - acquisitions neuves ou de moins 10 ans : 5 %
 - corps de la locomotive : 5 %
 - moteurs diesel : 5 %
 - moteurs de traction : 5 %
 - révision générale locomotives CC : 8,33 %
 - révision générale locomotives BB : 12,50 %
 - révision limitée locomotives CC : 16,67 %
 - révision limitée locomotives BB : 25 %

- ouvrages d'art :
 - buses, dalots, talus, ouvrages d'art en terre : 6,67 %
 - ponts, tunnels, viaducs : 5 %
 - passages à niveaux : 5 %
- autorails d'occasion : 10 %
- engins de voie : 5 %
- autres matériels utilisés dans le cadre de l'activité ferroviaire :
 - voiture de transport de voyageurs : 5 %
 - wagons de transport de marchandises : 5 %
 - radios et modems : 15 %
 - antennes, faisceaux et signalisation, passages à niveau : 20 %

h) Mobiliers, agencements et installations :

- agencements, aménagements, installations : 10 %
- mobilier de bureau ou autre : 10 %
- matériel reprographique : 33,33 %
- matériel informatique (ordinateurs et périphériques, matériels électroniques, autres systèmes informatiques) : 33,33 %
- alimentation et câblage pour matériel informatique : 25 %

i) Hôtels, cafés, restaurants :

- verrerie, vaisselle, ustensiles de cuisine : 50 %
- lingerie : 33,33 %
- argenterie : 20 %
- aménagements décoratifs : 20 %
- tapis, rideaux, teintures : 25 %
- réfrigérateurs, climatiseurs : 25 %
- fourneaux de cuisine : 20 %

j) Matières plastiques (moulage) :

- moules : 33,33 %
- préchauffeurs ou étuves : 20 %
- pastilleuses : 20 %
- presses à injection : 20 %
- machines à fermer par le vide : 20 %

- machines à métalliser : 20 %
- machines à souder et à découper : 20 %
- presses à compression : 10 %
- machines à gélifier, à boudiner : 20 %
- presses à transfert : 10 %

k) Matériel soumis à l'action des produits chimiques :

- lessiveuses, diffuseurs : 20 %
- appareils de récupération des produits : 20 %
- appareils de blanchissement : 20 %
- appareils de cuisson : 20 %

L'entreprise peut déroger aux taux légaux à condition de justifier de caractéristiques ou de conditions particulières d'utilisation. Dans ce cas le taux d'amortissement retenu par l'entreprise ne s'écartera pas de plus de 20 % de celui arrêté par le barème légal.

L'amortissement des constructions et aménagements édifiés sur le sol d'autrui doit être réparti sur la durée normale d'utilisation de chaque élément.

N'est pas admis dans les charges déductibles, l'amortissement des meubles visés à l'article 24.

3) Les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu'ils laissent ou mettent à la disposition de la société, en sus de leur part du capital quelle que soit la forme de la société, dans la limite de ceux calculés à un taux égal à la moyenne annuelle des taux des placements extérieurs de la Banque Nationale de Djibouti majorés d'un point.

Toutefois, dans les sociétés anonymes et les sociétés à responsabilité limitée, la déduction n'est admise, en ce qui concerne les associés ou actionnaires possédant en droit ou en fait, la direction de l'entreprise, que dans la mesure où ces sommes n'excèdent pas, pour l'ensemble desdits associés ou actionnaires, le montant du capital social.

Cette déduction est subordonnée en outre à la condition que le capital ait été entièrement libéré.

4) Les impôts et taxes à la charge de l'entreprise, mis en recouvrement au cours de l'exercice, à l'exception de l'impôt sur les bénéfices et des

contributions foncières sur les propriétés bâties et non bâties lorsque les revenus correspondants ont été exclus des recettes d'exploitation.

5) Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice et figurent au relevé des provisions prévu à l'article 50.

Les provisions qui, en tout ou en partie, reçoivent un emploi non conforme à leur destination ou deviennent sans objet au cours d'un exercice ultérieur sont rapportées aux résultats dudit exercice. Lorsque le rapport n'a pas été effectué par l'entreprise elle-même, l'administration peut procéder aux redressements nécessaires dès qu'elle constate que les provisions sont devenues sans objet. Dans ce cas, les provisions sont, s'il y a lieu, rapportées aux résultats du plus ancien des exercices non prescrits.

Ne sont pas admises dans les charges déductibles, les provisions pour dépréciation du portefeuille titres dont les revenus sont visés à l'article 23.

Art.31.- En cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au troisième exercice qui suit l'exercice déficitaire.

Art.32.- Les transactions, amendes, confiscations, pénalités de toute nature mises à la charge des contrevenants aux dispositions légales régissant les prix, le ravitaillement, et l'assiette des impôts, contributions et taxes, ne sont pas admises en déduction des bénéfices soumis à l'impôt.

Art.33.- Les allocations forfaitaires qu'une société attribue à ses dirigeants ou aux cadres de son entreprise pour frais de représentation et de déplacement sont exclues de ses charges déductibles pour l'assiette de l'impôt lorsque, parmi ces charges, figurent déjà les frais habituels de cette nature remboursés aux intéressés.

Pour l'application de cette disposition les dirigeants s'entendent :

- dans les sociétés de personnes et les sociétés en participation : des associés en nom et des membres de ces sociétés ;

- dans les sociétés responsabilité limitée et les sociétés en commandite par actions : des gérants ;
- et, dans les sociétés anonymes : du président du conseil d'administration, du directeur général, de l'administrateur provisoirement délégué, des membres du directoire et de tout administrateur membre du conseil de surveillance, chargé de fonctions spéciales.

Ces allocations forfaitaires n'en constituent pas moins des suppléments de rémunérations imposables entre les mains de leurs bénéficiaires à l'impôt sur les traitements et salaires.

Art.34.- Qu'elles soient supportées directement par l'entreprise ou sous forme d'allocations forfaitaires ou de remboursements de frais, sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt :

- les dépenses et charges de toute nature ayant trait à la pratique de la chasse et de la pêche, à l'exception des dépenses engagées par les professionnels de ces secteurs ;
- les charges résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de résidences de plaisance ou d'agrément, ainsi que l'entretien de ces résidences.

Art.35.- Les charges sociales versées pour le compte de salariés de nationalité étrangère dans leur pays d'origine et y présentant un caractère obligatoire sont considérées comme déductibles.

Section 4 - Régimes d'imposition

Sous-section 1 – Régime simplifié d'imposition

Art.36.- 1 – Le régime simplifié d'imposition s'applique aux personnes physiques ou morales qui n'ont pas opté pour le régime d'imposition

d'après le bénéfice réel et dont le chiffre d'affaire annuel est inférieur à la limite suivante.

- 20.000.000 FD pour les entreprises qui réalisent des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place assorties ou non de prestations hôtelières. Les entreprises du bâtiment qui, outre la main d'œuvre, fournissent des matériaux, relèvent de la limite de 20 .000.000 FD.
-
- 10.000.000 FD pour les autres activités (prestations de service, professions non commerciales, activités hôtelières sans vente à consommer sur place.)
-
- Lorsque le contribuable personne physique exploite plusieurs établissements, il est fait masse de 'ensemble des recettes pour la détermination de la limite de chiffre d'affaires à ne pas dépasser pour être imposé au régime réel simplifié.
-
- 2- Pour l'application du régime réel simplifié aux entreprises nouvelles et aux entreprises qui cessent leur activité en cours d'année, le chiffre annuel prévu au paragraphe 1 ci-dessus est ajusté au prorata du temps d'exploitation de l'entreprise pendant ladite année.
-
- 3- En cas de dépassement du seuil d'imposition en cours d'année (année N), le contribuable n'est soumis au régime réel de bénéfice que l'année suivante (année N+1), et cela quelque soit le chiffre d'affaires réalisé au titre l'année N+1.
-
- L'assujettissement de l'entreprise à la TVA sur option ou par dépassement des seuils de chiffre d'affaires prévus en matière de TVA entraîne l'application du régime réel d'imposition du bénéfice. Dans le cas où l'assujettissement à la TVA intervient en

cours d'année, la situation est la suivante pour l'imposition du résultat :

-
- - Pour la période allant du 1er janvier au mois précédent l'assujettissement à la TVA, l'entreprise est imposée selon le régime du bénéfice réel simplifié ;
-
- - Pour la période allant du mois de dépassements au 31 décembre de l'année suivante, l'entreprise est imposée selon le régime du bénéfice réel. Le dépôt d'un bilan provisoire ou définitif au 31 décembre de l'année de dépassement est obligatoire durant le mois de janvier.
-
- En cas d'abaissement du chiffre d'affaires en deçà de la limite de 20.000.000 FD ou de 10.000.000 FD, le contribuable retrouve obligatoirement le régime réel simplifié l'année suivant celle de l'abaissement.
-
- L'entreprise peut toutefois exercer l'option prévue à l'article 45 avant le 1er février de l'année suivant celle de l'abaissement si elle souhaite rester au régime réel d'imposition.
-
- Lorsqu'une entreprise réalise des opérations relevant des deux limites (activités mixtes), le régime réel d'imposition s'applique si le chiffre d'affaires global excède 20.000.000 FD ou si celui des prestations de service excède 10.000.000 FD. Les seuils de chiffre d'affaires sont appréciés par année civile ; en cas de cessation ou de création d'une entreprise en cours d'année, le chiffre d'affaires doit être ajusté au prorata du temps d'exploitation «.

Art. (37, 38, 39,40 et 41 sont abrogés LFI 2013)

Art.42.- Les entreprises relevant du régime simplifié d'imposition sont tenues de souscrire, auprès de la Direction des impôts avant le 1^{er} février

de chaque année, au titre de l'année précédente une déclaration de résultat en double exemplaire.

Art.43. 1- Les contribuables soumis au régime simplifié d'imposition doivent tenir une comptabilité simplifiée comportant obligatoirement :

- Un livre numéroté des achats ;
- Un livre numéroté des frais généraux ;
- Un livre des salaires et charges sociales ;
- Un livre de caisse, tenu au jour le jour, retraçant tous les recettes et les dépenses et les apports et prélèvements effectués par l'exploitant ;
- Un livre d'inventaire des stocks, des immobilisations, des créances et des dettes arrêtés au 31 décembre de chaque année.

2- Les contribuables soumis au régime simplifié d'imposition sont tenus de présenter à toute réquisition de la direction des impôts les documents comptables définis à l'article 43 alinéa 1.

Les documents comptables et les pièces justificatives doivent être conservés pendant les cinq années qui suivent celle au cours de laquelle les opérations auxquelles ils se rapportent ont été constatées dans les écritures.

Art.44.- Le régime simplifié d'imposition s'applique pour la première fois aux opérations réalisées à compter du 1^{er} janvier 2013 en ce qui concerne les contribuables imposés au titre de l'année 2012 sous le régime du forfait.

Toutefois, le contribuable peut demander, par voie contentieuse, après date d'exigibilité, une réduction de la base qui lui a été assignée, en fournissant tous éléments, comptables et autres, de nature à permettre d'apprécier l'importance du bénéfice que son entreprise peut produire normalement compte tenu de sa situation propre.

Sous-section 2 - Régime de l'imposition d'après le bénéfice réel

Art.45.- 1) Les contribuables dont le chiffre d'affaires annuel excède le seuil du régime simplifié d'imposition sont obligatoirement soumis au régime d'imposition d'après le bénéfice réel.

2) Peuvent également se placer sous ce régime, les contribuables dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur au seuil du forfait lorsqu'ils sont en mesure de déclarer exactement le montant de leur bénéfice net et de fournir toutes les déclarations prévues pour ce régime d'imposition.

3) L'exercice de l'option s'exerce dans les conditions suivantes :

- a) l'option doit être exercée avant le 1^{er} février de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie. Elle est valable pour ladite année et l'année suivante ; elle se reconduit tacitement par période de deux ans ;
- b) le contribuable qui désire se replacer sous le régime simplifié d'imposition doit renoncer expressément à son option avant le 1^{er} février de l'année suivant la période couverte par l'option ;
- c) l'option exercée pour l'assujettissement à la TVA entraîne automatiquement l'assujettissement au régime réel d'imposition en matière de résultat dès le mois de sa formulation et pour une période identique à celle de l'assujettissement à la TVA.

Art.46.- Le bénéfice des sociétés visées à l'article 21 est déterminé dans tous les cas, dans les conditions et suivant les modalités prévues pour les exploitants individuels soumis au régime du bénéfice réel.

Art.47.- 1) Les contribuables soumis à l'impôt sur les bénéfices professionnels sous le régime du réel doivent tenir une comptabilité conforme comportant, notamment :

- un journal de ventes ;
- un journal d'achat ;
- un journal des opérations diverses ;
- un livre-journal coté et paraphé ;
- un grand-livre des comptes.

La comptabilité doit être appuyée de toutes les pièces justificatives, en originaux de recettes, de dépenses et de l'inventaire des stocks.

2) La comptabilité tenue en langue française ou traduite en langue française ainsi que les pièces justificatives doivent être disponibles à Djibouti.

3) La comptabilité doit être tenue conformément aux principes et règles du plan comptable général (PCG) de Djibouti mis en place par le décret n°2012-010/PR/MEF du 10 janvier 2012 applicable au 1^{er} janvier 2013.

Dans le cas des comptabilités informatisées, les écritures comptables doivent être soumises à des validations périodiques (mensuelles ou trimestrielles). (LFR 2013)

Art.48.- Les documents comptables ainsi que les pièces justificatives des opérations effectuées par le redevable, notamment les factures d'achat et de vente, doivent être conservés pendant un délai de dix ans suivant l'année au cours de laquelle les opérations ont été constatées dans les écritures comptables.

Art.49.- Les contribuables soumis à l'impôt sur les bénéfices professionnels sont tenus de produire avant le 1^{er} avril (**LF2015**) chaque année une déclaration indiquant pour l'année ou l'exercice précédent, les éléments d'information relatifs aux points suivants :

- identification de l'entreprise et de son comptable ;
- information sur la situation juridique du fonds ;
- le nom du comptable de l'entreprise ;
- le montant du bénéfice imposable ou du déficit.
- l'affectation des véhicules de tourisme.
- le relevé des immeubles pris en location ;
- la répartition du bénéfice des sociétés de personnes entre les associés ;
- les importations ;
- les rémunérations des personnes les mieux rémunérées.
- Les prélèvements et les apports financiers pour les entreprises individuels et les sociétés de personne.

La déclaration visée au présent article doit être remise en double exemplaire à la Direction des impôts.

Art.50.- 1) Les entreprises sont tenues de fournir en même temps que la déclaration visée à l'article 49 :

- le bilan des valeurs actives et passives ;
- le compte de résultat comptable avec les corrections fiscales ;
- le relevé des immobilisations, amortissements et plus ou moins values ;
- le relevé des provisions et le suivi des déficits reportables ;

2) Le déclarant est tenu de présenter à toute réquisition des agents de la Direction des impôts tous les documents comptables, inventaires, copies de lettre, pièces de recettes et dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans sa déclaration.

Ces livres, registres ou pièces doivent être conservés pendant un délai de dix ans à compter de la date de la dernière opération mentionnée sur ces documents.

Art.51.- Si la comptabilité est tenue en langue étrangère, une traduction certifiée par un traducteur assermenté doit être présentée à toute réquisition de la Direction des impôts.

Sous-section 3 - Dispositions particulières

Art.52.- En cas de cession ou cessation d'entreprise, ou de décès de l'exploitant, l'impôt afférent aux bénéfices non encore imposés est immédiatement établi.

Les déclarations visées aux articles 49 et 50 doivent être déposées à la Direction des impôts :

- dans les dix jours de la cession ou de la cessation ;
- dans les six mois du décès par les héritiers.

Art.53.- Les entreprises bénéficiant des agréments au Code des investissements et qui ne déposent pas le 1^{er} mars de chaque année les déclarations de résultats et les tableaux annexes prévus aux articles 42, 49 et 50 du CGI, encourent la remise en cause du régime de faveur dont elles bénéficient et l'imposition d'office de leur résultat.

Les entreprises installées en zone franche, sont tenues de déposer le 1^{er} mars de chaque année les déclarations de résultats et les tableaux annexes prévus aux articles 42, 49 et 50 du CGI.

A défaut, elles encourent une suspension provisoire de leur numéro d'immatriculation fiscale (NIF). (LFR 2013)

Art.54.- Pour la détermination de l'impôt sur le bénéfice professionnel des personnes physiques ou des personnes morales, les bénéfices indirectement transférés à des entreprises bénéficiant d'un régime d'exonération dérogatoire du droit commun, par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, ou par tout autre moyen (redevances excessives ou sans contrepartie, prêts sans intérêts ou à taux réduit, abandons de créances, etc.), sont rapportés au bénéfice imposable de l'entité assujettie à l'impôt de droit commun.

Art.55.- Pour la détermination de l'impôt sur les bénéfices professionnels, un abattement de 20 % est accordé aux adhérents des centres de gestion instaurés par la loi n°193/AN/02 du 29 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour l'exercice 2002.

L'abattement est appliqué au résultat fiscal déclaré dans le délai légal.

Il est réservé aux entreprises adhérentes qui remplissent les conditions suivantes :

- réaliser un chiffre d'affaires inférieur à 50.000.000 FD hors TVA au titre de l'exercice d'application de l'abattement ;
- tenue d'une comptabilité conforme aux dispositions du présent Code relatives aux obligations comptables des entreprises au régime réel d'imposition ;
- avoir déposé dans les délais légaux, toutes les déclarations fiscales échues à la date de dépôt de la déclaration objet de l'abattement ;
- adjonction à leur déclaration de résultat de l'attestation d'adhésion établie par le Centre de Gestion Agréé, au titre de l'exercice en cause.

L'abattement s'applique au bénéfice déclaré ; il ne concerne pas les redressements effectués par la Direction des impôts.

Section 5 - Taux

Art.56.- 1) Pour le calcul de l'impôt, toute fraction de bénéfice inférieur à 1.000 FD est négligée.

2) Le taux de l'impôt sur les bénéfices professionnels est fixé à 25 % du bénéfice net imposable.

Chapitre 3 - Impôt minimum forfaitaire

Section 1 - Principe

Art.57.- Il est institué un Impôt Minimum Forfaitaire annuel (IMF) sur le chiffre d'affaire. L'impôt minimum forfaitaire n'est pas déductible du bénéfice imposable.

Section 2 - Champ d'application

Art.58.- L'impôt est dû par les personnes physiques ou morales exerçant une activité artisanale, commerciale, industrielle ou une profession libérale.

Est imposable le chiffre d'affaire réalisé par les personnes physiques ou morales sur le territoire de la République de Djibouti.

Section 3 - Modalités d'imposition

Art.59.- I. La base imposable est constituée par :

- 1° le chiffre d'affaire hors TVA de l'exercice précédent ;
- 2° si aucun bilan n'est dressé au cours d'une année quelconque, l'impôt dû au titre de la même année est établi sur le chiffre d'affaire hors TVA de la période écoulée depuis la fin de la dernière période imposée ou dans le cas d'entreprise nouvelle depuis le

commencement des opérations jusqu'au 31 décembre de l'année considérée.

II. Sont toutefois exclus de la base imposable les revenus mobiliers autres que ceux perçus par les sociétés qui ont pour objet le commerce des titres et les revenus fonciers tirés de la location d'immeubles inscrits à l'actif du bilan, dès lors que ces immeubles sont imposés à la contribution foncière sur les propriétés bâties ou non bâties.

Art.60.- Le taux d'imposition applicable est fixé à 1 % du chiffre d'affaire réalisé hors TVA. En aucun cas le montant de l'impôt ne peut être inférieur à 120.000 FD.

Art.61.- 1) L'impôt minimum forfaitaire est dû s'il est supérieur au montant de l'impôt sur les bénéfices ou dans l'hypothèse d'un résultat déficitaire.

2) Dans ces deux hypothèses, le montant dû au titre de l'impôt minimum forfaitaire sera pris en compte pour le calcul des acomptes provisionnels.

Section 4 - Dispositions particulières

Art.62.- 1) Les entreprises agréées au Code des investissements, au Code des sociétés, et celles agréées dans le cadre des marchés sur financement extérieur ou exonérées de l'impôt sur les bénéfices professionnels sont redevables de l'impôt minimum forfaitaire.

2) Par dérogation aux dispositions de l'article 60, l'impôt minimum forfaitaire dû par les redevables dont la contribution des patentes est inférieure à 120.000 FD est égal au montant dû en matière de la contribution des patentes.

3) Les sociétés d'économies mixtes du secteur pétrolier (dont l'Etat ou un établissement public détient plus de 50 % du capital) sont exemptées de l'Impôt Minimum Forfaitaire (IMF) et sont assujetties à l'impôt sur les bénéfices professionnels. (LFI 2014)

Section 5 - Impôt synthétique pour jeunes entrepreneurs (LFI 2015)

Art.62bis: Il est institué un impôt synthétique de 80 000 FD en faveur des jeunes diplômés (un diplôme académique ou professionnel) Djiboutiens âgés de (-) 25 ans, pour les deux premières années de lancement de leur activité économique.

Art.62ter: A partir de la troisième année, le régime de droit commun sera applicable.

Chapitre 4 - Impôt sur la plus-value immobilière

Section 1 - Principe

Art.63.- Il est institué un impôt qui s'applique à la plus-value immobilière réalisées par des personnes physiques ou morales sauf si ladite plus-value a déjà été prise en compte pour l'imposition des bénéfices professionnels.

Art.64.- La plus-value nette réalisée à l'occasion de la cession d'immeubles qu'elles ont acquis, construits ou fait construire ou des droits immobiliers y afférents est soumise à l'impôt général de solidarité dans la catégorie d'impôt sur la plus-value immobilière. Cet impôt est obligatoirement à la charge du cédant nonobstant toute disposition contraire.

Section 2 - Champ d'application

Art.65.- Sont passibles de l'impôt sur la plus-value immobilière : les plus-values résultant des opérations de transaction immobilière portant sur des immeubles ou droits immobiliers tel que :

- les propriétés bâties avec leurs dépendances immédiates et indispensables quel que soit leur mode de construction, qu'elles soient fixées ou non au sol à perpétuelle demeure ;
- les propriétés non bâties ;
- les opérations d'échange, d'apport en société ou d'expropriation portant sur des immeubles ou droits immobiliers sont assimilées à une cession à titre onéreux.

Section 3 - Exonération

Art.66.- Sont exonérés de l'impôt sur la plus-value immobilière :

- 1° toute plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale. Sont considérés comme résidence principale, les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence habituelle du propriétaire depuis son acquisition ou l'achèvement de la construction depuis au moins 5 ans. Aucune condition de durée n'est requise lorsque la cession est motivée par des impératifs d'ordre familial ou encore par le changement de résidence pour des raisons professionnelles à l'intérieur de la frontière nationale ;
- 2° les plus-values résultant de l'encaissement d'une indemnité d'assurance consécutive au sinistre d'un bien personnel immobilier ;
- 3° les plus-values résultant de la cession de biens immobiliers inscrits à l'actif du bilan d'une entreprise commerciale ou professionnelle, lesquelles sont imposables dans le cadre de l'impôt sur les bénéfices professionnels ;
- 4° les partages de succession ou de communauté conjugale ;
- 5° les personnes dont la plus-value nette imposable ne dépassent pas 100.000 FD par an.

Section 4 - Calcul de l'impôt

Art.67.- a) Pour le calcul de l'impôt, toute fraction de la plus-value inférieure à 1.000 FD est négligée.

b) Le taux de l'impôt est fixé à 5 % de la plus-value nette.

Section 5 - Assiette de l'impôt

Art.68.- La plus-value imposable est constituée par la différence entre le prix de cession diminué des frais de vente et le prix d'acquisition par le cédant.

En cas d'acquisition à titre gratuit par voie de succession ou de donation, le second terme est constitué par la valeur vénale figurant sur le titre foncier.

Section 6 - Obligations des contribuables

Art.69.- Les droits de la plus-value immobilière sont acquittés par les notaires lors de l'établissement de l'acte de vente des Propriétés Bâties, des Propriétés non bâties, ou des opérations d'échange, d'apport en société ou d'expropriation.

Alinéa 1 « Toutefois les notaires doivent s'assurer que le cédant s'est acquitté de l'ensemble de ses impôts auprès de la Sous Direction de recouvrement de la Direction des Impôts ». LFR 2013

.

Chapitre 5 - Impôt sur les rémunérations versées à des personnes non domiciliées à Djibouti

Section 1 - Principe

Art.70.- Il est institué un impôt perçu par la voie de retenue à la source, sur les rémunérations versées à des personnes physiques ou morales non domiciliées à Djibouti.

Section 2 - Champ d'application

Art.71.- Sont imposables les rémunérations versées par un débiteur établi à Djibouti à un bénéficiaire résidant à l'étranger.

Par débiteur établi à Djibouti, l'on entend toute personne physique domiciliée à en République de Djibouti ou toute personne morale y disposant d'un siège ou d'un établissement.

Par bénéficiaire résidant à l'étranger, l'on entend toute personne physique ou morale, dont l'activité relèverait de l'impôt général de solidarité, non domiciliée à en République de Djibouti ou n'y disposant pas d'installation professionnelle permanente.

Art.72.- 1) Les rémunérations imposables sont constituées par :

- les sommes versées en rémunération de prestations de service de toute nature fournies ou utilisées sur le territoire de la République de Djibouti ;
- les sommes perçues à titre de droit d'auteur, les produits tirés de la propriété industrielle, commerciale ou assimilée.

2) Sont notamment imposables :

- les frais de siège versés par les succursales à leur siège sis à l'étranger ;
- les sommes versées en contrepartie de l'exercice sur le territoire d'une activité de nature non commerciale ;
- les divers frais de réalisation d'études, d'assistance technique et de prospection commerciale.

3) Ne sont pas imposables en particulier :

- les opérations de transport en provenance ou à destination de l'étranger ainsi que les diverses prestations de service qui y sont directement rattachées ;
- les locations ou réparations de navires, aéronefs ou matériels utilisés dans la réalisation de transports internationaux ;
- les frais d'installation de matériel neuf si ceux-ci sont inclus dans le prix de vente.

Art.73.- Sont affranchis de l'impôt :

- les dividendes versés par les sociétés domiciliées sur le territoire de la République de Djibouti ;
- les rémunérations correspondant à des dépenses de formation ;
- les rémunérations versées par les sociétés anonymes de la zone franche et par les entreprises bénéficiant des dispositions du Code des investissements ;
- les rémunérations portant sur les opérations financières ou d'assurance versées par les établissements spécialisés de la place.

Section 3 - Modalités d'imposition

Art.74.- La base d'imposition est constituée par le montant brut hors TVA des rémunérations versées.

Art.75.- 1) Pour le calcul de l'impôt, toute fraction de revenus inférieurs à 1.000 FD est négligée.

2) Le taux d'imposition applicable sur la base ci-dessus est fixé à 10 %.

Section 4 - Obligations des redevables

Art.76.- 1) La partie versante doit procéder au paiement spontané de l'impôt au vu d'un bordereau de versement établi en double exemplaire.

2) Le versement doit être effectué auprès de la Direction de la Trésorerie Générale dans les quinze jours du mois suivant le paiement ou dans les 15 jours qui suivent la date de dépôt de la déclaration de résultat en ce qui concerne les frais de siège.

3) La Direction des Impôts établira trimestriellement les rôles de régularisation correspondants.

Section 5 - Sanctions

Art.77.- L'inobservation des dispositions de l'article 76 entraîne à l'encontre de la partie versante l'application des pénalités prévues à l'article 249 du présent Code.

Chapitre 6 - Impôt d'incitation sociale

Art.78.- Il est créé un impôt d'incitation sociale visant à orienter les disponibilités financières des institutions parapubliques non commerciales vers le développement de l'action sociale et économique dans le pays.

Section 1 - Personnes assujetties

Art.79.- Sont soumises à l'impôt d'incitation sociale toutes les institutions parapubliques dont l'objet principal n'est pas l'exploitation d'une activité industrielle ou commerciale, même lorsqu'elles commercialisent en partie leurs services, et qui sont de ce fait exclues du champ d'application de l'impôt général de solidarité.

Ces institutions sont de deux types :

- les établissements publics administratifs ;
- les établissements publics à vocation sociale ou de développement économique.

Le caractère social ou la notion de développement économique par opposition au caractère commercial pour les entreprises publiques, le caractère administratif par opposition au caractère industriel et commercial, est déterminé par les statuts de l'institution.

Section 2 - Produits imposables et exonérés

Art.80.- Entrent dans l'assiette de l'impôt, les produits de placements à revenu fixe, les produits de placements à revenu variable et les produits assimilés, lorsque ces placements sont destinés à la réalisation d'un revenu financier.

Sont notamment considérés comme de tels placements :

1) Parmi les placements à revenu fixe :

- les revenus des certificats de dépôt du Trésor ;
- les produits des obligations, fonds communs de placement obligataire, bons de capitalisation et produits assimilés ;

- les produits des bons de caisse, comptes fiduciaires, comptes bloqués, comptes courants, dépôts, cautionnements et tous revenus d'origine bancaire ou assimilés ;
- les produits des titres de créances négociables, d'escompte ou de réescompte, et, généralement, tous les produits financiers à revenu fixe non explicitement exclus du champ d'application de l'impôt.

2) Parmi les placements à revenu variable :

- tous les dividendes, les jetons de présence ou les plus values sur la revente d'actions de sociétés étrangères, de sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) ou de fonds communs de placements d'origine étrangère ;
- tous les dividendes, les jetons de présence ou les plus values sur la revente d'actions gérées par une banque de la place, quelle que soit la nationalité de la société distributrice ou la forme du placement.

Dans les alinéas ci-dessus sont taxés les seuls jetons de présence versés à l'institution soumise à l'impôt et non les jetons de présence versés à titre personnel à son représentant au conseil d'administration.

Art.81.- N'entrent pas dans l'assiette de l'impôt, les produits des prêts ou des prises de participation dont l'objet est le développement social ou économique du pays.

Sont considérés comme tels, limitativement :

1) Parmi les placements à revenu fixe :

- les intérêts des prêts consentis à un client ou assujetti dans le cadre de l'activité normale de l'institution ;
- les intérêts des prêts consentis à une autre institution soumise à l'impôt d'incitation sociale ;
- les intérêts des prêts consentis de gré à gré à l'État pour le développement d'un projet d'intérêt national, lorsque l'objet de ce projet est explicitement mentionné dans le contrat de prêt ;
- les intérêts des prêts consentis à des établissements ou entreprises publiques lorsque l'objet du prêt est explicitement mentionné dans le contrat de prêt, sous réserve en ce cas que l'Etat confirme

le principe d'exonération par arrêté pris en Conseil des Ministres.

2) Parmi les placements à revenu variable :

- tous les dividendes, les jetons de présence ou les plus values résultant d'une prise de participation directe dans une société de droit djiboutien.

Section 3 - Taux, paiement, déclaration et contrôle

Art.82.- Le taux d'imposition est fixé à 20 % des revenus financiers définis à l'article 80.

Art.83.- L'impôt est payable chaque année sur la base des revenus financiers de l'année précédente, tels que déclarés par le contribuable.

Art.84.- Les contribuables sont soumis au même système de déclaration, de paiement et de vérification que les contribuables assujettis à l'impôt général de solidarité.

Art.85.- Les contribuables visés par les dispositions qui précèdent sont exonérés de tout autre impôt au titre des bénéfices ou des placements financiers. En particulier, les établissements et sociétés entreprises entrant dans le champ défini à l'article 2 sont exonérés de l'impôt général de solidarité.

Art.86.- Toute entreprise publique disposant de l'autonomie administrative et financière et de la personnalité morale est soumise à l'impôt, soit au titre de l'impôt d'incitation sociale, soit au titre de l'impôt général de solidarité.

Chapitre 7 - Dispositions communes

Résidence

Art.87.- Les contribuables qui n'ont pas de résidence dans le territoire sont tenus, dans les trente jours de leur arrivée de désigner auprès de la Direction des impôts, un représentant dans la République de Djibouti,

autorisé à recevoir les communications relatives à l'assiette, au recouvrement et au contentieux de l'impôt.

Ces représentants sont tenus solidairement avec les contribuables au paiement de l'impôt général de solidarité sur les revenus et les bénéfices.

Art.88.- Les contribuables qui quittent définitivement la République de Djibouti doivent être en situation fiscale régulière.

Ils sont tenus de justifier à toute réquisition, de leur imposition à l'impôt général de solidarité sur les revenus et les bénéfices.

Obligation de déclaration des ouvertures de comptes

Art.89.- Toute personne physique ou morale recevant en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces, est tenue de déclarer à la Direction des impôts, l'ouverture, la clôture et les modifications de tout compte de dépôt de titres, valeurs ou espèces, compte courant ou autre.

La déclaration doit être adressée dans le mois suivant les ouvertures et clôtures de comptes ; le défaut de déclaration ainsi que les omissions ou inexactitudes relevées dans la déclaration entraînent l'application d'une amende fiscale de 500.000 FD.

Obligation de paiement par chèque, virement ou carte de paiement

Art.90.- Les entreprises ainsi que les particuliers non commerçants doivent effectuer par chèque barré, virement ou carte de paiement, les règlements excédant 500.000 FD.

Les infractions à ces règles sont punies d'une amende de 1.000.000 FD ; cette amende incombe pour moitié au débiteur et au créancier, mais chacun d'eux est solidairement tenu d'en assurer le règlement total.

Chapitre 8 - Imposition des dividendes distribués (LFI 2015)

Section 1 – Principe

Art. 90A - Il est institué un impôt sur les revenus des valeurs mobilières perçus par la voie de retenue à la source sur les revenus distribués par les sociétés installées en République de Djibouti. »

Section 2 - Champs d'application

Art. 90B Sont soumis à l'impôt sur les revenus des valeurs mobilières, les revenus distribués à des associés ou actionnaires par des sociétés passibles de l'Impôt sur les Bénéfices Professionnels, les sociétés bénéficiant des avantages du Code des Investissements et les sociétés de zone franches régies par la loi sur la zone franche. »

Art.90C- Par associés ou actionnaires, on entend toutes personnes physiques ou morales domiciliées ou non en République de Djibouti. »

Art. 90D Les revenus imposables sont constitués :

- des dividendes versés par les sociétés visées à l'article 4
- les jetons de présence payés aux associés ou actionnaires de ces sociétés à l'occasion des assemblées générales. »

Section 3 – Modalités d'imposition

Art .90E - La base d'imposition est constituée par les dividendes fixés d'après les délibérations des assemblées générales des associés, des actionnaires ou des conseils d'administrations, les comptes rendus ou tous autres documents analogues. »

Art .90F - Pour le calcul de l'impôt, la fraction de revenus inférieurs à 1 000 FD est négligée. »

Art. 90G : le taux d'imposition applicable sur la base constituée par les dividendes est fixé à 5%. »

Section 4 – Obligations des redevables

Art.90H-1) La partie versante doit procéder au paiement spontané au vu d'un bordereau de versement établi en double exemplaire faisant ressortir d'une part le montant global mis en paiement au cours de l'exercice et d'autre part un état nominatif énonçant le montant des sommes distribuées à chacun des associées, actionnaires avec l'indication de leur résidence ou de leur domicile ;

- 2) Cette retenue est reversée au receveur de la Direction de la Trésorerie Générale auprès de la Direction Générale des Impôts dans les 15 jours qui suivent la date du paiement de ces revenus. »

Section 5 – Sanctions

Art. 90I - L'inobservation des dispositions de l'article 90H du CGI entraîne à l'encontre de la partie versante l'application des pénalités prévues à l'article 249 du Code Général des Impôts (CGI). »

Titre 2 - Taxes diverses

Chapitre 1 - Contribution des patentes

Section 1 - Champ d'application

Sous-section 1 - Principe

Art.91.- La contribution des patentes est due par toute personne Djiboutienne ou étrangère qui exerce dans la République de Djibouti un commerce, une industrie, une profession non comprise dans les exceptions déterminées par le présent Code.

Art.92- Toute personne de passage dans la République de Djibouti ne peut y vendre des marchandises sans être munie d'une patente personnelle pour un trimestre au moins.

Cette patente est fixée par assimilation aux commerces locaux de même nature.

Dans le cas où le séjour dépasse un trimestre, la patente devient exigible pour l'année entière quelle que soit la date à laquelle la profession aura été entreprise.

Art.93.- Les sociétés coopératives de consommation et les éconômats sont passibles de droit de patente au même titre que les sociétés ou particuliers possédant des établissements, boutiques ou magasins similaires.

Sous-section 2 - Annualité de la patente

Art.94.- La contribution des patentes est due pour l'année entière par toutes les personnes exerçant, au mois de janvier, une profession imposable, sauf le cas visé à l'article 92 ci-dessus.

Art.95.- Ceux qui entreprennent dans le cours de l'année une profession sujette à patente ne doivent la contribution qu'à partir du premier jour du mois dans lequel ils ont commencé d'exercer, à moins qu'il ne s'agisse d'exploitation saisonnière, auquel cas la patente est due pour toute l'année, quelle que soit l'époque à laquelle la profession aura été entreprise.

Les patentés qui, dans le cours de l'année, entreprennent une profession comportant un droit fixe plus élevé, sont tenus de payer le supplément de droit.

Il est également dû un supplément de droit proportionnel par les patentables qui prennent des locaux d'une valeur locative supérieure à celle des locaux pour lesquels ils ont été primitivement imposés et par ceux qui entreprennent une profession passible d'un droit proportionnel plus élevé.

Les suppléments sont dus à compter du premier mois dans lequel les changements prévus par les deux derniers paragraphes ont été opérés.

Art.96.- 1) En cas de cession d'établissement, la patente est, sur la demande du cédant ou du cessionnaire, transférée à ce dernier. La demande est recevable dans le délai de trois mois à partir, soit de la cession de l'établissement, soit de la mise en recouvrement du rôle supplémentaire dans lequel le cessionnaire a été personnellement imposé pour l'éta-

blissement cédé. Elle est présentée, instruite et jugée d'après les règles prévues aux articles 369 et suivants du présent Code.

2) Dans l'hypothèse d'une fermeture définitive des établissements, boutiques et ateliers et quelle qu'en soit la cause, les droits ne sont dus que pour le passé et le mois courant. Sur la réclamation des parties intéressées et sur présentation d'un certificat de radiation du registre de commerce, il est accordé une décharge du surplus de la taxe.

3) Dans l'hypothèse d'une réduction d'activité ou d'une fermeture d'établissement intervenant pour une raison autre que celles qui sont définies ci-dessus, il pourra être donné décharge d'une partie de la taxe, proportionnellement au temps restant à courir jusqu'à la fin de l'année et comptés à partir du premier jour du mois suivant la fermeture ou la réduction d'activité, sous réserve que :

- la cessation ou la réduction d'activité, passible de la contribution des patentes, intervienne effectivement avant le 1^{er} juillet de l'année considérée ;
- la demande de dégrèvement ait été adressée, avant cette même date du 1^{er} juillet, au Directeur des Impôts.

Sous-section 3 - Personnalité de la patente

Art.97.- Les patentes sont personnelles et ne peuvent servir qu'à ceux à qui elles sont délivrées.

Art.98.- (abrogé *par la LFI 2015*).

Art.99.- Les sociétés anonymes, les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés en commandite simple ou par actions et les sociétés en nom collectif ayant pour but une entreprise industrielle ou commerciale sont imposées pour chacun de leurs établissements à un seul droit fixe sous la désignation de l'objet de l'entreprise, sans préjudice du droit proportionnel.

La patente assignée à ces sociétés ne dispense aucun des sociétaires ou actionnaires du paiement des droits auxquels ils pourraient être personnellement assujettis pour l'exercice d'une industrie ou commerce particulier.

Section 2 - Exemptions

Art.100.- Ne sont pas assujettis à la patente :

- a) l'Etat, les collectivités publiques et les entreprises publiques exerçant une mission de service public administratif, culturel ou social ;
- b) les fonctionnaires et employés salariés par les entités visées ci-dessus en a) en ce qui concerne seulement l'exercice de leurs fonctions ;
- c) les maîtres ouvriers des corps de troupe, sous la même réserve ;
- d) les peintres, sculpteurs, dessinateurs, graveurs, ainsi que les comédiens et les artistes lyriques et dramatiques ou autres ;
- e) les professeurs de belles-lettres, sciences et arts d'agrément, les instituteurs à moins qu'ils ne tiennent une institution (pension, école, cours, etc.) ;
- f) les sages-femmes et les gardes-malades ;
- g) les éleveurs et cultivateurs seulement pour la vente et la manipulation des productions maraîchères et fruitières provenant des terrains qui leur appartiennent ou par eux exploités et pour la vente du bétail qu'ils y élèvent, qu'ils y entretiennent et qu'ils y engraisent ;
- h) les sociétés de prévoyance et de secours mutuels, les sociétés sportives et militaires administrées gratuitement et régulièrement autorisées ;
- i) les pêcheurs, alors même que la barque qu'ils montent leur appartient ;
- j) les ouvriers manuels de toute profession, travaillant chez eux ou chez des particuliers sans compagnon, ni apprenti, à la condition qu'ils n'aient ni boutique, ni enseigne. Ne sont pas considérés comme apprenti ou compagnon la femme travaillant avec son mari, ainsi que les enfants mineurs travaillant avec leur père ;
- k) les propriétaires ou locataires louant accidentellement une partie de leur habitation personnelle, lorsque cette location ne présente aucun caractère périodique ;

- l) les capitaines de navires de commerce ne navigant pas pour leur compte ;
- m) les commis et toutes personnes travaillant à gages, à façon et à la journée dans les maisons, ateliers et boutiques des personnes de leur profession ;
- n) les établissements publics ou privés ayant pour but de recueillir les enfants pauvres et de leur donner l'enseignement gratuit ;
- o) les entreprises d'exploitation de salles de projections cinématographiques.

Art.101.- Sont soumis de la contribution des patentes, les entreprises agréées en application des dispositions du Code des investissements.

Art.102.- Sont exclues du champ d'application de la patente d'importateur les opérations de transbordement, d'avitaillement et de réexportation.

Section 3 - Base et taux de la contribution

Sous-section 1 - Principe

Art.103.- La contribution des patentes se compose d'un droit fixe.

Les entreprises figurant dans les classes 1 à 5 du tarif général visé à l'article 104 sont également redevables d'un droit proportionnel.

Art.104.- Ces droits sont établis conformément au tableau et au tarif général des patentes annexé au présent Code. Le tableau fait apparaître le montant des droits fixes et proportionnels, soit directement, soit par référence à une classe du tarif général des patentes.

Art.105.- Les commerces, industries ou professions non dénommés dans ce tableau n'en sont pas moins assujettis à la patente. Les droits auxquels ils doivent être soumis sont réglés d'après l'analogie des opérations ou des objets de commerce par décision du Directeur des Impôts.

Sous-section 2 - Droit fixe

Art.106.- Le droit fixe est établi à raison de chaque établissement où une activité patentable est exercée.

Par dérogation aux articles précédents la patente due par les entreprises suivantes est égale à 1 % du dernier chiffre d'affaires connu :

- entreprises publiques telles que définies par la loi n°12/AN/98 du 11 mars 1998 portant réforme des sociétés d'Etat ;
- magasins de vente au détail en libre service d'une superficie de vente supérieure à 700 m² ;
- établissements d'assurances.

Art.107.- Sont considérés comme formant un établissement les magasins, boutiques et, en général, toutes les installations faisant corps et reliées entre elles.

Sont considérés comme formant des établissements distincts ceux qui présentent les caractères visés ci-après :

- a) avoir un préposé spécial traitant avec le public, même s'il n'a pas la procuration du chef ou de l'agent de la maison ;
- b) être dans des localités différentes ou dans la même localité dans des locaux distincts, alors même que ceux-ci seraient juxtaposés dans le même immeuble à d'autres établissements du même patenté.

Art.108.- 1) Est également patentable pour un établissement distinct, celui qui fait vendre sur le trottoir, sous l'auvent ou sous la véranda non fermée de son établissement commercial ou qui y fait travailler des artisans pour son compte.

2) De même les patentables qui exercent en dehors de l'agglomération de Djibouti - Ambouli une activité non-cumulable ou ne figurant pas au tarif des patentes bénéficient de la réduction de moitié du droit fixe.

Art.109.- Enfin, toute entreprise ou groupe d'entreprises, placés sous la direction d'un chef de chantier habilité à remplacer l'entrepreneur auprès de l'administration ou des particuliers qui font faire des travaux, sont considérés comme des établissements distincts donnant lieu chacun à une patente d'entrepreneur, quel que soit le mode de comptabilité adopté.

Art.110.- Les patentables qui exercent plusieurs activités dans le même établissement sont soumis au seul droit fixe correspondant à la profession la plus imposée.

Toutefois, en ce qui concerne les professions définies comme non-cumulables et figurant au tableau des patentes avec la mention « N. C. », le droit fixe est toujours décompté en entier.

Sous-section 3 - Droit proportionnel

Art.111.- En matière de patente, le droit proportionnel est établi sur la valeur locative des magasins, boutiques, usines, ateliers, hangars, remises, chantiers et autres locaux servant à l'exercice des professions imposables, y compris les installations de toute nature passibles de l'impôt foncier des propriétés bâties.

Il est dû alors même que les locaux occupés sont concédés à titre gratuit.

La valeur locative est déterminée soit au moyen de baux authentiques ou de déclarations de locations verbales dûment enregistrées, soit par comparaison avec d'autres locaux dont le loyer aura été régulièrement constaté ou sera notoirement connu et, à défaut de ces bases, par voie d'appréciation.

Le droit proportionnel pour les usines et établissements industriels est calculé sur la valeur locative de ces établissements pris dans leur ensemble et munis de tous leurs moyens matériels de production.

Art.112.- Le droit proportionnel est payé dans toutes les localités où sont situés les locaux servant à l'exercice des professions imposables.

Art.113.- Le patentable qui exerce dans un même local ou dans les locaux non distincts plusieurs industries ou professions passibles d'un droit proportionnel différent, paye le droit d'après le taux le plus élevé. Dans le cas où les locaux sont distincts, il paye pour chaque local le droit proportionnel attribué à l'industrie ou à la profession qui y est spécialement exercée.

Art.114. 1- En aucun cas le droit proportionnel ne peut être inférieur au cinquième du droit fixe pour les patentés des cinquièmes classes du tarif

général des patentes et pour ceux qui ne sont pas imposés par référence à ce tarif.

Art.114. 2- Les patentés de la première à la sixième classe du tarif général des patentes sont passibles du droit proportionnel correspondant à 20 % du droit fixe. **(LFI2015)**

Sous-section 4 - Patente sur les importations ou fabrication de kath

Art.115.- 1) Il est perçu au profit du budget de l’Etat et pour le compte de la Direction des impôts, une contribution des patentes sur le kath importé ou produit sur le territoire et destiné à y être consommé.

- - 2) *La contribution des patentes est due au taux de 20 FD le kilogramme brut.*

3) La contribution des patentes visée aux alinéas 1 et 2 ci-dessus est majorée de 7 % dus au titre des centimes additionnels et perçus au profit de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Djibouti.

Annexe 1 - Tarif général des patentes

Classe	Montant du droit fixe		Taux du droit proportionnel		
	Agglomération de Djibouti	Reste du territoire	Locaux Commerciaux et professionnels	Entrepôts	Locaux industriels
1	16.000.000	8.000.000	20 % du droit fixe		
2	3.000.000	1.500.000			
3	1.300.000	650.000			
4	800.000	400.000			
5	400.000	200.000			
6	240.000	120.000			

7	144.000	72.000	exempté	exempté	exempté
8	84.000	42.000	exempté	Exempté	Exempté
9	41.000	20.500	Exempté	Exempté	Exempté
10	20.000	10.000	Exempté	Exempté	Exempté

Annexe 2 - Tableau des patentes

Activités patentables	Cumul	Classe	Droit fixe		Droit proportionnel		
			Taxes déterminées	Taxes variables	Locaux commerciaux	Entrepôts	Locaux industriels
Acheminement et transport de courriers	NC	4					
Agence de domiciliation ou professionnelle (tenant une)	NC	7					
Agence immobilière (tenant une étude d')	NC	5					
Agence de publicité (tenant une)	NC	5					
Agence de voyage et de tourisme (tenant une)	NC	6					
Agence d'affaires	NC	6					

Agence ou conseiller financier pour le placement de titres de capitalisation ou autre pour la réalisation d'opérations d'épargne, autre que les établissements bancaires agréés	NC	-	5.000.000				
Alimentation générale (marchand d')							
- Importations supérieures à 300 MF/an	NC	4					
- Importations entre 100 à 300 MF/an	NC	5					
- Importations entre 50 à 100 MF/an	NC	6					
- Importations inférieures à 50 MF/an	NC	7					
Alimentation au petit détail	NC	10					
Animaux sauvages (marchands d')	NC	10					
Appareils électriques et électroniques, bureautique							
- Marchands	NC	5					
- Réparateurs	NC	7					
- Revendeur	NC	6					
Architecte							
- exerçant depuis moins de deux ans		4					
- exerçant depuis plus de deux ans		5					
Armateur pour la pêche	NC	-	400.000				
- par tonneau de jauge nette				500			
Armurier		6					
Article d'argenterie, de cristallerie ou orfèvrerie (marchand d')		5					
Articles de cadeaux ou de souvenirs (marchand d')		6					
Articles d'arts martiaux (tenant une école)		8					
Articles de fumeurs (marchand d')		7					
Articles de puériculteurs (marchand d')	NC	7					
Articles de sports et de camping (1)		5					
Assurances (agent d')	NC	6					
Assureur	NC	3					
Attractions ou amusements (dépôts d'appareils)	NC	-	10.000				
- par appareil		-		1.000			

Attractions ou amusements (exploitation d'un établissement) - par appareil	NC		50.000	500			
Aubergiste	NC	6					
Auto-école (tenant une) - par véhicule	NC		80.000	20.000			
Automobile (marchand d')							
- dont le nombre annuel des véhicules vendus est supérieur à 20		4					
- est égal ou inférieur à 20		5					
Avocat (tenant une étude d')							
- existant depuis 2 ans et plus	NC	4					
- existant depuis moins de 2 ans	NC	5					
Avion-taxi - par avion	NC		100.000	20.000			
Banquiers							
- établissement principal sur le territoire	NC	1	16.000.000				
- succursale de l'établissement principal	NC	5					
Bar ou Bar dancing	NC	5					
Bateau-école (tenant une) - par bateau	NC		80.000	20.000			
Bateaux							
- marchands	NC	5					
- réparateur	NC	6					
Bazar (exploitant de)	NC	7					
Bazardier		9					
Bestiaux (marchand de)							
- expéditeur		6					
- revendeur sur place		9					
Bijoutier		6					
Blanchisseur par procédés mécaniques ou teinturier dégraisseur		6					
Blanchisseur par procédés manuels		9					
Boissons alcooliques à emporter (marchand de)		4					
Boissons alcooliques à consommer sur place (débitant de)		7					

Boissons alcooliques (importateur)	NC	3					
Boissons non alcooliques et cigarettes au petit détail (marchand de)		10					
Boissons non alcooliques (préparateur ou distributeur) - par appareil	NC		30.000	1.000			
Boucher ou charcutier - vendant principalement à d'autres bouchers 50 tonnes et plus de viandes importées ou abattues - moins de 50 tonnes de viandes importées ou abattues	NC	5					
	NC	6					
Boucher ou charcutier - vendant exclusivement au consommateur plus de 40 tonnes de viandes importées ou achetées ou abattues - entre 20 et 40 tonnes de viandes importées ou achetées ou abattues - entre 10 et 20 tonnes de viandes importées ou achetées ou abattues - moins de 10 tonnes de viandes importées ou achetées ou abattues	NC	4					
	NC	6					
	NC	7					
	NC	10					
Boulangerie par procédés mécaniques		6					
Brocanteur		9					
Bureau d'étude ou consultant dont le montant annuel des honoraires encaissés est : - supérieur à 5.000.000 FD - inférieur à 5.000.000 FD		5 6					
Boutre pour le transport des personnes ou des marchandises (patron de) - par embarcation			50.000	25.000			
Boutre pour le transport marchandises exclusivement - par boutre			25.000	10.000			
Bowling (exploitant de)	NC	6					
Cabaret dancing (exploitant de)		5					
Cabine téléphonique (tenant une)	NC	9					

Cachets et timbres gravés ou en caoutchouc et autres matières premières plastiques (fabricants de)	NC	7					
Cabinet médical existant depuis 2 ans et moins - par médecin	NC	5		100.000			
Cabinet médical existant depuis plus de 2 ans - par médecin	NC	4		150.000			
Café ou thé (marchand de)		10					
Cafétéria (exploitant de)		7					
Casino (exploitant de)		5					
Cassettes audio (marchand de)		8					
Cassettes vidéo (marchand de)		8					
Céramique, verrerie pour ameublement ou ornement (marchand de)		7					
Cercles ou maisons de jeux de hasard (exploitant de)		6					
Changeur de monnaie - sans établissement fixe	NC	5 8					
Charbon de bois en détail (marchand de)		10					
Chaussures (marchand de)		7					
Chaux, sables et graviers (fournisseur de)		9					
Chemin de fer (exploitant de)		2					
Cinéma (exploitant de salle de)	NC	6					
Clinique médicale (exploitant de) - par lit	NC		200.000 10.000				
Coiffeur pour hommes	NC		20.000				
Coiffeur pour hommes (tenant un salon de)	NC		50.000				
Coiffeur pour dames (tenant un salon de) - par fauteuil	NC		100.000 5.000				
Commissaires aux comptes dont le montant annuel des honoraires - est supérieur à 10 millions	NC	4					

- est inférieur à 10 millions	NC	5					
Commissaire d'avaries		5					
Commissionnaire en douanes		5					
Commissionnaire en marchandises	NC		200.000	Supprimée			
Compagnie de navigation aérienne ou maritime							
- agence principale dans le territoire		4					
- sous agence		7					
Compagnie de navigation maritime (agence de boutre)	NC	6					
Conciergerie	NC	7					
Comptable agréée (tenant un cabinet)		5					
Conseiller fiscal ou juridique	NC	6					
Consignataire de navires		4					
Constructions métalliques (entrepreneur de) (2)							
Convoyeur de voiture	NC	7					
Cordonnier (ne faisant que des réparations)		10					
Courtier en bestiaux		8					
Courtier en marchandises	NC	7	Supprimée				
Courtier en publicité		7					
Cuir et peaux (marchand expéditeur de)		7					
Cuir et peaux (revendeur sur place)		9					
Cycles (marchand de)		8					
Cycles (réparateur de)		10					
Dactylographe ambulant		10					
Déchets et vieilles matières (marchand de)							
- expéditeur		7					
- revendeur sur place		9					
Décorateur	NC	7					
Dentiste (tenant un cabinet)							
- existant depuis 2 ans et plus	NC	4					
- existant depuis moins de 2 ans	NC	5					
Dépôt de boissons hygiéniques							

- vendant plus de 500 caisses par mois		7					
- vendant moins de 500 caisses par mois		8					
Dépôt de pain (tenant d'un)		9					
Désinfection (entrepreneur de)		7					
Dirih (marchand de voile en gros)	NC	5					
Disques (marchand de)		6					
Douche et bain public (exploitant de)	NC	9					
Droguerie et produits de nettoyage et d'entretien (marchand de)		7					
Eau distillée (marchand d')		7					
Eaux gazeuses, limonades, glaces industrielles (fabricant de)	NC	4					
Eau minérale (marchand en gros)		7					
Eaux minérales (exploitation en vue de la mise en bouteille et de l'expédition)	NC	4					
Echoppe (tenant une)	NC	7					
Ecole d'enseignement commercial (exploitant d'une)	NC	7					
Ecole de danse (tenant une)	NC	7					
Ecole de natation (tenant une)		8					
Ecrivain public	NC	7					
Electricien		10					
Emballage (marchand en gros articles d')	NC	7					
Epicier		9					
Escrime (tenant un cours d')	NC		100.000				
Esthéticien	NC	7					
Enregistrement de l'audiovisuel (entrepreneur d')		6					
Enregistrement de cassettes		8					
Entreprises publiques			1 % du CA				
Etablissement d'assurance			1 % du CA				
Expert en automobiles		7					
Expert comptable (tenant un cabinet)	NC	4					
Expert Maritime	NC	7					
Exposition-vente	NC	7					
Ferblantier		10					

Ferronnerie d'art		7					
Fleurs naturelles ou artificielles (marchand de)		7					
Fonds de commerce (loueur de) - par centaines de milliers de francs sur le montant de la redevance annuelle	NC		50.000	3 %			
Formation en Informatique		8					
Fourniture et accessoires électriques (marchand de)		6					
Free shop (exploitant de)		5					
Friperie		7					
Friperie en détail		10					
Fruits et légumes, volailles vivantes (marchand de) - importations supérieures à 10 MFD - importations entre 3 et 10 MFD - importations inférieures à 3 MFD - au petit détail		6 7 8 10					
Garagiste - réparateur en mécanique - réparateur en carrosserie	NC NC	7 7					
Garderie d'enfants (tenant une)	NC	7					
Gargotier		9					
Gaz en bouteilles (marchand en gros)	NC	6					
Gaz en bouteilles (marchand en détail)		9					
Gaz (marchand au détail)	NC	8					
Gaz (marchand en gros)	NC	7					
Géomètre-topographe	NC	9					
Gîte touristique		8					
Glaces industrielles et boissons hygiéniques en gros (débitant de, marchand en gros)	NC	7					
Glaces et sorbets (marchand ou fabricant)		8					
Glaces et sorbets (marchand ambulant de)		10					
Grillades, sandwich, crêpes (Md de)	NC	9					

Hôtel pouvant fournir la nourriture à des clients (exploitant de) - par chambre climatisée - par chambre non climatisée			70.000	12.000 8.000			
Huissier		6					
Hydrocarbures (procédé manuel, débitant) - par appareil	NC		50.000	5.000			
Hydrocarbures (par procédé mécanique) - par appareil			60.000	10.000			
Hydrocarbures en gros (marchand d') - par tonne de produits déclarés sous un régime différent de celui du transit	NC		500.000	20			
Hydrocarbure (courtier) Importateur - jusqu'à 10.000.000 FD - de 10 à 25 MFD - de 25 à 50 MFD - de 50 à 100 MFD - de 100 à 300 MFD - de 300 à 500 MFD - de 500 MFD à 1.000 MFD - au dessus de 1.000 MFD - par centaine de milliers de francs sur le prix des marchandises importées après paiement des droits de ports, taxes et surtaxes indirectes	NC NC NC NC NC NC NC NC NC	2	150.000 250.000 450.000 650.000 850.000 1.200.000 1.300.000 1.500.000	1.200			
Imprimeur	NC	7					
Imprimerie (tenant une)	NC	5					
Industries de transformations non déterminées	NC		300.000				
Infirmier	NC	8					
Ingénieur conseil	NC	6					
Installations d'éléments préfabriqués (entrepreneur d') (2)							
Installations électriques (entrepreneur de) (2)							

Jouets (marchand de)		7					
Jus de fruits	NC	8					
Kath (importateur) - par kilogramme de kath importé	NC		100.000	7			
Kath (revendeur de)	NC	8					
Kath (marchand) - par kilogramme vendu à un marchand revendeur	NC		10.000	1			
Kath (marchand au petit détail)		10					
Kiosque (exploitant de)	NC	6					
Laboratoire d'analyses médicales		5					
Librairie - vendant des articles de papeterie	NC	5					
- importateur	NC	7					
- ne vendant pas des articles de papeteries	NC	8					
Librairie coranique	NC	9					
Limonadier (pas procédés manuels)		7					
Liquidateur de société	NC	5					
Location audiovisuel (exploitant d'un établissement de)		6					
Loueur de bateau - par bateau	NC		100.000	20.000			
Loueur d'engin ou de matériel industriel ou d'entrepreneur - par engin ou matériel	NC		50.000	30.000			
Loueur de fonds de commerce	NC						
Loueur de machines ou de matériel de bureau - par machine ou matériel	NC		50.000	20.000			
Loueur de voitures - par voiture	NC		100.000	20.000			
Machines à sous (exploitation hors casino) - par appareil	NC		1.000.000	50.000			
Maçon		9					
Machines à jouer (exploitant de)		7					

Magasin (tenant un grand) - par activité cumulable ou non figurant au tableau des patentes (50 % du droit fixe)	NC		1.000.000	50 % DF			
Magasins généraux (exploitant de)		3					
Maître d'œuvre en bâtiment	NC	6					
Main d'œuvre (prestataire de)		7	1 % du CA				
Manutentionnaire pouvant également exécuter les opérations à bord des na- vires		5					
Marchand ambulant		10					
Marchand de bien		6					
Marchand au détail		10					
Marchand d'appareils et de matériels médicaux	NC	5					
Marchandises générales (marchand de)			1.000.000				
Maroquinerie ou articles de voyages (marchand de)		6					
Matériaux de constructions (fabricant de)							
- par procédés mécaniques		6					
- par procédés manuels		7					
Matériaux de construction (marchand de)		6					
Matériel logiciel et accessoires infor- matiques (3)							
- marchand de	NC	5					
- réparation de	NC	7					
Matériel de réception satellite (vente, installation)		6					
Médecin (tenant un cabinet)							
- existant depuis 2 ans et plus		4					
- existant depuis moins de 2 ans		5					
Menuiserie							
- par procédés industriels	NC	5					
- par procédés mécaniques		7					
- par procédés manuels		10					
Menus comestibles (marchand de)		10					

Mercurie et bonneterie		8					
Meubles ou biens d'occasions (marchand de)	NC	7					
Métreur vérificateur du bâtiment		7					
Meubles et articles d'ameublement (marchand de)		6					
Montres et articles d'horlogerie (marchand de)		7					
Montres et articles d'horlogerie (réparateur de)		9					
Motocycles (marchand de)		6					
Motocycles (réparateur de)		8					
Mouleur de grain		9					
Musculation (exploitation de salle de)	NC	7					
Notaire (tenant une étude de)							
- existant depuis 2 ans et plus		4					
- existant depuis moins de 2 ans		5					
Objets d'arts d'antiquités ou articles de fantaisie (marchand d')		6					
Objets artisanaux et assimilés (marchand)	NC	7					
Objets et tapis d'Orient et Extrême-Orient (marchand)		5					
Organisation événementielle	NC	6					
Opticien lunetier		5					
Ophthalmologiste							
- exerçant depuis plus de 2 ans	NC	4					
- exerçant depuis moins de 2 ans	NC	5					
Orthophoniste	NC	7					
Oxygène et acétylène dissous (fabricant d')		6					
Pacotilleur		9					
Papeterie (tenant une)		6					
Parfumerie, alcooliques, produits et articles de beauté		6					
Pâtissier		6					
Pâtissier avec un salon de thé		7					
Pêche (entrepreneur de)		7					

Peinture (entrepreneur de) (2)							
Perruquier		10					
Pesage	NC	7					
Pharmacien		3					
Photographe		8					
Photographe d'art (exploitant un studio de)		7					
Travaux photographiques (exploitation d'un atelier)		7					
Photographe ambulant		9					
Pièces détachées et fournitures pour automobiles, cycles et motocycles (marchand de)		6					
Pièces détachées et fournitures pour l'accastillage de bateau (marchand de)		6					
Plombier		9					
Plomberie et installations sanitaires (entrepreneur de) (2)							
Poissons (marchand de)		10					
Poissons et crustacés (importateur de)		7					
Poterie commune (marchand de)		10					
Produits bitumeux (fabricant de)		6					
Produits pharmaceutiques (tenant un dépôt de)		9					
Projection audiovisuelle (exploitant de)	NC	8					
Professions médicales et paramédicales (sauf médecins)							
- exerçant plus de deux ans		4					
- exerçant moins de deux ans		5					
Quincaillerie (dont le montant annuel des importations est) :							
- supérieur à 100 MFD		3					
- compris entre 50 et 100 MFD		4					
- compris entre 10 et 50 MFD		5					
- inférieur à 10 MFD		6					
Ravitailleur de navires		5					
Ravitailleur d'avions		5					

Représentant des compagnies de navigations aériennes ou maritimes		5					
Réparateur de pneus	NC	10					
Restaurant ouvrier		7					
Restaurant vendant boissons alcoolisées		6					
Restaurant ne servant pas de boissons alcoolisées		7					
Restaurant en plein air	NC	8					
Saline (exploitant de)		5					
Salle de culture physique (tenant une)		8					
Sel en gros (marchand de)	NC	6					
Serrurier		8					
Sertisseur de pierres fines		4					
Snack-bar (exploitant de)	NC	7					
Sociétés financières relevant de la juridiction fiscale de droit commun - par tranche de 1000 de capital social de réserves ou de provisions non justifiées	NC		20.000	5			
Soudeur		8					
Spectacle (exploitant un établissement de)		7					
Station service pouvant assurer uniquement l'entretien courant des véhicules ou engins motorisés - par appareil distributeur	NC		80.000	10.000			
Station d'émission de réception des programmes radiophoniques ou de télévision	NC	4					
Station de rediffusion des émissions par satellite	NC	6					
Supports de publicité (exploitant de)		7					
Supérette (exploitant de) - vendant des boissons alcoolisées	NC	5					
- ne vendant pas de boissons alcoolisées	NC	6					
Supermarché, ayant plus de 700 m² de superficie			1 % du CA				

Tabacs et cigarettes en gros (marchand de)	NC	4					
Tabacs et cigarettes (marchand de)		8					
Tailleur à façon - par machine	NC		5.000	5.000			
Tailleur ayant un assortiment d'étoffes - par machine	NC		25.000	5.000			
Tailleur à façon (plein air)	NC	10					
Tailleur de pierres		5					
Tapissier		7					
Taxi (exploitant de) - par véhicule				15.000			
Teinturier dégraisseur (4)							
Télécommunications internationales (exploitant un système de)	NC	2					
Tennis (tenant une école de)		8					
Terminal à conteneur	NC	5					
Thé (marchand de)		10					
Tissus communs ou confectionnés	NC	7					
Tissus communs (importateur)	NC	6					
Traiteur (ventes exclusivement à emporter)	NC	7					
Traducteur	NC	7					
Transfert d'argent	NC	5					
Transitaire (pour le compte d'autrui)		5					
Transitaire (pour ses propres marchandises exclusivement)		7					
Transport par air - par place	NC		100.000	8.000			
Transport de marchandises (par air)		5					
Transport par bus et minibus (société) - par bus - par minibus	NC		100.0000	15 000 10 000			
Transport par bus et minibus - par place	NC		6.000	2.000			

Transport par camion - par véhicule - par tonne de charge utile (CU)	NC		10.000 3.000 3.000			
Transport de marchandises pour compte d'organisations internationales (voie terrestre) - par avion			100.000 3.000			
Transport par bateau de marchandises - par tonne de jauge nette de bateau : -- de 1 à 100 tonnes -- de 101 à 500 tonnes -- de 501 à 2500 tonnes -- de 2.501 à 7.000 tonnes -- supérieur à 7.000 tonnes	NC	300 200 100 50 25	100.000			
Transport par bateau de personnes - par place	NC		50.000 300			
Travaux publics et privés (entrepreneur de) dont montant annuel de travaux facturés : - jusqu' à 10 millions - de 10 à 25 millions - de 25 à 50 millions - de 50 à 100 millions - de 100 à 200 millions - de 200 à 300 millions - de 300 à 500 millions - de 500 à 700 millions - au dessus de 700 millions - par centaine de milliers de FD sur le montant annuel des travaux facturés	NC NC NC NC NC NC NC NC NC		120.000 150 000 180.000 250.000 350.000 450.000 500.000 600.000 800.000	1 %		
Travaux sous marin (entrepreneur de)	NC		10.000			
Ustensiles ménagers (marchands d')		7				
Vétérinaire - exerçant depuis plus de 2 ans - exerçant depuis 2 ans et moins		5 6				
Vidange (entrepreneur de)	NC	7				
Vin et spiritueux (marchand de)	NC	6				

Voile ou planche à voile (tenant une école de)	NC	8					
--	----	---	--	--	--	--	--

(1) Cumulable avec marchand parfumerie, alcool produits de beauté

(2) Voir Travaux publics et privés (entrepreneur de)

(3) Cumul avec appareil électrique ou bureautique

(4) Voir Blanchiment par procédé mécanique

Annexe 3 - Tableau des patentes

Il est institué une Annexe 3 portant sur le tarif spécial des patentes d'importations pour la première année d'activité comme suit :

Régime	Montant des importations	Cumul	Classe	Taxe déterminée	Taxe variable	Locaux	Commerciaux
	Importateur						
1	0 à 10 MFD	NC		150.000			20% du Droit Fixe
2	10 à 25 MFD	NC		250.000			” ” ” ” ”
3	25 à 50 MFD	NC		450.000			” ” ” ” ”
4	50 à 100 MFD	NC		650.000			” ” ” ” ”
5	100 à 200 MFD	NC		850.000			” ” ” ” ”
6	200 à 300 MFD	NC		1.200.000			” ” ” ” ”
7	300 à 400 MFD	NC		1.300.000			” ” ” ” ”
8	400 à 500 MFD	NC		1.500.000			” ” ” ” ”

Section 4 - Obligations des patentables

Sous-section 1 - Obligations générales

Art.116.- Les personnes qui entreprennent une profession sujette à la patente ou dont la situation subit un changement passible d'un supplément de droits, doivent en faire la déclaration dans les dix jours à la Direction

des impôts. Il est remis aux intéressés un certificat d'imposition qui tient lieu de titre de patente jusqu'à réception de l'avertissement.

Art.117.- 1) Est tenue d'afficher dans son établissement sa carte de patente établie pour l'année en cours, toute personne physique ou morale exerçant une activité patentable dans un établissement fixe.

2) Est tenue de présenter sa carte de patente à toute réquisition des agents de l'administration ou de la police :

- toute personne morale exerçant une activité patentable dans un établissement fixe ;
- tout patentable exerçant une activité sans établissement fixe ;
- toute personne physique ou morale exerçant l'activité d'entrepreneur ou d'importateur.

Art.118.- Les patentés qui cessent leurs activités dans le courant d'une année doivent en faire la déclaration à la Direction des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année en cause. Cette déclaration doit être accompagnée du certificat de radiation du registre du commerce.

Art.119.- Le patenté qui aura égaré sa patente ou qui ne sera dans le cas pas en mesure d'en justifier hors de son domicile, devra se faire délivrer un certificat par la Direction des impôts. Ce certificat aura fera mention des motifs qui obligent le patenté à le réclamer et devra être établi sur papier timbré.

Art.120.- Les patentables sont tenus de présenter à toute réquisition des agents de la Direction des impôts, les documents et pièces comptables de nature à justifier l'exactitude des éléments servant de base de calcul de la contribution des patentes.

Sous-section 2 - Obligations spéciales à certaines professions

Art.121.- Les pacotilleurs, marchands ambulants et les contribuables visés à l'article 92 ci-dessus sont tenus de justifier à toute réquisition, de leur imposition à la patente ou du versement d'une caution suffisante effectuée dans les conditions définies à l'article 313 du présent Code.

Art.122.- Les commerçants imposés à la contribution des patentes en qualité d'importateurs, sont tenus de déposer avant le 31 janvier de

chaque année, au service de la Direction des impôts, la déclaration du montant des importations réalisées au cours de l'année précédente.

Art.123.- Les contribuables imposés à la contribution des patentes en qualité d'entrepreneurs de travaux publics et privés, sont tenus de déposer au 31 janvier de chaque année, auprès de la Direction des impôts, la déclaration du montant des travaux effectués au cours de l'année précédente.

Art.124.- Les transporteurs de personnes ou de marchandises sont tenus de disposer d'une carte de patente attachée à chaque véhicule. Celle-ci leur sera délivrée au vu de la carte grise, après paiement des droits, par les services de la Direction des impôts.

Section 5 - Commission de classement

Art.125.- Le classement des patentables est fait chaque année par une commission composée ainsi qu'il suit :

- Président : le secrétaire général du gouvernement ;
- Membres :
 - -le préfet de la République ;
 - -les préfets de la République des régions de l'intérieur ;
 - -le directeur des Travaux publics ;
 - -le directeur de l'exécution budgétaire ;
 - -le chef du service des Affaires économiques ;
 - -le Directeur des Domaines ;
 - -le Directeur des Impôts ;
 - -les agents spéciaux des régions de l'intérieur ;
 - -cinq membres désignés par la Chambre de Commerce.

Le Directeur des Impôts remplit les fonctions de secrétaire.

Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Chapitre 2 - Centimes additionnels

Art.126.- Les impositions primitives et supplémentaires de la contribution des patentes sont majorées des centimes additionnels au profit de la Chambre de Commerce et d'industrie.

Art.127.- Sont exemptés des centimes additionnels au profit de la Chambre de Commerce et d'industrie, les patentés classés aux 9^e et 10^e classes du tarif général des patentes.

Art.128.- Sont également exemptés de ces centimes additionnels, les patentés exerçant une profession libérale.

Art.129.- Le maximum des centimes additionnels est fixé à 7 centimes par franc de la contribution des patentes.

Chapitre 3 - Contribution des licences

Section 1 - Champ d'application

Art.130.- Toute personne physique ou morale ayant obtenu l'autorisation administrative de se livrer au commerce des boissons y compris tout mess, club, communauté ou association qui ne vend des boissons qu'à ses adhérents, est, de ce fait, assujettie à une contribution spéciale dite « licence ».

Art.131.- La contribution des licences est due pour l'année civile entière qu'elle que soit la date de délivrance, du retrait ou de l'abandon de la licence, que le commerce des boissons soit exercé en fait ou non.

Section 2 - Base et taux de la contribution

Art.132.- Les tarifs des licences sont fixés en fonction de la nature des opérations effectuées et du lieu d'exploitation du commerce. Ils font l'objet des tableaux annexés sous l'article 136 du présent Code.

Section 3 - Obligations des fabricants et commerçants de boissons

Art.133.- Le titre de licence, valable pour l'année en cours, doit être affiché, bien en vue, à l'intérieur de l'établissement.

Est admis, jusqu'au 31 janvier de chaque année, l'affichage du titre de licence délivré pour l'année précédente.

Art.134.- Lorsqu'une autorisation administrative d'exercer est délivrée en cours d'année, le titre de licence doit être retiré par le contribuable avant l'ouverture de l'établissement.

Section 4 - Titre de licence

Art.135.- Il est délivré annuellement à chaque intéressé un titre de licence sur présentation de la quittance du Trésor.

Art.136.- Le titre de licence est personnel, comme l'autorisation administrative. En cas de vente ou de mise en gérance libre du fonds de commerce, un nouveau titre de licence est établi après octroi de la nouvelle autorisation administrative.

Annexe - Tarif des licences

	I. Vente à consommer sur place
1 ^{ère} classe A 700.000 FD	Débitants, cafetiers, restaurateurs vendant toutes boissons à consommer sur place ou à emporter et autorisés à rester ouvert au delà de 1 heure du matin
1 ^{ère} classe B 580.000 FD	Autres débitants, cafetiers ou restaurateurs vendant toutes boissons à consommer sur place ou à emporter
2 ^e classe A 400.000 FD	Débitants, cafetiers ou restaurateurs vendant toutes boissons alcoolisées ou fermentées à consommer sur place dans un établissement ouvert au public à partir de 18 heures et autorisé à rester ouvert au-delà de 1 heure du matin
2 ^e classe B 350.000 FD	Débitants, cafetiers ou restaurateurs vendant toutes boissons alcoolisées ou fermentées à consommer sur place et n'ouvrant qu'à partir de 18 heures
3 ^e classe 250.000 FD	Hôteliers, restaurateurs, aubergistes vendant des boissons alcoolisées ou fermentées à l'occasion des principaux repas et comme accessoire de nourriture dans un établissement
4 ^e classe 200.000 FD	Bars à l'intérieur d'un aéroport vendant à consommer sur place ou à emporter. Bar à l'intérieur d'un cinéma, cercle, club, des associations culturelles ou sportives vendant des boissons alcoolisées à leurs adhérents
5 ^e classe 150.000 FD	Débitants, cafetiers, restaurateurs et aubergistes vendant des boissons fermentées ne titrant pas plus de 13°, à consommer sur place ou à emporter
	II. Vente à emporter
6 ^e classe 20.000 FD	Débitants de boissons hygiéniques à consommer sur place dans un local aménagé à cet effet ou vendant à emporter par l'intermédiaire d'un distributeur automatique
7 ^e classe 3.000 FD	Licences temporaires délivrées aux tenanciers de comptoir de vente de boissons ouverts temporairement à l'occasion de manifestations charitables, sportives ou culturelles sur présentation d'une autorisation administrative

8 ^e c l a s s e 240.000 FD	Marchands en gros ou au détail de boissons alcoolisées ou fermentées vendant exclusivement à emporter, fabricants ou marchands en gros de boissons hygiéniques
--	--

Chapitre 4 - Contribution foncière sur les propriétés bâties

Section 1 - Champ d'application

Art.137.- Il est établi une contribution annuelle sur les propriétés bâties, construites en maçonnerie, fer ou bois telles que maisons, fabriques, boutiques, hangars et usines, fixées au sol à demeure et situées dans les centres urbains du territoire, à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent Code.

Art.138.- Sont également soumis à la contribution foncière sur les propriétés bâties :

- a) les terrains non cultivés employés à usage commercial ou industriel, tels que chantiers, lieux de dépôts de marchandises et autres emplacements de même nature, soit que le propriétaire les occupe, soit qu'il les fasse occuper par d'autres à titre gracieux ou onéreux ;
- b) l'outillage des établissements industriels attaché au fonds à perpétuelle demeure, dans les conditions indiquées au premier paragraphe de l'article 525 du Code civil ou reposant sur des fondations spéciales faisant corps avec l'immeuble ainsi que toutes les installations commerciales ou industrielles assimilables à des constructions ;
- c) les sols des bâtiments de toute nature et les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions. La superficie des terrains considérés comme dépendance indispensable et immédiate des constructions ne peut dépasser le triple de la surface couverte, le surplus étant considéré comme terrain à

bâtir et imposé à la contribution foncière sur les propriétés non bâties dans les conditions fixées à l'article 153 ci-après.

Art.139.- L'imposition est établie au nom du propriétaire, sauf le cas prévu à l'article 148 du présent Code.

Dans le cas des immeubles donnés en location-vente, l'impôt est dû par le locataire. **Abrogé par LFR 2013**

Section 2 - Exemptions

Art.140.- Sont exemptés à titre permanent de la contribution foncière sur les propriétés bâties :

- 1° les immeubles appartenant à l'Etat aux collectivités publiques et aux établissements publics exerçant une mission de service public administratif, culturel ou social. ;
- 2° les immeubles affectés à l'exercice des cultes, à l'enseignement public ;
- 3° les abris contre les bombardements aériens établis en exécution des lois et des règlements sur la défense passive ;
- 4° les immeubles ou parties d'immeubles affectés au fonctionnement d'un service public ou appartenant aux organismes internationaux, aux ambassades ou consulats des pays accrédités en République de Djibouti.

Art.141.- Les constructions nouvelles, les reconstructions et les additions de construction régulièrement autorisées ne sont soumises à la contribution foncière qu'à compter du 1^{er} janvier de la sixième année qui suit celle de leur achèvement.

Cette exemption est accordée sous réserve du dépôt de la déclaration annuelle prévue par les dispositions de l'article 145 ci-après. Celle-ci doit être appuyée, au titre de la première année d'exemption, de pièces justifiant l'achèvement de la construction (titre foncier définitif, certificat de conformité, etc.).

L'exonération peut être portée à un maximum de sept ans pour les immeubles agréés en application des dispositions du Code des investissements.

Section 3 - Base et taux de la contribution

Art.142.- La base imposable de la contribution foncière sur les propriétés bâties est constituée :

- pour les biens loués, par le montant des loyers annuels ;
- pour les biens non loués, par la valeur locative, déterminée conformément aux dispositions de la section 5 ci-dessous ;
- pour les biens loués à temps partiel, par le montant le plus élevé résultant de l'une ou l'autre de ces évaluations.

Il est appliqué un abattement de 20 % sur cette base imposable en considération des frais de gestion, d'assurance, d'amortissement, d'entretien et de réparation.

Art.143- Les bâtiments de toute nature et les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate des constructions imposables sont compris dans la base d'imposition de la contribution afférente aux constructions.

Art.144.- Pour le calcul de la contribution foncière sur les propriétés bâties, il est fait application des taux suivants en fonction de la base imposable :

- de 0 à 1.120.000 FD : 10 %
- de 1.120.001 à 3.840.000 FD : 18 %
- au delà de 3.840.000 FD : 25 %

Section 4 - Obligation des propriétaires et principaux locataires d'immeubles bâtis

Sous-section 1 - Déclarations annuelles

Art.145.- En vue de l'établissement des rôles des impôts directs, les propriétaires d'immeubles bâtis destinés en tout ou en partie à l'habitation, au commerce ou à l'industrie, situés dans le territoire, et, à leur place, les principaux locataires, sont tenus de remettre chaque année, entre le 1^{er} et le 31 janvier à la Direction des impôts une déclaration indiquant au jour de sa production :

- a) la consistance des locaux loués, les noms, prénoms usuels de chaque locataire et le montant mensuel du loyer perçu l'année précédente ;
- b) la consistance des locaux loués vides ou devenus vides au cours de l'année précédente ainsi que le montant du loyer mensuel perçu lors de leur location ainsi que les noms et les prénoms usuels des occupants ;
- c) la consistance des locaux occupés par le déclarant lui-même, ses descendants ou ascendants directs.

Sous-section 2 - Mutation de propriété

Art.146.- Les changements consécutifs aux mutations de propriété sont faits à la diligence des propriétaires intéressés.

Art.147.- Lorsqu'un immeuble est imposé au nom d'un contribuable autre que celui qui en était le propriétaire au 1^{er} janvier de l'année de l'imposition, la mutation de cote peut être prononcée sur la réclamation soit du propriétaire, soit de celui au nom duquel la propriété a été imposée à tort.

Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme les demandes en décharge ou en réduction de la contribution foncière. S'il y a contestation sur le droit à la propriété, les parties sont renvoyées devant le Tribunal civil et la décision sur la demande en mutation de cote est ajournée jusqu'après jugement définitif sur leur droit à la propriété.

Art.148.- Tant que la mutation n'a pas été faite, l'ancien propriétaire continue à être imposé au rôle, et lui ou ses héritiers naturels peuvent être contraints au paiement de la contribution foncière, sauf leur recours contre le nouveau propriétaire.

Section 5 - Détermination de la valeur locative

Art.149.- La valeur locative est déterminée par le Directeur des Impôts assisté de la commission de contrôle des évaluations immobilières.

Art.150.- Cette commission est composée de :

- Président : le préfet de la République de la région concernée.

- Membres :
 - le Directeur des domaines ;
 - le Directeur des travaux publics ou son représentant ;
 - le Directeur des Impôts ou son représentant ;
 - deux propriétaires fonciers désignés par le Président de la République ;
 - deux membres de la Chambre de Commerce désignés par cet organisme.

Art.151.- La valeur locative des immeubles est déterminée soit au moyen de baux authentiques ou de déclarations de locations verbales, soit par comparaison avec d'autres locaux dont le loyer aura été régulièrement constaté ou sera notoirement connu, soit à défaut, de ces bases, par voie d'appréciation directe.

Pour les immeubles vacants ou occupés par leur propriétaire ainsi que leurs descendants ou ascendants directs, il est appliqué à la valeur locative définie à l'alinéa précédent, un abattement de 3/5.

Section 6 - Mutation de cote

Art.152.- Lorsqu'un immeuble est imposé au nom d'un contribuable autre que celui qui en était propriétaire au 1^{er} janvier de l'année de l'imposition, la mutation de cote peut, à toute époque, être proposée par le Directeur des Impôts.

Les personnes intéressées sont invitées à produire leurs observations dans un délai de dix jours. Passé ce délai, le Président de la République statue.

Toutefois, il n'y a pas lieu de statuer s'il existe un désaccord entre les propositions de l'administration et les observations présentées par les intéressés.

Les décisions, rendues par le Président de la République en conformité des dispositions qui précèdent, peuvent être attaquées devant le conseil du contentieux dans le délai d'un mois à partir de leur notification.

Chapitre 5 - Contribution foncière sur les propriétés non bâties

Section 1 - Champ d'application

Art.153.- Il est établi une contribution annuelle sur les propriétés non bâties, à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent Code.

Sont également soumis à la contribution foncière sur les propriétés non bâties :

- a) les sols des constructions temporairement exemptées de la contribution foncière sur les propriétés bâties, pendant la durée de cette exemption ;
- b) les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate d'une construction, pour la partie qui excède le triple de la surface couverte.

Art.154.- L'imposition est établie au nom du propriétaire ou du concessionnaire au 1^{er} janvier de l'année d'imposition.

Dans le cas d'usufruit ou de bail emphytéotique, les impositions sont réglées conformément aux dispositions de l'article 139 ci-dessus.

Section 2 - Exemptions

Art.155.- Sont exemptés à titre permanent de la contribution foncière sur les propriétés non bâties :

- 1° les propriétés de l'Etat et des établissements publics ;
- 2° les sols des bâtiments de toute nature et les terrains formant une dépendance immédiate et indispensable de ces constructions dans la limite prévue par l'article 138 qui précède, ainsi que les terrains et emplacements employés à un usage commercial ou industriel visés au premier alinéa du même article 138 ;

- 3° les terrains affectés à des buts scolaires, sportifs, humanitaires ou sociaux appartenant à des missions ou groupements régulièrement autorisés et lorsqu'ils sont improductifs de revenus ;
- 4° les terrains agricoles situés en dehors de centres urbains du territoire lorsqu'ils sont effectivement mis en valeur ;
- 5° les propriétés des organismes internationaux, des ambassades et des consulats des pays accrédités en République de Djibouti.

Section 3 - Base et taux de la contribution

Art.156.- La base imposable de la contribution foncière sur les propriétés non bâties est constituée par :

- pour les biens loués, par le montant des loyers annuels ;
- pour les biens non loués, par la valeur locative, déterminée conformément aux dispositions de la section 4 ci-dessous ;
- pour les biens loués à temps partiel, par le montant le plus élevé résultant de l'une ou l'autre de ces évaluations.

Art.157.- Pour le calcul de la contribution foncière sur les propriétés non bâties, il est fait application à la base d'imposition du taux de 25 %.

Section 4 - Détermination de la valeur locative

Art.158.- La valeur locative des immeubles imposables est déterminée par la commission de contrôle des évaluations immobilières prévue à l'article 150 du présent Code.

Il est procédé tous les trois ans à la révision de la valeur locative des immeubles imposables.

Art.159.- En ce qui concerne les immeubles urbains, il est appliqué à la superficie des immeubles un tarif dressé, eu égard à la situation topographique et comportant au maximum trois classes. Ce tarif est établi par application à la valeur vénale telle qu'elle résulte soit des actes translatifs de propriété, soit des inscriptions au livre foncier du taux d'intérêt moyen des placements immobiliers dans la région.

Art.160.- En ce qui concerne les immeubles ruraux, la valeur locative est réglée à raison de la superficie et de la nature de culture qu'ils comportent, d'après un tarif unique comprenant au maximum trois catégories.

Art.161.- En outre, un tarif spécial unique est prévu pour les terrains à usage de salines.

Chapitre 6 - Taxe différentielle sur les véhicules automobiles

Art.162.- La taxe différentielle sur les véhicules automobiles, dite « vignette automobile » est due pour tous les véhicules à moteur destinés au transport de personnes ou de marchandises circulant sur le territoire de la République de Djibouti, à l'exception des deux roues. Pour les véhicules de location, il est délivré une vignette spécifique intitulée « vignette pour véhicules a usage de location ».

Art.163.- Sont exonérés du droit :

- 1° les véhicules dont les propriétaires bénéficient du privilège diplomatique ou consulaire ;
- 2° les véhicules appartenant à l'Etat et aux Communes ;

Art.164.- Le droit est annuel et la période d'imposition s'étend du 1^{er} janvier de chaque année au 31 décembre de l'année suivante.

Art.165.- Le droit est exigible au premier jour de la période d'imposition, de la mise en circulation en République de Djibouti ou de la cessation d'une exonération.

Art.166.- Le paiement de la taxe incombe à la personne physique ou morale propriétaire du véhicule.

Art.167.- Le paiement du droit est constaté au moyen de la délivrance d'une vignette dont le modèle et les modalités de délivrance et d'utilisation sont définis par arrêté du ministre des finances.

Art.168. 1- Le tarif de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur est fixé annuellement comme suit :

Série	Puissance du moteur	Tarif	Observation
-------	---------------------	-------	-------------

A	1 à 4 CV	18.000 FD	Les tarifs applicables aux bus minibus et taxis exerçant dans le secteur des transports en commun demeureront inchangés. ❖ Série B : 20.000 FD ❖ Série C : 25. 000 FD
B	5 à 9 CV	25.000 FD	
C	10 à 20 CV	30.000 FD	
D	au dessus de 20 CV	35.000 FD	

2- Le tarif de la taxe différentielle sur les véhicules à usage de location sont fixés annuellement comme suit :

Série	Puissance du moteur	Tarif
A à D	1 CV à (+) de 20 CV	70.000 FD

Art.169.- Le contrôle de l'achat de la vignette est assuré par les agents verbalisateurs de la police de la circulation routière. Ceux-ci reçoivent une quote-part égale à 10 % du montant des amendes qu'ils ont constatées et recouvrées.

Art.170.- Le défaut d'apposition du timbre adhésif sur le pare-brise ou la non présentation du reçu entraînent l'application d'une amende forfaitaire égale à 50 % du montant de la vignette pour un retard inférieur ou égal à cinq mois et à 100 % au delà de cinq mois de retard.

Titre 3 - Taxes sur le chiffre d'affaires

Chapitre 1 - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

Section 1 - Champ d'application

Sous-section 1 - Opérations imposables

Art.171.- Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les opérations faites à Djibouti par des personnes physiques ou morales, relevant d'une activité économique autre que salariée.

Aucune disposition particulière autre que celles prévues par le présent Code, ne permet de déroger à l'application de la TVA sur le territoire de la république de Djibouti.

Le régime de TVA applicable aux entreprises bénéficiant du Code des investissements ou implantées en zone franche, est prévu par les seules dispositions du présent Code.

Art.172.- Par activités économiques il faut entendre les activités industrielles, commerciales, agricoles, extractives, artisanales ou non commerciales exercées à titre indépendant, et notamment :

1) Les importations

Par importation, il faut retenir le franchissement du cordon douanier à Djibouti pour la mise à la consommation de marchandises provenant de l'extérieur.

Par exception au principe de taxation des importations par la douane, sont effectuées en franchise de TVA, les importations par un opérateur assujéti à la TVA et dont les opérations relèvent du commerce international au sens

des dispositions de l'article 187-2° ; une attestation annuelle d'achats en franchise est établie par la Direction des impôts.

L'introduction de marchandises en zone franche en provenance d'un pays étranger ne constitue pas une importation taxable ; cette opération est effectuée en suspension de TVA. La sortie d'un bien de la zone franche à destination du marché intérieur constitue une mise à la consommation taxable. L'introduction de marchandises en zone franche en provenance de Djibouti constitue une opération taxable.

2) Les livraisons de biens

La livraison d'un bien consiste en un transfert du pouvoir de disposer de ce bien comme un propriétaire, même si ce transfert est opéré en vertu d'une réquisition de l'autorité publique.

L'échange, l'apport en société, la vente à tempérament, sont assimilés à des livraisons de biens.

3) Les prestations de services

Par prestation de service, il faut entendre toutes les activités qui relèvent du louage d'industrie ou du contrat d'entreprise par lequel une personne s'oblige à exécuter un travail quelconque moyennant rémunération.

Sont notamment considérés comme des prestations de services :

- les locations de biens meubles ;
- les locations de locaux aménagés pour l'exercice d'une activité spécifique ;
- les opérations portant sur des biens meubles incorporels ;
- les opérations de leasing et de crédit-bail, avec ou sans option d'achat ;
- le transport de personnes et de marchandises ;
- la fourniture d'eau, d'électricité, de téléphone et d'énergie thermique ;
- les opérations réalisées dans le cadre d'une activité libérale ;
- les ventes à consommer sur place ;
- les réparations et le travail à façon ;
- les travaux immobiliers exécutés par les différents corps de métiers participant à la construction, l'entretien et la réparation de bâtiments

et d'ouvrages immobiliers : les travaux publics, les travaux de construction métallique, de démolition, les travaux accessoires ou préliminaires aux travaux immobiliers ;

4) Les livraisons à soi-même de biens ou de prestations de services :

- les livraisons à soi-même de biens s'entendent des opérations par lesquelles un assujetti fabrique un bien constituant une immobilisation en utilisant les moyens de l'entreprise ;
- les livraisons à soi-même de services imposables s'entendent des prestations réalisées par un assujetti pour des besoins autres que ceux de l'entreprise, à partir d'éléments de l'entreprise ayant donné lieu à une déduction de TVA.

5) Les subventions à caractère commercial quelles qu'en soit la nature, perçues par les assujettis à raison de leur activité imposable.

6) Les abandons de créances à caractère commercial.

7) La mise à la consommation et la distribution des produits pétroliers non concernés par une exonération, à l'exception de la revente au détail de ces produits pétroliers notamment par les stations-service.

8) D'une manière générale, toutes opérations qui ne seraient pas expressément exclues du champ d'application par le présent Code.

Sous-section 2 - Personnes assujetties

Art.173.- Sont assujetties à la TVA, les personnes physiques et morales, y compris les entreprises de la zone franche et celles bénéficiant du Code des investissements, les collectivités publiques et les organismes de droit public, qui réalisent à titre habituel ou occasionnel, et d'une manière indépendante, une opération imposable entrant dans le champ d'application de la taxe et accomplie dans le cadre d'une activité économique réalisée à titre onéreux.

Les personnes ci-dessus définies sont assujetties à la TVA quel que soit leur statut juridique et leur situation au regard des autres impôts, la forme ou la nature de leurs interventions.

Toutefois, les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la TVA pour l'activité de leurs services administratifs, éducatifs, sociaux,

culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement ne fausse pas la concurrence.

Art.174.-1. Sont assujetties à la TVA les personnes physiques ou morales qui réalisent des livraisons de biens ou des prestations de service, dès lors que leur chiffre d'affaires annuel est supérieur ou égal à 50.000.000 FD.

2.- Sans préjudice du seuil déterminé par l'alinéa 1 du présent article et de manière exceptionnelle, les cabinets d'avocat, les études notariales et les cabinets de conseil et ou d'expertise comptable sont assujettis à la TVA sans condition du seuil de chiffre d'affaire précédemment défini.

Art.175.- Le seuil de chiffre d'affaires est apprécié par année civile.

En cas de cessation ou de création d'une entreprise en cours d'année, le chiffre d'affaires doit être ajusté au prorata du temps d'exploitation.

Sous-section 3 - Les exonérations

Art.176.- Sont exonérés de la TVA :

1) Les ventes effectuées directement aux consommateurs par les agriculteurs, les éleveurs ou les pêcheurs de produits non transformés de leur culture, de leur élevage ou de leur pêche.

2) Les opérations suivantes :

- les opérations bancaires ;
- les opérations liées aux contrats d'assurance et de réassurance réalisées par les compagnies d'assurance et de réassurance dans le cadre normal de leur activité, ainsi que les prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et les autres intermédiaires d'assurances ;

les opérations ayant pour objet la transmission de biens immobiliers et de biens meubles incorporels passibles des droits d'enregistrement, à l'exclusion des ventes effectuées par les marchands de biens ou celles de crédit-bail, et des opérations de vente d'un immeuble par l'entreprise de travaux qui l'a construit.

3) Les opérations d'importation et de vente de journaux et périodiques à l'exclusion des recettes de publicité. La nomenclature douanière des produits exonérés est la suivante :

49.02	Journaux et publications périodiques imprimés, même illustrés
49.02.10.00	- Paraissant au moins quatre fois par semaine
	- Autres :
49.02.90.10	--- Paraissant une fois par semaine
49.02.90.20	--- Paraissant une fois par mois
49.02.90.90	--- Autres

4) Les services ou opérations à caractère social, sanitaire, éducatif, sportif, culturel, philanthropique ou religieux rendus par les organismes sans but lucratif dont la gestion est bénévole et désintéressée, et lorsque ces opérations se rattachent directement à la défense collective des intérêts moraux ou matériels de leurs membres. Toutefois, les opérations réalisées par ces organismes sont taxables lorsqu'elles se situent dans un secteur concurrentiel.

5) Les sommes versées à la banque centrale chargée du privilège de l'émission, ainsi que les produits des opérations de cette banque génératrice de l'émission des billets.

6) Les opérations relatives aux locations de terrains non aménagés et de locaux nus ; une option est toutefois possible selon les dispositions du paragraphe 3 de l'article 177.

7) Les locations de locaux destinés à l'habitation du locataire.

8) Les traitements, les analyses et les frais d'hospitalisation des hôpitaux publics et des établissements de santé privés exerçant dans le cadre d'un agrément délivré par le Ministère de la Santé, ainsi que les prestations de soins et la fourniture de biens en constituant le prolongement direct par les praticiens

titulaires d'un diplôme requis par la réglementation ou dont les professions sont réglementées par une disposition législative ou réglementaire.

9) Les établissements d'enseignement exerçant dans le cadre d'un agrément délivré par le Ministère de l'Education Nationale et pratiquant un prix homologué.

10) Les ventes réalisées par les peintres, sculpteurs, graveurs, lorsqu'elles ne concernent que les produits de leur art.

11) Les ventes, cessions ou prestations réalisées par l'Etat, les collectivités territoriales et les entreprises publiques n'exerçant pas une activité à caractère industriel ou commercial.

12) Les catégories de biens suivants :

1° les produits alimentaires de première nécessité : riz, farine de froment, lait en poudre, sucre en poudre et huile alimentaire. La nomenclature douanière de ces produits est la suivante :		
04.02		Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants :
	04.02.10.00	- En poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 1,5 %
		- En poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 1,5 % :
	04.02.21.00	-- Sans addition de sucre ou d'autres édulcorants :
		-- Autres :
	04.02.29.10	--- Laits pour nourrissons, en récipients hermétiquement fermés d'un contenu net n'excédant pas 500 g, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 10 %
10.06		Riz :
	10.06.40.00	- Riz en brisures
11.01		Farines de froment (blé) ou de méteil
15.11		Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées.
	15.11.10.00	- Huile brute
	15.11.90.00	- Autres

17.01		Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état solide :
		- Sucres bruts sans addition d'aromatisants ou de colorants :
	17.01.11.00	-- De canne
2° les médicaments et produits pharmaceutiques dont la nomenclature douanière est la suivante :		
29.36		- Provitamines, non mélangées
		Provitamines et vitamines, naturelles ou reproduites par synthèse (y compris les concentrats naturels), ainsi que leurs dérivés utilisés principalement en tant que vitamines, mélangés ou non entre eux, même en solutions quelconques :
	29.36.21.00	-- Vitamines A et leurs dérivés
	29.36.22.00	-- Vitamine B1 et ses dérivés
	29.36.23.00	-- Vitamine B2 et ses dérivés
	29.36.24.00	-- Acide D- ou DL- pantothénique (vitamine B3 ou vitamine B5) et ses dérivés
	29.36.25.00	-- Vitamine B6 et ses dérivés
	29.36.26.00	-- Vitamine B12 et ses dérivés
	29.36.27.00	-- Vitamine C et ses dérivés
	29.36.28.00	-- Vitamine E et ses dérivés
	29.36.90.00	- Autres, y compris les concentrats naturels
29.37		Hormones, prostaglandines, thromboxanes et leucotriènes, naturels ou reproduits par synthèse ; leurs dérivés et analogues structurels, y compris les polypeptides à chaînes modifiées, utilisés principalement comme hormones :
		- Hormones polypeptidiques, hormones protéiques et hormones glucoprotéiques, leurs dérivés et analogues similaires :
	29.37.11.00	-- Somatotropine, ses dérivés et analogues structurels
	29.37.12.00	-- Insuline et ses sels
	29.37.19.00	-- Autres
		- Hormones stéroïdes, leurs dérivés et analogues structurels :

	29.37.21.00	-- Cortisone, hydrocortisone, prednisone (déhydrocortisone) et prednisolone (déhydrohydrocortisone)
	29.37.22.00	-- Dérivés halogénés des hormones corticosurrénales
	29.37.23.00	-- Oestrogènes et progestogènes
	29.37.29.00	-- Autres
29.38		Hétérosides, naturels ou reproduits par synthèse, leurs sels, leurs éthers, leurs esters et autres dérivés :
	29.38.10.00	- Rutoside (rutine) et ses dérivés
	29.38.90.00	- Autres
29.39		Alcaloïdes végétaux, naturels ou reproduits par synthèse, leurs sels, leurs éthers, leurs esters et autres dérivés :
		- Alcaloïdes de l'opium et leurs dérivés ; sels de ces produits :
	29.39.11.00	-- Concentrés de paille de pavot ; buprénorphine (DCI), codéine (DCI), dihydrocodéine (DCI), étylmorphine (DCI), étorphine (DCI), héroïne, hydrocodone (DCI), hydromorphone (DCI), morphine (DCI), nicomorphine (DCI), oxycodone (DCI),
	29.39.19.00	-- Autres
		- Alcaloïdes du quinquina et leurs dérivés ; sels de ces produits :
		-- Quinine et ses sels :
	29.39.21.10	--- Quinine et sulphate de quinine
	29.39.21.90	--- Autres
	29.39.29.00	-- Autres
	29.39.30.00	- Caféine et ses sels
		- Ephédrines et leurs sels :
	29.39.41.00	-- Ephédrine et ses sels
	29.39.42.00	-- Pseudoéphédrine (DCI) et ses sels
	29.39.43.00	-- Cathine (DCI) et ses sels
	29.39.49.00	-- Autres
		- Théophylline et aminophylline (théophylline-éthylènediamine) et leurs dérivés ; sels de ces produits :
	29.39.51.00	-- Fénétyline (DCI) et ses sels

	39.39.59.00	-- Autres
		- Alcaloïdes de l'ergot de seigle et leurs dérivés ; sels de ces produits :
	29.39.61.00	-- Ergométrine (DCI) et ses sels
	29.39.62.00	-- Ergotamine (DCI) et ses sels
	29.39.63.00	-- Acide lysergique et ses sels
	29.39.69.00	-- Autres
		- Autres :
	29.39.91.00	-- Cocaïne, ecgonine, lévométfamfetamine, métfamfetamine (DCI), racamate de métfamfetamine ; sels, esters et autres dérivés de ces produits :
	29.39.91.10	--- Cocaïne et ses sels
	29.39.91.90	--- Autres
		-- Autres :
	29.39.99.10	--- Emétine et ses sels
	29.39.99.90	--- Autres
29.40	29.40.00.00	Sucres chimiquement purs, à l'exception du saccharose, du lactose, du maltose, du glucose et du fructose (lévulose) ; éthers et esters de sucres et leurs sels, autres que les produits des n°29.37, 29.38 ou 29.39
29.41		Antibiotiques :
		- Pénicillines et leurs dérivés, à structure d'acide pénicillanique ; sels de ces produits :
	29.41.10.10	--- Amoxicilline et ses sels
	29.41.10.20	--- Ampicilline (DCI), métampicilline (DCI), pivampicilline (DCI) et leurs sels
	29.41.10.90	--- Autres
		- Streptomycines et leurs dérivés ; sels de ces produits :
	29.41.20.10	--- Dihydrostreptomycine, ses sels, esters et hydrates
	29.41.20.90	--- Autres
	29.41.30.00	- Tétracyclines et leurs dérivés ; sels de ces produits
	29.41.40.00	- Chloramphénicol et ses dérivés ; sels de ces produits
	29.41.50.00	- Erythromycine et ses dérivés ; sels de ces produits
	29.41.90.00	- Autres

29.42	29.42.00.00	Autres composés organiques.
30.01		Glandes et autres organes à usages opothérapiques, à l'état desséché, même pulvérisés ; extraits, à usages opothérapiques, de glandes ou d'autres organes ou de leurs sécrétions ; héparine et ses sels ; autres substances humaines ou animales préparées
	30.01.10.00	- Glandes et autres organes, à l'état desséché, même pulvérisés
	30.01.20.00	-- Extraits de glandes ou d'autres organes ou de leurs sécrétions
	30.01.90.00	-- Autres
30.02		Sang humain ; sang animal préparé en vue d'usages thérapeutiques, prophylactiques ou de diagnostic ; antisérums, autres fractions du sang, produits immunologiques modifiés, même obtenus par voie biotechnologique ; vaccins, toxines, cultures de micro-organ
	30.02.10.00	- Antisérums, autres fractions du sang, produits immunologiques modifiés, même obtenus par voie biotechnologique
	30.02.20.00	- Vaccins pour la médecine humaine
	30.02. 30.00	- Vaccins pour la médecine humaine
	30.02.90.00	- Autres
30.03		Médicaments (à l'exclusion des produits des n°30.02, 30.05 ou 30.06) constitués par des produits mélangés entre eux, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, mais ni présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente au détail :
	30.03.10.00	- Contenant des pénicillines ou des dérivés de ces produits, à structure d'acide pénicillanique, ou des streptomycines ou des dérivés de ces produits
	30.03.20.00	- Contenant d'autres antibiotiques
		- Contenant des hormones ou d'autres produits du n°29.37, mais ne contenant pas d'antibiotiques :
	30.03.31.00	-- Contenant de l'insuline
	30.03.39.00	-- Autres
	30.03.40.00	- Contenant des alcaloïdes ou leurs dérivés, mais ne contenant ni hormones, ni autres produits du n°29.37, ni antibiotiques

	30.03.90.00	- Autres
30.04		Médicaments (à l'exclusion des produits des n°30.02, 30.05 ou 30.06) constitués par des produits mélangés ou non mélangés, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, présentés sous forme de doses ou conditionnés pour la vente au détail :
	30.04.10.00	- Contenant des pénicillines ou des dérivés de ces produits, à structure d'acide pénicillanique, ou des streptomycines ou des dérivés de ces produits
	30.04.20.00	- Contenant d'autres antibiotiques
		- Contenant des hormones ou d'autres produits du n°29.37, mais ne contenant pas d'antibiotiques :
	30.04.31.00	-- Contenant de l'insuline
	30.04.32.00	-- Contenant des hormones corticostéroïdes, leurs dérivés et analogues structurels
	30.04.39.00	-- Autres
	30.04.40.00	- Contenant des alcaloïdes ou leurs dérivés, mais ne contenant ni hormones, ni autres produits du n°29.37, ni antibiotiques
	30.04.50.00	- Autres médicaments contenant des vitamines ou d'autres produits du n°29.36
	30.04.90.00	- Autres
30.05		Ouates, gazes, bandes et articles analogues (pansements, sparadraps, sinapismes, par exemple), imprégnés ou recouverts de substances pharmaceutiques ou conditionnés pour la vente au détail à des fins médicales, chirurgicales, dentaires ou vétérinaires :
	30.05.10.00	- Pansements adhésifs et autres articles ayant une couche adhésive
	30.05.90.00	- Autres
30.06		Préparations et articles pharmaceutiques visés à la Note 4 du présent Chapitre :
	30.06.10.00	- Catguts stériles, ligatures stériles similaires pour sutures chirurgicales et adhésifs stériles pour tissus organiques utilisés en chirurgie pour refermer les plaies ; laminaires stériles ; hémostatiques résorbables stériles pour la chirurgie ou l'art dent

	30.06.20.00	- Réactifs destinés à la détermination des groupes ou des facteurs sanguins
	30.06.30.00	- Préparations opacifiantes pour examens radiographiques ; réactifs de diagnostic conçus pour être employés sur le patient
	30.06.40.00	- Ciments et autres produits d'obturation dentaire ; ciments pour la réfection osseuse
	30.06.50.00	- Trousses et boîtes de pharmacie garnies, pour soins de première urgence
	30.06.60.00	- Préparations chimiques contraceptives à base d'hormones, d'autres produits du n°29.37 ou spermicides ou de spermicides
	30.06.70.00	- Préparations présentées sous forme de gel conçues pour être utilisées en médecine humaine ou vétérinaire comme lubrifiant pour certaines parties du corps lors des opérations chirurgicales ou des examens médicaux ou comme agent de couplage entre le
	30.06.80.00	- Déchets pharmaceutiques
40.14		Articles d'hygiène ou de pharmacie (y compris les tétines), en caoutchouc vulcanisé non durci, même avec parties en caoutchouc durci :
	40.14.10.00	- Préservatifs
	40.14.90.00	- Autres
90.18		- Seringues, aiguilles, cathéters, canules et instruments similaires :
	90.18.31.00	-- Seringues, avec ou sans aiguilles
	90.18.32.00	-- Aiguilles tubulaires en métal et aiguilles à sutures
	90.18.39.00	-- Autres
3° les produits et les biens utilisés par les secteurs de l'agriculture et de la pêche importés ou produits localement faisant l'objet d'une réduction de TIC au taux de 2 ou 5 % selon la loi de finances pour 2008 ; la nomenclature douanière de ces produits est la suivante :		
31.01	31.01.00.00	Engrais d'origine animale ou végétale, même mélangés entre eux ou traités chimiquement ; engrais résultant du mélange ou du traitement chimique de produits d'origine animale ou végétale
31.02		Engrais minéraux ou chimiques azotés :

	31.02.10.00	- Urée, même en solution aqueuse
		- Sulfate d'ammonium ; sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium :
	31.02.21.00	-- Sulfate d'ammonium
	31.02.29.00	-- Autres
	31.02.30.00	- Nitrate d'ammonium, même en solution aqueuse
	31.02.40.00	- Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant
	31.02.50.00	- Nitrate de sodium
	31.02.60.00	- Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium
	31.02.70.00	- Cyanamide calcique
	31.02.80.00	- Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales
	31.02.90.00	- Autres, y compris les mélanges non visés dans les sous-positions précédentes
31.03		Engrais minéraux ou chimiques phosphatés :
	31.03.10.00	- Superphosphates
	31.03.20.00	- Scories de déphosphoration
	31.03.30.00	- Autres
31.04		Engrais minéraux ou chimiques potassiques :
	31.04.10.00	- Carnallite, sylvinite et autres sels de potassium naturels bruts
	31.04.20.00	- Chlorure de potassium
	31.04.30.00	- Sulfate de potassium
	31.04.90.00	- Autres
31.05		Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants : azote, phosphore et potassium ; autres engrais ; produits du présent Chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages.
	31.05.10.00	- Produits du présent Chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut n'excédant pas 10 kg

	31.05.20.00	- Engrais minéraux ou chimiques contenant les trois éléments fertilisants : azote, phosphore et potassium
	31.05.30.00	- Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique)
	31.05.40.00	-Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique)
		- Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants : azote et phosphore :
	31.05.51.00	-- Contenant des nitrates et des phosphates
	31.05.59.00	-- Autres
	31.05.60.00	- Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants : phosphore et potassium
	31.05.90.00	- Autres
56.08		Filets à mailles nouées, en nappes ou en pièces, obtenus à partir de ficelles, cordes ou cordages ; filets confectionnés pour la pêche et autres filets confectionnés, en matières textiles :
		- En matières textiles synthétiques ou artificielles :
	56.08.11.00	-- Filets confectionnés pour la pêche
84.32		Machines, appareils et engins agricoles, horticoles ou sylvicoles pour la préparation ou le travail du sol ou pour la culture ; rouleaux pour pelouses ou terrains de sport :
	84.32.10.00	- Charrues
		- Herses, scarificateurs, cultivateurs, extirpateurs, houes, sarcleuses et bineuses :
	84.32.21.00	- Herses à disques (pulvérisateurs)
	84.32.29.00	-- Autres
	84.32.30.00	- Semoirs, plantoirs et repiqueurs
	84.32.40.00	- Epandeurs de fumier et distributeurs d'engrais
	84.32.80.00	- Autres machines, appareils et engins
	84.32.90.00	- Parties de ces machines, appareils et engins

84.33		Machines, appareils et engins pour la récolte ou le battage des produits agricoles, y compris les presses à paille ou à fourrage ; tondeuses à gazon et faucheuses ; machines pour le nettoyage ou le triage des œufs, fruits ou autres produits agricoles,
		- Tondeuses à gazon :
	84.33.20.00	- Faucheuses, y compris les barres de coupe à monter sur tracteur
	84.33.30.00	- Autres machines et appareils de fenaison
	84.33.40.00	- Presses à paille ou à fourrage, y compris les presses ramasseuses
		- Autres machines et appareils pour la récolte ; machines et appareils pour le battage :
	84.33.51.00	-- Moissonneuses-batteuses
	84.33.52.00	-- Autres machines et appareils pour le battage
	84.33.53.00	-- Machines pour la récolte des racines ou tubercules
	84.33.59.00	-- Autres
	84.33.60.00	- Machines pour le nettoyage ou le triage des œufs, fruits ou autres produits agricoles
	84.33.90.00	- Parties
84.34		Machines à traire et machines et appareils de laiterie :
	84.34.10.00	- Machines à traire
	84.34.20.00	- Machines et appareils de laiterie
	84.34.90.00	- Parties de : machines à traire et machines et appareils de laiterie
84.36		Autres machines et appareils pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture, l'aviculture ou l'apiculture, y compris les germeurs comportant des dispositifs mécaniques ou thermiques et les couveuses et éleveuses pour l'aviculture :
		- Machines et appareils pour l'aviculture, y compris les couveuses et éleveuses :
	84.36.21.00	-- Couveruses et éleveuses
	84.36.29.00	-- Autres
	84.36.80.00	- Autres machines et appareils
		- Parties :

	84.36.91.00	-- De machines ou appareils d'aviculture
	84.36.99.00	-- Autres
84.37		Machines pour le nettoyage, le triage ou le criblage des grains ou des légumes secs ; machines et appareils pour la minoterie ou le traitement des céréales ou légumes secs, autres que les machines et appareils du type fermier :
	84.37.10.00	- Machines pour le nettoyage, le triage ou le criblage des grains ou des légumes secs
	84.37.80.00	- Autres machines et appareils
	84.37.90.00	- Parties de ces machines et appareils
84.38		Machines et appareils, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent Chapitre, pour la préparation ou la fabrication industrielles d'aliments ou de boissons, autres que les machines et appareils pour l'extraction ou la préparation des huiles ou graisse
	84.38.10.00	- Machines et appareils pour la boulangerie, la pâtisserie, la biscuiterie ou pour la fabrication des pâtes alimentaires
87.01		Tracteurs (à l'exclusion des chariots-tracteurs du n°87.09) :
		- Autres tracteurs :
	87.01.90.10	--- Tracteurs agricoles et tracteurs forestiers (à l'exclusion des motoculteurs), à roues :
	87.01.90.90	--- Autres
89.03		Yachts et autres bateaux et embarcations de plaisance ou de sport ; bateaux à rames et canoës :
	89.03.99.90	--Embarcations pour la pêche artisanale
95.07		Cannes à pêche, hameçons et autres articles pour la pêche à la ligne ; épuisettes pour tous usages ; leurres (autres que ceux des n°92.08 ou 97.05) et articles de chasse similaires :
	95.07.20.00	- Hameçons, même montés sur avançon
4° les livres scolaires référencés aux rubriques suivantes par la nomenclature douanière :		
49.01		Livres, brochures et imprimés similaires même sur feuillets isolés :
	49.01.10.00	- En feuillets isolés, même pliés
		- Autres :
	49.01.91.00	-- Dictionnaires et encyclopédies, même en fascicules
	49.01.99.00	-- Autres

13) Les trente premiers mètres cubes par mois d'eau potable produite par l'ONEAD.

14) La tranche domestique sociale de consommation d'électricité.

Est imposable à la TVA de 10% toute facture de consommation d'électricité dont le montant est supérieur à 50 000fd. Les amendes et pénalités sur les factures d'électricité ne sont pas assujetties à la TVA. (LFI 2015)

15) Le pétrole lampant à tous les stades du circuit de distribution, ainsi que les ventes de carburants par les stations-services : gasoil, supercarburants, essences.

16) Les importations réalisées par les institutions exonérées de fiscalité indirecte en vertu d'un accord international signé par l'Etat Djiboutien et sous réserves de quotas fixés par les autorités compétentes.

17) Les importations réalisées par les entreprises titulaires d'un marché public à financement extérieur conclu pour un montant hors taxe ne sont pas imposées.

Sous-section 4 - Les opérations imposables sur option

Art.177.- 1) L'option pour l'assujettissement à la TVA ne peut intervenir que pour des opérations limitativement mentionnées aux paragraphes 2 et 3 du présent article.

Pour être valable, l'option doit faire l'objet d'une demande expresse au service des impôts qui délivrera une attestation d'assujetti après s'être assuré que le demandeur tient une comptabilité dans les conditions requises à l'article 47 du présent Code.

2) Par dérogation aux dispositions de l'article 174 relatif au seuil d'imposition à la TVA, les contribuables qui sont en mesure de satisfaire aux prescriptions des articles 48, 210 et 211, et dont le chiffre d'affaires n'atteint pas les seuils ci-dessus, peuvent opter pour la TVA à condition que leur activité n'entre pas dans un des cas d'exonération de l'article 176.

3) Par dérogation aux dispositions de l'article 176 relatif aux exonérations, les locations de terrains non aménagés et de locaux nus peuvent être assujet-

ties à la TVA sur option, à condition que le locataire soit une entreprise assujettie à la TVA.

4) L'option prend effet le premier jour du mois suivant celui de la date de délivrance de l'attestation ; elle couvre une période de trois années, y compris celle au cours de laquelle elle est déclarée. Pendant cette période, elle est irrévocable.

Elle est renouvelable par tacite reconduction pour la même durée de trois ans, sauf dénonciation formulée à l'expiration de chaque période triennale au plus tard avant le 1^{er} février suivant.

Section 2 - Territorialité

Art.178.- Sous réserve des cas particuliers énumérés au présent chapitre, sont soumises à la TVA toutes les affaires réalisées à Djibouti, non comprises dans la liste des exonérations, alors même que le domicile de la personne physique ou le siège social de la personne morale débitrice serait situé en dehors des limites territoriales de Djibouti.

Une affaire est réputée faite à Djibouti, s'il s'agit d'une vente lorsque celle-ci est réalisée aux conditions de livraison de la marchandise à Djibouti selon l'article 179 ci-dessous, ou lorsque l'objet loué, le service rendu, le droit cédé, sont utilisés ou exploités à Djibouti.

Le terme Djibouti désigne le territoire national, l'espace aérien et les autres zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République de Djibouti a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles de ses sols, sous-sols et eaux.

Livraisons de biens

Art.179.- a) Pour les biens livrés en l'état, le lieu d'imposition de la livraison est à Djibouti lorsque :

Le lieu de départ est situé à Djibouti quelles que soient les conditions du transport (sauf exportations)

Le lieu de départ est situé dans un pays tiers et la livraison effectuée à Djibouti

En l'absence de transport, la livraison est imposable à Djibouti dès la mise à la disposition de l'acquéreur.

Les ventes de biens opérées entre entités implantées à l'intérieur d'une zone placée sous régime douanier suspensif, sont imposables au taux normal prévu au paragraphe 1 de l'article 187 sous réserve des exonérations prévues par le présent Code.

Pour les biens livrés après montage ou installation effectué à Djibouti, la TVA doit être acquittée lors de l'importation des matériaux, puis lors de la livraison du produit monté sous déduction de la taxe payée à l'importation. Si l'entreprise qui réalise ces opérations n'est pas établie à Djibouti, elle doit y désigner un représentant dans les conditions énoncées à l'article 181.

b) La TVA à l'importation est perçue par la douane, sauf les cas d'exonérations énoncés ci-dessus ; elle est acquittée par le destinataire réel des biens ; elle est solidairement due par le déclarant agissant dans le cadre d'un mandat de représentation.

c) Un dispositif de suspension du paiement de la TVA est instauré pour les opérations portant sur des biens placés sous un régime douanier et pour les acquisitions en zone franche.

d) La sortie du bien d'un régime douanier suspensif ou de la zone franche, entraîne la taxation au taux normal des biens mis à la consommation sur le territoire de la République de Djibouti, ou au taux zéro lorsque le bien est à destination d'un autre pays.

Prestations de service

Art.180.- a) Les transports internationaux aériens, maritimes, terrestres, ou ferroviaires, de voyageurs, effectués en provenance ou à destination d'un Etat tiers et les prestations des agences de voyage qui les concernent sont taxables au taux zéro

b) Pour les locations de moyens de transport routier, ferroviaire, maritime, aérien, fluvial : la TVA est due à Djibouti dans les deux cas sui-

vant : le loueur est établi à Djibouti et le bien est utilisé par le locataire à Djibouti ; le loueur est établi en dehors de Djibouti et le bien est utilisé à Djibouti par le locataire

c) Les prestations se rattachant à un immeuble sont imposables à Djibouti lorsque l'immeuble est situé à Djibouti

Pour les prestations immatérielles dont la désignation suit, la TVA est due dans le pays où le client dispose de son domicile ou de son siège social ou d'une succursale disposant d'une comptabilité autonome. La TVA est due à Djibouti dans les deux cas suivants :

- le prestataire et son client sont implantés à Djibouti
- le prestataire est établi dans un pays tiers et son client a son domicile ou son siège social ou une succursale à Djibouti ; si le client Djiboutien est lui-même assujetti, la TVA est auto-liquidée par le client. Dans le cas contraire, le prestataire doit désigner un représentant dans les conditions énoncées à l'article 181.

d) Les prestations immatérielles concernées sont les suivantes : cessions et concessions de droits d'auteur, de brevets, de droits de licence, de marques de fabrique et autres droits similaires ; locations de biens meubles corporels (autres que les locations de moyens de transport) ; prestations de publicité ; prestations des conseillers, experts-comptables, ingénieurs, bureaux d'études (sauf celles se rapportant aux immeubles) ; mises à disposition de personnel ; prestations d'intermédiaires intervenant dans la fourniture de prestations immatérielles définies au présent article ; obligation de ne pas exercer même partiellement une activité professionnelle ou un droit ; prestations de télécommunications ; services de radiodiffusion et de télévision ; services fournis par voie électronique c'est-à-dire services fournis par internet ne correspondant ni à des livraisons de biens meubles corporels, ni à des prestations de services « traditionnelles » accessibles par d'autres procédés de communication (tels que services financiers) ; sont notamment concernés la fourniture et l'hébergement de sites informatiques, la fourniture en ligne de logiciels, la mise à disposition de bases de données, la fourniture de musique, de films, d'enseignement à distance, etc. ; accès aux réseaux de transport et de distribution d'électricité ou de gaz naturel, acheminement par ces réseaux et tous les autres services qui lui sont directement liés.

e) Les prestations des commissionnaires, courtiers et autres intermédiaires qui s'entremettent dans les opérations d'achat ou de vente ou dans tout autre opération dont le régime d'imposition n'a pas été prévu par une disposition particulière, sont imposables à Djibouti dans les deux cas suivants :

- l'intermédiaire - prestataire dispose à Djibouti d'une implantation juridiquement autonome ou d'une succursale dotée d'une comptabilité propre
- le client de l'intermédiaire prestataire dispose à Djibouti d'une implantation juridiquement autonome ou d'une succursale dotée d'une comptabilité propre

f) Les prestations de service exécutées par une entreprise implantée en zone de régime douanier suspensif ou en zone franche, sont taxables :

- au taux normal prévu au paragraphe 1 de l'article 187, dès lors que le service est rendu au profit d'une entreprise implantée à Djibouti ou en zone franche ;
- au taux zéro lorsqu'il s'agit de services liés au commerce international ;

Elles sont hors champ d'application territorial pour tout autre service rendu à une entreprise implantée à l'étranger.

Art.181.- La TVA est établie en principe au lieu de la production, de la mise à la consommation ou de la réalisation des prestations de services, ou en vertu des dispositions particulières énoncées ci-dessus.

Le redevable de TVA à Djibouti en application des principes généraux ou des dispositions particulières énoncées supra, lorsqu'il est non-résident, est tenu de désigner à l'administration fiscale, un représentant solvable accrédité, résident à Djibouti et assujetti lui-même à la TVA, qui est solidairement responsable avec lui du paiement de la TVA.

En cas de défaut de désignation d'un représentant, la TVA et les pénalités éventuellement appliquées, doivent être payées par la personne cliente du redevable n'ayant pas d'établissement à Djibouti.

Section 3 - Fait générateur et exigibilité

Sous-section 1 - Fait générateur

Art.182.- Le fait générateur de la TVA se définit comme étant l'événement qui donne naissance à la créance de l'Etat.

Le fait générateur est constitué par :

- 1° la livraison pour les ventes, les biens issus de travaux à façon, et les échanges de biens ;
- 2° la mise à la consommation des biens et marchandises sur le territoire djiboutien, telle que définie dans le Code des douanes, pour les importations ;
- 3° l'exécution des services et travaux en ce qui concerne les prestations de services, les livraisons à soi-même de services et les travaux immobiliers ;
- 4° la première utilisation du bien pour les livraisons à soi-même de biens.

Sous-section 2 - Exigibilité

Art.183.- L'exigibilité de la TVA se définit comme la date à compter de laquelle les services chargés du recouvrement de la taxe peuvent faire valoir leur droit pour en obtenir le paiement auprès du redevable.

L'exigibilité de la TVA intervient pour :

- 1° les importations, lors de l'enregistrement de la déclaration de mise à la consommation des biens ;
- 2° les ventes, les biens issus de travaux à façon, et les échanges de biens, lors de la survenance du fait générateur ;
- 3° pour les prestations de services et les travaux immobiliers, lors de l'encaissement du prix ou des acomptes. En cas d'escompte

d'un effet de commerce, la TVA est exigible à la date de l'échéance de l'effet.

Les prestataires de services et les entrepreneurs de travaux immobiliers ou les entreprises qui ont des activités mixtes livraisons de biens et prestations de services, peuvent être autorisés à acquitter la TVA d'après les débits. En cas de perception d'acompte avant la note de débit, la taxe est exigible lors de l'encaissement.

Section 4 - Base d'imposition et taux

Sous-section 1 - Base d'imposition

Art.184.- La base d'imposition est constituée :

- 1) Pour les importations, par la valeur des marchandises telle que définie par le Code des douanes de Djibouti majorée des droits de douane, des taxes et droits d'accises éventuels, à l'exception de la TVA elle-même et de l'acompte liquidé par les personnes physiques et morales.
- 2) Pour les livraisons et autres échanges de biens effectués à Djibouti, par le prix de vente réclamé au client ou par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir en contrepartie.
- 3) Pour les travaux immobiliers, par le montant des mémoires, marchés, factures ou acomptes, y compris les travaux confiés à des sous-traitants.
- 4) Pour les prestations de services, par le prix des services ou par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir en contrepartie.
- 5) Pour les livraisons à soi-même la base d'imposition est constituée par :
 - le prix d'achat hors TVA des biens achetés et utilisés en l'état ;
 - le coût de revient des biens extraits, fabriqués ou transformés ou des services, incluant une quote-part des frais généraux et de siège.
- 6) Le prix de vente total hors taxes en ce qui concerne les ventes de biens mobiliers d'investissements, faites par les personnes qui les ont utilisés

pour les besoins de leur exploitation, si ces biens ont donné lieu à récupération totale ou partielle.

7) Pour les opérations réalisées par les assujettis-revendeurs, qui achètent en vue de les revendre des biens d'occasion, la TVA s'applique sur la marge, c'est-à-dire sur la différence entre le prix de vente et le prix d'achat.

Le régime de taxation sur la marge n'est pas applicable si le bien revendu a donné lieu à récupération lors de son acquisition par l'assujetti-revendeur ; ainsi lorsque le bien revendu a été acheté auprès d'un assujetti qui a facturé la TVA sur le prix total, ou en cas d'importation du bien revendu, l'assujetti-revendeur autorisé à récupérer la TVA, doit taxer la vente sur le prix de vente total et non pas sur la marge.

8) Les opérations de revente d'immeubles réalisées par les marchands de biens sont imposables sur la marge, définie comme la différence entre le prix d'acquisition de l'immeuble et son prix de vente.

9) Les agences de voyages, les agences maritimes, sont imposées sur la marge, définie comme la différence entre les montants des encaissements perçus et les dépenses constituées par les facturations des prestataires qui exécutent matériellement les services rendus aux clients de l'agence.

Les bases définies ci-dessus s'entendent tous frais et taxes compris, à l'exception de la TVA elle-même et de l'acompte liquidé par les personnes physiques et morales.

Art.185.- Sont inclus dans la base imposition :

- les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature à l'exception de la TVA et de l'acompte sur les BIC, à l'exception des droits de timbre ;
- les frais accessoires aux livraisons de biens et services facturés aux clients ;
- les indemnités n'ayant pas le caractère de dommages-intérêts ;
- les subventions qui représentent l'unique contrepartie d'une opération imposable ou qui constituent un complément du prix d'une telle opération ou sont destinées à compenser globalement l'insuffisance des recettes d'exploitation d'une entreprise ;

- les remboursements de frais engagés par un fournisseur pour le compte de son client, à moins qu'ils ne soient refacturés pour leur montant exact (débour), et à la condition expresse que la facture soit accompagnée des pièces originales.

Art.186.- Sont exclus de la base d'imposition les éléments suivants :

- les escomptes, remises, rabais, ristournes et autres réductions de prix consentis directement aux clients et dans les normes habituelles de l'activité concernée ;
- les sommes perçues à titre de consignation lors de la livraison d'emballages identifiants, récupérables et réutilisables. Lorsque ces emballages ne sont pas restitués au terme des délais en usage dans la profession, la TVA est due sur le prix de cession.

Sous-section 2 - Taux

Art.187.- Les taux de la TVA sont les suivants :

1) Le taux normal de 10 % est applicable à toutes les opérations taxables.

2) Le taux de 0 % est applicable aux opérations suivantes :

a) Exportations : livraisons de biens meubles corporels expédiés ou transportés en dehors de Djibouti par le vendeur ou pour son compte par l'entremise d'un intermédiaire agissant en son nom.

Le taux de 0 % s'applique aux exportations ayant fait l'objet d'une déclaration visée par les services des douanes.

b) Services directement liés aux exportations ainsi qu'aux services liés au transit sur le territoire national de marchandises à destination de l'étranger, comme le transport, les prestations accessoires au transport, les prestations des commissionnaires en douane, le chargement et le déchargement des moyens de transport, le gardiennage, le magasinage et l'emballage des marchandises exportées.

c) Prestations et opérations diverses :

- transports internationaux de voyageurs visées au paragraphe a de l'article 180 ci-dessus ;
- avitaillement des navires et des aéronefs à destination de l'étranger ;

- ventes des fournisseurs locaux directs aux entreprises assujetties à la TVA qui relèvent du commerce extérieur visées au paragraphe 2 de l'article 187. Le fournisseur conserve à l'appui de l'exonération, un exemplaire de l'attestation remise par son client et établie par la Direction des impôts.

d) Paiements reçus par les entreprises titulaires d'un marché public à financement extérieur conclu pour un montant hors taxe.

Les fournitures vendues par le fournisseur direct de l'entreprise titulaire du marché sont également taxées au taux zéro. La facture établie par le fournisseur devra être préalablement visée par le service des impôts. La nature des produits facturés devra correspondre à ceux référencés dans le marché ; leur quantité sera également mentionnée sur la facture.

e) Les opérateurs dont l'activité relève du taux zéro conservent leurs droits à déduction.

f) Sous réserve d'un engagement auprès de la Direction Générale des Impôts de facturer la TVA au démarrage de leur activité et de présenter un devis détaillé des équipements à importer ou à acheter localement les nouvelles sociétés et entreprises qui investissent dans le domaine de l'hôtellerie, l'immobilier (location, vente) et industrie de transformation vont bénéficier du taux zéro pour leur importation durant cette période de construction. Pour les achats locaux, la facture établie par le fournisseur devra être préalablement visée par la DGI. **(LFI 2015)** .

Section 5 - Régime des déductions

Sous-section 1 - Principes généraux et régularisations

Art.188.- Pour les assujettis immatriculés la TVA ayant grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la TVA applicable à cette opération ; par conséquent, les biens et services afférents aux activités exonérées ne donnent pas lieu à déduction. Les activités taxées au taux zéro ne sont pas exclues du droit à déduction.

Cette TVA n'est déductible que si les biens et services auxquels elle se rapporte sont nécessaires à l'exploitation.

Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe devient exigible chez le fournisseur. Pour les assujettis, la TVA qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible le même mois que celui de la réalisation des opérations imposables.

La TVA dont les entreprises peuvent opérer la déduction est celle qui figure sur :

- les factures délivrées par les fournisseurs légalement autorisés à la mentionner ;
- les documents douaniers d'importation mentionnant le NIF de l'entreprise attestant du montant de cette TVA et de la date de son versement ;
- les déclarations souscrites par le redevable en cas de livraison à soi même.

La TVA afférente aux biens, ne constituant pas des immobilisations, détenus en stock à la date à laquelle l'entreprise devient redevable est déductible si ces biens sont destinés exclusivement à la réalisation d'opérations ouvrant droit à déduction et à condition que les stocks fassent l'objet d'une déclaration détaillée. La taxe ayant grevé les immobilisations détenues par les entreprises qui entrent nouvellement dans le champ d'application de la TVA n'ouvre pas droit à déduction.

En cas d'omission sur la déclaration, l'entreprise conserve le droit de rectifier ses droits à déduction sur les déclarations ultérieures, jusqu'à la déclaration du mois de juin (opérations de juin à déclarer en juillet) de l'année qui suit celle de l'omission à condition de faire apparaître distinctement le montant de la rectification opérée à la ligne « TVA déductible complémentaire » de la déclaration mensuelle de TVA.

Art.189.- En application de l'alinéa 1 de l'article 188, est déductible la TVA qui a grevé les investissements, achats, prestations ou charges de toutes sortes, supportés par l'entreprise pour les besoins de son exploitation, à l'exception des exclusions retenues par l'article 190 ci-dessous.

Art.190.- Est exclue du droit à déduction la taxe ayant grevé :

- a) les dépenses de logement, hébergement, restauration, réception, spectacles, location de véhicules, transports de personnes ;

- b) les services se rattachant à des biens exclus du droit à déduction ;
- c) les biens cédés sans rémunération ou moyennant une rémunération très inférieure à leur prix normal, notamment à titre de commission, salaire, gratification, cadeau, quelle que soit la qualité du bénéficiaire ou la forme de la distribution ;
- d) les biens ou services imposés sur la marge ;
- e) les produits pétroliers, à l'exception des carburants achetés pour la revente par les importateurs ou achetés pour la production d'électricité par l'Electricité de Djibouti(EDD).

Art.191.- Est également exclue du droit à déduction la taxe ayant grevé les véhicules ou engins, quelle qu'en soit la nature, conçus ou aménagés pour le transport des personnes ou pour des usages mixtes, constituant une immobilisation ou lorsque ne constituant pas une immobilisation, ils ne sont pas destinés à être revendus à l'état neuf. Il en est de même pour les pièces de rechange, accessoires et frais d'entretien et/ou réparation desdits véhicules ou engins.

Toutefois l'exclusion ci-dessus ne concerne pas :

- les véhicules routiers comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et utilisées par les entreprises pour le transport exclusif de leurs personnels ;
- les immobilisations des entreprises de location de véhicules ou de transport public de personnes.

Art.192.- Limitation du droit à déduction :

1) Les entreprises qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction doivent constituer des secteurs distincts d'activité ; la comptabilité doit suivre distinctement pour chaque secteur, les acquisitions de biens ou de services, le montant des opérations réalisées, les cessions d'immobilisations ou leur transfert à un autre secteur ; à l'appui de sa déclaration de TVA, l'entreprise fournit une annexe sur papier libre, faisant apparaître la répartition par secteur du chiffre d'affaires et des droits à déduction.

2) Par mesure de simplification, les entreprises visées au paragraphe précédent, doivent appliquer leur prorata de déduction seulement pour la

TVA ayant grevé les frais généraux et les acquisitions d'immobilisations. **(LFI 2015)**

Une fois déterminé ce prorata s'appliquera sur toutes les TVA déductibles (achats locaux et importations)

Cette fraction est le rapport entre :

- au numérateur, le montant hors taxes des recettes afférentes à des opérations soumises à la TVA, augmentée du montant des exportations ;
- au dénominateur, le montant total hors taxes des recettes de toutes natures, réalisées par l'assujetti, y compris le montant des exportations.

Pour la détermination des recettes afférentes aux opérations soumises à la TVA, sont exclues :

- les livraisons à soi même et les subventions d'équipement non taxables ;
- les cessions d'éléments d'actif ;
- les indemnités ne constituant pas la contrepartie d'une opération soumise à la TVA ;
- les remboursements de débours.

Le prorata ainsi obtenu, est déterminé provisoirement en fonction des recettes et produits de l'année précédente ou, pour les nouveaux assujettis, des recettes et produits prévisionnels de l'année en cours. Le montant du prorata définitif est arrêté au plus tard le 31 décembre de l'année. Les déductions opérées sont régularisées sur la déclaration déposée au titre du mois de janvier de l'année suivante.

Les redevables sont tenus de déposer un document annexé à la déclaration faisant ressortir le détail du calcul du prorata définitif applicable aux activités de l'année précédente.

Par mesure de simplification le prorata, provisoire ou définitif, est arrondi au pour cent le plus proche.

Art.193.- Régularisations de la TVA initialement déduite

I. Régularisations concernant les immobilisations

a) Les événements entraînant une régularisation sont les suivants :

- 1° cession ou apport en société à titre onéreux ou gratuit de biens immobiliers ayant donné lieu à déduction antérieure de TVA ;
- 2° disparition d'un bien mobilier ; la destruction ou le vol justifiés ne donnent pas lieu à régularisation ;
- 3° cessation d'activité ;
- 4° cessation des opérations ouvrant droites à déduction (abaissement du chiffre d'affaires sous le seuil d'imposition, dénonciation de l'option pour la TVA) ;
- 5° changement de réglementation affectant la situation du bien ;
- 6° transfert du bien d'un secteur taxable à un secteur non taxable ;
- 7° diminution du prorata de plus de 30 points dans le délai mentionné à l'alinéa ci-dessous.

b) La régularisation n'intervient que si l'événement qui la motive intervient avant la fin de la dix-neuvième année (pour les immeubles) ou de la quatrième année (pour les biens mobiliers) qui suit celle de leur achèvement ou acquisition.

c) La régularisation consiste en un reversement d'une fraction de la TVA déduite.

Dans les situations 1 à 6 visées supra, cette fraction est égale au montant de la TVA déduite diminuée d'un vingtième (immeubles) ou d'un cinquième (biens meubles) par année ou fraction d'année écoulée depuis l'acquisition du bien.

Dans le cas 7 (diminution du prorata dans le temps), le reversement à opérer est égal au cinquième (biens meuble) ou au vingtième (biens immeubles) de la différence entre la TVA initialement déduite et celle déductible en fonction du nouveau prorata.

d) En cas de cession, si le bien cédé constitue une immobilisation pour l'acquéreur, ce dernier peut opérer une déduction de la TVA correspondant au montant reversé par le vendeur au titre de la régularisation. Cette déduction est subordonnée à la délivrance par le vendeur au bénéficiaire d'une attestation mentionnant le montant de la TVA déductible.

Cette disposition ne concerne pas les acquisitions d'immeubles par les marchands de biens, quelle que soit l'affectation donnée à l'immeuble par le marchand de bien (stock ou immobilisation).

II. Régularisations concernant les biens autres que les immobilisations

a) Disparition des marchandises

La TVA déduite doit être intégralement reversée, sauf à apporter la preuve de leur destruction accidentelle ou de leur vol.

b) Utilisation des biens pour une opération n'ouvrant pas droit à déduction.

Doit être reversée la TVA déduite sur les marchandises en stock lorsque l'activité sort du champ d'application de la TVA par suite notamment d'un changement de législation, d'un abaissement du chiffre d'affaire sous le seuil de taxation, d'une dénonciation de l'option pour la TVA.

Doit être reversée, la TVA déduite afférente aux prélèvements opérés pour les besoins du chef d'entreprise ou de son personnel.

Art.194.- La TVA perçue à l'occasion de ventes ou de services qui sont par la suite résiliés, annulés ou impayés, peut être imputée sur la taxe due au titre des affaires réalisées ultérieurement.

Pour les opérations annulées ou résiliées, la récupération de la taxe acquittée à raison de ces opérations est subordonnée à l'établissement et à l'envoi au client d'une facture nouvelle annulant et remplaçant la facture initiale.

Pour les opérations impayées, lorsque la créance est réellement et définitivement irrécouvrable, la rectification de la facture consiste dans l'envoi d'un duplicata de la facture initiale, avec les indications réglementaires, surchargée de la mention « facture demeurée impayée pour la somme de ... prix hors TVA et pour la somme de ... TVA correspondante qui ne peut faire l'objet d'une déduction ».

Sous-section 2 - Modalités de récupération de la TVA déductible

Art.195.- La récupération de la TVA ayant grevé les biens ou services ouvrant droit à déduction s'opère normalement chaque mois par voie d'imputation sur la taxe due au titre des opérations imposables du mois.

L'excédent de TVA déductible sur la taxe due constitue un crédit d'impôt imputable jusqu'à épuisement sur la taxe exigible le(s) mois suivant(s).

Art.196.- 1) Sur demande du contribuable, le crédit de TVA dont l'imputation n'a pu être opérée est remboursé au terme de chaque année civile, à condition que le montant du crédit remboursable après application des dispositifs de plafonnement prévus ci-après, soit au moins égal à 50.000 FD.

2) Ce remboursement peut intervenir au terme de l'un des trois premiers trimestres civils, si le montant du crédit remboursable après application des dispositifs de plafonnement prévus ci-après, est au moins égal à 200.000 FD à la fin du trimestre et à condition que chacun des mois du trimestre soit en situation de crédit.

3) Le remboursement visé aux paragraphes 1 et 2 n'est autorisé que dans l'une des trois situations suivantes :

- a) le crédit de TVA a pour origine l'acquisition d'un élément d'actif immobilisé ; le montant du crédit remboursable est plafonné au montant de la TVA déductible sur l'investissement effectué ;
- b) la situation de crédit est consécutive à l'exercice d'une activité d'exportation ; le montant du crédit remboursable est plafonné à la TVA théorique calculée sur les exportations du trimestre considéré ; pour la détermination du plafond de crédit remboursable, la TVA théorique des périodes précédentes n'ayant pu servir de base à une restitution de taxe, est ajoutée à la TVA théorique de la période au titre de laquelle la demande de remboursement est effectuée ;
- c) la situation de crédit est consécutive à l'exercice d'une activité de prestataire de services directement liés aux exportations au sens du paragraphe 2 de l'article 187 ci-dessus.

Art.197.- La demande de remboursement doit être déposée sur l'imprimé fourni par l'administration au cours du mois suivant le trimestre considéré (avril, juillet, octobre ou janvier), en même temps que la déclaration du mois de mars, juin, septembre ou décembre.

Art.198.- Pour être recevable la demande de remboursement doit être effectuée par une entreprise à jour de ses obligations déclaratives en toute

matière fiscale ; elle doit en outre être accompagnée des documents suivants :

- relevé d'identité bancaire de l'entreprise ;
- copie de la déclaration de TVA au titre de laquelle la demande de remboursement est déposée ;
- relevé des factures d'achat à l'intérieur ou à l'importation ;
- original des factures fournisseurs pour les entreprises de moins d'un an d'existence.

Art.199.- La demande de remboursement de crédit de TVA constitue une réclamation contentieuse ; dans le cadre de son instruction, le service des impôts peut :

- demander des informations (copies de factures, documents douaniers, etc.)
- se déplacer dans l'entreprise afin de vérifier le bien fondé de la demande, sans que son intervention constitue une vérification de comptabilité avec les garanties qui s'attachent aux opérations de vérification sur place.

Il fera alors précéder son intervention d'un simple « avis de passage » informant l'entreprise de la date et du motif de sa venue.

L'administration dispose d'un délai de 20 jours pour faire connaître sa décision.

Art.200.- La décision de rejet total ou partiel de la demande de remboursement par le service des impôts peut faire l'objet d'un recours contentieux selon la procédure de droit commun.

En cas de rejet total pour une question de forme, la demande pourra être renouvelée au titre du trimestre suivant dans le respect du formalisme entourant le dépôt d'une demande de remboursement de crédit de TVA.

Art.201.- Tout redevable qui demande un remboursement de crédit peut, à la demande de l'administration, être tenu de présenter une caution solvable qui s'engage solidairement avec lui, à reverser les sommes dont il aurait obtenu indûment le remboursement.

Art.202.- Dès le dépôt de la demande de remboursement, l'entreprise doit réduire son crédit reportable du montant du remboursement demandé.

Art.203.- Le remboursement est effectué à partir d'un compte spécial TVA ouvert dans les livres de la Banque Centrale au moyen d'un chèque tiré à l'ordre du contribuable et signé par le directeur des impôts.

Art.204.- Lorsqu'un redevable ayant opté pour l'imposition à la TVA obtient au cours d'une période d'option un remboursement de crédit de TVA, l'option est reconduite de plein droit pour une nouvelle période de trois ans à partir de l'obtention du remboursement.

Section 6 - Obligations des entreprises

Art.205.- 1) Toute TVA facturée est due par celui qui la facture, que l'émetteur de la facture soit ou non assujetti à la TVA.

2) En outre dans les cas suivants où l'émetteur de la facture n'est pas autorisé à facturer la TVA, la taxe reste due par la personne qui l'a facturée, mais elle ne peut faire l'objet d'aucune déduction par le client qui reçoit la facture :

- TVA facturée par une personne non assujettie à la TVA ;
- facture ne correspondant pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de service ;
- facture mentionnant un prix n'ayant pas à être acquitté effectivement par le client.

Art.206.- La TVA est un impôt déclaratif liquidé chaque mois par le redevable sur une déclaration indiquant pour le mois précédant le montant des opérations réalisées, des opérations taxables et la TVA déductible imputable sur la TVA collectée.

1-La déclaration de TVA, selon le modèle fourni par l'administration, est à souscrire en deux exemplaires, signés et datés par le redevable ou son mandataire autorisé. L'une de ces déclarations doit être déposée auprès du service de la TVA, l'autre reste entre les mains de l'assujetti.

La déclaration doit être accompagnée du paiement de la TVA qui est ainsi reversée spontanément.

Si au cours d'un mois aucune opération imposable n'a été réalisée, une déclaration comportant la mention « néant » doit être déposée au service de la TVA.

2- Dans les 24 heures précédant le dépôt de la déclaration de TVA, le redevable à l'obligation d'envoyer sous format électronique à l'adresse courriel « impôts-directs@intnet.dj » d'une part un relevé détaillant les importations d'immobilisations et des marchandises (correspondant aux lignes 11 et 13 de la déclaration de TVA) précisant les numéros des déclarations, la date, le fournisseur étranger, le montant de la TVA douane et d'autre part un état récapitulatif des achats, les frais généraux des fournisseurs locaux en indiquant la date de la facture, le nom du fournisseurs, le NIF, le montant hors taxe ainsi que la TVA facturée.

Art.207.- La déclaration visée à l'article ci-dessus doit être déposée au plus tard le 20 de chaque mois ou le jour ouvrable suivant si la journée du 20 est un jour fériée.

Tout montant de TVA mentionné sur la déclaration doit être arrondi au franc le plus proche.

Art.208.- Tout redevable de la TVA est tenu de délivrer une facture pour les opérations effectuées avec d'autres professionnels assujettis ou non à la TVA.

En outre les prestataires de services redevables de TVA ont l'obligation de délivrer une facture à tous leurs clients.

Cette facture doit obligatoirement mentionner :

- ses nom et adresse exacts ainsi que son numéro d'identification fiscale (NIF) ;
- le numéro d'identification fiscale (NIF) du client ;
- la date et numéro de série de la facture ;
- les nom et adresse du client ;
- la désignation et la quantité des biens ou prestations ;
- le montant hors taxes des opérations ;
- le taux de TVA appliqué et le montant de la TVA ;
- le montant toutes taxes comprises.

Art.209.- Les factures relatives aux activités imposées sur la marge ne doivent pas mentionner d'indication de taux ni de montant de TVA.

Art.210.- Les documents comptables doivent être présentés à toute requête des agents de l'administration fiscale sous peine de la perte du droit à déduction.

Art.211.- Les pièces justificatives relatives à des opérations ouvrant droit à déduction doivent être les documents originaux.

Chapitre 2 - Taxe sur les prestations de services

Section 1 - Principe

Art.212.- Il est créé, au profit du budget de l'Etat, une taxe sur les prestations de services (TPS)

Section 2 - Champ d'application

Art.213.- Sont soumises à la taxe sur les prestations de service, les prestations d'hôtellerie non assujetties à la TVA.

Section 3 - Modalités d'imposition

Art.214.- La base d'imposition est constituée par toutes les sommes et tous les avantages reçus et, le cas échéant, la valeur des biens incorporés dans l'exécution du service.

Art.215.- Le taux de la taxe sur les prestations de services est fixé à 7 %.

Art.216.- La taxe est reversée spontanément chaque mois.

Les redevables sont tenus de souscrire une déclaration mensuelle accompagnée du paiement. La déclaration afférente à un mois doit être déposée au plus tard le 15 du mois suivant.

Section 4 - Pénalités et sanctions

Art.217.- Les pénalités et sanctions applicables à la taxe sur les prestations de service sont celles prévues aux articles 246 à 248, 250 et 251 du présent Code.

Titre 4 - Dispositions communes

Chapitre 1 - Déclarations relatives à l'activité - NIF

Art.218.- 1) Toute entreprise qui débute une activité économique doit, dans les douze jours qui suivent le début de son activité, souscrire auprès de la Direction des impôts une déclaration d'existence assortie d'une demande d'immatriculation.

Toutes autres personnes morales ou physiques tenues par le présent Code de souscrire une déclaration ou d'effectuer un paiement doivent, à la demande de la Direction des impôts, produire une demande d'immatriculation.

Les personnes physiques ou morales sont tenues de déposer au plus tard le 31 Mars de chaque année fiscale, une demande de renouvellement de leur Numéro d'Immatriculation Fiscale (NIF) .

LA Direction des Impôts procédera d'une part au renouvellement des NIF des contribuables en règle de leur obligation fiscale et d'autre part à la suspension provisoire des NIF défaillants. LFR 2013.

La Direction des impôts délivre une attestation d'immatriculation et attribue au redevable un Numéro d'Identification Fiscale, en abrégé NIF. Aucun régime particulier ne permet de déroger à l'attribution du NIF.

2) Il ne peut être délivré qu'un seul NIF par personne. Il est strictement personnel et ne peut être utilisé par une autre personne que son titulaire.

3) Les entreprises doivent fournir le NIF à l'appui :

- de leurs déclarations ou paiements d'impôts de toutes natures ;
- de leurs opérations d'importation ou d'exportation ;
- de toute soumission à un marché public.

En outre, tout mandatement d'une dépense de l'Etat, à l'exception de la rémunération des employés de l'Etat, doit indiquer le NIF du bénéficiaire.

4) Aucune exonération d'impôt, droit ou taxe ne peut être accordée à une personne ou entreprise n'ayant pas communiqué, à l'appui de sa demande, son NIF.

5) Par dérogation à l'alinéa 1 du présent article sont dispensés de la fourniture du NIF :

- les étrangers venant s'établir en République de Djibouti ou les nationaux rentrant définitivement de l'étranger n'important que des effets et objets en cours d'usage composant leur mobilier personnel ;
- les personnes physiques important des objets destinés à leur usage personnel dont la valeur n'excède pas 250.000 FD ;
- les personnes visées par l'article 28.13.01 du Code des douanes bénéficiant de l'admission en franchise.

6) Sans préjudice des dispositions qui précèdent, toute entreprise ne respectant pas les dispositions relatives au NIF est passible des sanctions prévues à l'article 245 du présent Code sans préjudice, en cas d'utilisation irrégulière ou frauduleuse des peines encourues en cas de faux et usage de faux.

Art.219.- Une déclaration de cession, cessation ou modification d'activité ou ouverture d'un établissement secondaire doit être souscrite auprès de la Direction des impôts dans le délai de douze jours suivant l'événement qui la motive.

Chapitre 2 - Contrôles et redressements

Section 1 - Redressements et compensations

Art.220.- La Direction des impôts vérifie les déclarations dans le cadre des procédures visées aux articles 221 et 229 ci-de-sous. Elle entend les intéressés lorsque leur audition lui paraît utile ou lorsqu'ils demandent à fournir des explications orales.

Art.221.- 1) La Direction des impôts vérifie les déclarations et sous réserve des dispositions particulières prévues au présent Code, peut de-

mander au contribuable des renseignements, justifications et éclaircissements sur tous les éléments ayant servi de base à la détermination des impôts, droits, taxes et contributions dus en vertu du présent Code.

Les entreprises assujetties obligatoirement au régime de l'imposition d'après le bénéfice réel qui ne répondent pas dans le délai de 20 jours aux demandes d'informations à titre de recoupement formulées par la Direction des Impôts dans le cadre de l'exercice de son droit de communication encourent le rejet des charges déductibles de l'exercice fiscal concerné. LFR 2013

A moins qu'une durée plus longue ne soit prévue, le délai accordé au contribuable pour présenter sa réponse est fixé à vingt jours à compter de la réception de la demande.

Si le contribuable donne son accord dans le délai prescrit, ou si des observations présentées dans ce délai sont reconnues fondées, l'administration procède à l'établissement d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement sur la base acceptée par l'intéressé.

A défaut de réponse ou d'accord dans le délai prescrit ou lorsque celle-ci est jugée insuffisante, l'administration fixe la base de l'imposition et calcule le montant de l'impôt exigible, sous réserve du droit de réclamation du redevable, après l'établissement du rôle ou de l'avis de mise en recouvrement.

2) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les cas de taxation, rectification ou évaluation d'office des bases.

Art.222.- 1) La Direction des impôts peut effectuer toutes compensations entre les divers impôts, contributions et taxes visés dans le présent Code établis au titre des exercices non couverts par la prescription.

2) Les compensations de droits prévus au paragraphe 1 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue un redressement lorsque l'intéressé invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque le redressement fait apparaître une double imposition.

Art.223.- Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de

la procédure, et même si le délai de répétition est expiré, opposer toutes compensations entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature, constatées au cours de l'instruction dans l'assiette et le calcul de l'imposition contestée.

Art.224.- Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'imposition antérieure si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation, par le redevable de bonne foi, du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision résulte d'une Instruction ou circulaire signée à l'époque par le Ministre des finances ou le Directeur des Impôts.

Art.225.- La notification de redressements est établie selon la procédure de taxation d'office en cas de défaut ou de retard de production de la déclaration servant directement à la liquidation de l'impôt.

Sont passibles de la procédure de taxation d'office :

- les redevables qui n'ont pas déposé ou qui ont déposé après une mise en demeure, les déclarations servant directement à la liquidation de l'impôt ;
- les redevables de plein droit n'ayant pas déposé de déclaration d'existence.

Lorsque la procédure de taxation d'office est mise en œuvre, le service est simplement tenu d'indiquer au redevable les éléments d'après lesquels il détermine le montant de l'impôt notifié.

En cas de recours contentieux, il appartient au redevable de prouver que les éléments arrêtés d'office par le service, ne sont pas conformes à ceux effectivement réalisés.

Art.226.- La procédure de redressement contradictoire constitue la procédure normale de réparation des insuffisances ou omissions constatées dans les impositions ; elle se déroule comme suit :

- la Direction des impôts adresse par un courrier recommandé au contribuable ou à son représentant légal une notification de redressement motivée, mentionnant que le contribuable peut se faire assister d'un conseil de son choix, portant la signature et le grade de l'agent qui l'a rédigé et le montant des droits et pénalités en résultant ;

- le contribuable dispose d'un délai de 20 jours pour faire parvenir ses observations ; si tout ou partie des observations sont reconnues fondées, le service informe le redevable des redressements abandonnés ; dans le cas contraire, la totalité des redressements est mise en recouvrement ; le redevable conserve le droit de contester le rappel d'impôt après sa mise en recouvrement dans le cadre du recours contentieux.

En cas de recours contentieux à l'encontre de redressements notifiés en procédure contradictoire, la charge de la preuve incombe à l'administration.

Art.227.- Les agents des impôts ayant au moins le grade de contrôleur dont la compétence s'étend, sur le territoire de la République de Djibouti, à l'ensemble des impôts, droits et taxes, peuvent réparer les omissions, erreurs ou insuffisances commises dans l'établissement de l'impôt, jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.

La prescription de l'action de l'administration est interrompue par l'intervention des événements suivants avant l'expiration du délai de reprise : la notification de redressements, les déclarations ou notification de procès verbaux, tout acte comportant reconnaissance de sa dette par le redevable.

L'administration dispose d'un nouveau délai que celui interrompu à compter du 1^{er} janvier suivant pour établir l'imposition.

Art.228.- Les notifications de redressement sont établies par la Direction des impôts dans le cadre du contrôle sur pièces du dossier effectué depuis le bureau ou à la suite d'une vérification de comptabilité opérée sur place dans les locaux de l'entreprise.

Art.229.- Peuvent faire l'objet d'une procédure de rectification d'office, les résultats déclarés par les entreprises qui n'ont pas fourni à l'appui de leur déclaration les renseignements prévus à l'article 50, ou lorsque ceux-ci ou la comptabilité présentée comportent des lacunes importantes comme le défaut de pièces justificatives de recettes ou de dépenses ou la non comptabilisation d'opérations.

La mise en œuvre de la procédure de rectification d'office permet au service de reconstituer le résultat imposable en fonction de tous les

éléments en sa possession ; la charge de la preuve de l'exagération du résultat imposable incombe au contribuable.

Section 2 - Procédures d'intervention dans les entreprises

Sous-section 1 - Vérification de comptabilité

Art.230.- Les agents de la Direction des impôts ayant au moins le grade de contrôleur sont seuls autorisés à effectuer des vérifications de comptabilité.

Cette disposition s'applique pour la vérification de tout impôt.

Art.231.- Les contribuables peuvent se faire assister au cours des vérifications de comptabilité d'un conseil de leur choix et doivent être avertis de cette faculté sous peine de nullité de la procédure.

Art.232.- Lorsque des redressements sont envisagés à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration doit indiquer aux contribuables qui en font la demande, les conséquences de leur acceptation éventuelle sur l'ensemble des droits, taxes et pénalités dont ils sont ou pourraient devenir débiteurs.

Art.233.- Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou contribution est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou contributions et pour la même période. Toutefois, il est fait exception à cette règle lorsqu'il s'agit d'une vérification ponctuelle, limitée à des opérations déterminées.

Art.234.- Si le contrôle fiscal entrepris par l'administration ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers, il est procédé à l'évaluation d'office de bases d'imposition. Les dispositions des articles 544 à 546 du présent Code trouvent également à s'appliquer dans ce cas.

Art.235.- Sous peine de la nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres et documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne les entreprises dont le chiffre

d'affaires n'excède pas le double des limites fixées à l'article 36 du présent Code, pour l'application du régime du forfait.

Toutefois, l'expiration de ce délai n'est pas opposable à l'administration pour l'instruction des observations ou des requêtes présentées par le contribuable après l'achèvement des opérations de vérification.

Art.236.- Un avis de vérification doit être adressé au contribuable au moins 48 heures avant le début de l'intervention sur place. Cet avis précise les années et les impôts soumis à vérification et mentionne que le redevable peut se faire assister par un conseil de son choix.

L'avis de vérification mentionne le nom du supérieur hiérarchique du vérificateur auquel le contribuable peut s'adresser en cas de difficultés.

Sous-section 2 - Droit de communication

1) Droit de communication auprès des administrations publiques

Art.237.- Les administrations de l'Etat, des districts et des municipalités, les entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat, les districts et les municipalités, tous les établissements ou organismes quelconques soumis au contrôle de l'autorité administrative ne peuvent opposer le secret professionnel aux agents de la Direction des impôts ou aux agents du Trésor National qui leur demandent communication des documents de service qu'ils détiennent.

Art.238.- Les dépositaires des registres de l'état civil, ceux des rôles des Contributions et tous autres chargés des archives et dépôts de titres publics sont tenus de les communiquer sur place, aux agents de la Direction des impôts ainsi qu'aux agents du Trésor National, à toute réquisition, et de laisser prendre, sans frais, les renseignements, extraits et copies qui leur sont nécessaires pour les intérêts du Trésor.

Ces dispositions s'appliquent aussi aux notaires, huissiers et greffiers pour les actes dont ils sont dépositaires.

Art.239.- L'autorité judiciaire doit porter à la connaissance de la Direction des impôts ainsi qu'à la Direction du Trésorerie Générale, toute

information qu'elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou au préjudice des droits du Trésor, qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information criminelle ou correctionnelle, même terminée par un non lieu.

2) Droit de communication auprès des entreprises privées

Art.240.- Pour permettre l'assiette et le contrôle des impôts figurant au présent Code, les agents de la Direction des impôts ont le droit d'obtenir des contribuables ou assujettis, communication des livres et registres dont la tenue est prescrite par le Code de commerce ainsi que tous les livres et documents annexes, pièces de recettes et de dépenses, les listes des fournisseurs et des clients assortis des éléments d'identification et des montants des opérations d'achat ou de vente réalisées avec ces derniers. Les entreprises privées ne peuvent opposer le secret professionnel aux agents de la Direction des impôts dans l'exercice de leurs fonctions.

Art.241.- Les sociétés coopératives et leurs unions et les associations sont tenues de produire leur comptabilité et les justifications nécessaires tendant à prouver qu'elles ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif.

Art.242.- Afin d'assurer le contrôle de l'exécution des actes de poursuites, les agents du cadre A du Trésor National, sur commission expresse du Trésorier Payeur National, ont le droit de consulter et de prendre copie sur place auprès des contribuables ou des tiers détenteurs, de tout livre et registre dont la tenue est prescrite par le Code de commerce ainsi que tous les livres et documents annexes, pièces de recettes et de dépenses.

Art.243.- Seuls les agents de la Direction des impôts ayant au moins un grade équivalent à celui des fonctionnaires du grade « B » dûment mandatés par le Directeur des Impôts peuvent exercer le droit de communication.

Ils peuvent se faire assister par des agents de la Direction des impôts de grade inférieur astreints comme eux et sous les mêmes sanctions au secret professionnel.

Sous-section 3 - Droit d'enquête

Art.244.- Pour rechercher les manquements aux règles de facturation, les agents des impôts ayant au moins le grade de contrôleur peuvent intervenir dans toute entreprise ayant établi des factures ; ils peuvent se faire présenter les factures, la comptabilité matière ainsi que les livres, registres et documents professionnels pouvant se rapporter à des opérations ayant donné ou devant donner lieu à facturation et procéder à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation.

Ils peuvent se faire assister dans leurs interventions par des agents de grade inférieur.

A cette fin les agents des impôts peuvent accéder pendant les heures d'activité professionnelle de l'entreprise aux locaux à usage professionnel, ainsi qu'aux terrains et aux entrepôts. Ils peuvent se faire délivrer copie des pièces se rapportant aux opérations devant donner lieu à facturation. Ils peuvent recueillir sur place ou sur convocation des renseignements ou justifications. Ces auditions donnent lieu à l'établissement de comptes-rendus d'audition.

Lors de la première intervention inopinée au titre du droit d'enquête, l'administration remet un avis d'enquête.

Lorsque la première intervention se déroule en l'absence du dirigeant de l'entreprise ou de son représentant, l'avis est remis à la personne recevant les agents enquêteurs.

A l'issue de l'enquête, les agents des impôts établissent un procès verbal consignait les manquements constatés ou l'absence de tels manquements, ainsi que la liste des documents dont une copie a été délivrée.

Le procès verbal peut être utilisé dans le cadre de la procédure de vérification de comptabilité.

Chapitre 3 - Pénalités et sanctions

Section 1 - Pénalités générales

Art.245.- Toute entreprise qui ne signale pas son début ou sa cessation d'activité au service des impôts est passible d'une amende de 50.000 FD.

Toute entreprise qui s'abstient de répondre à une demande d'immatriculation dans les 8 jours de la mise en demeure du service, est passible d'une astreinte journalière dont le montant est fixé par le juge judiciaire en référé saisi par le Directeur des Impôts.

Toute entreprise morale ou physique qui refuse de produire une demande d'immatriculation à la demande de Direction des Impôts conformément à l'article 218, est également passible d'une amende de 50 000 FD. LFR 2013

Art.246.- En cas de non dépôt de déclaration à l'échéance, il est appliqué un intérêt de retard de 0,5 % du montant de l'impôt dû par mois de retard.

En sus de l'intérêt de retard, les majorations relatives aux rappels portant sur des périodes au titre desquelles la déclaration a été déposée tardivement ou n'a pas été déposée, sont les suivantes :

- la déclaration est déposée dans les 20 jours de la mise en demeure : majoration de 10 % ;
- la déclaration est déposée plus de 20 jours après la mise en demeure ou n'est pas déposée : majoration de 40 %.

Art.247.- En cas de défaut ou de retard de paiement, outre l'intérêt de retard de 0,5 % par mois, il est appliqué une majoration de 5 % du montant des sommes dont le paiement a été différé. La majoration de 5 % ne s'applique pas aux rappels effectués à la suite d'un contrôle.

L'intérêt de retard de recouvrement est décompté du mois de la mise en recouvrement ou de la date limite de dépôt de la déclaration, jusqu'au mois du règlement.

Art.248.- En cas d'insuffisance de déclaration commise de bonne foi, les rappels d'impôts sont assortis de l'intérêt de retard au taux de 1 % par mois. Cet intérêt n'est pas une pénalité ; il a pour objet de

réparer le préjudice subi par le Trésor du fait de la perception différée de l'impôt dû. LFR 2013

Le point de départ est le mois suivant celui de l'échéance du dépôt de la déclaration, le point d'arrivée est le mois de la notification de redressements.

Art.249.- Les redevables n'ayant pas opéré les retenues à la source visées aux articles 70, 298 et 301 ou ayant opéré des retenues insuffisantes sont passibles d'une amende égale au montant des retenues non effectuées. Cette amende est due en sus du montant des retenues.

Art.250.- En cas d'insuffisance de déclaration commise de mauvaise foi, outre l'intérêt de retard, une majoration de 40 % des droits dus est appliquée ; est considéré de mauvaise foi, le redevable qui a éludé sciemment l'impôt. La mauvaise foi peut être établie chaque fois que l'intéressé a nécessairement eu connaissance des faits ou des situations qui motivent les redressements.

Cette majoration est portée à 80 % lorsque des manœuvres frauduleuses destinées à masquer la fraude ont été utilisées. La passation d'écritures inexactes ou fictives dans les livres, registres et documents professionnels, ou la production de pièces fausses constituent notamment des manœuvres frauduleuses.

Art.251.- Le Ministre des finances peut prononcer l'interdiction faite à toute personne qui ne s'acquitte pas de ses obligations fiscales dans les délais légaux de participer aux marchés publics de l'Etat. Cette interdiction est temporaire ou définitive.

Section 2 - Pénalités pouvant frapper les propriétaires et principaux locataires

Art.252.- Toute infraction aux obligations prévues à l'article 145 du présent Code donne lieu à l'application des pénalités prévues aux articles 246 à 251.

L'amende et l'intérêt de retard sont constatés par le Directeur des Impôts et compris dans un rôle.

Section 3 - Pénalités pouvant frapper les patentables

Sous-section 1 - Généralité des patentables

Art.253.- Les patentables de toute catégorie qui ne pourront justifier de leur imposition seront astreints au paiement de la contribution pour l'année entière sans préjudice d'un droit égal au montant de la patente qui leur sera imposée.

Art.254.- La non observation des dispositions de l'article 120 est justiciable de l'imposition d'office avec application d'une majoration de 100 %.

Art.255.- Le défaut d'affichage ou de présentation de la patente prescrit par l'article 117 ci-dessus est sanctionné par une amende fiscale fixée à 10.000 FD par infraction.

Cette amende fait l'objet d'un avis de versement par anticipation payable immédiatement. En cas de non paiement, celle-ci sera portée à 15.000 FD.

Sous-section 2 - Patentables soumis à des obligations spéciales

Art.256.- Les contribuables astreints, en application des paragraphes 1 et 2 de l'article 282 du présent Code, au paiement d'une patente par anticipation, qui n'auront pas satisfait à leurs obligations dans les délais impartis sont passibles :

- 1° d'une majoration de 25 % du montant des droits dus en cas de règlement à la première demande de la Direction des impôts ;
- 2° d'une majoration de 100 % du montant des droits dus en cas de non paiement après mise en demeure notifiée par le Directeur des Impôts.

Section 4 - Pénalités pouvant frapper les fabricants et commerçants de boissons

Art.257.- Toute personne vendant des boissons sans avoir obtenu l'autorisation administrative ou tenant un commerce de boissons différent de celui correspondant à la licence qu'elle a payée, doit acquitter immédiatement les droits correspondant au commerce réellement exercé. Le paiement de ces droits ne confère, en aucun cas, autorisation administrative de continuer à exercer ledit commerce et n'entraîne pas délivrance du titre de licence. En sus, à titre d'amende fiscale, elle devra acquitter sans autre délai, une pénalité égale aux droits annuels dus pour le commerce réellement exercé.

Art.258.- Est assimilée à une vente toute remise de boissons alcooliques faite à l'occasion de transactions commerciales, que ce soit à titre d'échange, de troc ou même de cadeau. De même, que la détention dans l'établissement de boissons dont la vente n'est pas autorisée par le titre de licence.

Art.259.- La non observation des dispositions de l'article 133 du présent Code entraîne la fermeture immédiate de l'établissement jusqu'à présentation du titre de licence, sans préjudice, d'une pénalité égale à 10 % des droits dus.

Si le titre de licence n'a pas été délivré à son titulaire pour cause de non paiement, la pénalité est portée à :

- 25 % des droits dus en cas de règlement immédiat de ces droits ;
- 100 % des droits dus à défaut du règlement des droits de licence après mise en demeure de la Direction des impôts.

Les pénalités sont recouvrées comme en matière de contributions directes.

Section 5 - Pénalités spécifiques en matière de TVA

Art.260.- Lorsque la notification de redressements aboutit à diminuer ou à supprimer un crédit de TVA déclaré, les pénalités sont calculées sur la totalité du rappel brut.

Art.261.- Les ventes sans factures par un redevable de la TVA sont passibles d'une amende fiscale égale à 50 % des droits compromis. En cas de récidive, l'amende encourue sera égale à 100 % des droits.

Art.262.- Toute déduction de la taxe fondée sur une facture ne correspondant pas en partie ou en totalité, à une acquisition de biens ou à une prestation de service réelle, est sanctionnée par une pénalité de 100 % de la déduction opérée.

Sans préjudice des poursuites pénales pouvant être engagées à son encontre, toute personne qui émet une fausse facture est tenu au paiement de la taxe facturée frauduleusement majorée d'une pénalité de 100 %.

Art.263.- En matière de TVA, la demande de remboursement d'un crédit de TVA fictif, constitue un délit pénal d'escroquerie qui peut être réprimé au stade de la tentative, quand bien même le remboursement n'aurait pas été obtenu.

Art.264.- Les infractions concernant les importations sont constatées, poursuivies et réprimées selon la réglementation des douanes.

Art.265.- 1) En cas de défaut de dépôt de déclaration ou de dépôt tardif, il est fait application des intérêts de retard et majorations prévus à l'article 246 du présent Code, avec un minimum de 50.000 FD.

2) Les intérêts et pénalités prévus aux articles 247, 248 et 250 s'appliquent en matière de TVA.

Section 6 - Primes sur pénalités

Art.266.- Il est alloué à tout agent de la Direction des impôts et à tout agent du Trésor national chargé du recouvrement, une prime pouvant atteindre 20 % du montant des amendes et pénalités recouvrées. Cette prime est répartie à raison de 50 % par service.

Section 7 - Infractions pouvant faire l'objet de sanctions pénales

Art.267.- Sans préjudice des peines de droit commun et notamment de celles encourues en cas de faux et usage de faux, est passible d'une peine de 5^e catégorie :

- 1° quiconque a sciemment omis de passer ou de faire passer des écritures ou a passé ou a fait passer des écritures inexactes ou fictives au livre-journal et au livre d'inventaire, prévus le Code de commerce ;
- 2° quiconque, en vue de faire échapper à l'impôt tout ou partie de la fortune d'autrui, s'entremet, soit en favorisant les dépôts de titres à l'étranger, soit en transférant des coupons à l'étranger, pour y être encaissés ou négociés, soit en émettant ou en encaissant des chèques ou tous autres instruments créés pour le paiement des dividendes, intérêts, arrérages ou produits quelconques de valeurs mobilières. Quiconque dans le même but a tenté d'effectuer l'une quelconque des opérations visées à l'alinéa précédent est puni des mêmes peines ;
- 3° quiconque s'est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire à l'établissement ou au paiement total ou partiel des impôts, soit en omettant de faire sa déclaration dans les délais prescrits, soit en dissimulant volontairement une part des sommes sujettes à l'impôt, soit en organisant son insolvabilité ou en mettant obstacle par d'autres manœuvres au recouvrement de l'impôt, soit en agissant de toute autre manière frauduleuse. Il est en notamment ainsi quand les faits ont été réalisés ou facilités au moyen, soit d'achats ou de ventes sans factures, soit de factures ne se rapportant pas à des opérations réelles ;
- 4° quiconque, en matière de Contribution Foncière sur les Propriétés Bâties ne s'acquitte pas des sommes dues dans les délais impartis et a fait l'objet de poursuites mobilières infructueuses.

Art.268.- Les poursuites diligentées en vertu des dispositions de l'article précédent sont engagées par le ministère public ou sur la plainte du Ministre du Budget devant la Chambre correctionnelle de la Cour judiciaire de la République.

Les poursuites suivent les règles de droit commun en matière de prescription.

En cas de condamnation, la juridiction ordonnera la publication du jugement dans le Journal officiel de la République ainsi que dans les journaux désignés par elle, et leur affichage pendant trois mois sur les panneaux ré-

servés à l’affichage des publications officielles du region du contribuable ainsi que sur la porte extérieure de l’immeuble et des établissements professionnels du redevable. Les frais de la publication et de l’affichage sont intégralement à la charge du condamné.

En cas de récidive dans un délai de 5 ans, les peines sont portées au double et le condamné pourra se voir privé des droits civiques conformément aux dispositions du Code pénal.

Art.269.- Les infractions édictées aux paragraphes 1 et 3 de l’article 267 comme constitutives d’un délit passible de poursuites pénales, sont transposables en matière de TVA.

Chapitre 4 - Recouvrement de l’impôt

Section 1 - Modalités de recouvrement

Sous-section 1 - Règles communes

Art.270- Les impôts sont exigibles dès le dépôt de la déclaration ou la mise en recouvrement du rôle ou la signature de la mise en recouvrement. Toutefois, le décès du contribuable inscrit au rôle, le déménagement hors du territoire, la vente volontaire ou forcée, la cessation d’entreprise entraînent l’exigibilité immédiate et totale et l’application d’une majoration, pour non déclaration, déclaration tardive ou fausse déclaration.

Art.271.- Les omissions et insuffisances constatées dans les impositions peuvent être réparées par voie de rôles supplémentaires ou avis de mise en recouvrement jusqu’à la fin de la troisième année civile suivant celle au titre de laquelle l’impôt est dû.

Art.272.- En cas de condamnation pour un délit de droit commun ou prévu par les articles 246 à 251 commis à l’occasion de l’établissement ou du paiement des impôts directs, le délai de répétition de trois ans prévu par l’article 271 ci-dessus, est prorogé de deux ans.

Art.273.- La prescription visée à l'article 271 est toutefois interrompue par l'envoi d'une notification de redressement dans le délai de répétition. La prescription peut également être interrompue par tous actes interruptifs de droit commun.

Ces divers modes d'interruption de la prescription, ouvrent au profit de l'administration, un nouveau délai de même durée que celui interrompu, compté du 1^{er} janvier suivant, pour établir l'imposition à concurrence du montant des redressements notifiés.

Sous-section 2 - Rôles et avertissements concernant les contributions directes

Art.274.- Les agents chargés du recouvrement sont tenus de délivrer sur papier libre, à toute personne portée au rôle qui en fait la demande, soit un extrait de rôle afférent à ses impôts, soit un certificat de non imposition.

Les certificats sont délivrés gratuitement.

Art.275.- Les rôles des impôts directs prévus au présent Code sont établis par le Directeur des Impôts en double ou triple exemplaire, selon que le recouvrement en est effectué directement par la Direction du Trésorerie Générale ou par l'intermédiaire des payeurs des districts de l'intérieur.

En ce qui concerne les patentes perçues par anticipation visées aux paragraphes 1 et 2 de l'article 282, et les patentes recouvrées dans les districts de l'intérieur par l'intermédiaire de l'agent spécial, le Directeur des Impôts procède trimestriellement à l'établissement de rôles de régularisation.

Art.276.- Le rôle primitif de la contribution des licences comprend toutes les personnes titulaires d'une autorisation d'exercer au 1^{er} janvier de l'année d'imposition.

Les autorisations administratives d'exercer le commerce des boissons délivrées en cours d'année donnent lieu à imposition immédiate.

Art.277.- Les cotisations relatives aux impôts directs de toute nature sont arrondies à la dizaine de francs inférieure. Il est en de même du montant des droits en sus, majorations, réductions et dégrèvements.

Les cotisations relatives aux impôts fonciers et taxes annexes ne sont pas mises en recouvrement lorsque leur montant par article est inférieur à 10.000 FD.

Les rôles sont arrêtés par le Directeur des Impôts. Ces rôles sont rendus exécutoires sur délégation du Président de la République par le Ministre du Budget.

Les dégrèvements se rapportant à ces mêmes catégories d'impôts feront l'objet de certificats établis par le Directeur des Impôts et seront rendus exécutoires par le Ministre du Budget.

Art.278.- La date de mise en recouvrement des rôles est fixée par le Directeur des Impôts. Cette date est indiquée sur le rôle ainsi que les avertissements délivrés aux contribuables.

Lorsque des erreurs d'expédition sont constatées dans les rôles, un état de ces erreurs est adressé par le Directeur des Impôts et approuvé dans les mêmes conditions que ces rôles, auxquels il est annexé à titre de pièce justificative. Le service rédige, le cas échéant, de nouveaux avertissements et les fait parvenir aux intéressés.

Art.279.- Un avertissement est transmis à tout contribuable inscrit au rôle. Il est mentionné, en sus du total par côte des sommes à acquitter, les conditions d'exigibilité ainsi que la date de mise en recouvrement. Les centimes additionnels au profit de la Chambre de Commerce et d'industrie figurent distinctement sur les rôles et les avertissements relatifs à la contribution des patentes.

Sous-section 3 - Dispositions spécifiques à certains impôts

1) Taxe sur la valeur ajoutée

Art.280.- La TVA est liquidée par le redevable suivant les modalités édictées par l'article 206 ci-dessus.

La TVA à l'importation est liquidée par l'administration des Douanes et son recouvrement assuré dans les mêmes conditions que les autres droits et taxes recouvrés par le service douanier.

Art.281.- Le service de la TVA de la Direction des impôts recouvre la TVA liquidée par le redevable et celle rappelée par les services de contrôle de cette direction.

La TVA est payée spontanément au moment du dépôt de la déclaration ou à réception d'un avis de mise en recouvrement (AMR).

2) Patentes et licences

Art.282.- Par exception à l'article 270 précédant :

- 1° les patentés dont la profession n'est pas exercée à demeure fixe ou comporte un droit de patente de 9^e et 10^e classe, devront acquitter par anticipation et en une seule fois avant le 1^{er} mars de l'année de l'imposition, les droits dont ils seront redevables ;
- 2° les personnes qui entreprendront en cours d'année, l'exercice d'une des professions visées au paragraphe 1 ci-dessus ainsi que les contribuables visés à l'article 92 ci-dessus, seront tenus d'acquitter immédiatement et par anticipation, le montant des droits dont ils seront redevables ;
- 3° les patentés qui exercent la profession d'importateur ou d'entrepreneur sont imposés sur la base de 4/5^e des éléments variables de la patente de l'année précédente. Cette patente est régularisée au début de l'année suivante en fonction des éléments effectivement constatés au titre de l'année d'imposition ;
- 4° les titulaires au 1^{er} janvier de l'année de l'imposition, d'une autorisation administrative d'exercer le commerce des boissons, devront acquitter par anticipation et en une seule fois avant le 1^{er} février, les droits de licence dont ils sont redevables ;
- 5° les personnes auxquelles sera délivrée en cours d'année, une autorisation administrative d'exercer le commerce des boissons, devront acquitter par anticipation et avant l'ouverture de l'établissement, les droits de licence dont elles sont redevables.

Art.283.- 1) En ce qui concerne les entreprises imposées à la contribution patentes en qualité de marchands expéditeurs de bestiaux, les acomptes sont fixés à :

- 800 FD par ovin ou caprin exporté ;
- 1.000 FD par bovin exporté.

2) La perception des acomptes est assurée dans les mêmes conditions qu'en matière de droits dits indirects par la Direction des Douanes à l'occasion du dépôt des déclarations d'exportations.

3) Les acomptes qui sont définitivement acquis à la Direction du Trésorerie Générale font l'objet trimestriellement d'un rôle de régularisation et s'imputent sur le montant de la contribution établie et mis en recouvrement l'année suivante.

Art.284.- 1) Pour les entreprises imposées à la contribution des patentes, en qualité d'importateur de katch, la contribution des patentes est payable par anticipation. En l'absence de comptabilité conforme à celle prévue par le Code Général des Impôts, cet impôt est fixé à un minimum de 150 FD par kg importé. Ce minimum est définitivement acquis au Trésorerie générale.

2) La perception de la contribution est assurée par la Direction des douanes dans les mêmes conditions qu'en matière de droits dits indirects et fait l'objet trimestriellement d'un rôle de régularisation.

3) Les acomptes, qui sont définitivement acquis au Trésor national, s'imputent sur le montant de la contribution des patentes établie et mise en recouvrement au cours de l'exercice suivant.

4) En ce qui concerne les personnes ou entreprises qui n'exercent pas leur activité à demeure fixe et connues sous le nom de « charchari », les acomptes sont calculés sur la base de 25 % de la valeur CAF de la marchandise importée, augmentés des droits indirects. Les acomptes sont payés auprès de la Direction des douanes dans les conditions visées au paragraphe 2 et régularisés suivant la procédure indiquée au paragraphe 3 du présent article.

A l'effet de garantir le paiement des droits de patente d'importation, les acomptes seront payables par imputation sur le dépôt de garantie de 4.000.000 FD que ces contribuables doivent verser à la Direction du Trésorerie Générale au moment de la délivrance de leur patente d'importateur. Le solde éventuel sera payable ou remboursable au moment du renouvellement de cette patente.

5) En ce qui concerne les entreprises réalisant par voie terrestre des importations de fruits et légumes frais, les acomptes d'impôts sur les bénéfices sont fixés à 5 FD par kilogramme net de produits importés.

La perception des acomptes est assurée par la Direction des douanes dans les mêmes conditions qu'en matière de droits indirects et fera l'objet trimestriellement d'un rôle de régularisation.

Ces acomptes s'imputent sur le montant de l'impôt sur les bénéfices établis et mis en recouvrement l'année suivante.

Si les acomptes versés sont supérieurs au montant de l'impôt dû, le solde pourra faire l'objet d'un remboursement.

3) Impôt sur les traitements et salaires

Art.285.- L'impôt sur les traitements et salaires est recouvré sans émission de rôle, selon les modalités définies ci-dessous.

Art.286.- L'employeur ou débirentier doit pour chaque bénéficiaire d'une rémunération imposable, enregistrer sur ses livres, fiches ou autres documents destinés à l'enregistrement des salaires, les renseignements suivants :

- la date, la nature et le montant des paiements ;
- le montant des retenues opérées.

Ces documents doivent être conservés jusqu'à l'expiration de la dixième année suivant celle au titre de laquelle les retenues sont opérées.

Ils doivent, sous peine des sanctions prévues au présent Code, être communiqués sur leur demande aux agents de la Direction des impôts.

Les employeurs qui, en vertu de la réglementation du Code du travail, délivrent lors de chaque paiement de salaire une pièce justificative aux bénéficiaires doivent indiquer sur cette pièce le montant des retenues pratiquées au titre de l'impôt.

Les retenues effectuées au titre de l'impôt sur les traitements et salaires sont effectuées sous la responsabilité de l'employeur.

Toute retenue pratiquée, même irrégulièrement, est due au Trésor.

Les salariés sont solidairement responsables avec leur employeur du paiement de l'Impôt sur les traitements et salaires à concurrence de l'impôt correspondant aux salaires qui leur sont versés.

Art.287.- L'impôt sur les traitements et salaires afférent à un mois déterminé doit être versé avant le quinze du mois suivant, à la caisse du Trésorier Payeur national.

Lorsque le total de l'impôt sur les traitements et salaires dû par un employeur n'excède pas 50.000 FD, le versement peut être effectué avant le quinze du mois suivant chaque trimestre écoulé.

L'impôt sur les traitements et salaires non acquitté ou acquitté partiellement dans les délais réglementaires donne lieu à l'établissement d'un avis de mise en recouvrement.

Art.288.- Dans le cas de cession ou de cessation d'entreprise, l'impôt doit être immédiatement versé quel qu'en soit le montant. En cas de décès de l'employeur ou de débirentiers, l'impôt doit être versé par les héritiers, les ayants droit ou les liquidateurs dans les quinze premiers du mois suivant celui du décès.

Art.289.- Chaque versement est accompagné d'une déclaration tenant lieu de bordereau de versement en double exemplaire, datée et signée par la partie versante et indiquant :

- la période concernée ;
- la désignation, l'adresse et la profession du contribuable ;
- l'état nominatif des salariés concernés mentionnant pour chacun d'eux la rémunération brute, le montant des cotisations salariales, la rémunération imposable et le montant de l'impôt dû ;
- le montant total des rémunérations brutes ;
- le montant total des cotisations salariales ;
- le montant total des rémunérations imposables.

Le Trésorier-payeur national mentionne sur la déclaration de versement le montant des sommes payées, la date du versement et le numéro de la quittance ; Il est restitué un exemplaire à la partie versante et transmis le second à la Direction des Impôts.

Art.290.- En ce qui concerne les rémunérations versées par un employeur établi hors du territoire et notamment les soldes et indemnités de congé, l'impôt est dû par le bénéficiaire des rémunérations.

Pour les salariés à employeurs multiples, il appartient dans un premier temps, à chaque employeur, d'opérer la retenue à la source sur les rémunérations qu'il verse effectivement ; le versement du complément de droits résultant ultérieurement du calcul de l'impôt sur le montant cumulé des rémunérations perçues mensuellement, doit être effectué directement par les bénéficiaires des rémunérations.

En vue de procéder à la liquidation des sommes dues, les redevables sont tenus de se présenter à la Direction des impôts munis des documents nécessaires à cette liquidation.

Au vu de ces documents, le service délivre un avis de versement en double exemplaire, cet avis devant être présenté aux guichets du Trésor pour le règlement.

Les redevables connus du service seront admis à faire procéder à cette liquidation tous les trimestres. Avant le départ définitif du territoire de la République, le reliquat des impôts exigibles devra être liquidé et versé globalement. Les avis de versement sont annotés et ventilés par le service du Trésor dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 289.

Art.291.- Le recouvrement de l'impôt sur les traitements et salaires dû par les personnels assujettis à déclaration, s'effectue par le versement de deux acomptes et d'un solde.

Chaque acompte, calculé par le service, est égal à 30 % du dernier impôt liquidé. Ils sont exigibles pour les 15 des mois d'octobre et de février et constituent respectivement le premier et le deuxième acompte. Les dates limites de paiement sont fixées respectivement au 15 novembre et au 15 mars.

Le solde est exigible à compter du 31 mai. La date limite de paiement est fixée au 30 juin.

Le recouvrement s'opère par voie de rôle sauf cas d'urgence.

En vue de procéder à la liquidation des sommes dues, les redevables sont tenus de déposer une déclaration de revenus et d'y joindre le bulletin récapitulatif délivré par l'organisme payeur. A défaut, la présentation

des bulletins de paie sera exigée. Cette déclaration devra être déposée au secrétariat de la Direction des Impôts pour le 31 mars au plus tard.

4) Impôt sur les bénéfices professionnels

Art.292.- Le recouvrement de l'impôt sur les bénéfices professionnels est effectué conformément aux dispositions prévues ci-dessous.

a) Acomptes

Art.293.- L'impôt sur les bénéfices professionnels donne lieu chaque année, au versement de trois acomptes qui s'imputeront, sur l'impôt dû au titre des bénéfices de l'exercice clos au cours de la même année.

Sont dispensées de verser les acomptes prévus aux alinéas ci-dessous, les entreprises pour lesquelles le montant de l'impôt correspondant au bénéfice de référence défini à l'article 294 n'excède pas 120.000 FD.

Art.294.- Les acomptes sont calculés par l'entreprise et exigibles sans émission de rôle dans les quinze premiers jours du mois d'avril, août et novembre de chaque année à la caisse de la Direction de la Trésorerie Générale. Chacun des trois acomptes est égal à 25 % de l'impôt établi au titre des bénéfices imposables de l'année précédente.

Toutefois, si, à l'échéance de l'acompte, la mise en recouvrement du solde de l'impôt de référence n'est pas effectuée, cet acompte est calculé sur le dernier impôt mis en recouvrement à la date de l'échéance.

Son montant est régularisé sur la base de l'impôt établi au titre des bénéfices de l'année précédente lors du versement du plus prochain acompte.

Le montant des acomptes est arrondi au millier de francs Djibouti inférieur.

Art.295.- 1) En ce qui concerne les entreprises nouvelles passibles de l'impôt sur les bénéfices professionnels, chaque versement d'acompte à effectuer au cours de la première année d'exploitation est égal au tiers de l'impôt calculé sur le montant annuel de la contribution des patentes afférente à l'activité exercée.

2) En ce qui concerne les sociétés nouvelles, chaque acompte est égal au tiers de l'impôt calculé sur le produit évalué à 5 % du capital social appelé pour les sociétés anonymes et à 10 % du même capital pour les autres sociétés.

Art.296.- 1) Chaque versement est accompagné d'un bordereau en double exemplaire, daté et signé par le contribuable et faisant apparaître la nature du versement et l'échéance à laquelle il se rapporte ainsi que le montant qui sert de base au calcul du versement.

Le Trésorier Payeur National mentionne sur le bordereau le montant des sommes versées, la date du versement et le numéro de la quittance. Il en restitue un exemplaire à la partie versante et transmet le second Direction des impôts.

2) Ces versements s'imputent sur le montant de l'impôt établi et mis en recouvrement l'année suivante.

Art.297.- Les acomptes prévus à l'article 291 qui n'ont pas été intégralement versés le 15 du mois suivant celui au cours duquel ils sont devenus exigibles, sont recouvrés par voie d'avis de mise en recouvrement, après application des pénalités prévues par le présent Code.

b) Retenues à la source

Art.298.- Les rémunérations de services rendues par des prestataires établis à Djibouti, à l'exception de ceux disposant d'un Numéro d'Identification Fiscale (NIF) et ceux exerçant des activités de banque ou d'établissements financiers, d'assurance, de télécommunication ou d'hôtellerie, ainsi que les activités de l'EDD, l'ONEAD, le Port de Djibouti et l'Aéroport de Djibouti sont soumises à une retenue à la source.

La retenue est due dès lors que le bénéficiaire du service est une entreprise privée, une société, une entreprise publique, une administration ou autre entité étatique, une collectivité publique, une entité exécutant un projet ou une entité étrangère établie à Djibouti.

La retenue à la source est payable par le bénéficiaire du service selon les taux suivants :

- 10 % pour les rémunérations servies à des entreprises ne pouvant présenter un NIF ;
- 2,5 % pour les rémunérations servies à des entreprises du bâtiment et travaux publics ou privés ;
- 5 % dans tous les autres cas.

La retenue doit être opérée lors du paiement effectif de la facture de prestation et son montant doit en être reversé dans les caisses du Receveur du Trésor dans les quinze jours du mois suivant.

Le bénéficiaire du service opérant cette retenue devra adresser au prestataire, dans les 15 jours suivant le paiement de la retenue, la quittance de paiement de la retenue à la source.

Cette retenue constitue pour le prestataire un acompte à valoir sur l'impôt sur le bénéfice professionnel dont il sera redevable au titre de l'exercice concerné. Le montant de la retenue vient en déduction des acomptes ou du solde visés aux articles 291 et suivants et 299 du présent Code.

c) Solde

Art.299.- 1) Le solde de l'impôt sur les bénéfices professionnels des contribuables soumis au régime simplifié, tel qu'il résulte de la liquidation opérée par la Direction des impôts, est recouvré par voie de rôle dans les conditions fixées par les articles 275 et suivants du présent Code.

2) Le solde de l'impôt sur les bénéfices professionnels des contribuables soumis au régime réel ou de l'impôt minimum forfaitaire tel qu'il résulte de la liquidation opérée par les redevables est versé spontanément, au moment même où la déclaration de résultat est déposée.

A défaut de versement spontané le recouvrement s'opère par voie d'avis de mise en recouvrement après application des pénalités prévues par le présent Code.

3) En cas de cession de fonds de commerce, qu'elle ait lieu à titre onéreux ou à titre gratuit, le cessionnaire peut être rendu responsable solidairement avec le cédant du paiement de l'impôt sur les bénéfices professionnels.

5) Impôt sur la plus value immobilière

Art.300.- S'agissant d'opérations occasionnelles, l'impôt sur la plus-value immobilière est versé au service de l'enregistrement et du timbre au moyen d'un avis de versement établi par le service de l'impôt foncier de la Direction des impôts. Le dit versement fait l'objet de régularisation par voie de rôle.

En cas de départ définitif du cédant hors des frontières nationales, le règlement doit être effectué en numéraire ou par chèque certifié.

En l'absence de droits dus, le service de l'impôt foncier délivre un certificat de non imposition qui devra être présenté au service de l'enregistrement et du timbre.

6) Contribution foncière sur les propriétés bâties

Art.301.- Les loyers payés par les entreprises privées, sociétés, entreprises publiques, administrations ou autres entités étatiques, collectivités publiques, entités exécutant un projet ou entités étrangères établies à Djibouti, aux propriétaires d'immeubles bâtis, et, en cas de sous location, aux locataires, sont soumis à une retenue à la source de 8 %.

Le retenue doit être opérée par le locataire ou sous-locataire lors du paiement effectif du loyer et son montant doit en être reversé dans les caisses du Receveur du Trésor dans les quinze jours du mois suivant.

Cette retenue constitue pour le bailleur ou sous bailleur un acompte du montant de la contribution foncière des propriétés bâties dont il est redevable au titre de l'exercice concerné.

Le locataire opérant cette retenue devra adresser au bailleur ou sous bailleur, sous quinzaine, la quittance de paiement de la retenue à la source.

Le solde éventuel sera recouvré par voie de rôle.

Sous-section 4 - Recouvrement par voie d'avis de mise en recouvrement

Art.302.- Les rappels d'impôts consécutifs à une procédure de redressement ou les impôts dont le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité, donnent lieu à la délivrance d'un avis de mise en recouvrement adressé à tout redevable de sommes, droits, taxes et redevances, de toute nature, dont l'assiette incombe à la Direction des impôts.

L'avis de mise en recouvrement constitue un titre exécutoire.

Art.303.- L'avis de mise en recouvrement porte sur le montant de l'impôt en principal et les pénalités y afférant.

Il est signé par le Directeur des impôts qui peut déléguer son pouvoir à tout agent ayant au moins le grade d'inspecteur.

L'avis de mise en recouvrement est établi en double exemplaires : le premier, dit « original » est conservé au service des impôts ; le second, dit « ampliation », est destiné au redevable.

L'avis de mise en recouvrement (AMR) ne vaut pas commandement de payer ; mais dès sa réception le redevable doit s'acquitter de l'intégralité des sommes portées sur l'AMR dans les 10 jours suivants la remise du pli. LFR 2013

A défaut de paiement, les services chargés du recouvrement envoient un commandement de payer constituant le premier acte des poursuites.

« Au-delà des 3 jours ouvrables, Direction des Impôts engage les poursuites permettant le recouvrement forcé de la créance impayée ».
LFR 2013

Section 2 - L'action en recouvrement du comptable des impôts

Art.304.- Les règlements de créances prises en charge effectués par les redevables sont imputés sur les pénalités, les intérêts de retards et les frais de poursuites avant l'imputation sur les impôts restants dus en principal du plus ancien au plus récent. LFR 2013

Art.305.- Lorsqu'un redevable obtient le droit au remboursement d'un impôt acquitté à tort à la suite de l'admission d'une réclamation contentieuse ou dans le cadre d'une demande de remboursement de crédit de

TVA, le comptable des impôts procédera à une compensation et ne décaissera que la différence entre le montant de l'impôt acquitté à tort ou le montant du crédit de TVA et les droits et pénalités restant dus, quelque soit l'impôt restant dû.

Sous-section 1 - Garanties et privilège du Trésor

Art.306.- La prise de garantie du comptable des impôts ne peut intervenir que si ce dernier peut faire valoir un titre authentifiant sa créance.

Art.307.- Le rôle et l'avis de mise en recouvrement sont exécutoires non seulement contre le contribuable qui y est inscrit, mais contre ses représentants ou ayants cause.

En cas de gérance libre, le propriétaire est solidairement responsable avec le gérant du paiement de la contribution de licence.

En cas de cession de fonds de commerce, qu'elle ait lieu à titre onéreux ou à titre gratuit, le cessionnaire est solidairement responsable avec le cédant du paiement des impôts dus au titre de l'année de la cession.

Art.308.- Les propriétaires et à leur place, les principaux locataires qui n'ont pas, un mois avant le terme fixé par le bail ou par les conventions verbales, donné avis au service du recouvrement du déménagement de leurs locataires, sont responsables des sommes dues par ceux-ci au titre la contribution des patentes.

Dans le cas où ce terme est avancé, comme dans le cas de déménagement furtif, les propriétaires et les principaux locataires deviennent responsables de la contribution de leur locataire, s'ils n'ont pas, dans les huit jours, donné avis de déménagement à l'agent chargé du recouvrement.

La part des contributions laissée à la charge des propriétaires ou principaux locataires par les paragraphes précédents comprend là où les cotisations dues au titre de l'année de cession en matière de la contribution des patentes.

Art.309.- Le privilège du Trésor en matière d'impôts s'exerce avant tout autre sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables en quelque lieu qu'ils se trouvent. Il n'a d'autre limite dans le temps que la prescription de la créance à laquelle il est attaché.

Ce privilège s'exercera, même en l'existence d'hypothèque conventionnelle, sur tout le matériel servant à l'exploitation d'un établissement commercial, même lorsque ce matériel sera réputé immeuble par application des dispositions du paragraphe 1 de l'article 524 du Code civil.

Le privilège établi au paragraphe précédent s'exerce, en outre, pour la contribution foncière, sur les récoltes, fruits, loyers et revenus de biens immeubles sujets à la contribution.

Art.310.- Les huissiers, greffiers, commissaires-priseurs, notaires, syndics de faillite, séquestres et toutes autres dépositaires publics de deniers ne peuvent permettre aux héritiers, créanciers, et autres personnes ayant droit de toucher les sommes séquestrées et déposées, qu'en justifiant du paiement des impôts dus par les personnes du chef desquelles lesdites sommes seront provenues. Sont même autorisées, en tant que de besoin, lesdits séquestres et dépositaires à payer directement les contributions qui se trouveraient dues avant de procéder à la délivrance des deniers ; les quittances desdites contributions leur sont passées en compte.

Art.311.- En ce qui concerne les salaires et traitements, le privilège du Trésor porte sur la portion saisissable de ces rémunérations.

Art.312.- Pour le recouvrement des impositions de toutes natures et amendes fiscales confiées à la Direction du Trésorerie Générale ou au Comptable des Impôts, celle-ci a une hypothèque légale sur tous les biens immeubles du redevable.

Cette hypothèque prend rang quelque soit la date d'inscription au bureau des hypothèques. Elle ne peut être inscrite qu'à la date de mise en recouvrement des impositions et pénalités y afférentes lorsque celles-ci résultent d'une procédure de redressement ou d'imposition d'office où à partir de la date à laquelle le contribuable a encouru une majoration ou pénalité pour défaut de paiement.

Art.313.- Les patentables visés à l'article 282 peuvent être tenus de déposer entre les mains du Trésorier Payeur National, une caution suffisante jusqu'au paiement intégral de la contribution des patentes.

Art.314.- Le cautionnement d'un tiers peut être fourni au comptable des impôts afin de garantir le paiement d'une dette fiscale ; ce cautionnement peut être établi par un acte notarié (ex : caution bancaire) ou par le comp-

table des impôts lui-même dans le cas où le dirigeant d'une société de capitaux se porte personnellement caution d'une dette fiscale de la société.

Art.315.- L'hypothèque légale peut être prise par le comptable des impôts sur les biens immobiliers dont une SCI est propriétaire, afin de garantir la dette fiscale personnelle d'un associé de la SCI, à condition d'avoir l'accord préalable de l'assemblée générale des associés de la SCI.

Art.316.- Lors d'une vérification de comptabilité, lorsque le service de vérification est confronté au risque de l'organisation de son insolvabilité par le redevable, le Directeur des impôts peut obtenir du juge judiciaire en référé, l'autorisation de prendre des mesures conservatoires sur les biens du redevable, avant l'authentification de la créance fiscale, à condition de pouvoir l'évaluer avec une précision suffisante.

Sous-section 2 - Poursuites par le comptable des impôts

A. Dispositions générales sur les poursuites

Art.317.- Tout contribuable qui n'a pas acquitté intégralement, aux dates réglementaires, les termes échus, est susceptible de poursuites portant sur la totalité des sommes dues par lui au titre des impôts directs, des taxes sur le chiffre d'affaires, des pénalités et des intérêts de retard ou majorations sans distinction d'exercice.

Art.318.- Les poursuites peuvent être engagées dès qu'une majoration pour retard de paiement est applicable.

Art.319.- Le Directeur des Impôts et, sur délégation, les agents de la Direction des impôts ayant au moins grade d'inspecteur ont seuls qualité pour engager les poursuites et décerner contraintes contre le contribuable retardataire.

Art.320.- Les Services La Direction des impôts chargés du recouvrement disposent d'un délai de 3 ans à compter de la date de mise en recouvrement du rôle, ou de notification de l'avis de mise en recouvrement pour procéder au recouvrement des impôts dus par le contribuable.

Si aucune poursuite n'est exécutée au cours des trois années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement, les services chargés du recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre le contribuable. LFR 2013

Le délai mentionné au premier alinéa par lequel se prescrit l'action en recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de dette par le contribuable ou par tous actes de poursuites.

Art.321.- Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents de poursuite doivent être munis de leur commission. Ils en font mention dans leurs actes et la présentent quand ils en sont requis.

Art.322.- Les agents de poursuite ne peuvent, en aucun cas, ni sous aucun prétexte, recevoir aucune somme des contribuables pour leur salaire ou pour les contributions, à peine de destitution ; les contribuables qui paieraient entre leurs mains s'exposeraient à payer deux fois.

Art.323.- Les agents de poursuite sont assujettis à la tenue d'un répertoire, visé chaque mois par le Directeur des Impôts. Ils y inscrivent tous les actes de leur ministère.

Art.324.- En cas d'injures ou rébellion de la part des redevables, l'agent de poursuites dresse un procès-verbal et le remet au Directeur des Impôts. Ce dernier, après examen, le transmet avec son avis au Ministre du Budget lequel dénonce le fait aux tribunaux s'il y a lieu.

B. Les mesures de poursuites

Art.325.- Les dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant appartenir aux redevables d'impôts, de pénalités, majorations ou de frais accessoires dont le recouvrement est garanti par le privilège du Trésor sont tenus, sur la demande qui leur en est faite sous forme d'avis à tiers détenteur notifié par le comptable chargé du recouvrement, de verser, en lieu et place des redevables, les fonds qu'ils détiennent, à concurrence des impositions dues par ces redevables.

L'avis à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès réception, les sommes dont le versement est ainsi demandé au paiement des impositions privi-

légées, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l'encontre du tiers deviennent effectivement exigibles.

L'avis à tiers détenteur transfère immédiatement la propriété de la créance disponible entre les mains du tiers à la Direction de la Trésorerie Générale.

Art.326.- L'avis à tiers détenteur constitue un acte de poursuite interruptif de prescription. Il n'a pas à être précédé d'un commandement.

L'agent des impôts compétent en matière de poursuites, établit la mainlevée totale ou partielle de l'avis à tiers détenteur dès lors que le redevable s'est libéré de tout ou partie de la dette.

Art.327.- Lorsque le recouvrement des impositions de toute nature et des pénalités fiscales dues par une personne morale a été rendu impossible par des manœuvres frauduleuses ou l'inobservation répétée des diverses obligations fiscales, son ou ses dirigeants peuvent être rendus solidairement responsables du paiement de ces impositions et pénalités.

A cette fin, le Directeur de la Trésorerie Générale ou le comptable des impôts assigne le ou les dirigeants devant le Président du Tribunal de Première Instance.

Art.328.- Les héritiers ou légataires peuvent être poursuivis solidairement et conjointement à raison des contributions de toute nature non encore payées par leur auteur, tant que la mutation n'a pas été opérée par leurs soins sur les rôles ou les avis de mise en recouvrement.

Art.329.- a) Le Directeur des Impôts peut, après accord du Ministre du Budget, rendre public par tout moyen le montant d'une créance envers le Trésor qui n'aurait pas été apurée intégralement dans un délai d'un mois après sa prise en charge. Il est dans ce cas délié du secret professionnel ; cette publication peut prendre la forme d'une diffusion dans les médias des noms des redevables.

b) Le Directeur des impôts peut prononcer la fermeture administrative totale ou partielle des locaux professionnels pour une période n'excédant pas deux semaines.

Pendant l'exécution de la fermeture administrative, la Direction des impôts est autorisée à apposer sur la devanture du local fermé un avis

mentionnant : « Fermé pour cause de non paiement d'impôts ». Toute fermeture d'une durée supérieure à quinze jours devra faire l'objet d'une autorisation préalable de l'autorité judiciaire.

c) En cas de récidive, la contrainte par corps et une peine d'emprisonnement peuvent être prononcées par l'autorité judiciaire.

d) Huit jours avant la prise des mesures visées aux a) et b) supra, le redevable doit avoir fait l'objet d'une information préalable.

e) Le Directeur des Impôts peut demander la mise en redressement judiciaire de l'entreprise reliquataire.

Art.330.- Tout propriétaire redevable à l'égard de la Direction du Trésorerie Générale d'arriérés au titre de la Contribution Foncière sur les Propriétés Bâties est passible, en sus des poursuites prévues par la réglementation, d'une sanction spécifique d'interdiction ou de suppression du raccordement aux services publics d'eau, d'électricité et de téléphone.

A défaut de règlement de toutes sommes dues dans le délais d'un mois après la date de majoration, par paiement effectif ou par cession notifiée à la Direction du Trésorerie Générale et acceptée par ce dernier, du produit des loyers éventuellement assis sur ces biens ou de toute autre créance liquide et exigible d'un montant équivalent, le directeur de chaque entreprise publique concernée doit procéder à l'application des sanctions demandées, sous un délai de huit jours à compter de la réception de la notification adressée par le Trésorier National.

Après paiement intégral ou acceptation par la Direction du Trésorerie Générale d'une cession de créance, le Directeur de la Trésorerie Générale notifie sans délai une mainlevée des sanctions administratives précédemment requises.

L'ensemble des frais liés aux opérations de suppression et de rétablissement des raccordements sont à la charge des propriétaires.

Art.331.- Les patentables soumis aux obligations définies à l'article 121 et 282 du présent Code et n'ayant pas rempli ces obligations auront leurs marchandises et matériel professionnel saisis et placés sous séquestre à leurs frais à moins qu'ils ne donnent caution suffisante jusqu'à la présentation de la patente dans les conditions prévues à l'article 313.

Art.332.- Sous réserve de l'avis à tiers détenteur régi par les dispositions de l'article 325, les poursuites comprennent quatre degrés :

- 1° le commandement ;
- 2° la confiscation des véhicules de tourisme ;
- 3° la saisie mobilière ;
- 4° la vente mobilière ou immobilière.

a) Le commandement

Art.333.- Le commandement constitue le premier acte des poursuites. A défaut de paiement dans les trois jours ouvrables de la notification au contribuable, la Direction des Impôts met en œuvre les poursuites permettant le recouvrement forcé de la créance. LFR 2013

b) La confiscation des véhicules de tourisme

Art.334.- La confiscation des véhicules est toujours précédée d'un commandement. Elle ne peut avoir lieu que quatorze jours francs après la signification du commandement. Toutefois, lorsqu'il y a lieu de craindre la disparition du véhicule, la confiscation peut être exécutée dès la signification du commandement.

Art.335.- La confiscation des véhicules de tourisme porte sur les véhicules appartenant au débiteur ou au dirigeant de droit ou de fait d'une entreprise débitrice. Les véhicules confisqués deviennent la propriété pleine et entière de l'Etat.

Le débiteur est dans ce cas libéré de sa dette à concurrence des trois quarts de la valeur du véhicule confisqué.

c) La saisie mobilière

Art.336.- La saisie des meubles et effets (ou saisie mobilière) est toujours précédée d'un commandement. Elle ne peut avoir lieu que trois jours francs après la signification. Toutefois, lorsqu'il y a lieu de craindre

la disparition du gage à appréhender, la saisie peut être exécutée dès la signification du commandement. Elle comprend également la totalité des sommes dues par le contribuable au titre des impôts directs et impôts sur le chiffre d'affaires, des intérêts de retard, amendes et majorations et des frais accessoires.

Art.337.- La saisie s'exécute dans les formes prescrites par le Code de procédure civile par un agent de poursuites avec ou sans l'assistance de témoins. Avant de procéder à la saisie, l'agent de poursuites fait itératif commandement, c'est-à-dire, invite une dernière fois le débiteur à payer. En cas de refus, l'agent de poursuites procède à l'inventaire détaillé des objets et établit un procès-verbal de saisie. Afin de prévenir tout détournement, les objets saisis sont placés sous la surveillance d'un gardien, qui ne peut être le saisissant, et dont la désignation figure au procès-verbal. S'agissant d'un fonds de commerce, le local où s'exerce l'activité fera l'objet d'une pose de scellés. Dans ce cas, la désignation d'un gardien n'est pas nécessaire.

Le procès verbal doit relater les divers incidents de la saisie, être signé par le gardien et éventuellement par les témoins. Une copie du procès-verbal est remise à chaque débiteur saisi et à chaque gardien.

La saisie immobilière est soumise aux règles du droit commun. La saisie brandon ne pourra être faite que dans les six semaines qui précéderont l'époque ordinaire de la maturité des fruits.

Art.338.- La saisie est exécutée nonobstant toute opposition, sauf, à l'opposant à se pourvoir par devant le représentant de l'autorité administrative contre le requérant.

Art.339.- En cas de revendication de meubles et objets saisis, l'opposition n'est recevable devant le tribunal qu'après que le revendiquant l'ait, par un mémoire, soumise au Trésorier Payeur national qui l'adresse avec son avis au Président de la République. L'action en revendication ne peut être portée devant le tribunal compétent qu'un mois après que l'autorité administrative aura été saisie.

Art.340.- En attendant le prononcé du jugement, toutes mesures conservatoires sont prises par l'agent de poursuites.

Art.341.- Lorsque l'agent de poursuites ne peut exécuter sa commission parce que les portes sont fermées ou que l'ouverture en a été refusée, il établit un gardien aux portes et avise sans délai l'autorité administrative qui autorise l'ouverture des locaux.

Le représentant de l'administration doit assister à cette ouverture et à la saisie et signer le procès-verbal ou mention est faite de l'incident.

Art.342.- L'agent de poursuites qui, se présentant pour saisir, trouve une saisie déjà faite, se borne à procéder au récolement des meubles et effets saisis, et, s'il y a lieu, provoque la vente, ainsi qu'il est prescrit par les articles 611 et 612 du Code de procédure civile.

Art.343.- Le procès-verbal de saisie fait mention de la réquisition faite au saisi par l'agent de poursuites, de présenter un gardien volontaire. L'agent de poursuites est tenu d'admettre ce gardien s'il est solvable.

Art.344.- Si le saisi ne présente pas de gardien, l'agent de poursuites en établit un d'office en observant les prohibitions prévues à l'article 598 du Code de procédure civile.

Art.345.- Il ne peut être établi qu'un seul gardien. Dans le cas où la nature des objets saisis en exigerait un plus grand nombre, il y serait pourvu sur l'avis du représentant de l'autorité administrative.

Art.346.- En cas de soustraction frauduleuse, les gardiens d'objets saisis, autres que le saisi lui-même, peuvent être poursuivis par la voie criminelle.

Art.347.- Ne peuvent être saisis pour règlement de contributions arriérés et frais faits à ce sujet :

- les objets que la loi déclare immeubles par destination ;
- les denrées nécessaires à la consommation du saisi et de sa famille pendant un mois ;
- les lits et vêtements nécessaires au contribuable et à sa famille ;
- les livres relatifs à la profession du saisi.

Art.348.- A défaut d'objets saisissables et lorsqu'il est constant qu'il n'existe aucun moyen d'obtenir le paiement de la cote du contribuable, le procès-verbal de saisie est transformé en procès-verbal de carence.

Art.349.- L'insolvabilité des contribuables est constatée de la manière suivante :

- 1° pour les retardataires qui auraient été primitivement réputés solvables et contre lesquels une saisie précédée de commandement aurait été intentée, il sera fait usage des procès-verbaux de carence prescrits par l'article 348 ci-dessus ;
- 2° pour les contribuables dont l'insolvabilité serait notoire, les agents de poursuite devront se borner, au moment où ils reconnaîtront cette insolvabilité, à obtenir des représentants de l'autorité administrative un certificat attestant l'indigence desdits contribuables.

Ce certificat servira à justifier du non recouvrement des cotes et sera produit aux dates réglementaires en soutien des états de cotes irrécouvrables.

Art.350.- A défaut de paiement des contributions soit par les dépositaires ou débiteurs indiqués aux articles 310 et 325, soit par tous autres débiteurs de deniers provenant d'un redevable, le Directeur de la Trésorerie Générale fait entre les mains desdits dépositaires et débiteurs une saisie-arrêt. La saisie-arrêt ne doit être cependant employée que dans les cas où les deniers ne sont pas affectés au privilège du Trésor. Dans le cas contraire, il y a lieu de procéder par voie d'avis à tiers détenteur qui a le caractère d'une saisie-arrêt validée.

Art.351.- La saisie-arrêt s'opère à la requête du Directeur de la Trésorerie Générale suivant les formes prévues par le Code de procédure civile.

d) La vente mobilière ou immobilière

Art.352.- La vente ne peut avoir lieu que huit jours francs après l'autorisation du le Ministre du Budget sur demande expresse du Directeur des Impôts.

Néanmoins, ce délai peut être abrégé avec l'accord du Ministre du Budget, lorsqu'il y a lieu de craindre le dépérissement des objets saisis.

Le Ministre du Budget peut toutefois déléguer dans certains cas son pouvoir d'autorisation de vente au Directeur des Impôts.

La vente ne peut avoir lieu qu'après la publication de la saisie et quinze jours au moins après la date de la saisie mentionnée sur le procès verbal de saisie.

Art.353.- La vente doit avoir lieu dans la localité où s'opère la saisie. Il ne peut être dérogé à cette règle que sur autorisation du représentant de l'autorité administrative. Dans ce dernier cas, la vente s'opère au marché le plus voisin ou à celui qui est jugé le plus avantageux.

Les frais de transport des meubles saisis sont imputés sur le produit de la vente.

Art.354.- Il est défendu aux agents de la Direction des impôts de s'adjuger ou faire adjuger aucun objet vendu en conséquence des poursuites faites ou dirigées par eux, sous peine de destitution.

Art.355.- Un comptable public doit être présent à la vente pour en recevoir les deniers. Il est responsable desdits deniers.

Art.356.- Immédiatement après avoir reçu le produit de la vente, le comptable public émerge les rôles, jusqu'à concurrence des sommes dues par le saisi, et lui en délivre quittance à souche.

Il restitue l'excédent du produit de la vente au saisi.

Art.357- En cas de contestation sur la légalité de la vente et d'opposition sur les fonds en provenant, il est procédé ainsi qu'il est prescrit à l'article 339.

Art.358.- Toute vente faite contrairement aux formalités prescrites par le présent Code donne lieu à des poursuites contre ceux qui y ont procédé, et les frais restent à leur charge.

C. Tarif des frais et actes de poursuites

Art.359.- Les actes et pièces relatifs aux commandements, saisies et ventes et tous actes ayant pour objet le recouvrement des contributions directes ou impôts sur le chiffre d'affaires ainsi que les actes et pièces relatifs aux poursuites sont assujettis aux frais prévus à l'article 361.

Art.360.- Chacun des actes de poursuites délivrés par les porteurs de contrainte doit, sous peine de nullité, relater le prix auquel il est taxé.

Art.361.- Les frais de poursuite à la charge des redevables sont calculés sur le montant des termes échus conformément au tarif suivant :

- commandement : 3 % du montant des sommes dues
- saisie quelle qu'elle soit : 5 % du montant des sommes dues
- récolement sur saisie : 2,50 % du montant des sommes dues
- signification de vente : 1,50 % du montant des sommes dues
- affiches : 1,50 % du montant des sommes dues
- récolement avant vente : 1 % du montant des sommes dues
- procès-verbal de vente : 1 % du montant des sommes dues
- saisie interrompue par versement immédiat et dans le cas où le contribuable se libère dans le délai d'un jour franc : 1 % du montant des sommes dues

Ces frais comportent un minimum de 2.500 FD pour le commandement de payer et de 1.500 FD pour les autres actes de poursuites. LFR 2013

Lorsque le décompte des frais de poursuites en matière de contributions directes et d'impôts sur le chiffre d'affaires fait ressortir une somme comportant des centimes, le montant est arrondi au franc le plus voisin.

Art.362.- Chaque chiffre du tarif comporte un exploit ou un procès-verbal unique avec les copies réglementaires. C'est ainsi que :

- le commandement comprend : l'exploit original et la copie au débiteur poursuivi ;
- la saisie-exécution comprend : le procès-verbal de saisie et la copie au saisi et au gardien, si le saisi n'est pas le gardien ;
- la signification de vente comprend : l'exploit de signification et la copie au saisi ;
- le récolement avant la vente, non plus que le procès-verbal de vente, ne comporte pas normalement de copie.

Sous la rubrique « Affiches », le tarif comprend : le procès-verbal d'apposition, l'annexe et les quatre affiches exigées par l'article 617 du Code de procédure civile.

Toutes les copies ou actes non compris dans l'énumération qui précède constituent des frais accessoires.

Art.363.- Sont compris également comme frais accessoires et à la charge des redevables :

- les frais de témoins ;
- les frais d'ouverture des portes ;
- la notification au saisi en cas de saisie-exécution hors de son domicile ou en son absence ;
- la levée des états d'inscription grevant les fonds de commerce ;
- le récolement lorsque le gardien a obtenu décharge et qu'un nouveau gardien est établi ;
- la sommation au saisissant de faire vendre les objets saisis ;
- les frais de garde des meubles ou récoltes des saisis ;
- les frais de transport des objets saisis ;
- les salaires des afficheurs ;
- les frais d'insertion dans les journaux ;
- l'allocation due en dehors du cas de saisie interrompue lorsque après déplacement de l'agent de poursuite, l'acte de poursuite n'est pas effectué en raison d'un incident provenant du fait de la partie qui doit être poursuivie.

Les accessoires sont comptés aux redevables pour leur montant correspondant aux mémoires présentés.

Art.364.- Les frais accessoires des poursuites ci-après sont fixés à un tarif forfaitaire :

- frais de témoins : 500 FD pour chaque vacation d'un maximum de trois heures
- notification au saisi en cas de saisie-exécution hors de son domicile ou en son absence : 300 FD
- récolement en cas de changement de gardien : 500 FD
- frais de gardien : 300 FD par jour
- sommation au saisissant de faire vendre les objets saisis : 300 FD
- salaires des afficheurs : 500 FD

Art.365.- Le salaire des porteurs de contraintes est fixé à 150 FD pour tous les actes de poursuites.

Ce salaire est payé à l'agent de poursuite sur la production des états récapitulatifs de poursuites effectuées dans les conditions prévues par les règlements de la comptabilité publique.

En outre des salaires résultant de poursuites, les porteurs de contraintes peuvent percevoir une indemnité attribuée par décision du Président de la République.

Art.366.- Toutes les fois que le porteur de contraintes doit exécuter des poursuites en dehors des deux arrondissements urbains du district de Djibouti, il lui sera accordé une indemnité de déplacement fixée à 100 FD par voyage.

Art.367.- L'établissement des certificats constatant la remise des commandements par voie postale ou administrative donne lieu au règlement d'une indemnité forfaitaire de 100 FD au profit de l'agent qui a effectué la remise du pli.

Chapitre 5 - Contentieux

Section 1 - Juridiction contentieuse

Sous-section 1 - Demande à la Direction des Impôts

Art.368.- Tout contribuable qui se croit imposé à tort ou surtaxé au titre des impôts, droits et taxes dont l'assiette et le contrôle incombe à la Direction des impôts peut en faire la déclaration à cette Direction dans le mois qui suit la mise en recouvrement.

Cette déclaration est reçue, sans frais, ni formalités, verbalement ou par écrit ; dans ce dernier cas, elle est signée par le réclamant ou son mandataire.

Celles de ces déclarations que, après examen sommaire, le Directeur des Impôts a reconnues fondées, sont inscrites sur un état spécial. Le Ministre du Budget prononce les dégrèvements qu'il estime justifiés.

Les contribuables dont les déclarations n'ont pas été portées par le Directeur des Impôts sur l'état dont il s'agit en sont avisés et ont la faculté de présenter des demandes en dégrèvement dans les formes ordinaires dans le délai d'un mois à partir de la date de notification sans préjudice

des délais fixés par les articles 370 et suivants du présent Code. Les contribuables dont les déclarations n'ont pas été maintenues par le Ministre du Budget sur l'état spécial, ont la faculté de porter le litige devant le conseil du contentieux, dans les conditions fixées par l'article 377 du présent Code.

Sous-section 2 - Réclamations au Président de la République

Art.369.- Tout contribuable qui se croit imposé à tort ou surtaxé dans les rôles des contributions directes ou des taxes et impôts faisant l'objet du présent Code, adresse sa demande en décharge ou réduction au Ministre des finances sous le timbre de la Direction des impôts. Ces réclamations peuvent être rédigées sur papier libre. Il en est délivré récépissé si les contribuables le demandent.

Art.370.- Les réclamations doivent être présentées dans un délai de trois mois partant du premier jour du mois qui suit la mise en recouvrement, sans préjudice des délais accordés pour des cas spéciaux.

Art.371.- Dans le cas où par suite de faux ou double emploi des cotes sont indûment imposées, le délai pour la présentation des réclamations ne prend fin que trois mois après que le contribuable ait eu connaissance officielle des poursuites dirigées contre lui par le Trésor pour le recouvrement de la cotisation indûment imposée.

Art.372.- Lorsqu'à la suite d'erreurs d'expédition, de nouveaux avertissements ont été adressés par le Directeur des Impôts aux contribuables, ceux-ci sont admis, sans préjudice des délais ordinaires, à réclamer dans les trois mois de remise des nouveaux avertissements, contre les cotisations qui en font l'objet.

Art.373- Toute demande mentionne, à peine de non recevabilité, l'impôt à laquelle elle s'applique et à défaut de la production de l'avertissement ou de la mise en recouvrement, le cas échéant le numéro de l'article du rôle ou de l'avis de mise en recouvrement sous lequel figure cette contribution ; elle contient, indépendamment de l'indication de son objet, l'exposé sommaire des moyens par lesquels son auteur prétend la justifier.

Art.374.- Nul n'est admis à introduire ou à soutenir une réclamation pour autrui s'il ne justifie d'un mandat régulier. Le mandat doit être, à peine de nullité, écrit sur papier timbré et enregistré à moins que la demande à laquelle il s'applique n'ait pour objet une cote inférieure à 100 FD ; il doit sous la même sanction, être produit en même temps que la réclamation lorsque celle-ci est introduite par le mandataire.

Art.375.- La réclamation est renvoyée au Directeur des Impôts qui vérifie les faits et donne son avis, après avoir, s'il y a lieu, pris celui du chef de circonscription intéressé.

En matière de contributions sur les propriétés bâties, l'avis de la commission de contrôle des évaluations immobilières sera également recueilli.

Le Directeur des Impôts dispose d'un délai de trois mois à compter du jour de la date de présentation de la demande, pour produire son rapport.

Art.376.- Après avis du Directeur des Impôts, le Président de la République statue sur les réclamations dans un délai de six mois après la date de leur présentation.

Lorsqu'elles ne font pas droit intégralement aux réclamations, les décisions du Président de la République indiquent d'une façon sommaire les motifs sur lesquels elles sont basées ; ces motifs sont reproduits dans la notification adressée au contribuable.

Le Président de la République peut toutefois déléguer dans certains cas son pouvoir de décision par décret nominatif.

Sous-section 3 - Requêtes en conseil du contentieux

Art.377.- Dans le cas où la décision du Président de la République ne donnerait pas entière satisfaction au contribuable, celui-ci a la faculté dans le délai de trois mois à partir du jour où il a reçu notification de cette décision, de porter le litige devant le conseil du contentieux.

Art.378.- Le contribuable doit faire parvenir dans le délai fixé par l'article précédent, au secrétaire archiviste du conseil du contentieux une demande accompagnée de l'avis de notification de la décision du Président de la République, dont il lui est délivré récépissé.

La demande doit être rédigée sur papier timbré, elle doit être signée par le réclamant.

Les vices de forme prévus par l'article 373 du présent Code et qui ont motivé le rejet d'une réclamation par le Président de la République peuvent être utilement couverts dans la demande adressée au conseil du contentieux.

Art.379.- Après enregistrement au greffe, les demandes sont communiquées pour avis au Directeur des Impôts qui les renvoie au conseil du contentieux après y avoir annexé les dossiers des réclamations primitives et après avoir fait procéder à leur instruction suivant les règles fixées par l'article 375 du présent Code.

Si le Président de la République est d'avis qu'il y a lieu d'admettre la demande, il rédige son rapport et le conseil du contentieux statue. Dans le cas contraire, le Président de la République exprime les motifs de son opinion, transmet le dossier au secrétariat archiviste du conseil du contentieux et invite le réclamant à en prendre communication et faire connaître dans les dix jours, s'il veut fournir de nouvelles observations ou recourir à la vérification par vole d'experts.

Art.380.- Toute expertise, demandée par un contribuable dans sa réclamation, ou ordonnée d'office par le conseil du contentieux, est faite par trois experts, à moins que les parties ne consentent qu'il y soit procédé par un seul.

Il appartient, en outre, au conseil de décider qu'il soit précédé par un seul expert, en raison de la nature ou du peu d'importance du litige. Toutefois, si toutes les parties sont d'accord pour réclamer la nomination de trois experts, il sera fait droit à leur demande. Dans le cas où il n'y aurait qu'un seul expert, celui-ci est nommé par le conseil, à moins que les parties ne s'accordent pour le désigner. Si l'expertise est confiée à trois experts, l'un d'eux est nommé par le conseil et chacune des parties est appelée à nommer son expert.

Art.381.- Le Directeur des Impôts chargé de la direction de l'expertise, fixe le jour et l'heure du début des opérations, et les experts, ainsi que le réclamant, en sont prévenus dix jours au moins à l'avance.

Les experts se rendent sur les lieux avec le Directeur des Impôts et, en présence du réclamant ou de son fondé de pouvoir, vérifient les faits, évaluations ou revenus sur lesquels porte le litige.

Art.382.- Le Directeur des Impôts rédige un procès verbal des dires des experts et y joint son avis.

Art.383.- Les frais d'expertise sont supportés par la partie qui succombe, ils peuvent, en raison des circonstances de l'affaire, être compensés en tout ou en partie.

Art.384.- Lorsque à la suite d'une réclamation reconnue fondée, il y a lieu de rembourser des contributions, droits et taxes quelconques indûment perçus, le Trésor rembourse au pétitionnaire, en même temps que le principal, le montant des droits de timbre auxquels a été assujettie la pétition.

En ce concerne les réclamations en décharge ou en réduction de contributions directes ou taxes sur le chiffre d'affaires, les frais de timbre de la demande, sauf le cas d'exemption de ces frais prévus par le présent Code sont compris dans les dépenses de l'instance.

Les frais de timbre et d'enregistrement du mandat, sont, comme les frais de timbre de la demande, compris dans les dépenses de l'instance ; ils sont liquidés ou compensés dans les conditions prévues au paragraphe ci-dessus.

Sous-section 4 - Sursis au paiement

Art.385.- En matière d'impôts directs ou de taxes sur le chiffre d'affaires recouvrés par le comptable du Trésor, le contribuable qui, par une réclamation contentieuse introduite dans les conditions fixées par le présent Code, conteste le bien-fondé ou la quotité des impositions mises à sa charge, peut surseoir au paiement de la partie contestée desdites impositions, s'il en fait la demande dans sa réclamation introductive d'instance, et fixe le montant ou précise les bases de dégrèvement auquel il prétend. Le sursis de paiement est accordé par le comptable des impôts, après constitution par le contribuable des garanties propres à assurer le recouvrement des impôts contestés.

Section 2 - Juridiction gracieuse

Art.386.- Les contribuables peuvent solliciter le dégrèvement, à titre purement gracieux, de tout ou partie de leurs cotisations, pour cause d'indigence ou de gêne les mettant dans l'impossibilité de s'acquitter envers le Trésor.

Ils peuvent également solliciter la remise ou une modération des majorations d'impôt qu'ils ont encourues pour non observation par eux des prescriptions légales.

Toutefois, aucune remise gracieuse ne peut être accordée sur le montant des droits en matière de TVA ; seules les pénalités sont concernées par la juridiction gracieuse en matière de TVA.

Art.387. Les demandes sont adressées au Président de la République sous le timbre de la Direction des impôts. Elles peuvent être formulées sur papier libre.

Le pouvoir de statuer est dévolu au Président de la République sur proposition du Ministre du Budget.

Le Président de la République peut toutefois déléguer dans certains cas son pouvoir de décision par décret nominatif.

L'instruction des demandes est faite par le service chargé de l'assiette des impôts et taxes figurant sur les états.

Section 3 - Notifications aux réclamants

Art.388.- A l'exception des convocations à l'audience du conseil du contentieux, les avis destinés aux contribuables à l'occasion de leurs demandes en dégrèvements d'impôt, ainsi que la notification des décisions intervenues sur ces demandes, leur sont adressés par la Direction des impôts sous enveloppe fermée.

Section 4 - Cotes indûment imposées ou irrécouvrables

Art.389.- Le Directeur des Impôts a, en tout temps, la faculté d'inscrire sur des états particuliers de dégrèvements, les cotes ou portions de cotes qui sont reconnues former surtaxe. Les dégrèvements sont prononcés par le Président de la République.

Dans les trois mois de la mise en recouvrement, les agents chargés du recouvrement des impôts directs établissent, s'il y a lieu, des états présentant par nature d'impôt, les cotes qui leur paraissent avoir été indûment imposées et adressent ces états au Directeur des Impôts.

Art.390.- Les sommes qui n'auraient pas été comprises dans les états prévus à l'article 389 du présent Code et dont le non recouvrement serait d'ailleurs dûment constaté peuvent être portés sur des états de cotes irrécouvrables.

Les comptables publics chargés du recouvrement des impôts directs peuvent chaque année à partir de celle qui suit la mise en recouvrement et dans les délais et conditions fixées par des instruments ministériels, demander l'admission en non-valeur des cotes irrécouvrables.

Art.391.- Le Directeur des Impôts, sur proposition du service de recouvrement, peut décider d'admettre en non valeur, le montant des droits et pénalités dont le recouvrement s'avère impossible par suite de la disparition du débiteur ou de son insolvabilité.

Les créances admises en non valeur sont suivies sur un registre particulier ; la dette admise en non valeur bien que non éteinte, ne fait plus l'objet de poursuite par le comptable des impôts.

Livre 2 - Droits d'enregistrement et de timbre

Partie 1 - Enregistrement

Titre 1 - Registres d'enregistrement et exigibilité des droits

Chapitre 1 - Dispositions générales

Art.392.- Les droits d'enregistrement sont perçus dans la République de Djibouti d'après les bases et suivant les règles déterminées par le présent Code.

Art.393.- Cette perception est effectuée par les soins d'un fonctionnaire assermenté qui prend le nom de receveur de l'enregistrement.

Ce fonctionnaire tient cinq registres, côtés et paraphés par le Président du Tribunal de première instance de Djibouti, sur lesquels il doit inscrire, jour par jour, sans laisser aucun blanc ni interligne et sans grattage ni surcharge, les actes présentés à la formalité.

Ces registres doivent être arrêtés chaque jour, à la clôture du bureau, par une mention écrite en entier à la main du receveur et signée par lui.

Le premier de ces registres est affecté à l'enregistrement des actes civils publics, c'est-à-dire :

- 1° les actes de notaires et autorités administratives ;
- 2° les actes sous seing privé et ceux passés à l'étranger, qui sont annexés aux actes notariés.

Le second registre est affecté à l'enregistrement :

- 1° des actes sous seing privé proprement dit, des actes sous seing privé portant baux de meubles ou d'immeubles, cession de fonds de commerce ou de clientèle ;
- 2° à la recette des droits payés pour la formalité du visa pour timbre et des amendes de contravention en matière de timbre.

Le troisième registre est affecté à l'enregistrement des actes judiciaires et extrajudiciaires.

Le quatrième registre est affecté à la recette des droits de mutation par décès.

Le cinquième registre est affecté aux déclarations de mutation verbales de propriétés, d'usufruit, de jouissance d'immeuble et de fonds de commerce.

Si les besoins du service l'exigent d'autres registres pourront être créés par simple décision du Directeur des impôts.

Art.394.- L'enregistrement d'un acte consiste dans l'analyse de cet acte sur le registre à ce destiné tenu par le receveur de l'enregistrement.

La formalité de l'enregistrement peut être donnée à tout écrit qu'elles qu'en soient la nature et la forme, même non signé pourvu qu'il soit rédigé en langue française ou accompagné d'une traduction sur papier timbré, certifié par un traducteur assermenté.

Les parties doivent présenter l'original de l'acte et non une copie.

L'enregistrement n'a en règle générale aucune influence sur la validité des actes ; mais il donne date certaine aux actes sous seing privé.

L'enregistrement fait foi de sa date jusqu'à preuve contraire.

Dans les rapports entre l'administration et les particuliers, l'enregistrement fait foi jusqu'à preuve contraire de l'existence et du contenu des actes ; entre particuliers, l'enregistrement ne vaut ni comme preuve, ni comme commencement de preuve par écrit, mais peut avoir la valeur d'une présomption simple.

Art.395.- Les droits d'enregistrement sont fixes, proportionnels ou progressifs suivant la nature des actes et mutations qui y sont assujettis.

Art.396.- Le droit proportionnel s'applique aux actes portant obligations, libérations, condamnations, collocations ou liquidations de sommes et

valeurs, et pour toute transmission de propriété d'usufruit et de jouissance de biens meubles ou immeubles, soit entre vifs, soit par décès et à certains actes déclaratifs de droit sur les biens et valeurs.

Toutefois, ne sont pas soumis au droit proportionnel :

- les actes translatifs d'immeubles sis en dehors du territoire de la République de Djibouti ;
- les opérations de ventes de biens immobiliers effectuées par les marchands de biens et celles de crédit-bail immobilier ainsi que celles de vente d'un immeuble par l'entreprise de travaux qui l'a construit, à condition qu'elles soient soumises à la TVA par suite de l'assujettissement du vendeur ;
- les ventes de biens meubles corporels si elles sont assujetties à la TVA.

Si les actes énoncés ci-dessus, portant sur des biens exonérés de droit proportionnel, sont présentés volontairement ou à titre obligatoire à la formalité de l'enregistrement, ils sont passibles du droit fixe.

- (NB – Régime d'imposition des cessions d'immobilisation par un assujetti à la TVA (BODID du 1^{er} janvier 2009)
 - a) La vente d'un immeuble figurant à l'actif d'une entreprise est soumise aux droits d'enregistrement : par conséquent elle est exonérée de TVA. Dès lors si cet immeuble a donné lieu à déduction de TVA (cas où ses travaux de construction ont donné lieu à facturation de TVA par une entreprise du bâtiment ou à une livraison à soi même), il faudra reverser la TVA déduite sous déduction d'un vingtième de TVA par année d'utilisation à une activité imposable. Si aucune TVA n'a été récupéré (immeuble construit avant le 1^{er} janvier 2009 ou immeuble construit par non assujetti), aucune TVA n'est à reverser.
 - b) La vente d'un bien mobilier corporel immobilisé est soumise à la TVA si le bien a donné lieu à déduction ; elle est exonérée dans le cas contraire.
 - c) La vente d'un fonds de commerce est soumise aux droits d'enregistrement ; elle est donc toujours en dehors du champ d'application de la TVA.

Art.397.- Le droit proportionnel est assis sur les valeurs.

La perception suit les sommes de 20 FD en 20 FD inclusivement et sans fraction. Pour les sommes et valeurs en-dessous de 20 FD, le droit est perçu sur 20 FD.

Toutefois, il ne peut être perçu moins de 1.000 FD pour l'enregistrement des actes et mutations dont les sommes et valeurs ne produiraient pas 1.000 FD de droit proportionnel.

Ce tarif n'est pas applicable aux jugements et arrêts et à tous autres actes frappés d'un droit fixe minimum par le présent Code.

Art.398.- Lorsqu'un acte quelconque, soit civil, soit judiciaire comporte plusieurs dispositions indépendantes ou ne dérivant pas nécessairement les unes des autres, il est dû pour chacune d'elles et selon son espèce un droit particulier.

Toutefois, sont affranchies de la pluralité des droits, dans les actes civils judiciaires ou extrajudiciaires, les dispositions indépendantes non soumises au droit proportionnel.

Lorsqu'un acte contient plusieurs dispositions indépendantes donnant ouverture les unes au droit proportionnel, les autres à un droit fixe, il n'est rien perçu sur ces dernières dispositions sauf application du droit fixe le plus élevé comme minimum de perception si le montant des droits proportionnels exigibles est inférieur.

En cas de pluralité de droits fixes, seul le droit le plus élevé est perçu.

Art.399.- Les actes civils, administratifs, judiciaires et extrajudiciaires sont soumis à l'enregistrement sur les minutes ou originaux.

Art.400.- Les actes sous signatures privées sont soumis à l'enregistrement sur les originaux.

Art.401.- Il est déposé, au moment de son enregistrement au bureau de l'enregistrement, un double de tout acte sous signature privée portant transmission de propriété, d'usufruit ou de jouissance d'immeubles.

Art.402.- Lorsqu'un acte translatif de propriété ou d'usufruit comprend des meubles et des immeubles, le droit est dû sur la totalité du prix au taux réglé pour les immeubles, à moins qu'il ne soit stipulé un prix dis-

tinctif pour les objets mobiliers avec désignation et estimation, article par article, dans le contrat.

Chapitre 2 - Exigibilité des droits

Art.403.- Les actes ou conventions sont immédiatement soumis aux droits par le seul fait de leur existence, ou passibles du droit seulement avant usage soit en justice soit par acte public.

I. Actes et mutations soumis obligatoirement à l'enregistrement

Art.404.- Sont soumis obligatoirement à l'enregistrement :

- les actes des notaires, greffiers, huissiers, commissaires priseurs et des fonctionnaires chargés de suppléer ces officiers ministériels ;
- les jugements des tribunaux à tous les degrés comportant transmission de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens immeubles ;
- les jugements des tribunaux de droit charias portant transmission de propriété d'usufruit ou de jouissance de biens immeubles ;
- les actes administratifs constatant des conventions entre l'administration et les particuliers, portant transmission de propriété, d'usufruit ou de jouissance de meubles ou immeubles à titre onéreux ou gratuit, les adjudications ou marchés de toute nature au rabais ou sur soumission et les cautionnements relatifs à ces actes ;
- les décisions rendues en matière contentieuse par les tribunaux administratifs ;
- les procès-verbaux de tous agents administratifs ayant pouvoir de verbaliser ;
- les procès-verbaux de vente aux enchères publiques par ministère du Directeur des domaines ou du curateur aux successions et biens vacants ;

- les arrêtés des concessions provisoires et définitives, arrêtés de location de biens domaniaux, procès-verbaux d'adjudication de biens immeubles ;
- tous procès-verbaux de contraventions, transactions, certificat d'embarquement et de débarquement, inventaires de marchandises saisies, acquiescements, procès-verbaux de réalisation volontaire, désistements dressés par l'administration des contributions directes ;
- les procès-verbaux dressés par les agents des postes constatant l'existence d'une fraude ou d'une contravention aux lois et règlements de service ;
- sous réserve des dispositions de l'article 396 ci-dessus, les actes sous signature privée, portant transmission de propriété ou d'usufruit de biens immeubles, les baux immobiliers, cessions de fonds de commerce ou de clientèle, actes constatant des conventions synallagmatiques, en la forme sous seing privé ;
- tous autres actes passés comme dessus lorsqu'il en est fait usage par acte public, en justice ou devant toute autorité constituée ;
- les lettres de change, billet à ordre et autres effets négociables, en même temps que les protêts qui en seront faits ;
- enfin toutes les mutations verbales portant :
-

 1° mutation par décès ou par suite d'absence déclarée de toutes espèces de biens ;

 2° mutation entre vifs de propriété ou d'usufruit de biens immeubles ou de valeurs assimilées aux immeubles ;

 3° mutation de jouissance de biens immeubles ;

 4° mutation à titre onéreux seulement de fonds de commerce et de clientèle.

- Dans le cadre d'opération portant acquisition d'un bien immeuble effectué par une société Financière relevant de la Loi du Charia pour le compte de son client moyennant un prix payable à terme,

les droits d'enregistrement ne sont dus que lors de l'acquisition, l'opération de revente est exonérée de droit de mutation.

II. Actes à enregistrer en débit

Art.405.- Dans les cas déterminés ci-après, la formalité peut être donnée en débit :

- 1° les actes et procès-verbaux de paix pour fait de police ;
- 2° ceux faits à la requête du Procureur de la République ;
- 3° ceux des commissaires de police ;
- 4° les actes et jugements qui interviennent sur ces actes et procès-verbaux ;
- 5° les actes auxquels donne lieu la procédure d'office du ministère public en matière d'interdiction, de rectification des actes de l'état de l'état-civil, de contravention aux règlements sur le greffe et le notariat et, en général, tout les actes où le ministère public agit dans l'intérêt de la loi et pour en assurer l'exécution ;
- 6° les actes relatifs aux affaires de simple police ou de police correctionnelle poursuivies à la requête de l'administration locale, les jugements, leurs expéditions et significations, les actes d'appel et les recours en cassation ;
- 7° les actes et procès-verbaux des huissiers et agents verbalisateurs concernant la police ordinaire qui ont pour objet la poursuite et la répression des délits et contraventions aux règlements généraux de police ou d'impositions, lorsqu'il n'y a pas de partie civile poursuivante ;
- 8° les rapports des capitaines de navires naufragés ;
- 9° les procès-verbaux relatifs à la police des chemins de fer ;
- 10° les actes de procédure faits à la requête des personnes admises au bénéfice de l'assistance judiciaire, les actes et titres produits par l'assisté pour justifier de ses droits et qualités et, généralement, tous les actes d'exécution à opérer en vertu de décisions obtenues avec le bénéfice de l'assistance judiciaire ;
- 11° les procès-verbaux de la gendarmerie toutes les fois qu'ils sont de nature à donner lieu à des poursuites judiciaires ;

- 12° les actes faits ou signifiés postérieurement à l'arrêt de recevabilité, à la requête du demandeur, en révision d'un procès criminel ou correctionnel ;
- 13° les actes, jugements et arrêts de la procédure de réhabilitation ;
- 14° les actes de recours au Conseil d'Etat ;
- 15° les procès-verbaux dressés par la Direction des impôts, la Direction des domaines et la Direction des douanes.

Les droits restés en suspens sont acquittés ultérieurement s'il y a lieu, par la partie condamnée, s'il s'agit des poursuites en simple police ou en police correctionnelle, et par la partie adverse non assistée, s'il s'agit d'une instance poursuivie à la requête des personnes pourvues du bénéfice de l'assistance judiciaire.

Les droits tombent en non-valeur si la partie poursuivie est acquittée ou si l'assisté judiciaire est condamné aux dépens. Toutefois, dans ce cas, l'assisté judiciaire est tenu d'acquitter les droits des actes produits par lui dont l'enregistrement est obligatoire.

Le recouvrement des droits d'enregistrement est poursuivi dans les formes et conditions prévues par le présent Code.

III. Actes à enregistrer gratis

Art.406.- Sont enregistrés gratis, dans les délais ordinaires :

- 1° les acquisitions, échanges et baux commerciaux ou professionnels intéressant l'administration et, en général tous les actes et écrits susceptibles d'enregistrement dont les droits seraient supportés par le budget national ;
- 2° les actes faits à la requête du ministère public et ayant pour objet l'exécution de commissions rogatoires émanant des tribunaux étrangers et transmises par la voie diplomatique ;
- 3° les actes de procédure et de jugements à la requête du ministère public ayant pour objet de réparer les omissions et de faire les rectifications sur les registres de l'état civil, d'actes intéressant les individus dont l'indigence est constatée, de remplacer les re-

gistes perdus ou incendiés ou de suppléer aux registres qui n'auraient pas été tenus ;

- 4° tous les actes de jugement concernant la procédure devant les juridictions prévues par le Code du travail ;
- 5° tous les actes faits en vertu des lois sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, lorsque la formalité est obligatoire ou requise ; la dispense des droits n'est applicable que selon les limites dans lesquelles l'expropriation a été prononcée ;
- 6° les actes, procès-verbaux, jugements concernant la liquidation des successions des fonctionnaires et militaires, ainsi que ceux concernant la liquidation des successions vacantes d'une valeur inférieure à 1.000 FD ;
- 7° les certificats de vie, actes de notoriété autres et pièces relatives à la caisse nationale de sécurité sociale ;
- 8° les avis des parents des mineurs et interdits indigents, ainsi que les actes nécessaires à la constitution et à la convocation des conseils de famille, lorsque l'indigence est constatée par un certificat de l'administration locale ;
- 9° les actes et pièces établis pour le mariage des indigents et la légitimation de leurs enfants naturels ;
- 10° les arrêts de la Cour criminelle ;
- 11° les recours contre les arrêts rendus en matière de contributions directes et taxes assimilées ;
- 12° les actes faits ou rendus en matière d'accidents de travail ;
- 13° les actes relatifs à l'acquisition de terrains même clos et bâtis, poursuivis en exécution d'un plan d'alignement régulièrement approuvé pour l'ouverture, le redressement et l'élargissement des rues ou places publiques ;
- 14° les reconnaissances d'enfants naturels, lorsqu'il y a lieu à la formalité de l'enregistrement ;
- 15° les actes relatifs à la procédure de réhabilitation des faillis ;
- 16° les contrats de travail et d'apprentissage sauf dans le cas de dépôt aux minutes d'un notaire ;
- 17° en temps de guerre et jusqu'à la date de cessation légale des hostilités, les adjudications au rabais et marchés pour construc-

tions, réparations, entretien, approvisionnement et fourniture dont le prix doit être payé directement par le budget de l'Etat ou le budget d'emprunt ;

- 18° les récépissés et warrants délivrés par les magasins généraux aux négociants, industriels et commerçants qui ont déposé les marchandises ;
- 19° les contrats de bail dont le loyer annuel n'excède pas 300.000 FD.

IV. Actes exempts d'enregistrement

Art.407.- Sont exempts des droits et de la formalité :

- 1) Les actes administratifs autres que ceux visés à l'article 404 du présent Code.
- 2) Les actes de l'état-civil.
- 3) Les actes de l'autorité publique ayant le caractère législatif tenue pour le fonctionnement des services publics.
- 4) Les jugements des tribunaux de droit charias ne comportant pas transmission de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens immeubles.
- 5) Les actes de police générale et de vindicte publique, les jugements des conseils de guerre.
- 6) Les livres fonciers, copies de titre, certificats d'inscription, états et pièces de divorces délivrés par le Conservateur de la propriété foncière, les actes de procédure relatifs à l'immatriculation des immeubles.
- 7) Les actes rédigés en exécution des lois relatives aux faillites et liquidations judiciaires.
- 8) Les certificats de vie pour rentes et pensions de l'Etat.
- 9) Les certificats de propriété pour rentes et pensions sur l'Etat.
- 10) Les prestations de serment des fonctionnaires et agents contractuels.
- 11) Les permissions de voirie, les autorisations de construire et d'effectuer de grosses réparations, les permis d'extraction de matériaux.

12) Les actes de vente entre l'Etat Djiboutien et la Société Internationale des Hydrocarbures de Djibouti (SIHD), d'une part et l'Electricité de Djibouti et la SIHD, d'autre part.

13) Les actes et pièces relatifs aux commandements, saisies et ventes et tous actes ayant pour objet le recouvrement des contributions directes et indirectes ainsi que les actes et pièces relatifs aux poursuites. Cette exemption s'étend aux originaux et copies des actes accessoires et s'applique au timbre des placards exigés par l'article 617 du Code de procédure civile pour prononcer la vente.

14) Tous les actes non désignés aux articles 404 à 406 ci-dessus.

Art.408.- Les dons et legs consentis à l'Etat et aux établissements publics scientifiques, d'enseignement, d'assistance, de bienfaisance sont exonérés des droits d'enregistrement et de mutation foncière.

Les dons et legs faits aux établissements publics, entreprises, associations ou autres entités quelle que soit leur forme juridique, reconnus d'utilité publique et dont les ressources sont affectées à des œuvres d'assistance sont exonérés des droits d'enregistrement et de mutation foncière.

Titre 2 - Assiette du droit

Chapitre 1 - Dispositions générales

Art.409.- Le droit proportionnel exigible sur les actes, conventions et mutations est assis sur les bases définies aux articles ci-dessous.

Art.410.- Pour les baux écrits ou verbaux, les reconductions tacites ou légales des biens meubles ou immeubles, l'assiette imposable est constituée par le loyer exprimé augmenté des charges imposées au preneur, ou sur la valeur locative réelle des biens loués si cette valeur est supérieure au loyer augmenté des charges.

Le droit est dû sur le loyer de toutes les années ; toutefois le fractionnement par période triennale est possible pour les locaux et terrains à usage commerciaux.

Pour les baux d'habitation, les droits sont dus sur les loyers annuels de tous les mois stipulés dans les contrats.

Art.411.- Pour les créances à terme, négociables ou non négociables, leurs cessions et transports, ainsi que tous actes obligatoires, l'assiette imposable est constituée par le capital exprimé dans l'acte.

Art.412.- Pour les constitutions de rentes ou pensions, leurs cessions, amortissements ou rachats, l'assiette imposable est constituée par le prix stipulé, ou, à défaut de prix, par un capital formé de dix fois le montant des dites rentes ou pensions.

Art.413.- Pour les marchés de travaux et de fournitures publics et/ou privés ainsi que toutes conventions assimilables, l'assiette imposable est constituée par les sommes, montants ou prix exprimés dans le marché ou convention assimilable au profit du preneur.

Art.414.- Pour les quittances et tous actes libératoires, rachats de réméré, l'assiette imposable est constituée par le total des sommes ou capitaux dont le débiteur se trouve libéré.

Art.415.- Pour les ventes, adjudications, licitations, cessions, rétrocessions et autres transmissions à titre onéreux de propriétés ou d'usufruit, de biens meubles ou immeubles, l'assiette imposable est constituée par le prix exprimé en y ajoutant les charges en capital ou la valeur vénale si celle-ci est supérieure au prix exprimé dans l'acte. Pour le cas où la valeur exprimée serait inférieure à la valeur vénale, il serait fait alors application des dispositions du paragraphe 1 de l'article 475 du présent Code.

Art.416.- Pour les transmissions entre vifs à titre gratuit, l'assiette imposable est constituée par la déclaration estimative des parties, sans distraction des charges.

Art.417.- Pour les constitutions et prorogations de sociétés, les contrats de mariage, les partages, l'assiette imposable est constituée par le total des sommes et valeurs énoncées dans les actes.

Art.418.- Pour les actes et jugements prononçant condamnation, collocation, liquidation de sommes et valeurs ou transmission de biens, l'assiette imposable est constituée par le capital des sommes fixées par justice, et les intérêts sans addition des dépens liquidés.

Art.419.- Pour les contrats d'assurances, l'assiette imposable est constituée par le montant total des sommes versées aux assureurs.

Art.420.- Pour les constitutions d'emphytéose, l'assiette imposable est constituée par le capital de la valeur transmise.

Art.421.- Pour les échanges de biens meubles ou immeubles, l'assiette imposable est constituée par une estimation déclarée dans l'acte de la valeur des biens échangés au jour de la transmission ; le droit est perçu sur la valeur d'une des parts lorsqu'il n'y a aucun retour ni plus-value ; s'il y a retour ou plus-value, le droit est payé sur la moindre portion et le droit de transmission immobilière ou non immobilière est dû sur le retour ou plus-value.

Art.422.- Pour les antichrèses et autres engagements de biens, l'assiette imposable est constituée par :

- le capital de la créance lorsque l'engagement a lieu en garantie du capital et des intérêts ;
- le montant des intérêts pendant la période convenue lorsque l'antichrèse ne garantit que les intérêts ;
- le capital au denier de dix de la rente si l'antichrèse garantit une rente viagère ou est consentie à vie ;
- le capital au denier de vingt de la rente si l'antichrèse garantit une rente perpétuelle.

Art.423.- Le droit proportionnel exigible sur les actes de nantissement est assis sur le capital exprimé dans l'acte.

Les banques qui établissent ces actes doivent s'assurer que les biens nantis sont en règle vis-à-vis de l'impôt sous peine d'être tenu de s'acquitter des impôts en lieu et place de leurs clients.

Art.424.- 1) Si les sommes ou valeurs ne sont pas déterminées dans un acte ou jugement donnant lieu au droit proportionnel, les parties sont tenues d'y suppléer par une déclaration estimative inscrite au pied de l'acte ou remise au greffier pour les jugements.

2) La liquidation des droits de soulte de partage se fait successivement par une imputation sur les biens soumis à la moindre perception en finissant par la plus élevée, à moins que des imputations spéciales à la soulte ne soient déterminées dans l'acte.

3) Lorsqu'une condamnation est rendue sur une demande non établie par un titre enregistré et susceptible de l'être, le droit auquel l'objet de la demande aurait donné lieu s'il avait été convenu par acte public, est dû indépendamment du droit dû pour l'acte ou le jugement qui a prononcé la condamnation.

Chapitre 2 - Règles spéciales aux mutations par décès

Art.425.- Les droits de mutation par décès sont liquidés sur la part nette recueillie par chaque ayant droit après un abattement général de 10.000.000 FD pratiqué sur l'ensemble de la succession.

Art.426.- Pour la liquidation et le paiement de ces droits, sont déduites celles des dettes à la charge du défunt dont l'existence au jour de l'ouverture de la succession est dûment justifiée par des titres susceptibles de faire preuve en justice contre le défunt.

S'il s'agit de dettes commerciales, le receveur peut exiger, sous peine de rejet, la production des livres de commerce du défunt.

Ces livres sont déposés pendant cinq jours au bureau de l'enregistrement de Djibouti. Le receveur a le droit de puiser dans les titres ou livres produits, les renseignements permettant de contrôler la sincérité de la déclaration et, en cas d'instance, la production de ces livres ou titres ne peut être refusée.

Les frais de dernière maladie du de-cujus sont déduits de l'actif de la succession dans la limite d'un maximum de 100.000 FD.

Art.427.- Les dettes dont la déduction est demandée sont détaillées, article par article, dans un inventaire déposé au bureau de l'enregistrement lors de la déclaration de succession et certifié par le déposant.

A l'appui de cette demande en déduction, les héritiers ou leur représentant doivent présenter les titres ou en produire une copie collationnée.

Toute dette dont les justifications ont été jugées insuffisantes, n'est pas retranchée de l'actif de la succession, sauf aux parties à se pourvoir dans les formes et délais de droit.

Toute dette authentique non échue au jour de la succession ne peut être écartée tant que l'administration n'a pas fait juger qu'elle est simulée.

Le receveur peut exiger également la production de l'attestation du créancier, certifiant l'existence de la dette au décès.

Art.428.- Ne sont pas déductibles :

- 1° les dettes échues depuis plus de trois mois avant l'ouverture de la succession sauf s'il est produit obligatoirement une attestation du créancier en certifiant l'existence à cette époque ;
- 2° les dettes consenties par le défunt au profit de ses héritiers ou de personnes interposées. Sont réputées personnes interposées celles désignées dans les articles 911 et 1100 du Code civil. Néanmoins, lorsque la dette a été consentie par une acte authentique ou par un acte sous signature privée ayant date certaine avant l'ouverture de la succession ou autrement que par le décès d'une des parties contractantes, les héritiers, donataires et légataires et les personnes interposées ont le droit de prouver la sincérité de cette dette et son existence au jour de l'ouverture de la succession ;
- 3° les dettes reconnues par testament ;
- 4° les dettes hypothécaires originellement garanties par une inscription, lorsque celle-ci est périmée depuis plus de trois mois, à moins qu'il ne s'agisse d'une dette non échue et que l'existence n'en soit attestée par les créanciers ; si l'inscription n'est pas périmée, mais si le chiffre en a été réduit, l'excédent seul est déduit, s'il y a lieu ;
- 5° les dettes résultant de titres passés ou de jugements rendus à l'étranger ;
- 6° les dettes en capital et intérêts pour lesquels le délai de prescription est accompli, à moins qu'il ne soit justifié que la prescription a été interrompue ;
- 7° les frais funéraires, de scellés d'inventaire, de partage.

Titre 3 - Paiement des droits - Obligations - Prescriptions

Chapitre 1 - Paiement des droits et obligations

Art.429.- Le service de l'enregistrement de Djibouti est ouvert au public tous les jours non fériés, aux heures d'ouverture légale des administrations publiques.

Art.430.- Le paiement des droits d'enregistrement est effectué uniquement entre les mains du receveur de l'enregistrement, au moment de la présentation des actes à la formalité.

Art.431- Les droits des actes et ceux des mutations par décès sont payés avant l'enregistrement, aux taux et quotités fixés par le présent Code. Nul ne peut en atténuer ni différer le paiement sous prétexte de contestation sur la quotité ni pour quelque autre motif que ce soit, sauf à se pourvoir en restitution, s'il y a lieu.

Art.432.- 1) Un avis de recouvrement est adressé par le receveur de l'enregistrement ou au moins par un inspecteur à tout redevable de droits, redevances et taxes de toute nature dont le recouvrement incombe au service de l'enregistrement et du timbre dès lors que le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité.

2) A défaut de paiement de droits mentionnés sur l'avis de recouvrement à la date d'exigibilité, le receveur ou l'inspecteur du service notifie une mise en demeure par pli recommandé avec avis de réception avant l'engagement des poursuites.

3) Si la mise en demeure n'a pas été suivie du versement des droits, le receveur de l'enregistrement peut à l'expiration d'un délai de vingt jour engager des poursuites.

Les poursuites sont engagées dans les formes prévues par le Code de procédure civile pour le recouvrement des créances et sont opérées par l'huissier de justice ou par tout agent habilité au nom du receveur de l'enregistrement.

4) Le privilège du Trésor en matière des droits d'enregistrement s'exerce immédiatement après celui des impôts directs.

Le Trésor dispose, en outre, pour le recouvrement des droits de mutation par décès, d'une hypothèque légale sur les immeubles de la succession qui prend rang du jour de son inscription à la conservation foncière dans la forme prescrite par la loi.

Art.433.- Il est interdit au receveur de s'expliquer sur les droits auxquels peut donner ouverture un acte en projet ou un acte pour lequel la formalité n'est pas requise ; cette règle ne s'applique pas aux actes administratifs, quand les autorités administratives demandent à être renseignées sur les droits à percevoir.

Art.434.- Les droits d'enregistrement sont acquittés :

- par les notaires, les commissaires priseurs, le cadi, les huissiers et autres ayant pouvoir de faire des exploits ou procès-verbaux, pour les actes passés ou dressés par eux ;
- par les greffiers, pour les actes et jugements soumis à la formalité ;
- par le fonctionnaire chargé de notifier l'approbation des marchés administratifs, pour les marchés notifiés par ses soins ;
- par le fonctionnaire chargé de passer les actes administratifs, pour les actes dressés par lui ;
- par les parties, pour les actes sous signature privée et ceux passés hors du territoire de la République, qu'elles ont à faire enregistrer, pour les ordonnances sur requêtes ou mémoires et les certificats qui leur sont immédiatement délivrés par les juges ;
- par les héritiers, légataires et donataires, leurs tuteurs et curateurs et les exécuteurs testamentaires, pour les droits de mutation par décès et les testaments ou autres actes de libéralité à cause de mort.

Art.435.- Les droits afférents aux locations verbales d'immeubles, de meubles y compris les fonds de commerce et de clientèle, ainsi que la re-conduction tacite ou légale des mêmes biens et perçus annuellement, sont payables au vu d'une déclaration fournie par l'administration et souscrite par le bailleur.

Pour tout type de bail, le débiteur définitif de l'impôt est le preneur ou le locataire à moins qu'il n'en soit stipulé autrement entre les parties.

Néanmoins, les parties restent solidaires pour le recouvrement du droit simple. Toutefois, pour les logements loués par l'Etat, le droit au bail est à la charge de l'agent ou de toute autre personne bénéficiaire.

Art.436.- Les droits d'enregistrement et de timbre afférents aux contrats d'assurance sont versés par l'assureur sur présentation d'un répertoire préalablement coté et paraphé par le Président du Tribunal de première instance, comportant les indications de sommes en francs.

La non présentation dudit répertoire dans les dix premiers jours du trimestre entraînera pour l'assureur une amende de 10.000 FD. Toute dissimulation ou fausse déclaration, tout refus de présentation du répertoire, du carnet à souches ou du duplicata de contrat, constatée en la forme ordinaire par le receveur, sont punis d'une amende de 100.000 FD, et en cas de récidive à 500.000 FD.

Les polices d'assurance sont dispensées de l'approbation matérielle du timbre du service. Au cas où la formalité serait requise, elle est donnée gratis sur présentation du répertoire de l'assureur.

Toutefois, les contrats doivent porter l'indication suivante : « Droits de timbre et d'enregistrement payés sur état arrêté du ... ». Les recettes de cette origine sont prises en compte au registre des actes sous-seing privés suivant leur nature et mention en est portée sur les répertoires des assureurs à la fin de chaque trimestre.

Art.437.- Lorsque les parties n'ont pas consigné aux mains du greffier, du cadi ou des fonctionnaires ci-avant nommés, dans les délais de droit, le montant des droits exigibles, le recouvrement en est poursuivi contre les parties par le receveur et elles supportent la peine du droit en sus.

Dans les dix jours qui suivent l'expiration du délai, le greffier et les fonctionnaires dont s'agit fournissent au receveur des extraits par eux certifiés des actes et jugements dont leurs droits ne leur ont pas été remis sous peine d'une amende de 5.000 FD.

Art.438.- Les droits des actes civils et judiciaires comportant obligation, libération, transmission de propriété ou d'usufruit sont supportés par les débiteurs et nouveaux possesseurs, et ceux de tous les autres actes le sont par les parties auxquelles les actes profitent, lorsque, dans ces divers cas, il n'a pas été stipulé de dispositions contraires dans les actes.

Art.439.- Les parties sont solidaires vis-à-vis du Trésor pour le paiement des droits simples et en sus exigibles sur les jugements ou arrêts.

Toutefois le demandeur est seul débiteur de l'impôt si le jugement ou l'arrêt le déboute entièrement de sa demande.

Sont également seules débitrices des droits, les parties condamnées aux dépens lorsque le jugement ou l'arrêt alloue une indemnité ou des dommages intérêts en matière d'accident ou une pension ou une rente en toute autre matière.

Dans ce dernier cas, les parties non condamnées aux dépens peuvent faire enregistrer les décisions moyennant le paiement d'un droit fixe égal au minimum de perception. A cet effet, le greffier devra certifier, en marge de la minute, que la formalité est requise par la partie non condamnée aux dépens.

La décision ainsi enregistrée au droit fixe est réputée non enregistrée à l'égard des parties condamnées aux dépens qui ne peuvent lever la décision sans acquitter le complément des droits. Les obligations et sanctions qui incombent aux greffiers en matière de délivrance de grosses ou d'expéditions sont applicables. Le droit fixe acquitté conformément aux dispositions de l'alinéa précédent est imputé sur les droits dus par les parties condamnées aux dépens.

Art.440.- Il y a solidarité entre les cohéritiers pour le paiement des droits de mutation par décès et entre les parties contractantes pour les actes rédigés dans la forme sous-seing privé.

Art.441.- Les notaires, huissier, greffiers, commissaires priseurs ne peuvent délivrer en brevet, copie ou expédition, aucun acte soumis à l'enregistrement sur la minute de l'original, ni faire aucun acte en conséquence, avant qu'il ait été enregistré, quand bien même le délai ne serait pas expiré, à peine d'une amende de 10.000 FD, outre le paiement des droits.

Sont exceptés, les exploits et autres actes de cette nature qui se signifient à partie et les effets négociables.

A l'égard des actes que le même officier aurait reçu et dont le délai d'enregistrement ne serait pas expiré, il peut en énoncer la date et les clauses avec la mention que ledit acte est présenté à la formalité en même temps

que celui qui contient ladite mention ; en aucun cas, l'enregistrement du second acte ne peut être requis avant celui du premier sous les peines de droit.

Art.442.- Les notaires, huissiers, greffiers, secrétaires et autres officiers publics ou ministériels peuvent faire des actes en vertu et par suite d'actes sous seing privé non enregistrés ou passés hors du territoire de la République et les énoncer dans leurs actes, mais sous condition :

- 1° que chacun de ces actes demeure annexé à celui dans lequel il se trouve mentionné ;
- 2° qu'il soit soumis avant lui ou au plus tard en même temps que l'acte où il est mentionné, à la formalité d'enregistrement ;
- 3° qu'ils soient responsables des droits et amendes auxquels les actes annexés se trouvent assujettis.

Art.443.- Il est défendu, sous peine d'une amende de 10.000 FD à tout notaire ou greffier, de ne recevoir aucun acte en dépôt sans dresser acte de dépôt. Sont exceptés, les testaments déposés chez le notaire par le testateur.

Art.444.- Aucun notaire, greffier, huissier ou secrétaire d'administration ne peut rédiger un acte en vertu d'un autre acte passé dans le territoire ou hors du territoire de la République, l'annexer à ses minutes ou le recevoir en dépôt, ni en délivrer extrait, copie ou expédition, s'il n'a été préalablement enregistré, à peine de 10.000 FD d'amende et d'être personnellement tenu des droits.

Sont exceptés :

- 1° les testaments et les inventaires dans lesquels on peut énoncer des actes non enregistrés ;
- 2° les liquidations et partages dans lesquels on peut énoncer des actes non soumis à la formalité dans un délai déterminé. Cependant, si toutes les parties présentes à l'acte étaient les mêmes que celles qui ont figuré dans l'acte énoncé, les droits de ce dernier seraient perçus ;
- 3° les comptes de tutelle dans lesquels peuvent être mentionnés les actes non enregistrés remis par le tuteur à son pupille. Toutefois, dans les cas ci-dessus, le recouvrement des droits soumis à

l'enregistrement dans un délai déterminé est poursuivi contre les parties par les voies de droit ;

- 4° les déclarations affirmatives des tiers saisis, les dépôts de titres et pièces par le débiteur pour être admis au bénéfice de cession, les vérifications et affirmations de créances en matière de faillites qui peuvent être faites ou reçues sans que les actes y annexés ou énoncés aient été enregistrés, sauf la perception du droit exigible s'il est rendu un jugement de condamnation et la réclamation des droits contre les parties s'il s'agit de mutations de propriété, d'usufruit ou de jouissance d'immeubles.

Art.445.- Il est fait mention dans toutes les expéditions, copies ou extraits des actes publics, civils, judiciaires ou extra judiciaires de la quittance des droits perçus par une transcription littérale et entière de cette quittance ; pareille mention est faite dans les minutes des actes publics, civils, judiciaires ou extra judiciaires dressés en vertu d'actes sous signatures privée ou passés ailleurs que dans le territoire de la République et qui sont soumis à l'enregistrement par le présent Code.

Chaque contravention est passible d'une amende de 10.000 FD.

Art.446.- Il est défendu aux juges et arbitres de rendre aucun jugement sur des actes non enregistrés et susceptibles de l'être, à peine d'être personnellement responsables des droits.

Art.447.- Lorsque après une sommation extrajudiciaire ou une demande tendant à obtenir un paiement, une livraison ou l'exécution de toute convention dont le titre n'aurait point été indiqué dans lesdits actes ou qu'on aura simplement énoncé comme verbal, il est produit, en cours d'instance des écrits, billets, marchés factures acceptées, lettre ou tout autre titre émanant du défendeur et qui n'auraient pas été enregistrés avant ladite demande ou sommation, un droit en sus est dû et peut être exigé ou perçu lors de l'enregistrement du jugement intervenu.

Art.448.- Pour les actes portant obligation de sommes au dessus de 1.000 FD, ou transmission de propriété, d'usufruit ou de jouissance d'immeubles, non enregistrés, et qui sont produits devant la justice des premier et deuxième degrés, les présidents de ces tribunaux doivent ordonner d'office et avant faire droit, l'enregistrement des dits actes.

Art.449.- Les notaires, huissiers, commissaires-priseurs, cadî et les chefs des districts de municipalités ainsi que les agents immobiliers autorisés à faire des ventes de bien meubles y compris les habitations en matériaux précaires, et les secrétaires d'administration publique, tiennent des répertoires à colonnes sur lesquels ils inscrivent, jour par jour, sans blancs, interlignes, omissions, intercalations, transpositions, ni grattages et par ordre de numéros, tous les actes de leur ministère soumis à l'enregistrement, savoir :

- 1° pour les notaires, tous les actes et contrats qu'ils reçoivent, même ceux passés en brevet, testament et autres dispositions à cause de mort, soit qu'ils aient été passés devant eux et du vivant des testateurs, soit qu'étant olographes, ils leur aient été remis en dépôt par le juge ;
- 2° pour les huissiers, commissaires-priseurs et autres officiers publics procédant à des ventes mobilières, tous les actes et exploits par eux faits, même les actes pour lesquels la formalité doit avoir lieu en débet ou gratis ;
- 3° pour les greffiers et le cadî, tous les actes et engagements soumis à l'enregistrement dans les délais prescrits et les procès-verbaux d'ordre et de contribution ;
- 4° pour les secrétaires des administrations publiques, les actes dressés par eux et susceptibles d'être enregistrés dans les délais prescrits.

Chaque contravention donne lieu à une amende de 50.000 FD.

Art.450.- Le répertoire indiquera pour chaque article :

- 1° le numéro d'ordre ;
- 2° la date de l'acte ;
- 3° sa nature ;
- 4° les noms, prénoms et domicile des parties ;
- 5° l'indication des biens leurs situations et le prix, sauf pour les ventes du détail ;
- 6° la relation de l'enregistrement.

A l'égard des testaments et donations entre époux, inscrits du vivant des testateurs et donateurs, les indications des numéros 5° et 6° ci-dessus ne sont pas obligatoires.

Ces répertoires sont côtés et paraphés par le président du tribunal de première instance, sauf celui des secrétaires d'administration qui l'est par le fonctionnaire chef de cette administration.

Art.451.- Les répertoires sont présentés tous les trois mois dans les dix premiers jours de janvier, avril, juillet, et octobre, au visa du receveur de l'enregistrement, lorsque même qu'il n'aurait été dressé ou reçu aucun acte pendant le trimestre précédent.

Chaque contravention du présent article est punie d'une amende de 50.000 FD.

Art.452.- Indépendamment des prescriptions ci-dessus, les officiers, publics et ministériels sont tenus de communiquer, sans déplacement, au receveur de l'enregistrement, tous les actes, écrits, répertoires, pièces de dossiers détenus ou conservés par eux en leur qualité.

Les dépositaires des registres de l'état-civil ou des rôles des contributions et tous autres fonctionnaires chargés des archives et dépôts des titres publics, le dépôt des archives du Gouvernement excepté, sont tenus de les communiquer sans déplacement au receveur de l'enregistrement et de lui laisser prendre sans frais, tous renseignements, extraits ou copies qui lui seraient nécessaires à raison de ses fonctions.

Sont exceptés les testaments, mais seulement pendant la vie des testateurs.

Les communications ci-dessus autorisées ne pourront avoir pour objet, de la part du receveur, que de s'assurer, dans un intérêt d'ordre public, de l'exécution des lois et règlements.

Tout refus de communication est constaté par procès-verbal du receveur et passible d'une amende de 50.000 FD applicable après avis du receveur, non suivi d'effet dans les vingt-quatre heures.

Art.453.- Les officiers de l'état-civil sont tenus de fournir au receveur de l'enregistrement, dans les dix premiers jours des mois de janvier, avril, juillet, octobre de chaque année, des relevés par eux certifiés, des actes de décès inscrits sur leurs registres durant le trimestre, à peine d'une amende de 10.000 FD.

Art.454.- Le receveur de l'enregistrement ne peut, sous aucun prétexte, différer l'enregistrement des actes et mutations dont les droits auraient été payés et après production des pièces et justifications prescrites.

Il ne peut non plus retenir les actes ou exploits. Cependant, si un acte dont il n'y a pas de minute ou d'exploit contient des renseignements dont la trace peut être utile pour la découverte des droits dus, le receveur a la facilité d'en tirer copie. A cet effet, il peut conserver l'acte pendant deux jours ouvrés seulement.

Cette disposition est applicable aux actes sous signature privée.

Art.455.- La quittance de l'enregistrement est mise sur l'acte enregistré ou sur l'extrait de la déclaration du nouveau possesseur. Le receveur y exprime la date de l'enregistrement, les folios et cases du registre, la somme des droits perçus. La date et la somme des droits perçus sont mises en toutes lettres.

Lorsque l'acte renfermera plusieurs dispositions indépendantes, le receveur indiquera sur la quittance la quotité du droit perçu.

Art.456.- Les doubles, minutes ou duplicata d'actes qui sont présentés à la formalité en même temps que les minutes ne supportent aucun droit supplémentaire.

Lorsque le receveur est requis, postérieurement à la formalité, de constater la mention de l'enregistrement sur les duplicata ou doubles minutes, les droits de recherches ci-après fixés sont exigibles.

Art.457.- Le receveur ne peut délivrer d'extrait de ses registres que sur ordonnance du juge de première instance en matière de justice de paix, lorsque ces extraits ne sont pas demandés par quelqu'une des parties contractantes ou leurs ayants cause.

Il lui est payé 2.000 FD par recherche de chaque année et 1.000 FD par rôle de chaque extrait.

Le rôle est de vingt lignes à la page et de dix huit syllabes à la ligne.

Art.458.- Aucune autorité administrative ou judiciaire ne peut accorder ni remise ni modération des droits déterminés par le présent Code ni suspendre le recouvrement des sommes dues sans en devenir personnellement responsable.

Chapitre 2 - Droits acquis et prescriptions

Art.459.- Tout droit d'enregistrement régulièrement perçu peut-être restitué si, par suite d'évènements postérieurs à la perception, la cause d'exigibilité du droit venait à être supprimée.

Toutefois, sont exclus du bénéfice de la restitution les droits régulièrement perçus sur les actes ou contrats ultérieurement révoqués ou résolus par application des articles ci-après du Code civil :

- 1° articles 954 à 958 : révocation de donations entre vifs pour cause d'inexécution des conditions ou pour cause d'ingratitude ;
- 2° article 1183 : révocation de la convention par suite de l'accomplissement d'une condition résolutoire ;
- 3° article 1184 : résolution d'un contrat synallagmatique pour le cas où l'une des parties ne satisfait pas à son engagement ;
- 4° article 1654 : résolution de la vente pour défaut de paiement du prix ;
- 5° article 1659 : exercice de la faculté de rachat ou de réméré réservée au profit du vendeur.

En cas de rescision d'un contrat pour cause de lésion ou d'annulation d'une vente pour cause de vices cachés, et au surplus dans tous les cas où il y a lieu à l'annulation, les droits perçus sur l'acte annulé, résolu ou rescindé, ne sont restituables que si l'annulation, la résolution ou la rescision a été prononcée par un jugement ou arrêt passé en force de chose jugée.

Art.460.- La restitution des droits indûment perçus peut toujours être demandée par les parties. La régularité de la perception peut être discutée.

La restitution des droits est ordonnée par décision du Directeur des Impôts.

Il y a prescription :

- 1° après un an à compter du jour de l'enregistrement du contrat ou de la déclaration de mutation verbale pour la demande en expertise des fonds de commerce ou de clientèle ;
- 2° après trois ans à compter du jour de l'enregistrement pour toute action en recouvrement des droits et toute demande en expertise

d'évaluation mobilière ou immobilière. La prescription triennale s'applique généralement à tous les droits dus sur les actes, documents et déclarations qui révéleraient suffisamment l'exigibilité des droits sans qu'il soit besoin de recourir à des recherches ultérieures ;

- 3° après dix ans pour l'action en recouvrement des droits et amendes exigibles par suite de l'inexactitude d'une attestation ou déclaration de dette à partir de la date de déclaration de succession ;
- 4° après vingt ans pour les successions non déclarées et les omissions de biens dans les déclarations de mutation par décès.

Art.461.- Après le délai de deux ans du jour de l'enregistrement, toute demande par les parties en restitution de droits perçus est non recevable.

En ce qui concerne les droits devenus restituables par suite d'un conclure postérieur, l'action en remboursement est prescrite après une année à compter du jour où les droits seront devenus restituables et au plus tard, en tout état de cause, après cinq ans à compter de la perception.

Chapitre 3 - Délais d'enregistrement des actes et déclarations

Art.462.- Les délais pour faire enregistrer les actes sont les suivants :

- 1° pour les actes des huissiers et autres ayant pouvoir de faire des exploits et dresser des procès-verbaux : 30 jours
- 2° pour les actes des notaires : 30 jours
- 3° pour les actes judiciaires : 30 jours
- 4° pour les actes administratifs assujettis à la formalité : 30 jours. Le délai ne courra que de la date de la notification de l'approbation par l'autorité supérieure, lorsque cette approbation est nécessaire.
- 5° pour les actes de cadi : 30 jours

Art.463.- Les actes civils, judiciaires ou extra judiciaires dressés par vacations distinctes sont enregistrés dans le délai courant à partir de chaque vacation.

Si un acte non divisé en vacations porte plusieurs dates, le délai court du jour où l'acte peut-être considéré comme parfait.

Art.464.- Les testaments déposés chez les notaires ou reçus par eux sont enregistrés dans le délai d'un mois du décès des testateurs à la diligence des héritiers, donataires, légataires ou exécuteurs testamentaires.

Art.465.- Les actes sous seing privé contenant transmission de propriété, d'usufruit, de jouissance d'immeubles, les baux à ferme et à loyer, sous baux, cessions et subrogations de baux, les engagements et antichrèses de biens de même nature, les cessions de fonds de commerce, de clientèle, les actes de formation de société et, généralement, tous actes contenant des conventions synallagmatiques sont enregistrés dans le délai d'un mois de leur date.

Toutefois, le délai de trois mois court du jour de l'entrée en jouissance pour les baux immobiliers, si elle est antérieure à la date de l'acte.

Sont déclarées dans le même délai d'un mois, les mutations verbales de propriété d'usufruit et de jouissance, les locations verbales d'immeubles et les cessions verbales des fonds de commerce et de clientèle à titre onéreux seulement.

Les déclarations des locations verbales doivent être déposées en un seul exemplaire et pour chaque immeuble en location au bureau du service de l'enregistrement et du timbre. Elles doivent être souscrites entre le 1^{er} janvier et le 28 ou 29 février de chaque année. La date d'exigibilité court à compter du 1^{er} mars.

A l'égard des actes et conventions de même nature, faits sous signature privée ou autrement hors du territoire de la République, mais devant y recevoir leur exécution, le délai est de six mois.

Art.466.- Il n'y a pas de délai de rigueur pour l'enregistrement de tous les actes autres que ceux mentionnés dans l'article précédent et passés sous signature privée ou hors du territoire de la République, mais il ne peut être fait aucun usage, soit par un acte public, soit en justice avant qu'ils aient été enregistrés.

Art.467.- Les mutations par décès font l'objet de déclarations détaillées établies sur des formules imprimées, fournies gratuitement par l'administration. Elles sont signées par les héritiers, donataires ou légataires,

leurs tuteurs ou curateurs. Elles sont écrites par le receveur si les parties le requièrent.

Au moment du dépôt des déclarations, le receveur est tenu de délivrer aux déposants une quittance des droits perçus, datée et signée, extraite d'un registre à souches.

Les délais pour l'enregistrement de ces déclarations sont de six mois à compter du décès de celui dont on recueille la succession.

Le délai de six mois court du jour de l'envoi en possession provisoire en cas d'absence déclarée.

Les droits sont payés en entier, mais ils sont restitués en cas de retour de l'absent.

Toutes les dispositions du présent Code qui concernent à quelque titre que ce soit les déclarations des successions sont applicables aux déclarations de biens d'un absent.

Art.468- Les héritiers ou légataires doivent dans un délai de six mois à compter du décès, déposer et enregistrer les déclarations des biens qui leur sont échus ou transmis par décès. Le délai court pour les successions des absents à compter de la date du prononcé du jugement attestant la disparition.

Les héritiers ou légataires, leur tuteur ou curateur sont tenus de remplir en double exemplaire sur un imprimé fourni par l'administration, une déclaration détaillée de tous les biens meubles et immeubles transmis par décès et d'acquitter les droits exigibles au bureau du service de l'enregistrement et du timbre.

Les droits d'enregistrement dus sur les successions et les donations sont liquidés sur :

- 1° les biens meubles corporels et les immeubles situés à Djibouti quels que soient la nationalité et le domicile du défunt, des héritiers, du donateur et des donataires ;
- 2° les biens incorporels lorsque le débiteur est domicilié à Djibouti quels que soient la nationalité et le domicile du propriétaire ou du créancier ;

- 3° les biens incorporels étrangers dépendant de la succession des personnes de nationalité djiboutienne quel que soit leur domicile au jour du décès.

Art.469.- Dans les délais ci-avant fixés pour l'enregistrement des actes et déclarations, le jour de la date de l'acte, de l'entrée en jouissance, celui de l'ouverture de la succession ou de l'envoi en possession des biens d'un absent n'est pas compté.

Si le dernier jour du délai se trouve un vendredi, un jour férié ou le dernier jour du mois, le délai comprend toute la journée du lendemain.

Titre 4 - Pénalités, poursuites et instances, contrôles et redressements

Chapitre 1 - Peines

Art.470.- 1) Toute personne physique ou morale qui aurait omis de reverser dans le délai prescrit et après une première notification, les taxes ou droits dont le recouvrement incombe au service de l'enregistrement et du timbre ou qui sciemment n'a reversé que partiellement, est passible d'une pénalité fiscale de 5 % applicable sur le montant des taxes non reversées ou reversées partiellement outre les droits simples.

2) La pénalité fiscale est portée à 10 % lorsque les personnes visées à l'alinéa 1 n'ont pas reversé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai.

3) Lorsque la personne tenue de souscrire une déclaration, un état, un acte ou tout autre document en vue de la perception d'un droit ou taxe dont le recouvrement incombe au service de l'enregistrement et du timbre, s'abstient de souscrire cette déclaration ou omet de présenter l'état ou tout autre document dans les délais prescrits, le montant des droits dus ou résultant de la déclaration ou de l'état déposé tardivement est assorti d'une pénalité de retard dont le taux est fixé à 1 % pour le premier mois et 5 % pour chacun des mois suivants.

4) Le calcul dans le décompte de l'intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois au cours duquel la déclaration, l'état ou tout autre document ont été déposés.

Art.471.- En cas d'omissions reconnues dans les déclarations de successions, l'amende applicable est d'un droit en sus de celui qui se trouve dû pour les biens omis.

Art.472.- L'inexactitude des déclarations ou attestations de dettes à déduire de l'actif d'une succession peut être établie par tous les moyens de preuve admis par le droit commun, excepté le serment.

Toute déclaration ayant indûment entraîné la déduction d'une dette est punie d'une amende égale au triple du droit exigible sans que cette amende puisse être inférieure à 100.000 FD.

Le prétendu créancier qui en a faussement attesté l'existence est tenu, solidairement avec le déclarant, au paiement de l'amende.

Art.473.- Les sociétés, agents de change, changeurs, banquiers, escompteurs, officiers publics et ministériels ou agents d'affaires qui seraient dépositaires, détenteurs ou débiteurs de titres, sommes ou valeurs dépendant d'une succession qu'ils auraient ouverte, doivent adresser, soit avant le paiement, la remise ou le transfert, soit dans les quinze jours qui suivent celles des opérations qui se font dans le territoire de la République et dans les trois mois pour les autres, au receveur de l'Enregistrement à Djibouti, la liste de ces titres, sommes ou valeurs. Il en est donné récépissé.

Les succursales des sociétés étrangères établies sur le territoire de la République ne peuvent se libérer des sommes, rentes ou émoluments quelconques dues par elles à raison du décès de l'assuré à des bénéficiaires autre que le conjoint survivant et les successibles en ligne directe, si ce n'est sur la représentation d'un certificat délivré sans frais par le receveur de l'enregistrement et constatant soit l'acquittement soit la non exigibilité de l'impôt de mutation par décès.

Quiconque a contrevenu aux dispositions du présent article est personnellement tenu des droits et pénalité exigibles sauf recours contre le redevable, et sera passible en outre d'une amende de 100.000 FD.

Art.474.- Toute contre lettre, tout acte ou jugement, duquel il résulterait que les sommes portées dans un acte public ou dans un acte sous seing privé précédemment enregistré et ayant servi de base à la perception, sont inférieures à celles qui ont été réellement convenues entre les parties, rendrait exigible, à titre d'amende, une somme triple du droit qui aurait été perçu sur les sommes ainsi stipulées.

Art.475.- 1) En cas de dissimulation du prix stipulé dans un contrat de vente d'immeuble et de fonds de commerce, dans la soulte d'échange ou de partage et nonobstant l'application éventuelle des dispositions prévues par le Code pénal, il est dû solidairement par tous les contractants, outre le droit d'enregistrement afférent à la partie dissimulée du prix, une pénalité fiscale égale à 50 % de ce droit.

2) Lorsque la déclaration, l'état ou l'acte mentionnés à l'article 470 font apparaître une base inexacte ou des éléments servants à la liquidation d'impôts ou de droits insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de la pénalité de retard visée au paragraphe 3 de l'article 470 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi du redevable est établie par tous moyens de preuve. La majoration est portée à 80 % s'il est rendu coupable de manœuvres frauduleuses en sus des sanctions prévues par le Code pénal.

3) Les dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes ou valeurs appartenant aux redevables d'impôts ou de droits dont le recouvrement incombe au service de l'enregistrement et du timbre garanti par le privilège du Trésor, sont tenus dès réception de l'avis officiel à tiers détenteur, de verser au lieu et place des redevables, les fonds qu'ils détiennent à concurrence des impositions dues par ces redevables.

Chapitre 2 - Contrôles et redressements

Art.476.- Les contrôles et les redressements des droits d'enregistrement, droits de mutation, droits d'hypothèque, sont effectués dans les mêmes conditions et dans les mêmes formes que les autres impôts directs.

Art.477.- La taxation est d'office si le redevable n'a pas déposé de déclaration ou a omis de déposer l'acte ou l'état dans le délai. Néanmoins la taxation d'office ne devient applicable que si le redevable ne régularise

pas sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure.

Art.478.- Les droits d'enregistrement sur les mutations à titre gratuit ou onéreux de biens immobiliers sont assis sur le prix stipulé dans l'acte, majoré des charges augmentatives de prix ou sur la valeur vénale. Si cette dernière est supérieure au prix exprimé dans l'acte, le service des impôts est fondé à notifier à l'acquéreur à titre gratuit ou onéreux, un rappel de droits d'enregistrement calculé sur la différence entre la valeur vénale et le prix déclaré.

Le redressement est notifié selon la procédure contradictoire. Il doit mentionner les modalités de détermination de la valeur vénale retenue par le service.

Le délai de répétition expire le 31 décembre de la troisième année suivant celle de l'enregistrement de l'acte. Si la mutation n'a pas été soumise à l'enregistrement, le délai de reprise est porté à 10 ans.

Art.479.- Les contrôles et redressements effectués par la Direction des domaines en matière de redevances domaniales, sont effectués dans les mêmes formes et conditions que pour les impôts directs.

Chapitre 3 - Poursuites et instances

Art.480.- La solution des difficultés qui peuvent s'élever relativement à la perception des droits d'enregistrement avant l'introduction des instances appartient au Directeur des impôts, sans préjudice du recours des parties devant les tribunaux du droit commun.

Art.481.- Le premier acte de poursuite pour le recouvrement des droits d'enregistrement et le paiement des pénalités et intérêts de retard est un commandement. Il est décerné par le receveur de l'enregistrement.

L'introduction et l'instruction des instances a lieu devant le tribunal civil de Djibouti. La connaissance et la décision en sont interdites à toutes autres autorités constituées ou administratives.

L'instruction se fait par simples mémoires respectivement signifiés. Il n'y a d'autres frais à supporter pour la partie qui succombe que ceux de significations et des droits d'enregistrement des jugements.

Les jugements sont rendus dans les trois mois au plus tard de l'instance sur le rapport du juge, fait en audience publique et sur les conclusions du ministère public.

Titre 5 - Tarification générale

Art.482.- Les droits à percevoir pour l'enregistrement des actes et mutations sont fixés aux taux et quotités déterminés au présent titre.

Chapitre 1 - Droits fixes

I. Première catégorie (Actes civils et administratifs)

A. Droits fixes de 1.000 FD

Art.483.- Sont soumis au droit fixe de 1.000 FD :

- les actes de mutation passés par la Société Immobilière de Djibouti (SID) et concernant les cessions en location vente ;
- les transactions avant jugement en matière de douanes et de contributions directes ;
- les soumissions cautionnées en matière de douanes ;
- les déclarations d'immatriculation au registre du commerce ;
- les acceptations de transports ou délégations de créances à terme faites par acte séparé lorsque le droit proportionnel a déjà été acquitté pour le transport ou la délégation, les acceptations de délégation de créance à terme faites dans l'acte même de délégation ;
- les acceptations pures et simples, par acte civil, de successions, legs et com-munauté. Il est dû un droit pour chaque acceptant et pour chaque succession. Toutefois un seul droit est exigible si plusieurs cohéritiers acceptent une succession du chef de leur auteur décédé sans avoir pris parti ;

- l'acceptation de donation entre vifs par acte séparé, lorsque le droit proportionnel a été perçu sur la donation elle-même. Il est dû autant de droits fixes qu'il y a de donataires acceptants ;
- les certificats de vie délivrés par les notaires, le cadi et les autres fonctionnaires de l'ordre administratif ;
- les donations éventuelles ;
- les testaments et autres actes de libéralité qui ne contiennent que des dispositions soumises à l'conclu du décès ;
- les contrats de mariage sans constatation d'apports ;
- les résiliations pures et simples par acte authentique, dans les vingt quatre heures de l'acte résilié ;
- l'acquiescement pur et simple quand il n'est pas fait en justice ;
- les autorisations pures et simples par acte séparé de celui auquel elles ont rapport ;
- les consentements purs et simples ;
- les désistements purs et simples ;
- les déclarations pures et simples en matière civile et de commerce ;
- les décharges pures et simples ;
- les attestations pures et simples ;
- les actes de notoriété pure et simple ;
- les ratifications pures et simples d'actes en forme. Il est dû autant de droit qu'il y a de ratifiant intéressé ou d'actes distincts ratifiés par la même personne ;
- les attestations de certificat purs et simples et ceux de résidence ;
- l'adhésion donnée par une personne qui n'a pas concouru à un contrat, aux stipulations et aux engagements qu'il renferme ;
- l'affectation hypothécaire consentie par acte séparée de l'obligation et par le débiteur lui-même ;
- les cahiers des charges rédigés par actes distincts des procès verbaux d'adjudication ;
- les certificats de propriété non exemptés par le présent Code ;
- les certificats de caution ;
- les commissions délivrées par des particuliers ou par des sociétés ;

- les projets de comptes. Il est dû autant de droits fixes qu'il existe d'ayants droit ayant des intérêts distincts. Il n'est dû qu'un seul droit si le compte ne renferme que des recettes et des dépenses communes à tous les ayants droit ;
- les congés donnés par actes civils ;
- les copies collationnées d'actes et pièces ou des extraits d'iceux. Il est dû un droit par acte, pièce ou extrait collationné ;
- les dépôts et consignations de sommes chez les officiers publics lorsqu'ils n'opèrent pas la libération du déposant et les charges données aux officiers publics des dépôts par eux reçus en cette qualité ;
- les nominations d'experts hors jugements ;
- les promesses d'indemnités non déterminées et non susceptibles d'estimation ;
- les inventaires de meubles, objets mobilier, titres et papiers. Il est dû un droit pour chaque vacation de quatre heures sauf pour les inventaires après faillite ou liquidation judiciaire ;
- les lettres missives qui ne contiennent aucune convention donnant lieu au droit proportionnel ;
- les procurations et pouvoirs pour agir ne contenant aucune stipulation donnant lieu au droit proportionnel. Si plusieurs mandataires agissent dans un intérêt distinct, il est dû autant de droits qu'il y a de parties intéressées ;
- les substitutions de pouvoirs, les révocations de mandats, les décharges de mandats ;
- les mutations à titre onéreux de navires quand la jauge nette est égale ou inférieure à cent tonnes et les marchés de construction de navire ;
- les récépissés de pièces par acte séparé ;
- les renonciations à successions, legs et communautés, lorsqu'elles sont pures et simples et si elles ne sont pas faites au greffe. Il est dû un droit pour chaque renonçant et par chaque succession à laquelle on renonce ;
- les rétractions et révocations ;
- les actes notariés de constitution d'un bien de famille ;

- les compromis ou nominations d'arbitres qui ne contiennent aucune obligation de sommes et valeurs donnant lieu au droit proportionnel. Il n'est dû qu'un seul droit quel que soit le nombre des arbitres nommés ;
- les déclarations ou élections de command ou d'ami, lorsque la faculté d'élire un command a été réservée dans l'acte d'adjudication ou de vente et que la déclaration est faite par acte public et notifié dans les vingt quatre heures de l'adjudication ou de la vente ;
- les prestations de serment par acte civil ou dans la forme administrative ;
- les transactions en quelques matière que ce soit, qui ne contiennent aucune stipulation de sommes et valeurs ni dispositions soumises à un plus fort droit d'enregistrement ;
- les abandons de biens soit volontaires, soit forcés ;
- les actes innomés civils et administratifs ;
- les actes de dissolution de société purs et simple ;
- les dissolutions de société avec liquidation.

B. Droit fixe de 4.000 FD

Art.484.- Sont soumis au droit fixe de 4.000 FD :

- les mainlevées et réductions d'hypothèques ;
- les quittances et remboursements de créances de toute nature ;
- les billets à ordre, lettres de change et tous effets négociables ou non négociables ;
- les obligations de sommes et valeurs, les arrêtés de comptes contenant obligation de sommes, les reconnaissances de dettes, billets simples, prêts sur gages, nantissements, ouvertures de crédits, transferts, cessions et délégations de créances à terme ;
- les prêts consentis par les sociétés de crédit foncier en vue de la construction d'immeuble ou de la mise en valeur de terrains agricole.

II. Deuxième catégorie (Actes judiciaires)

A. Droit fixe de 1.000 FD

Art.485.- Sont soumis au droit fixe de 1.000 FD :

- les procès-verbaux dressés en matière de justice de paix desquels il ne résulte aucune disposition donnant ouverture du droit proportionnel ou dont le droit proportionnel ne s'élève pas à 1.000 FD ;
- les jugements en matière de justice de paix ;
- les certificats par actes judiciaires ;
- les dépôts d'actes et de pièces au greffe de la justice de paix en matière civile et commerciale ;
- les jugements de la police ordinaire et des tribunaux de police correctionnelle et criminelle ;
- les ordonnances en matière de justice de paix lorsqu'elles emportent une décision sur le fond ;
- tous les actes judiciaires non désignés nommément, autres que ceux du greffe.

B. Droit de 2.000 FD

Art.486.- Sont soumis au droit fixe de 2.000 FD :

- les acceptations et renonciations à successions, legs ou communautés passés au greffe. Il n'est dû qu'un seul droit pour chaque acte distinct d'acceptation ou de renonciation, quel que soit le nombre des acceptants, de renonçant et celui des successions, legs ou communautés, acceptés ou répudiés ;
- les dépôts d'actes et de pièces au greffe des tribunaux civils et de commerce ;
- les ordonnances des juges des tribunaux civils et de commerce y compris les ordonnances de référé lorsqu'elles emportent une décision sur le fond ;

- les jugements définitifs des tribunaux civils de première instance et de commerce ne donnant pas ouverture au droit proportionnel ou sur lesquels l'ensemble des droits proportionnels est inférieur à 2.000 FD ;
- les ordonnances des magistrats de la cour d'appel lorsqu'elles emportent une décision sur le fond ;
- les actes d'émancipation. Il est dû un droit pour chaque émancipé ;
- les jugements des tribunaux civils et de commerce portant débouté de demande et ne renfermant pas de dispositions donnant ouverture à un droit proportionnel supérieur.

C. Droit fixe de 4.000 FD

Art.487.- Sont soumis au droit fixe de 4.000 FD :

- les jugements des tribunaux civils de première instance portant interdiction, séparation de biens ou séparation de corps ;
- les arrêts définitifs du tribunal supérieur d'appel ;
- les arrêts des tribunaux supérieurs d'appel portant débouté de demande qui ne donnent pas lieu à un droit proportionnel supérieur ;
- les arrêts des tribunaux supérieurs d'appel portant interdiction, séparation de biens ou séparation de corps ;
- les jugements et arrêts déclarant qu'il y a lieu à adoption ou prononçant un divorce.

III. Troisième catégorie - Actes extra judiciaires

Art.488.- Les actes extrajudiciaires sont soumis au droit fixe de 1.000 FD.

Chapitre 2 - Droits proportionnels

I. Droit de 2 %

A. Baux

Art.489.- Sont enregistrés au taux de 2 %, les contrats des bail écrits ou verbaux, les reconductions tacites ou légales des baux d'immeubles et de meubles y compris les fonds de commerce ou des clientèles, à l'exception des baux dont le loyer annuel n'excède pas 300.000 FD ou des baux assujettis à la TVA en vertu d'une option régulière exercée par le propriétaire.

Sont imposables au droit au bail :

- les locaux affectés à usage d'habitation situés dans des zones résidentielles ou commerciales ;
- les locaux loués affectés à usage industriel ou commercial ;
- les terrains nus, les hangars, les dépôts de même que toutes constructions et leurs dépendances affectés à usage industriel et commercial ;
- les baux des biens immeubles et des biens meubles de l'Etat ;
- les contrats d'exploitation et de concession de terrains nus, de dépôt ou magasins passés par les entreprises publiques ;
- les baux constitutifs d'emphytéose et les baux à construction ;
- les baux de pâturage et de nourriture d'animaux ;
- les baux à cheptel, les baux et conventions pour nourriture de personnes, pourvu que la durée de tous ces baux soit limitée, les sous-baux, subrogations, cessions de baux, les louages des gens de travail, les cautionnements des baux à durée limitée.

Art.490.- Toutefois, doivent être enregistrés gratuitement au droit de bail et sur les locations verbales :

- a) les locaux et dépendances bâties ou non bâties par les Etats étrangers pour les besoins exclusifs de leurs services diplomatiques et consulaires ;
- b) les locaux diplomatiques et consulaires loués affectés à l'habitation du chef de mission et ceci tel que stipulé à l'article 23 de la convention de Vienne ;
- c) les locaux loués par des organismes internationaux et non gouvernementaux affectés à usage exclusif de leurs sièges, à condition qu'une convention écrite soit passée dans ce sens avec l'Etat de Djibouti.

Ces dispositions sont conditionnées au bénéfice de la réciprocité entre l'Etat de Djibouti et les Etats étrangers.

B. Successions et donations

Art.491.- Sont enregistrés au taux de 2 %, les donations entre vifs de biens meubles et immeubles et les droits de mutation par décès des mêmes biens.

Art.492.- Sont toutefois exonérées :

- 1) Les successions dont l'actif global net, c'est-à-dire défalcation faite du passif admis en déduction pour l'application de l'impôt, est égal ou inférieur à 1.000 FD.
- 2) Les successions des militaires, qui, soit sous les drapeaux, soit après renvoi dans leurs foyers, seront morts, dans l'année à compter de la cessation des hostilités, de blessures reçues ou de maladie contractées pendant la guerre.

L'exemption ne profite, toutefois, qu'aux parts nettes recueillies par ascendants, les descendants et le conjoint du défunt.

L'exemption de l'impôt n'entraîne pas la dispense de la déclaration des successions.

Elle est subordonnée à la condition que cette déclaration soit accompagnée d'un certificat de l'autorité militaire disposé du timbre et constatant que la mort a été causée par une blessure reçue ou une maladie contractée pendant la guerre.

C. Autres actes et opérations

Art.493.- Sont enregistrés au taux de 2 % :

- ;
- les concessions temporaires de moins de trente ans de terrains pour inhumation dans les cimetières ;
- les pensions alimentaires par les enfants à leurs ascendants ;
- les répartitions aux créanciers en matière de faillite ou liquidation judiciaire ;
- les partages purs et simples ;
- les cautionnements de sommes ou d'objets mobiliers, les garanties mobilières, les actes de nantissement et les indemnités de toute nature ;
- les ventes aux enchères publiques de meubles et de marchandises qui sont faites après faillites, et les ventes aux enchères de marchandises neuves avec autorisation de justice, ainsi que les ventes publiques de marchandises en gros, pourvu que le lieu de la vente et la quotité des lots aient été fixés par les tribunaux ;
- les warrants ou bulletins de gages délivrés par les administrations de magasins généraux et endossés séparément des récépissés avec lesquels ils ont été délivrés ;
- les contrats de mariage avec stipulation d'apports ;
- les prorogations de délais purs et simples ;
- les délivrances de legs ;
- les jugements en matière de justice de paix portant condamnation ou collocation de somme et valeurs et condamnation à des dommages-intérêts ;
- les sommes versées aux assurances sauf en matière d'accidents du travail ;
- les avals de garantie, le dépôt de sommes chez les particuliers ;
- les ventes à rémères ;
- les échanges de meubles et d'immeubles sans préjudice du droit de soulte et de retour ;
- les jugements de première instance, les sentences d'arbitres et les arrêts du tribunal supérieur d'appel, les jugements de commerce

portant condamnation ou liquidation de sommes et valeurs et condamnation à des dommages intérêts ;

- les ventes de marchandises neuves garnissant les fonds de commerce, détaillées et estimées article par article, à condition que la vente soit effectuée par un non assujetti à la TVA ;
 - les antichrèses et engagements de biens meublés ;
 - les ventes d'animaux et de matériel agricole.
- **Art.493 bis.-** Les concessions définitives de terrains domaniaux, seront enregistrées au taux de 0,5 % » (**LFI 2015**).

II. Droit de 5 %

A. Cessions de créances

Art.494.- Les créances négociables ou non négociables, leurs cessions, transports et délégations sont soumis au droit de 5 %.

B. Sociétés

Art495.- Sont soumis au droit de 5 % :

- les apports en société à titre pur et simple, à l'occasion des constitutions et des augmentations de capital des sociétés, à l'exclusion du passif affectant ces apports qui est soumis aux droits de mutation à titre onéreux correspondants ;
- les actes d'augmentation de capital par incorporation ;
- les actes de prorogation de sociétés.

Les apports en nature doivent être mentionnés de manière claire et précise et leurs évaluations faites par une personne agréée.

C. Cessions de parts sociales

Art496.- Sont soumis au droit de 5 %, les actes portant cessions d'actions, de parts de fondateurs ou de parts d'intérêts.

Lorsqu'elles interviennent dans les deux ans de la réalisation définitive de l'apport fait à une société, les cessions de parts sociales ou d'actions sont considérées au point de vue fiscal avoir pour objet les biens représentés par ces titres, et il est fait application, pour la perception des droits, des règles relatives à la vente de ces biens.

Chaque élément d'apport est évalué distinctement avec indication de numéros de parts et d'actions attribués à chacun d'eux. A défaut, le droit d'enregistrement est perçu au taux applicable aux ventes d'immeubles.

Dans le cas où une cession d'actions ou de parts a donné lieu à l'application du droit d'enregistrement, l'attribution, à la dissolution de la société, des biens représentés par ces titres ne donne ouverture au droit d'enregistrement que si l'attribution est faite à un autre que le cessionnaire.

D. Marchés

Art.497.- Les marchés de travaux et de fournitures publics et/ou privés ainsi que toutes conventions assimilables sont assujetties au droit proportionnel de 3 % et au droit de timbre, à l'exception des marches de travaux publics et/ou privés se rapportant aux activités effectuées dans la zone franche qui seront assujettis au droit proportionnel au taux de 1%.(LFI 2014)

Sont assimilables aux conventions dites de « marchés », les contrats d'entreprise et de sous-traitance et généralement tout louage d'ouvrage public et privé.

Les marchés soumis à la TVA sont exonérés du droit proportionnel.

Les marchés sont fournis au nombre minimum de quatre exemplaires et au maximum éventuellement exigé dans la note de service du Maître de l'ouvrage.

Art.498.- Par exception, sont enregistrés au droit fixe de 10.000 FD :

- les marchés de travaux et de fournitures publics financés par le budget national et aux forces armées françaises stationnées à Djibouti, aux seuls marchés et conventions assimilables passés aux besoins exclusifs de leurs services ;
- les conventions de marchés passés avec la République de Djibouti et financés sous formes d'aides extérieures ou de dons par des Etats étrangers, des organismes internationaux, nationaux ou non gouvernementaux.

III. Droit de 10 %

A. Mutations immobilières

Art.499.- Sont soumises au droit de 10 %, les ventes d'immeubles et de droits immobiliers de toute nature, les licitations entre cohéritiers et copropriétaires, les soultes de partage et d'échange en matière immobilière. Toutefois, le droit fixe est seul exigible sur les adjudications à la folle enchère lorsque le prix n'est pas supérieur à celui de la précédente adjudication, si elle a été enregistrée.

Sont assimilées à des ventes d'immeubles et de droits immobiliers :

- les déclarations de remploi des valeurs dotales de la femme qui ont pour objet des immeubles de communauté lorsque la femme y a renoncé ;
- les déclarations ou élections de command, d'ami ou de prête nom sur adjudication ou contrat de vente d'immeubles lorsque ces déclarations sont faites vingt quatre heures après la vente ou sans que la faculté d'élire un command ait été réservée ; la même règle est applicable aux déclarations passées au greffe par les défenseurs en matière de ventes judiciaires ;
- les résolutions et résiliations de contrats translatifs de propriété ou d'usufruit de biens immeubles, à l'exception de celles prononcées par les tribunaux pour cause de nullité radicale, pour lésion d'autre moitié dans les formes et délais prescrits par la loi et pour

défaut de paiement de prix lorsque l'acquéreur n'a payé aucun acompte et qu'il n'est pas encore entré en jouissance ;

- en général, toutes les mutations réputées immobilières à titre onéreux.

Art.500.- Par exception, est assujetti au taux réduit de 7 % la première acquisition, par des personnes physiques, d'immeubles ou de fractions d'immeuble à usage exclusif d'habitation ainsi que de leurs dépendances dans la limite de 1.000 m².

L'acte de vente doit, à cet effet, indiquer avec précision la situation des immeubles acquis et la consistance détaillée des locaux et de leurs dépendances. Il doit contenir obligatoirement la déclaration de l'acquéreur que les locaux bénéficiant du taux réduit de 7 % sont destinés exclusivement à l'habitation pendant une période de trois années consécutives à compter de l'acte d'acquisition.

S'il est reconnu ou établi que le bénéfice du régime privilégié est obtenu frauduleusement, l'acquéreur est tenu d'acquitter le complément des droits simples exigibles liquidés au tarif normal de 10 % majoré d'une pénalité égale à 100 % de ces droits et de l'intérêt de retard prévu au paragraphe 3 de l'article 470, calculés à l'expiration d'un délai d'un mois courant à compter de la date de l'acte d'acquisition.

L'acte de vente établi devant un notaire doit préciser en toutes lettres qu'il s'agit effectivement d'une première acquisition.

Les premières acquisitions à titre onéreux de terrains nus ou comportant des constructions destinées à être démolies et réservé à la construction d'immeubles à usage exclusif d'habitation sont également passibles du droit réduit d'enregistrement fixé au taux de 7 %. Le bénéfice de ce droit est obtenu dans les mêmes formes et sous les mêmes conditions que ci-dessus.

B. Autres opérations

Art.501.- Sont également soumis au droit de 10 % :

- les actes administratifs accordant des concessions provisoires de terrains domaniaux, les occupations provisoires du domaine public ;
- les ventes de propriété ou d'usufruit de meubles et les cessions, transports et délégations de biens ou de droits mobiliers sauf si elles sont soumises à un autre droit d'enregistrement fixe ou proportionnel ou à la TVA en vertu d'une autre disposition du présent Code ;
- les cessions de fonds de commerce et de clientèle ;
- les transports, cessions et délégations de droits mobiliers, les ouvertures de crédits, remboursables en argent ou en marchandises, les constitutions de rentes à titre onéreux, les cessions, transports, délégations de rentes de toute nature ;
- les soultes et retours de partage et d'échéances de meubles ;
- les cessions de droits miniers ou pétroliers ;
- les concessions trentenaires ou à perpétuité pour inhumation dans les cimetières ;
- les retraits de réméré exercés après le délai.

Partie 2 - Contribution du timbre

Titre 1 - Assiette, tarif et exemptions

Chapitre 1 - Règles générales

Art.502.- La contribution de timbre est établie sur tous les documents destinés aux actes civils, judiciaires, extrajudiciaires et aux écritures qui peuvent être produits en justice et y faire foi.

Il n'y pas d'autres exceptions que celles nommément exprimées par la loi.

Art.503.- Le droit est acquis irrévocablement au budget national par le fait de l'existence ou de la confection de l'acte ou de l'écrit assujetti au

timbre. En aucun cas, il ne peut pas se substituer au droit d'enregistrement.

Art.504.- Sont obligatoirement soumis au droit de timbre tous les actes, écrits et formules administratives et notamment ceux indiqués dans le tableau ci-après et selon le tarif fixé pour chaque catégorie :

- tous les actes et écrits soumis au droit d'enregistrement ainsi que les expéditions de ces actes et écrits : 1000 FD par feuille (**LFI 2015**)
- les répertoires des notaires, des huissiers et des avocats : 1000 FD par feuille
- les contrats de transport international aérien et maritime des marchandises et toutes autres pièces en tenant lieu : 1000 FD par feuille
- les certificats et attestations délivrés par l'administration pour faire valoir ce que de droit : 1000 FD par acte
- les déclarations du début d'activité déposées auprès des services fiscaux : 1000 FD par acte
- les demandes, les réclamations gracieuses ou contentieuses déposées auprès de l'administration ou des établissements publics : 1000 FD par acte
- les actes de soumission dans les marchés publics ou privés : 1000 FD
- les actes et conventions constatant les marchés de travaux et de fournitures publics ou privés quels qu'ils soient : 1000 FD par acte
- les actes authentiques ou sous seing privé constatant la réalisation d'un marché ou convention assimilable : 1000 FD par acte
- les actes passés lors de la prise à bail de locaux : 1000 FD par feuille
- les contrats et les avenants de contrats de toute nature : 1000 FD par feuille
- les dossiers d'ouverture de crédit, les demandes de chèquiers et les ordres de virement et de transfert : 1000 FD par feuille
- les actes rédigés en exécution des lois de faillite et de liquidation judiciaire : 1000 FD par feuille

- les warrants et les récépissés délivrés par les magasins généraux et les warrants endossés et non accompagnés des récépissés des magasins généraux : 1000 FD par feuille
- les copies de titre foncier ainsi que les certificats d'inscription lors de la remise aux ayants droits : 1000 FD par feuille
- les certificats d'origine délivrés par la Chambre de Commerce : 1.000 FD par feuille
- les effets de commerce revêtus d'une mention de domiciliation dans un établissement de crédit : 1000 FD par feuille
- les effets de commerce non revêtus d'une mention de domiciliation dans les établissements de crédit, effets livrés de l'étranger sur l'étranger et endossés à Djibouti et effets créés à l'étranger et payables à Djibouti : 1000 FD par feuille
- les actes faits sous signature privée constatant décharge, reçu ou quittance de sommes : 1000 FD par feuille
- les arrêtés, décisions ou délibérations portant autorisation d'ouverture ou d'exploitation d'un commerce : 5.000 FD par acte
- les déclarations en douane : 1000 FD par acte
- les factures et les devis émis par des entreprises : 1000 FD par acte
- les factures bimestrielles émises par les entreprises publiques non assujetties à la TVA : 200 FD par acte

Chapitre 2 - Règles particulières

Les connaissances maritimes

Art.505.- Tout transport par mer à destination ou en provenance de l'extérieur du territoire de la République doit être accompagné de connaissance au tarif de 500 FD.

Entrent dans cette catégorie, les connaissances accompagnant les expéditions à l'étranger et les connaissances accompagnant les marchandises venues de l'étranger.

Le timbre est apposé sur l'original remis au capitaine. Les autres originaux sont timbrés gratis ; ils sont revêtus d'une estampille de contrôle sans indication de prix.

Le service du port s'assure du timbrage régulier des connaissements et appose, s'il y a lieu, les timbres nécessaires.

Ces tarifs sont réduits de moitié pour les connaissements destinés au petit cabotage.

Tout connaissement non timbré ou insuffisamment timbré est passible de trois amendes personnelles de 10.000 FD contre le chargeur, le capitaine et l'armateur.

Les capitaines de navires étrangers sont tenus d'exhiber aux agents du port, soit à l'entrée, soit à la sortie, les connaissements dont ils doivent être porteurs sous peine d'une amende de 50.000 FD.

L'oblitération du timbre de connaissement est faite immédiatement par la partie au moyen d'une griffe à l'encre grasse noire, faisant connaître la date de l'oblitération et le nom de la raison sociale du chargeur ou de l'expéditeur.

Le service du port peut oblitérer ces timbres au moyen de la griffe du bureau dans les deux jours de la rédaction du connaissement.

Les connaissements venant de l'étranger sont timbrés par le service du port.

Laissez passer

Art.506.- Les laissez passer pour tout véhicule à destination de l'étranger sont soumis à un timbre de 1.000 FD.

Polices d'assurance

Art.507.- Les contrats d'assurance sont exemptés de droit de timbre.

Passeports, visas, cartes d'identité et autorisations d'emploi

Art.508.- Les actes suivants soumis au timbre selon les tarifs suivants :

1) Passeports délivrés à des citoyens djiboutiens : délivrance et renouvellement, **10.000 FD**.

2) Visa des passeports étrangers :

- visas de transit délivrés aux étrangers de passage sur le territoire djiboutien (arrêt maximum de 1 mois) : **20.000 FD**
- visas de court séjour délivrés pour une durée n'excédant pas trois mois : délivrance et renouvellement, **15.000 FD**
- visas de long séjour pour une durée de six mois : délivrance et renouvellement, **20.000 FD**;
- visas de long séjour pour une durée de 12 mois : obligation de solliciter une carte de séjour, **25.000 FD**

3) Carte de séjour temporaire ou carte de résident pour une durée d'un an :

Ressortissants des pays :	Afrique	Asie	Europe et Amérique
Délivrance	25.000 FD	30.000 FD	40.000 FD
Renouvellement	20.000 FD	25.000 FD	35.000 FD

4) La délivrance et le renouvellement d'un permis de travail a un employeur embauchant des travailleurs étrangers sont fixes a **20.000 FD par an et par employé. La délivrance d'un duplicata est fixée à 10.000 FD.**

5) Laissez-passer délivré par la police nationale pour la sortie du territoire de la République de Djibouti : **1.500 FD** par laissez-passer établi

Art.509.- Les prestations de services suivantes fournies par le département de la population font l'objet du droit de timbre suivant :

- toute délivrance de naturalisation doit être accompagnée d'un frais de timbres de **20.000 FD** ;
- toute délivrance d'un acte de mariage civil doit être accompagnée d'un frais de timbre de **20.000 FD** ;

- toute délivrance d'un extrait d'acte de naissance à l'occasion de la première naissance doit être accompagnée d'un frais de timbres de 500 FD.

Art.510.- Les prestations des services suivantes font l'objet du droit de timbre suivant :

- toute délivrance de carte d'identité nationale ou du duplicata doit être accompagnée d'un frais de timbres de 2.000 FD ;
- toute délivrance d'une décision de jugement ANSAN doit être accompagnée d'un frais de timbres de 2.000 FD ;
- toute délivrance des fiches individuelles ou familiales d'état civil doit être accompagnée d'un frais de timbres de 1.500 FD ;
- toute délivrance d'un extrait d'acte de naissance doit être accompagnée d'un frais de timbres de 1.500 FD à partir du deuxième enfant.

Timbre sur la publicité par voie d'affiches

Art.511.- Les droits de timbre sur la publicité par voie d'affiches sont fixés comme suit :

- 1° affiches sur papier : 1.000 FD le m²/an
- 2° affiches peintes sur un support autre que du papier : 10.000 FD le m²/an
- 3° affiches lumineuses : 15.000 FD le m²/an

Pour les affiches d'un format inférieur, le taux de la taxe sera calculé proportionnellement à la surface de l'affiche.

Art.512.- L'agent comptable du district de Djibouti est chargé du recouvrement de ces locations.

Art.513.- Le montant des taxes prévues ci-dessus est payable annuellement et d'avance dans les caisses au vu d'un rôle établi par le Commissaire de la République, Chef du District, et rendu exécutoire par le Ministre de l'intérieur, des postes et télécommunications.

Art.514.- Une ristourne de 2 % des recettes recouvrées est allouée au personnel du District de Djibouti ayant contribué l'établissement des rôles de recouvrement.

Chapitre 3 - Exemptions

Art.515.- Sont exempts du timbre :

- 1) Les actes arrêtés, décisions et délibérations de l'administration dans tous les cas où aucun de ces actes n'est sujet à l'enregistrement sur la minute et les extraits, copies et expéditions qui se délivrent par une administration à une autre administration, lorsqu'il y est fait mention de cette destination.
- 2) Les actes de prestation de serment des fonctionnaires ou assimilés au service de la République.
- 3) Les registres de toutes les administrations publiques.
- 4) Tous les comptes-rendus des comptables publics.
- 5) Tous les comptes de gestion et d'administration du curateur aux successions et biens vacants.
- 6) Les livres de commerce.
- 7) Les jugements des tribunaux de droit charias sauf les expéditions qui s'en délivrent.
- 8) Tous les actes intéressant l'administration, dans le cas où le droit serait supporté par le budget de l'Etat.
- 9) Les mandats et pièces comptables pour régularisation d'opérations de la Trésorerie.
- 10) Tous les actes écrits et imprimés relatifs à la caisse d'épargne, aux retraites pour la vieillesse et institutions similaires.
- 11) Les états et mémoires de frais de justice n'excédant pas 500 FD.
- 12) Les livres fonciers.
- 13) Les registres d'état-civil, mais non les expéditions qui s'en délivrent.
- 14) Les actes écrits et généralement toutes pièces dont le droit incomberait au budget de l'Etat.
- 15) Les billets de banque.
- 16) Les actes, pièces de toute nature, faite ou passés sur le territoire de la République en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

- 17) Les actes de police générale et vindicte publique, les jugements de conseil de guerre.
- 18) Les réquisitions civiles et militaires.
- 19) En temps de guerre et jusqu'à la date de cessation légale des hostilités, les adjudications au rabais et marchés pour constructions, réparations, entretien, approvisionnement et fournitures dont le prix doit être payé directement soit par le budget de l'Etat.
- 20) Les certificats d'indigence, les avis de parents des mineurs et interdits indigents, ainsi que les actes nécessaires à la constitution, à la convocation des conseils de famille et à l'homologation des délibérations prises par lesdits conseils.
- 21) Les actes et pièces établis pour le mariage des indigents lorsque l'indigence est constatée par un certificat administratif.
- 22) Les actes accomplis en matière criminelle.
- 23) Les actes de poursuites et de procédures devant les juridictions de simple police et de police correctionnelle : procès-verbaux, citations, pièces et jugements, en originaux et en minutes, lorsqu'il n'y a pas de partie civile en cause.
- 24) L'exemption n'est que provisoire et, dans le cas où la partie poursuivante serait condamnée, tous les droits deviendraient exigibles et seraient recouvrés comme en matière d'enregistrement.
- 25) Les actes, procès-verbaux, jugements, faits en matière civile où le ministère public agit d'office dans l'intérêt de la loi et pour mesurer son exécution, notamment en matière d'état-civil.
- 26) Tous actes et écrits en matière électorale, à la condition qu'il soit fait mention de cette destination.
- 27) Les bulletins du casier judiciaire.
- 28) Les avis de crédit délivrés par les banques à leurs clients.
- 29) Les avis de crédit délivrés par le Trésor.
- 30) Les mandats non-négociables, quelles que soient leur forme et leur dénomination, servant à procurer une remise de fonds de place en place.

31) Les actes et pièces relatifs aux commandements, saisies et ventes et tous actes ayant pour objet le recouvrement des contributions directes et indirectes ainsi que les actes et pièces relatifs aux poursuites. Cette exemption s'étend aux originaux et copies des actes accessoires et s'applique au timbre des placards exigés par l'article 617 du Code de procédure civile pour prononcer la vente.

Titre 2 - Mode de perception des droits de timbre

Chapitre 1 - Débite du timbre

Art.516.- Les timbres sont collés par l'officier ministériel ou public en nombre et quantités suffisants pour représenter le montant des droits de timbre sur les exploits et actes à signifier. Ils sont oblitérés au moyen d'un cachet à l'encre grasse par le receveur qui emploie le griffe spéciale du bureau.

Le défaut d'oblitération ou l'oblitération défectueuse des timbres mobiles est passible d'une amende de 5.000 FD par acte au contrevenant.

Art.517.- La mise en vente au public des timbres mobiles est effectuée par le service de l'enregistrement et du timbre à Djibouti.

En principe la vente est faite au comptant et au prix fixé pour chaque timbre mobile.

Elle a lieu pour le service de l'enregistrement et du timbre aux jours et heures d'ouverture des bureaux.

Les timbres nécessaires sont remis par le receveur de l'enregistrement contre espèces, sur présentation d'un bon de cession du directeur du port.

Il est accordé à celui-ci pour les besoins de son service une avance de timbres mobiles d'un montant total de 20.000 FD. Cette avance fait l'objet d'un reçu qui comporte la quantité, le nombre et la valeur des vignettes délivrées et qui est conservé au service de l'enregistrement et du timbre comme pièce de comptabilité.

Chapitre 2 - Obligations et peines

I. Copies d'exploits et d'actes signifiés

Art.518.- Les exploits et les actes à signifier des officiers ministériels et publics sont assujettis uniquement à un droit de timbre de 2.000 FD.

Le droit est acquitté au moyen de timbres mobiles apposés sur chaque original de l'exploit. Les timbres sont collés par l'officier ministériel ou public en nombre sur les exploits et actes à signifier. Les timbres sont oblitérés au moyen d'un cachet à l'encre grasse par le receveur qui emploie la griffe spéciale du bureau.

Le défaut d'oblitération ou l'oblitération défectueuse des timbres mobiles est passible d'une amende de 5.000 FD par acte du contrevenant.

Le timbre de 2.000 FD est apposé au bas de l'original de chaque acte et oblitéré au moyen du tampon officiel de la Direction des impôts.

II. Acte fait en conséquence d'un acte non timbré

Art.519.- Les notaires, huissiers, arbitres, experts, juges, administrations, greffiers, officiers publics, peuvent dresser des actes sous seing privé non timbrés et les énoncer, mais à la condition que chacun de ces actes sous seing privé demeure annexé à celui dans lequel il se trouve mentionné et qu'il soit soumis en même temps que lui à la formalité.

En outre, ils demeurent responsables des droits et amendes de timbre auxquels ces actes sous seing privé se trouvent assujettis.

Lorsqu'un titre, livre, bordereau, police d'assurance ou tout acte sujet au timbre et non enregistré est mentionné dans un acte public, judiciaire ou extra judiciaire, et ne doit pas être représenté au receveur, lors de l'enregistrement de ce dernier acte, l'officier public ou ministériel est tenu de déclarer expressément dans l'acte si le titre est revêtu du timbre prescrit et d'énoncer le montant du droit de timbre payé.

Toute infraction est punie d'une amende de 5.000 FD par actes mentionnés pour lesquelles la déclaration prescrite n'a pas été effectuée.

Cette disposition n'est pas applicable aux inventaires et ne vise ni les autorités administratives, ni les juges.

III. Obligations et responsabilité du receveur

Art.520.- Il est fait défense au receveur de l'enregistrement à Djibouti sous peine d'une amende de 10.000 FD, d'enregistrer un acte non timbré.

Le receveur est, en outre, responsable du droit qu'il a négligé de percevoir.

IV. Vente frauduleuse ou sans commission de timbres mobiles

Art.521.- Aucune personne ne peut vendre ou distribuer des timbres mobiles sans une commission du Directeur Général des Impôts.

Les timbres mobiles saisis dans ce cas sont confisqués au profit de la Direction des impôts.

Ceux qui, dans une intention frauduleuse, ont altéré, employé, vendu ou tenté de vendre des timbres mobiles ayant déjà servi ou timbres falsifiés, sont poursuivis devant le tribunal correctionnel. Il peut être fait application de l'article 463 du Code pénal.

V. Défaut d'oblitération défectueuse des timbres mobiles

Art.522.- Le défaut d'oblitération ou oblitération défectueuse des timbres mobile est passible d'une amende de 5.000 FD contre le contrevenant.

Titre 3 - Instances - Prescription - Restitution - Contrôles et redressements

Chapitre 1 - Instances

Art.523.- Les infractions aux dispositions relatives au Timbre peuvent être constatées par le Directeur des impôts dans tous les cas où il exerce légalement ses fonctions.

Le commissaire de police peut constater les contraventions sur le timbre en matière d'affichages et de connaissances.

Les sociétés, banques, greffiers et autres dépositaires publics sont tenus de représenter, sans déplacement, au receveur de l'enregistrement leurs livres, registre, etc. pour que celui-ci s'assure de l'exécution du présent arrêté.

Tout refus est puni d'une amende de 50.000 FD.

Chaque contravention en matière de timbre est constatée par un procès-verbal. Les pièces en contravention sont annexées au procès-verbal, à moins que les contrevenants ne consentent à signer ledit procès-verbal et acquitter sur le champ l'amende encourue et le droit de timbre exigible.

Le procès-verbal est signifié aux parties dans les trois jours de sa date. Il fait foi de son contenu jusqu'à preuve contraire.

Si le procès-verbal n'est pas suivi de paiement, il est décerné au redevable un commandement dans les formes usitées en matière d'enregistrement.

Ce commandement est exécuté, sauf opposition, par la voie de saisie arrêt, de saisie exécution ou de saisie immobilière.

En cas de décès du contrevenant, elles jouissent d'un privilège spécial sur les fruits et revenus des immeubles et effets mobiliers qui peuvent être saisis.

Sont solidaires pour le paiement des droits et amendes de timbre tous les signataires de l'écrit synallagmatique ainsi que les officiers ministériels qui auront reçu ou rédigé des actes énonçant des actes ou livres non timbrés.

Chapitre 2 - Prescription

Art.524.- En matière de timbre, la prescription est de dix ans. Elle commence à courir du jour de l'acte ou du jour où l'administration a été mise en mesure d'agir pour le cas où il n'y a pas d'acte.

Les contribuables ont un délai de cinq ans pour réclamer les droits indûment payés, dans le cas où ce droit est remboursable.

Pour les amendes, la prescription est de dix ans ; elle est réduite à deux ans à partir du jour où le préposé a été mis à même de constater la contravention au vu de chaque acte soumis à l'enregistrement, ou du jour de la présentation des répertoires au visa.

Chapitre 3 - Restitution

Art.525.- En matière de timbre et d'amendes sur les droits de timbre, les réclamations à caractère gracieux ou contentieux relèvent de la compétence du Directeur des impôts.

Chapitre 4 - Contrôles et redressements

Art.526.- Les contrôles et les redressements des droits de timbre sont effectués dans les mêmes conditions et dans les mêmes formes que les autres impôts directs.

Partie 3 - Taxe sur les conventions d'assurance

Art.527.- Toute convention d'assurance ou de rente viagère conclue avec une société ou compagnie d'assurances ou avec tout autre assureur est soumise quels que soient le lieu et la date auxquels elle est ou a été conclue à une taxe obligatoire.

La taxe est perçue sur le montant de toutes les sommes stipulées au profit de l'assureur et de tous accessoires dont celui-ci bénéficie directement ou indirectement du fait de l'assuré.

Art.528(LFI 2015).- Le tarif de la taxe est fixé comme suit

- 1° assurances contre l'incendie :



a) risques agricoles : 20 %



b) risques d'incendie des biens affectés à une activité commerciale ou industrielle : 20 %



c) autres risques : 20 %

- 2° assurances des risques de toute nature de la navigation maritime ou aérienne : 20 %
- 3° assurances sur la vie et de rentes viagères : 20 %
- 4° assurance automobile : 20 %
- 5° toutes autres assurances : 20 %

Art.529.- Sont exonérées de la taxe les conventions d'assurances passées par les missions diplomatiques et consulaires pour les contrats conclus aux besoins exclusifs de leurs services.

Ce bénéfice reste néanmoins conditionné aux mesures de réciprocité entre l'Etat de Djibouti et les autres Etats.

Art.530.- a) Pour les conventions conclues, la taxe est perçue, pour le compte du Trésor, par l'assureur ou par son représentant responsable ou par différents assureurs et versée par lui au bureau du service de l'enregistrement et du timbre du lieu de son principal établissement, dans les conditions suivantes :

La taxe est liquidée trimestriellement et d'une manière définitive sur le montant des primes et accessoires stipulées au profit de l'assureur qui font l'objet d'une émission de quittance, au cours d'un trimestre déduction faite des annulations et remboursements constatés au cours du même trimestre.

La taxe est versée dans les dix premiers jours du trimestre suivant soit au plus tard les 10 avril, 10 juillet, 10 octobre et 10 janvier de l'année suivante pour les versements afférents au 1^{er}, 2^e, 3^e et 4^e trimestre de chaque année.

b) Pour les courtiers ou intermédiaires, la taxe due sur les conventions avec des assureurs n'ayant en République de Djibouti ni établissement, agence, ni succursale, ni représentant responsable agréé, conclues par l'intermédiaire d'un courtier ou de toute autre personne qui, résidant à Djibouti, prête habituellement ou occasionnellement son entremise pour les opérations et versée par lui au service de l'enregistrement et du timbre, dans les mêmes conditions que celles des sociétés d'assurances.

Art.531.- Les sociétés, agences courtiers et autre sont soumis à l'obligation de tenir un répertoire coté et paraphé par le juge du tribunal d'instance, sur lequel ils portent les indications suivantes réparties en colonnes :

- 1^o numéro d'ordre ;
- 2^o date de l'assurance (les avenants doivent porter la référence à la police primitive) ;
- 3^o durée de l'assurance (mention à faire pour toute clause de re-conduction) ;
- 4^o nom de l'assureur ;
- 5^o nom et adresse de l'assuré ;
- 6^o nature des risques ;
- 7^o montant des capitaux assurés ou de rentes constituées ;
- 8^o montant de la prime et accessoire ;
- 9^o échéances de prime ;
- 10^o montant de la taxe versée ;
- 11^o observations.

Les annulations et remboursements sont portés sur une feuille distincte repartie de la même manière. Toutefois, des observations sont nécessaires pour motiver les déductions.

Art.532.- Les sociétés, agences, courtiers et autres assurances sont tenus de présenter, à toute réquisition émanant de la Direction des impôts, les livres dont la tenue est prescrite tant par le Code du commerce que par la législation relative au contrôle et à la surveillance des assurances, les polices ou copies de polices concernant les conventions en cours, y compris celles renouvelées par tacite reconduction ou venues à expiration depuis moins de six ans, les répertoire prévu à l'alinéa 5 ainsi que tous autres livres ou documents pouvant servir au contrôle de la taxe.

Le refus de communication ou de présentation des conventions, livres ou documents dont la tenue est obligatoire, ainsi que leur destruction avant le délai de prescription, sont punis d'une amende de 1.000 FD à 100.000 FD. Ces faits sont en outre passibles d'une astreinte minimum de 1.000 FD par jour de retard.

La destruction des documents visés ci-dessous doit être constatée par procès-verbal.

Art.533.- Tout retard dans le paiement de la taxe, toute inexactitude, omission ou insuffisance portant préjudice au Trésor donne lieu au paiement d'une amende fiscale égale à 5 % de la taxe, ou partie de la taxe si la bonne foi de l'assureur est admise par l'administration.

L'amende est portée à 15 % si sa mauvaise foi est établie.

L'amende est de 100 % s'il est prouvé par tous les moyens qu'il s'agit de manœuvres frauduleuses, en sus des autres sanctions prévues à cet effet.

Art.534.- La taxe sur les conventions d'assurances est reversée par l'assureur lui même.

Lorsque l'assurance est souscrite directement à l'étranger par l'intermédiaire d'un courtier ou autres résidant à Djibouti auprès d'un assureur étranger n'ayant pas de représentant en République de Djibouti, le paiement de la taxe s'effectue de la même manière et dans la même forme que celle dont le paiement incombe à l'assureur.

Art.535.- Les agences et autres sociétés d'assurances ainsi que les courtiers, les agents généraux sont soumis à l'obligation de communiquer,

par simple avis de passage de l'administration, les livres, documents, les polices ou copies de polices ainsi que le répertoire des opérations prévu à l'article 531.

L'obligation de communication concerne également les assurés auprès d'assureurs étrangers n'ayant aucune représentation à Djibouti.

En outre, ils doivent communiquer, à la demande de l'administration, les polices et copies de polices relatives à des conventions en cours y compris celles renouvelées par tacite reconduction ou sont venues à expiration depuis moins de six ans.

Art.536.- L'action de l'administration pour le recouvrement de la taxe et des pénalités est prescrite par un délai de cinq ans à compter de la date d'exigibilité. Les amendes fiscales sanctionnant les contraventions aux dispositions qui régissent l'assiette et le recouvrement se prescrivent par le même délai et dans les mêmes conditions que les droits simples et majorations correspondants.

Art.537.- La taxe et les pénalités acquittées à tort peuvent être restituées dans les cinq ans du paiement.

Art.538.- Toute demande en restitution doit faire l'objet d'une réclamation devant le receveur de l'enregistrement, la réclamation n'est recevable que si elle est présentée jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle du versement des droits contestés.

Art.539.- Le recouvrement de la taxe et des pénalités est assuré par le Ministre de l'économie et des finances et les instances sont introduites et jugées comme en matière des droits d'enregistrements.

Le Trésor dispose, en outre, pour le recouvrement des droits de mutation par décès d'une hypothèque légale sur les immeubles de la succession qui prend rang du jour de son inscription à la conservation foncière dans la forme prescrite par la loi.

Art.540.- Toute convention à titre onéreux constatée par un acte écrit ou verbal ayant pour objet le transfert de portefeuilles d'agents d'assurances et permettant ainsi l'exercice de la profession, la fonction ou l'emploi occupé par le précédent titulaire, est soumise aux droits d'enregistrements et du timbre applicables aux cessions de fonds de commerce et de clients et de conventions assimilées.

Livre 3 - Obligations et sauvegardes des agents de la Direction des impôts

Section 1 - Obligations des agents de la Direction des impôts

Art.541.- Les agents de la Direction des impôts de tout grade doivent prêter serment devant le Tribunal de Première Instance de Djibouti.

La prestation de serment est enregistrée au greffe du tribunal et mention en est faite sur les commissions délivrées, le tout sans frais.

Art.542.- Les agents de la Direction des impôts doivent être toujours munis de leur commission dans l'exercice de leurs fonctions et ils sont tenus de l'exhiber à la première réquisition.

Art.543.- Les agents commissionnés de la Direction des impôts sont obligatoirement tenus au secret professionnel dans les conditions définies par l'article 9 de la loi n°48/AN/83 du 26 juin 1983 portant statut général des fonctionnaires.

Section 2 - Sauvegarde des agents de la Direction des impôts

Art.544.- Les agents de la Direction des impôts sont sous la sauvegarde spéciale de la loi. Il est défendu à toute personne de les injurier ou maltraiter, de les troubler dans l'exercice de leurs fonctions sous les peines prévues par le Code pénal.

Les infractions sont constatées par procès-verbaux dressés en la forme ordinaire par les agents assermentés du service de contrôle et portés devant les tribunaux de simple police.

Art.545.- Dans le cas de voies de fait, il est dressé procès-verbal qui est transmis au Procureur de la République pour poursuites des auteurs et application éventuelle des peines prévues par le Code pénal.

Art.546.- Il est enjoint à toutes les autorités civiles et militaires lorsqu'elles en sont requises, de prêter aide, appui et protection aux agents de la Direction des impôts dans l'exercice de leurs fonctions.

Dispositions finales

Art.547.- Les dispositions du présent Code sont applicables sous réserve de celles des conventions internationales.

Art.548.- Le présent Code abroge toutes dispositions antérieures contraires.

Fiscalité du personnel français d'assistance technique

[NB - Convention du 28 avril 1978 relative au concours en personnel apporté par la République française au fonctionnement des services publics de la République de Djibouti. Annexe 5 : fiscalité applicable aux personnels d'assistance technique]

Art.1.- Les rémunérations du personnel d'assistance technique français ne peuvent être soumises qu'au seul impôt sur les traitements et salaires au titre de l'impôt général de solidarité sur les revenus, selon les règles définies par la délibération n°74/8^e de la Chambre des Députés du Territoire français des Afars et des Issas du 23 décembre 1974 et le barème d'imposition fixé par l'arrêté n°77/CI/FIN du 30 juin 1977 du Gouvernement de la République de Djibouti.

Art.2.- Les taux fixés par cet arrêté seront appliqués à une base d'imposition égale à 80 % de la solde globale mensuelle, à l'exclusion des indemnités spécifiques, des allocations et suppléments à caractère familial, et sous déduction des versements légaux pour la retraite et la sécurité sociale.

Art.3.- Pour la période de congé hors Djibouti, la base imposable sera égale à la solde de congé abondée de l'indemnité de résidence, à l'exclusion de tout supplément, majoration ou allocation de caractère familial et des déductions visées ci-dessus.

Art.4.- Cet impôt sera versé par les intéressés trimestriellement dans les conditions fixées par l'article 27 de la délibération n°74/8^e du 23 décembre 1974 lorsque l'organisme payeur ne sera pas en mesure d'opérer un précompte mensuel.

Art.5.- Les agents en cours de séjour à la date de la signature de la présente convention continueront à être soumis aux dispositions fiscales antérieures tant que leur régime de rémunération n'aura pas été modifié. Ils pourront toutefois être soumis au régime du versement trimestriel dans les conditions définies au paragraphe ci-dessus.

Art.6.- Les dispositions de la présente annexe sont valables pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction.

Toute modification envisagée par l'une ou l'autre des deux parties devra faire l'objet d'une notification au moins trois mois avant l'expiration du terme.

Situation fiscale des Forces Françaises Stationnées à Djibouti

[NB - Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Djibouti relative à la situation financière et fiscale des forces françaises présentes sur le territoire de la République de Djibouti]

Ratifiée :

- par Djibouti : loi n°89/AN/05 du 16 janvier 2005
- par la France : décret n°2006-30 du 5 janvier 2006]

Art.1.- Le Gouvernement de la République française s'engage à assurer au Gouvernement de la République de Djibouti, au titre de la présence des FFDj sur son territoire, une contribution forfaitaire de trente millions d'euros par année civile.

Cette présence recouvre l'occupation par les FFDj de l'ensemble des emprises immobilières que met à leur disposition le Gouvernement de la République de Djibouti, l'utilisation des terrains de manœuvre et des champs de tir, l'utilisation du réseau routier, ainsi que la vie courante du personnel civil et militaire relevant du ministère français de la défense.

Art.2.- Cette contribution annuelle de trente millions d'euros comprend :

- le montant annuel de l'impôt sur le revenu du personnel des FFDJ, impôt prévu par l'article 7 du protocole de 1977 précité, tel que défini à l'annexe 5 de la convention de 1978 précitée ;
- le montant annuel des taxes intérieures de consommation acquittées par les FFDJ, telles que définies au paragraphe C de l'annexe 2 à l'accord de confirmation du 21 janvier 1999 précité ;
- le montant annuel de l'aide fournie au ministère djiboutien de la défense ;
- le montant annuel des actions civilo-militaires réalisées au profit de la population civile djiboutienne ;
- pour le solde, la somme libératoire des taxes et des prélèvements actuellement acquittés par les FFDJ et visés à l'article 6 de la pré-

sente convention, y compris ceux visés à l'article 3 du protocole de 1977 précité.

Le montant annuel des soins actuellement fournis gratuitement par le CHA Bouffard aux forces armées djiboutiennes (FAD) et à la gendarmerie ainsi qu'à leur famille directe n'est pas compris dans la contribution annuelle susvisée.

Art.3.- L'impôt sur le revenu du personnel des FFDJ fait l'objet d'un paiement mensuel par le trésorier près l'ambassade de France à Djibouti. Ce dernier établit le bilan des versements intervenus au cours de l'année au plus tard le 31 janvier de l'année suivante.

Les sommes versées annuellement par les FFDJ au titre des taxes intérieures de consommation définies à l'article 2 sont comptabilisées par les FFDJ, qui en établissent un bilan au plus tard le 31 janvier de l'année suivante.

Art.4.- Le montant de l'aide annuelle fournie au ministère djiboutien de la défense est de cinq millions d'euros. Elle fait l'objet de deux versements de deux millions d'euros chacun, les 28 février et 30 juin et d'un versement de un million d'euros le 31 octobre.

Cette aide, notamment destinée à l'acquisition de matériel français, exclut toute contribution financière ou matérielle des FFDJ au fonctionnement des FAD et de la gendarmerie.

Art.5.- Chaque année, les FFDJ effectuent des actions civilo-militaires au profit de la population djiboutienne, selon un programme pluriannuel valorisé et établi par les FFDJ en relation avec les autorités djiboutiennes, pour un montant de deux cent mille euros annuel.

Les FFDJ établissent le bilan financier des actions réalisées au cours de l'année, au plus tard le 31 janvier de l'année suivante.

Art.6.- 1) En application de l'article 2 de la présente convention, le Gouvernement de la République française verse au Gouvernement de la République de Djibouti une somme libératoire de toutes les taxes et leurs accessoires, ainsi que des prélèvements, actuellement acquittés par les FFDJ, notamment :

- taxes d'aéroport ;
- taxes portuaires ;

- taxes d'exploitation des télécommunications et redevances des fréquences radioélectriques ;
- indemnité compensatrice du bureau postal militaire ;
- revenu d'usufruit et redevances domaniales sur les logements domaniaux ;
- taxes sur les produits pétroliers ;
- taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;
- vignette automobile des véhicules appartenant aux FFDJ ;
- patentes des « PPI » (parties prenantes individuelles).

2) De son côté, le Gouvernement de la République de Djibouti :

- a) délivre aux FFDJ tout document attestant des mises en œuvre particulières de l'effet libératoire de la somme visée à l'article 6.1 ;
- b) ne peut exiger des FFDJ le paiement des taxes et prélèvements définis ci-dessus ainsi que des taxes accessoires, annexes et surtaxes ;
- c) s'engage à maintenir la qualité des prestations objet des taxes ci-dessus ;
- d) renonce à prévoir toute imposition supplémentaire affectant les FFDJ et le personnel civil et militaire relevant du ministère français de la défense ;
- e) s'engage à faciliter l'introduction des produits importés sur son territoire et à les mettre à disposition des FFDJ sous deux jours ouvrés, à compter du dépôt par les FFDJ de la déclaration en douane ; les contentieux éventuels sont réglés a posteriori ;
- f) s'engage à faciliter l'exécution des formalités administratives relatives aux conditions de séjour du personnel des FFDJ et de leurs familles ;
- g) s'engage à étudier avant la fin de la première année d'application de la présente convention, dans le cadre d'une commission mixte composée de représentants du ministère djiboutien des finances et des FFDJ l'impact économique et social, les modalités, calendrier et programmation, de l'augmentation du nombre de logements domaniaux visant à une parité avec les logements conventionnés.

Art.7.- 1) Le montant de la somme libératoire de taxes et prélèvements correspond chaque année à la différence entre :

- d'une part, le montant de trente millions d'euros de la contribution forfaitaire annuelle prévue à l'article 1er de la présente convention ;
- et, d'autre part, pour l'année considérée, le montant cumulé :
- du produit de l'impôt sur le revenu du personnel des FFDJ versé durant l'année ;
- du produit des taxes intérieures de consommation, telles que définies à l'article 2, versées durant l'année par les FFDJ ;
- de l'aide totale apportée au ministère djiboutien de la défense au cours de l'année ;
- du montant des actions civilo-militaires menées par les FFDJ au cours de l'année.

Le montant définitif de la somme libératoire est arrêté au plus tard à la fin du mois de janvier de l'année suivante compte tenu du montant prévu à l'article 4 ci-dessus concernant l'aide annuelle au ministère djiboutien de la défense et des bilans prévus aux articles 3 et 5 ci-dessus concernant respectivement l'impôt sur le revenu, les taxes intérieures de consommation et les actions civilo-militaires.

2) Ce montant est diminué des frais occasionnés aux FFDJ par le non-respect des obligations contractées par le Gouvernement de la République de Djibouti à l'article 6.2 (e) de la présente convention.

3) Le paiement de la somme libératoire de taxes et prélèvements donne lieu au versement de trois acomptes, le premier d'un montant de six millions d'euros, versé le 28 février de l'année, les deux suivants d'un montant de cinq millions d'euros chacun, versés le 30 juin et le 31 octobre de l'année et à un ajustement, l'année suivante, sur le montant définitif arrêté conformément aux dispositions du présent article. Cet ajustement intervient avec le versement du deuxième acompte de l'année en cours, celui-ci étant majoré ou réduit selon que le solde à régulariser est positif ou négatif.

Art.8.- Le Gouvernement de la République française s'engage au cours de la première année d'application de la présente convention à compléter le montant des sommes versées l'année précédente, au titre du protocole

de 1977 précité et au titre d'une aide exceptionnelle, jusqu'à concurrence d'une contribution de trente millions d'euros égale aux contributions annuelles prévues par la présente convention.

Le montant de ce complément correspond à la différence entre :

- d'une part, le montant de trente millions d'euros ;
- et, d'autre part, le montant cumulé, versé au cours de l'année précédente :
- de l'aide fournie aux FAD et à la gendarmerie, en application de l'article 2 du protocole provisoire du 27 juin 1977 précité ;
- du montant des actions civilo-militaires réalisées au profit de la population civile djiboutienne ;
- du montant de l'impôt sur le revenu du personnel des FFDJ, impôt prévu par l'article 7 du protocole de 1977 précité, tel que défini à l'annexe 5 de la convention du 28 avril 1978 précitée ;
- du montant des taxes et prélèvements versés par les FFDJ ;
- et du montant de l'aide exceptionnelle.

Ce complément fait l'objet d'un versement trois mois après l'entrée en vigueur de la présente convention.

Art.9.- Les deux Parties renoncent à tout litige relatif à l'interprétation ou à l'application des dispositions fiscales en vigueur antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente convention.

Art.10.- Les Parties évaluent annuellement et conjointement la mise en œuvre de la présente convention au cours du premier trimestre de chaque année.

A cette occasion, un bilan de l'utilisation de l'aide annuelle versée au ministère djiboutien de la défense, en application de l'article 2 de la présente convention, est présenté à la partie française.

Art.11.- Tout différend relatif à l'interprétation ou à la mise en œuvre des dispositions de la présente convention est réglé par la voie de négociations diplomatiques.

Art.12.- La présente convention est conclue pour une durée de neuf ans, reconductible pour une durée convenue entre les Parties.

La présente convention entre en vigueur après la réception de la deuxième notification d'accomplissement des procédures constitutionnellement requises pour son approbation.

Code des investissements

[NB - Loi n°88/AN du 13 février 1984 portant Code des investissements.]

Modifiée par :

- la loi n°58/94 du 16 octobre 1994
- la loi n°143/AN/97 du 3 décembre 1997
- la loi n°23/AN/08 du 13 décembre 2008 portant loi de finances rectificative pour 2008
- la loi n°41/AN/08 du 28 décembre 2008 portant loi de finances pour 2009]

Titre 1 - Garanties fondamentales

Art.1.- Le présent « Code des investissements » définit les garanties et les avantages fiscaux accordés par l'Etat aux entreprises de droit privé qui investissent dans le territoire de la République et les conditions requises pour l'octroi de ces avantages. Il n'est pas applicable aux personnes morales de droit public.

Art.1 bis.- *(Loi n°58/AN/94)* Toute personne est libre d'investir ou d'entreprendre sur le territoire de la République une activité à caractère économique, dans le respect des lois et règlements.

Art.1 ter.- *(Loi n°58/AN/94)* Sous réserve des mêmes lois et règlements, toute entreprise régulièrement établie dans le pays est libre :

- 1° d'importer tous biens d'équipement, matériels et outillages, matières premières ou consommables, produits ouvrés ou semi-ouvrés et plus généralement tous biens nécessaires à son activité ;

- 2° d'exposer ses produits et ses services ;
- 3° de déterminer et conduire sa politique de production et de commercialisation ;
- 4° de déterminer sa politique d'embauche et de licenciement du personnel ;
- 5° de choisir ses clients et fournisseurs et de fixer ses prix.

Art.2.- Les personnes physiques ou morales, visées à l'article 1 ci-dessus, et quelle que soit la forme juridique de ces dernières sont désignées, dans le présent Code, par le terme « entreprise ».

Art.3.- Le terme « investissement » dans le présent Code désigne pour une entreprise, la prise de participation dans une société, la construction de bâtiments, les acquisitions de matériels ayant le caractère d'immeubles par destination ou autre ou de meubles, y compris les véhicules, navires et aéronefs.

Ces investissements doivent être réalisés par l'entreprise ou pour le compte de celle-ci, quelle que soit l'origine de leur financement.

Les investissements ouvrant droit aux avantages prévus par le présent Code sont limitativement fixés par celui-ci.

Art.4.- Les investissements sont obligatoirement réalisés à l'intérieur des frontières de la République de Djibouti, inclus la zone franche.

Les véhicules et aéronefs doivent être immatriculés dans la République de même que les navires qui doivent y conserver leur port d'attache.

Art.5.- Les termes « emplois permanents » désignent dans le présent Code un poste de travail occupant effectivement un salarié pendant une durée qui ne peut être inférieure à celle prévue par l'article 112 du Code du travail.

Le nombre d'emplois permanents créés est attesté par l'inspecteur du Travail et des Lois sociales au plus tard à la fin de l'année qui suit celle de la mise en exploitation de l'investissement.

Art.6.- - Les avantages fiscaux prévus par le présent Code comprennent :

- 1° des exonérations générales ;
- 2° des exonérations particulières, qui font respectivement l'objet des titres 2 et 3 ci-après.

Art.7.- L'octroi de ces avantages est subordonné à un agrément administratif portant sur les investissements envisagés, qui doit être sollicité préalablement à toute mise en œuvre.

L'agrément est proposé par la Commission Nationale des Investissements, (approuvé et notifié dans les conditions fixées au titre 4 ci-après).

Titre 2 - Régime général d'exonérations

I. Régime A

Section 1 - Champ d'application

Art.8.- (*Loi n°58/AN/94, L.F.2009*) En vue de favoriser le développement économique et social de la République et la création d'emploi nouveaux, les entreprises dont la création a pour objet l'un de ceux définis à l'article 9 ci-après, bénéficient des exonérations et allègements fiscaux prévus aux articles 13 et 14 du présent titre, dit du régime A.

Art.9.- (*Loi n°58/AN/94*) Bénéficient des avantages du régime A, les investissements et les entreprises ayant pour objet :

- 1° l'exploitation, la préparation ou la transformation des produits d'origine végétale ou animale, quelle qu'en soit l'origine ;
- 2° la pêche au large et hauturière, la préparation, la congélation, la transformation ou le stockage des produits de la mer ;
- 3° l'exploitation minière, l'industrie de traitement ou de formation des produits miniers ou des métaux, qu'ils soient ou non extraits du sol du territoire ;
- 4° la recherche l'exploitation ou le stockage de toute source d'énergie ainsi que le raffinage des hydrocarbures ;
- 5° la création, l'exploitation d'établissements tendant au développement du tourisme et de l'artisanat ;
- 6° la création, l'exploitation électrique, électronique, chimique et des industries navales ;

- 7° les transports terrestres, maritimes ou aériens ;
- 8° les activités portuaires et aéroportuaires ;
- 9° la construction, la réparation et l'entretien des bâtiments de transports maritimes ou de pêche ;
- 10° la fabrication ou le conditionnement sur place de produits ou de biens de grande consommation ;
- 11° les activités bancaires ou de crédits de nature à promouvoir de nouveaux investissements ainsi que les activités de Warrantage (crédit entreposage) ;
- 12° les services de conseil, ingénierie, traitement des données informatiques, centre serveur télématique des bases de données.

Art.10.- (Loi n°58/AN/94) Les entreprises bénéficiaires des avantages du régime A doivent :

- 1° réaliser un investissement d'un montant minimum de 5.000.000 FD ;
- 2° créer un nombre minimum d'emplois permanents.

Un décret pris en Conseil des Ministres définira les conditions d'application du 2° du présent article.

Section 2 - Exonérations

A. Contributions directes

Art.11 et 12.- Abrogés (L.F.2009)

[NB - Ancienne dispositions :

Art.11.- (Loi n°58/AN/94) Les entreprises bénéficiaires du régime A sont exonérées de la contribution des patentes pendant l'année au cours de laquelle les installations sont mises en exploitation ou l'activité et les cinq années suivantes.

Art.12.- (L.F.R.2008) Les entreprises visées à l'article précédent restent assujetties à la patente d'importateur et à l'impôt sur les traitements et salaires (ITS).

Toutefois, sont exclues du champ d'application de cette patente les importations nécessaires aux investissements et exonérées de mise en exploitation.]

B. Contributions indirectes - Taxe intérieure de consommation

Art.13.- (Loi n°58/AN/94, L.F.R.2008) Les entreprises agréées en application aux des dispositions du présent Code :

a) Entreprises industrielles

Peuvent bénéficier de l'exonération de la taxe intérieure de consommation et autres taxes d'importation pour les matériaux et matériels nécessaires à la réalisation de leurs programmes d'investissement et figurant sur la liste quantitative et qualitative annexée à l'arrêté d'agrément.

Les matières premières importées et utilisées effectivement pendant les trois premiers exercices par les entreprises agréées en application des dispositions du présent Code pour la fabrication des produits importés peuvent bénéficier de l'exonération de la taxe intérieure de consommation à l'exception des produits pétroliers et ses dérivés et des véhicules de tourisme.

b) Entreprises commerciales

Peuvent bénéficier de l'exonération de la taxe intérieure de consommation et autres taxes d'importation pour les matériaux et matériels nécessaires à la réalisation de leurs programmes d'investissement et figurant sur la liste quantitative et qualitative annexée à l'arrêté d'agrément, à l'exception des produits pétroliers et ses dérivés et des véhicules de tourisme.

Le programme d'investissement doit être réalisé conformément au délai fixé par le régime.

Art.14.- Les matériaux et matériels ayant bénéficié des exonérations accordées par le présent Code ne peuvent être, avant un délai de cinq ans, ni cédés, ni vendus, ni prêtés, ni affectés à d'autres utilisations que celles prévues, sous peine de reprise des taxes en application des pénalités prévues par le Code Général des Impôts.

II. Régime B

Section 1 - Champ d'application

Art.15.- (Loi n°58/AN/94) Les investissements et les entreprises présentant un intérêt économique ou social particulier bénéficient des exonérations et allègements fiscaux dits du régime B.

Sont considérés comme des investissements ou des entreprises présentant un intérêt économique ou social particulier aux termes de l'article 9, sous reverse de remplir l'une ou l'autre des conditions suivantes :

- 1° réaliser un investissement d'un montant minimum de 50.000.000 FD ;
- 2° créer un nombre minimum d'emplois permanents.

Un décret pris en Conseil de Ministres définira les conditions d'application du 2° du présent article.

Art.15 bis.- (Loi n°58/AN/94) Sous réserve de satisfaire aux conditions de l'article 10 de la présente loi, bénéficient des avantages du régime B, les investissements et les entreprises ayant pour objet :

- 1° la construction d'immeubles à usage exclusivement industriel, commercial touristique ;
- 2° la construction, la création et l'exploitation d'établissements d'enseignement et de formation.

Section 2 - Exonérations

A. Contributions directes - Patentes

Art.16.- Abrogé (L.F.2009) [NB - Ancienne rédaction : (Loi n°58/AN/94, L.F.R.2008) Pour les entreprises agréées en application des dispositions du présent titre, la durée des exonérations prévues à l'article 10, peut être portée au maximum à dix années. Ces entreprises restent assujetties

à la patente d'importateur et à l'impôt sur les traitements et salaires dans les conditions prévues à l'article 12 dans les conditions prévues à l'article 12.]

Art.17.- (L.F.2009) Les constructions d'immeubles agréées dans le cadre du présent titre peuvent être exonérées de la contribution foncière sur les propriétés bâties pour une période minimum de sept années non renouvelable à compter de l'année suivant celle de l'achèvement des travaux.

A cet effet, les justifications utiles attestant la date d'achèvement des travaux sont présentées au service des Contributions Directes.

Art.18.- (L.F.2009) Les entreprises agréées en application des dispositions du présent titre peuvent être exonérées de l'impôt sur les bénéfices professionnels résultant des activités agréées, dans la limite d'un maximum de sept années non renouvelable à compter de la date de mise en exploitation.

Art.19.- *Abrogé (L.F.2009) [NB - Ancienne rédaction : (Loi n°58/AN/94) Les entreprise agréées en application des dispositions du présent titre, peuvent être exonérées de l'impôt sur les bénéfices des personnes morale résultant des activités agréées dans la limite d'un maximum de dix années à compter de la date de mise en exploitation.]*

B. Contributions indirectes

Art.20.- (Loi n°58/AN/94, L.F.2009) Les matières importées et utilisées effectivement pendant les sept premiers exercices par les entreprises bénéficiaires du régime B pour la fabrication des produits importés sont exonérées de la Taxe Intérieure de Consommation.

Un arrêté pris en Conseil des Ministres définira les conditions d'application de l'alinéa 1 du présent article.

Art.20 bis.- (L.F.R.2008, L.F.2009) Les marchandises admises en exonération des droits et taxes dans le cadre du régime A ou B, sont soumises au prélèvement d'une contribution budgétaire parafiscale de 3 % à l'importation sur la valeur en douane déterminée par les articles 21.54.11 et suivants du Code des impôts indirects.

C. Droits d'enregistrement, redevances domaniales, taxes sur les permis de construire

Art.21.- Les actes constatant la constitution de sociétés ayant à réaliser des investissements agréés conformément aux prescriptions de l'article 7 ci-dessus, peuvent être exonérés au droit proportionnel d'enregistrement à condition que le capital social soit égal ou supérieur à 30.000.000 FD. La même exonération peut être applicable aux augmentations de capital égales ou supérieures à 10.000.000 FD et qui interviennent moins de cinq ans après l'agrément de la société ou après une précédente augmentation exonérée pour le même motif.

Les mêmes sociétés peuvent également bénéficier d'une exonération partielle des droits de construction et de mainlevée d'hypothèques.

Art.22.- Les droits d'enregistrement et de conservation foncière peuvent être réduits de moitié lorsqu'ils sont établis sur les acquisitions de terrains nus ou recouverts de bâtiments destinés à être démolis dans un délai de trois mois en vue de la réalisation des investissements ayant reçu l'agrément prévu à l'article 7 du présent Code.

Art.23.- Les autorisations d'occupation temporaire et les concessions provisoires du domaine privé, accordées selon la réglementation en vigueur et destinées à recevoir les investissements agréés, peuvent être consenties à prix réduits.

Art.24.- Les investissements agréés en application des dispositions du présent titre, peuvent être exonérés de la taxe sur le permis de construire.

Titre 3 - Régime particulier d'exonérations - Investissements financiers

Section 1 - Champ d'application

Art.25.- (*L.F.2009*) Les revenus et les bénéfices réalisés dans la République de Djibouti par les personnes physiques et morales passibles de l'impôt général de solidarité sur les revenus et les bénéfices peuvent être affranchis dudit impôt, s'ils sont réinvestis sous forme de souscription

d'actions ou de parts sociales, dans une entreprise agréée dans le cadre des dispositions du titre 2 du régime 3 du présent Code.

Art.26.- L'arrêté accordant l'agrément administratif à la société émettrice fixe :

- la quote-part du capital social qui peut être souscrite en franchise d'impôt, dans le cadre du présent titre ;
- les montants minimum et maximum de l'investissement financier à réaliser par chaque souscripteur pour être admis au bénéfice des dispositions du présent titre.

Art.27.- A titre d'incitation fiscale supplémentaire, un coefficient multiplicateur fixé par l'arrêté accordant l'agrément à la société émettrice peut être affecté aux souscriptions visées à l'article 25 ci-dessus, pour la détermination des revenus ou bénéfices à exonérer.

Ce coefficient ne peut en aucun cas être supérieur à trois.

Section 2 - Exonération

Art.28.- (*L.F.2009*) Les revenus ou bénéfices exonérés en application des dispositions du présent titre, sont imputés en franchise d'impôt, selon le cas :

- sur les rémunérations mensuelles passibles de l'impôt sur les traitements et salaires ;
- sur les bénéfices annuels des entreprises passibles de l'impôt sur les bénéfices professionnels.

Art.29.- Un arrêté d'agrément fixe pour chaque souscripteur :

- le montant des revenus ou bénéfices exonérés résultant de l'application du coefficient défini à l'article 27 ;
- la durée d'imputation des revenus ou bénéfices exonérés dans la limite de trois années civiles ou exercices comptables ;
- la date limite de la libération des souscriptions agréées.
-

Titre 4 - Commission Nationale des Investissements

Art.30.- *(Loi n°58/AN/94)* Il est créé une Commission Nationale des Investissements, chargée de veiller à l'application de la présente loi et, en particulier, de recevoir et de se prononcer.

La composition et le fonctionnement de la Commission Nationale des Investissements sont fixés par décret en Conseil des Ministres.

Art.30 bis.- *(Loi n°58/AN/94)* Les investissements et entreprises bénéficiaires du régime A de la présente loi ne sont pas soumis à l'agrément prévu à l'article 34.

Ils font l'objet d'une déclaration d'investissement auprès de la Commission, préalablement à la mise en œuvre de leur projet.

La Commission dispose d'un délai maximum d'un mois pour demander davantage de renseignements ou formuler les objections au déclarant, compté à partir de la date de dépôt de la déclaration ou, le cas échéant, de dépôt du dernier élément complétant le dossier.

Passé ce délai sans réponse de la Commission, le registre de l'investissement est considéré effectué.

Art.30 ter.- *(Loi n°58/AN/94)* Les investissements et entreprises bénéficiaires du régime B de la présente loi, doivent obtenir un agrément auprès de la Commission, préalablement à la mise en œuvre de leur projet.

La Commission dispose d'un délai maximum de deux mois pour demander des renseignements, formuler des objections ou se prononcer sur la demande d'agrément, compté à partir de la date de dépôt de la déclaration.

Passé ce délai sans réponse de la Commission, l'investissement est considéré agréé.

La Commission disposera d'un délai additionnel d'un mois pour se prononcer de façon définitive, compté à partir de la date de dépôt du dossier élément complétant le dossier.

Art.31.- *(Loi n°58/AN/94)* Toute déclaration d'investissement ou demande d'agrément de projet d'investissement doit être présentée par

l'entreprise selon une formule fournie par le secrétaire de la commission. Cette formule résume les renseignements nécessaires sur :

- la formule juridique, l'objet et l'activité de l'entreprise ;
- la nature, le coût et l'échéancier des investissements ;
- le nombre, la qualification et l'échéancier des emplois permanents à créer ;
- les catégories des mesures fiscales dont le bénéfice est sollicité ;
- une étude de rentabilité des investissements.

Art.32.- (*Loi n°58/AN/94*) La déclaration d'investissement ou demande d'agrément doit être déposée, préalablement à toute mise en œuvre d'investissements auprès du secrétariat de la Commission Nationale d'Agrément qui en accuse réception.

Art.33.- (*Loi n°58/AN/94*) La commission dispose de tout pouvoir pour examiner la déclaration d'investissement, dans le cas du régime A, ou pour instruire la demande de l'entreprise, dans le cas du régime B, dans la limite des délais fixés aux articles 30 bis et 30 ter.

Elle dispose également de tout pouvoir pour demander dans les mêmes limites toutes justifications utiles et apprécier le bien fondé de la déclaration ou de la demande d'agrément.

La Commission procède au registre de la déclaration, dans le cas du régime A.

Elle propose l'agrément total ou partiel des investissements prévus et l'octroi des avantages fiscaux correspondants à l'activité de l'entreprise et aux investissements agréés, dans le cas du régime B le cas échéant, elle peut proposer d'assortir cette mesure de conditions particulières.

Les travaux de la Commission Nationale des Investissements et les documents privés qui lui sont soumis restent secrets.

Art.34.- Une fois que la commission a arrêté définitivement ses propositions, un arrêté d'agrément est transmis au Conseil des Ministres, appuyé au procès-verbal des travaux retraçant ces propositions qui peuvent être approuvées en tout ou en partie et dont notification est faite à l'entreprise.

Art.35.- (*Loi n°58/AN/94*) La commission veille à l'exécution des investissements et à leur conformité avec leurs conditions de déclaration

et de registre, pour le régime A, ou leurs conditions d'agrément, pour le régime B.

A cette fin, elle doit faire procéder, auprès des entreprises bénéficiaires, avec l'assistance des administrations compétentes ou de tout expert qualifié de son choix, à tous les contrôles qu'elle estime nécessaires.

En cas d'inexécution totale ou partielle des investissements ayant fait l'objet de la déclaration ou de modifications de l'activité prévue des entreprises, dans le cadre du régime A, elle peut proposer l'extinction ou la suspension des avantages accordés par la présente loi.

S'il s'agit de l'inexécution totale ou partielle des investissements agréés ou de modifications de l'activité prévue des entreprises, dans le cadre du régime B, elle peut proposer le retrait d'agrément ou la révision des conditions de celui-ci.

L'extinction ou la suspension des avantages, ainsi que le retrait d'agrément ou la révision de ses conditions sont prononcés par arrêté pris en Conseil des Ministres, notifié à l'entreprise en cause.

Art.36.- (*Loi n°58/AN/94*) En dehors des cas prévus aux articles 13 et 28 ci-dessus, aucune décision prenant effet à une date postérieure à celle de la déclaration ou de l'arrêté d'agrément d'un investissement ne pourra avoir pour effet de restreindre à l'égard du bénéficiaire les exonérations et avantages auxquels il a droit.

Art.36 bis.- (*L.F.2009*) 1) En application des dispositions de l'article 35 ci-dessus, il est créé un Comité National de Contrôle et de Suivi des Agréments accordés au titre du régime A et B du Code des investissements.

2) La composition et les modalités de fonctionnement de ce Comité présidé par le Ministre des finances et de l'économie seront précisées par un arrêté pris en Conseil des Ministres.

Titre 5 - Garanties juridiques générales

Art.37.- L'Etat reconnaît la liberté d'investissement à toute personne physique ou morale de nationalité djiboutienne ou étrangère dans le respect des dispositions légales et réglementaires régissant leurs activités.

Art.38.- La liberté de circulation, de communication et de résidence est reconnue aux personnes occupant un emploi nécessaire au fonctionnement des entreprises dans le cadre des dispositions d'ordre public régissant en particulier la police des étrangers.

L'égalité devant la loi est reconnue à toute entreprise poursuivant une activité de production sur le territoire de la République.

Art.39.- Aucune exonération partielle ou totale, temporaire ou définitive, ne peut avoir lieu sans une équitable indemnisation du préjudice subi.

Sauf les cas d'urgence manifeste ou de péril grave, toute expropriation sera précédée d'une procédure d'enquête ayant pour but d'établir sa conformité à l'intérêt général et le montant équitable du préjudice subi.

Art.40.- Est assimilée à une expropriation, tout transfert de propriété ou de jouissance, toute emprise de fait ou de droit imposé par la puissance publique ou toute collectivité ou organisme exerçant des prérogatives de puissance publique.

Art.41.- L'Etat garantit l'équitable réparation des dommages causés par les mouvements populaires, à condition que l'entreprise ait satisfait aux obligations résultant pour elle de la législation de sécurité en vigueur et aux injonctions administratives qui lui auront été également notifiées.

Art.42.- Toute servitude imposée par la puissance publique à une entreprise particulière et pour laquelle il en résulterait des charges anormales exceptionnelles donnera lieu à une équitable contrepartie.

Il en sera de même, sans préjudice du recours contre son auteur, lorsqu'un dommage sera causé par une voie de fait d'un dépositaire quelconque de l'autorité publique.

Art.43.- Les tribunaux djiboutiens compétents connaîtront de tout litige né de l'application du présent Code, sans préjudice toutefois de l'application des accords ou conventions internationales auxquels l'Etat sera partie.

Art.44.- Tout jugement sera précédé d'une instruction préparatoire pertinente, contradictoire et écrite.

Art.45.- *Abrogé (L.F.2009)*

Disposition finales transitoires

Art.46.- (*Loi n°58/AN/94*) Des textes réglementaires fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi.

Art.47.- (*Loi n°58/AN/94*) La présente loi sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti, dès sa promulgation.

Code des zones franches

*[NB - Loi n°53/AN/04 du 17 mai 2004 portant Code des zones franches]
Modifiée par la loi n°41/AN/08 du 28 décembre 2008 portant loi de finances pour 2009*

Titre 1 - Dispositions générales

Art.1.- Le présent Code des zones franches définit le régime juridique applicable à l'intérieur des zones franches de la république de Djibouti ainsi que les principes de leur fonctionnement.

Art.2.- Les dispositions prévues dans le présent Code s'appliquent aux investissements et à l'activité des exploitants de zone franche.

Art.3.- Pour l'application du présent Code, on entend par zone franche une partie du territoire de la république de Djibouti dans laquelle les marchandises sont généralement considérées comme n'étant pas sur le territoire douanier au regard des droits et taxes à l'importation et ne sont pas soumises au contrôle habituel de la douane.

En outre, toute activité en zone franche demeure régie par les dispositions du présent Code et bénéficie en toute matière des régimes juridiques particuliers tels que définis par le présent Code.

Art.4.- La création des zones franches ainsi que les limites géographiques des zones franches seront fixées par décret pris en conseil des ministres.

Art.5.- Les zones franches peuvent inclure dans leur champ un aéroport ou un domaine portuaire.

Les aires maritimes et autres places allouées par le gestionnaire du port ou de l'aéroport ainsi que les routes utilisées pour le transport entre les aires et les zones sont considérées comme faisant partie intégrante de la zone franche en termes des dispositions contenues dans le présent Code.

Art.6.- La production autonome d'énergie électrique et l'installation d'unité de traitement d'eau sont admises en zone franche sous la gestion directe ou déléguée de l'Autorité des Ports et des zones franches.

Art.7.- Toute activité industrielle, commerciale, financière ou de service agréée par l'Autorité des Ports et des zones franches en vertu de la présente loi peut être exercée à l'intérieur des zones franches.

L'exercice d'activités pouvant nuire à la sécurité nationale ou mettre en danger l'environnement, la santé et la sûreté publique est interdit.

Titre 2 - Régime d'administration et de contrôle des zones franches

Art.8.- L'Autorité des Ports et des zones franches de Djibouti est seule chargée de l'administration et du contrôle des zones franches conformément aux dispositions du présent Code et au regard de la réglementation applicable aux zones franches en République de Djibouti.

Art.9.- L'Autorité des Ports et des zones franches élit son siège en zone franche. Elle bénéficie au même titre des opérateurs en zone franche de l'exonération d'impôts, de droits et taxes pour tout équipement et matériels mobiliers importés.

Art.10.- L'Autorité des Ports et des zones franches de Djibouti devient le centre des formalités unique des entreprises et opérateurs de la zone franche.

Elle constitue l'interface à travers laquelle toutes les agences des secteurs publics et privés devront agir pour toute question et dans l'exercice de tous pouvoirs relatifs aux activités économiques en zone franche et concernant les entreprises en zone franche.

Elle est seule habilitée :

- 1° à recevoir et à approuver les demandes d'agrément des entreprises désireuses d'exercer une ou des activités économiques en zone franche ;
- 2° enregistrer et émettre les documents d'immatriculation des sociétés désirant opérer en zone franche.

Le règlement de la zone franche définira les conditions et modalités d'obtention du permis d'opérer en zone franche.

Art.11.- L'Autorité des Ports et des zones franches de Djibouti est dotée d'une structure organisationnelle et de gestion en sus de son conseil d'administration.

L'organisation générale de l'Autorité des Ports et des zones franches sera adoptée par décret pris en conseil des Ministres.

Art.12.- L'Autorité des Ports et des zones franches est dotée du pouvoir de réglementation dans les zones franches, existantes ou futures, en République de Djibouti.

Elle est mandatée pour édicter toutes règles et règlements de zones franches ; elle a la responsabilité de fixer la grille tarifaire des redevances en zones franches ainsi que des amendes et pénalités applicables pour toute violation du règlement de zone franche et autres conditions rattachées à la licence.

Elle est également mandatée pour la facturation desdites redevances, amendes et pénalités et prendra, pour ce faire, les dispositions de collecte qui s'imposent.

Elle est seule habilitée à régir les questions environnementales et/ou relatives à la santé, la sûreté, la sécurité, les règles de spécifications de construction au regard des normes internationales dûment transposées dans les règlements de zones franches.

Art.13.- Dans les conditions prévues par les règlements de zone franche, les sociétés gestionnaires de zones franches peuvent souscrire des baux pour toute parcelle située en zone franche aux opérateurs dotés d'une licence valide pour l'exercice d'activités industrielles ou commerciales privées.

Art.14.- En vertu des missions et des pouvoirs qui lui sont dévolus, l'Autorité des Ports et des zones franches est tenue de veiller aux dispositions de la présente loi.

Titre 3 - Régime de gestion des zones franches

Art.15.- L'application de cette loi relative aux zones franches à Djibouti est assurée par l'Autorité des Ports et des zones franches de Djibouti ou pour son compte par Jebel Ali Free Zone International, promoteur. Pour rendre effective cette gestion, une convention sera établie entre l'Autorité des Ports et des zones franches et Jebel Ali Free Zone International.

Art.16.- Jebel Ali Free Zone International, promoteur des zones franches à Djibouti jouit du bénéfice et de l'application des régimes juridiques prévus par la présente loi en tous domaines de gestion et d'administration.

Art.17.- Aucune entreprise n'est autorisée à opérer en zone franche à moins d'être titulaire d'une licence appropriée et valide émise par l'Autorité des Ports et des zones franches de Djibouti spécifiant son ou ses activité(s) en zone franche et d'un bail signé en bonne et due forme avec une société gestionnaire de zones franches.

Toute société anonyme de zone franche doit se conformer aux dispositions de la présente loi.

Art.18.- Toute société opérant en zone franche doit porter mention, outre sa dénomination sociale, dans toutes ses activités, contrats, publicités, factures, courriers ou autres qu'elle est détentricrice d'une licence d'opérer en zone franche.

L'Autorité des Ports et des zones franches de Djibouti définira la formulation appropriée à cet effet.

Titre 4 - Des règles de principes régissant les activités en zone franche

Art.19.- Aucune nationalisation ni mesure restrictive de la propriété privée ne peuvent entacher l'exercice des activités économiques dans les zones franches.

Le droit de propriété tant des opérateurs individuels que des entreprises est garanti.

Art.20.- Aucune obligation d'un associé local n'est requise pour exercer une activité économique en zone franche.

Art.21.- Le libre transfert de capital, de bénéfices ou de salaires, en toutes monnaies et en tout lieu extérieur à la zone franche et en dehors de la République de Djibouti est garanti et ne peut faire l'objet d'aucune restriction pour une période allant jusqu'à cinquante années qui court à compter de la date du début des activités économiques, commerciales ou salariales.

La prorogation de ce délai pour une période similaire fera l'objet d'une résolution prise par l'Autorité.

Art.22.- Les activités économiques régulièrement validées par un permis d'opérer en zone franche sont soumises aux dispositions de la présente loi, au règlement des zones franches pris en application et en conformité de la présente loi.

Elles échappent au régime commun et au champ de compétence de toute loi et règlement.

Art.23.- Les marchandises de toutes natures et de toutes origines à l'exception des marchandises prohibées peuvent être introduites en zone franche sous réserve du respect de la législation et de la réglementation en vigueur pouvant concerner certaines catégories de marchandises.

Il est autorisé de placer des marchandises dans la zone franche en vue de leur usage ou consommation sans que ces marchandises fassent l'objet d'une quelconque imposition.

Art.24.- La durée de séjour des marchandises en zone franche est illimitée sous réserve du respect de la réglementation en vigueur.

Art.25.- Est applicable en zone franche, la législation en vigueur concernant la protection de la propriété commerciale, industrielle, littéraire ou artistique.

Art.26.- La vente au détail dans les zones franches est interdite excepté dans le cadre de l'organisation de foires et d'expositions commerciales où les produits vendus au public seront entièrement soumis au paiement de droits de douane et à toute imposition.

Art.27.- Il est interdit d'habiter dans la zone franche.

Art.28.- Tous les paiements dus à l'Autorité des Ports et des zones franches de Djibouti doivent être effectués en devises dollars américains ou en Francs Djibouti.

Titre 5 - Du régime de l'emploi en zone franche

Art.29.- Le principe d'une liberté d'embauche est garanti pour l'exercice d'activités économiques en zone franche sous réserve toutefois :

- de l'interdiction de travailleurs nationaux de pays sous sanction en République de Djibouti ;
- de l'emploi d'au moins 30 % de personnel djiboutien par toute entreprise a la fin de leur première année d'opération et de l'observation de l'exigence d'emploi d'au moins 70 % de personnel djiboutien au terme de cinq années d'activités en zone franche.

Art.30.- L'employeur ainsi que le personnel de nationalité étrangère travaillant dans une entreprise franche bénéficient d'une procédure d'obtention du permis de séjour d'étrangers et du permis d'emploi.

Dans tous les cas, tout personnel et/ou opérateur étranger jouissant d'une licence d'opérer en zone franche doit être placé sous la commandite de l'Autorité des Ports et des zones franches.

Art.31.- A l'exception des dérogations prévues par la présente loi, le Code du Travail de Djibouti régit les relations de travail à l'intérieur des zones franches.

Titre 6 - Du régime fiscal en zone franche

Art.32.- (*L.F.R.2008, L.F.2009*) Les salariés en zone franche sont assujettis à l'impôt sur les traitements et salaires (ITS) conformément aux règles applicables dans le régime de droit commun. Les entités établies en Zone Franche collectent l'ITS retenu sur les salaires de leurs employés conformément aux dispositions du Code Général des Impôts.

Les entreprises et les opérateurs individuels opérant en zone franche ne sont assujettis à aucun impôt direct ou indirect ni taxation y compris l'impôt sur le revenu, sauf en matière de TVA où les entités de la zone franche sont soumises aux dispositions du code général des impôts.

Cette exonération fiscale est accordée pour une période allant jusqu'à cinquante années, qui court à partir de la date de l'émission de la licence. Elle peut être renouvelée par une résolution de l'Autorité.

Les entreprises de la zone franche doivent être titulaires du numéro d'identification fiscale (NIF) délivré par la Direction des impôts, qui doit en outre recevoir chaque année leur déclaration de résultat. Ces obliga-

tions déclaratives ne remettent pas en cause le régime d'exonération dont elles bénéficient.

Art.33.- Les dispositions fiscales et douanières seront intégrées pour amendement, au Code Général des Impôts.

Titre 7 - Du régime de la sécurité sociale en zone franche

Art.34.- Tous les travailleurs en zone franche doivent bénéficier d'une couverture médicale et sociale. Toutefois, seuls les travailleurs djiboutiens sont soumis à l'obligation d'affiliation à l'Organisme de Protection Sociale.

Les conditions de cette affiliation ainsi que les modalités d'une couverture médicale et sociale des travailleurs étrangers feront l'objet d'une résolution de l'Autorité des Ports et des zones franches.

Titre 8 - Du régime douanier et du commerce extérieur

Art.35.- Les biens importés ou fabriqués dans la zone franche sont exempts de tout assujettissement douanier et fiscal, sauf s'ils sont importés sur le territoire douanier de la République de Djibouti.

La zone franche est exonérée de droits et taxes inhérents à la législation nationale.

Art.36.- Sous réserve des règlements douaniers, comme définis par les conventions internationales relatives à la notion d'origine et notamment du protocole sur les règles d'origine du traité du COMESA, les produits ayant subi une transformation ou un complément de main-d'œuvre peuvent porter à leur sortie de zone franche la mention « fabriqué à Djibouti » ou made in Djibouti.

L'Autorité des Ports et des zones franches constitue l'organisme autorisé à délivrer les certificats d'origine des producteurs de zone franche.

Le président du conseil d'administration de ladite Autorité ou son représentant est désigné à cet effet pour la signature des certificats d'origine.

Art.37.- Les marchandises expédiées d'une zone franche ou destinées à une zone franche, vers le port ou l'aéroport ou provenant du port ou de l'aéroport, sont sous responsabilité douanière.

Les conditions et procédures d'escorte seront convenues avec la douane et feront l'objet d'une résolution prise par l'Autorité des Ports et des zones franches.

Art.38.- L'écoulement sur le marché local des biens en provenance de la zone franche est soumis au paiement des droits et taxes dus à l'importation.

Titre 9 - Surveillance et contrôle de zone franche

Art.39.- La surveillance et le contrôle des zones franches sont placées sous la responsabilité des services de sécurité de l'Autorité des Ports et des zones franches.

Les forces de police et/ou de la gendarmerie nationale sont tenues de veiller à la sécurité des voies environnantes des zones franches et peuvent sur requête des services de sécurité de la zone franche et/ou aux fins de toute investigation utile pénétrer à l'intérieur des zones franches.

Art.40.- Le contrôle du Service des Recettes Indirectes s'exécutera conformément aux règles et procédures de douane inhérentes aux zones franches.

Toutefois, toute inspection des opérateurs en zone franche peut être conduite de façon inopinée sans toutefois perturber le bon déroulement des activités en zone franche.

Art.41.- L'Autorité des Ports et des zones franches conviendra, en concertation avec les autorités djiboutiennes compétentes des conditions de coopération et d'exercice du contrôle des services de police, de la gendarmerie et du service des contributions indirectes.

Elle édictera à cet effet un cahier de procédures de contrôle, d'escorte du transport des marchandises des points portuaires, aéroportuaires et ferroviaires à destination des zones franches ou destinées à l'exportation via les points susnommés ou par la route.

Art.42.- Les zones franches sont ouvertes sans interruption, y compris les jours fériés, 24 heures sur 24. Les horaires réglementaires d'ouverture des bureaux et les conditions de fonctionnement des activités en zone franche en dehors de ces heures seront précisés dans le règlement de la zone franche.

Titre 10 - De la résolution des conflits en zone franche

Art.43.- Les conflits commerciaux en zone franche sont résolus par l'Arbitrage international conformément aux dispositions du Code djiboutien de l'arbitrage international.

Le règlement des différends individuels et collectifs du travail sont soumis à l'arbitrage conformément à la législation djiboutienne du travail.

Art.44.- Toutefois, les infractions de droit commun en zone franche relèvent de la compétence des juridictions djiboutiennes.

Titre 11 - Dispositions diverses et finales

Art.45.- La présente loi est applicable pour toutes ses stipulations de gestion et d'organisation à toutes les zones franches existantes et futures. Toutes les sociétés gestionnaires de zones franches ainsi que les sociétés, existantes ou futures, opérant en zone franche bénéficieront de toutes les incitations de la présente loi.

Les incitations supplémentaires prévues par des conventions antérieures à la loi, sont appliquées. Des incitations spécifiques peuvent être prévues sur recommandation de l'Autorité.

Art.46.- Toute législation concernant les prix, la qualité et les normes appliquées au marché intérieur par les instructions publiques, n'est pas applicable en zone franche.

Toutefois, la réglementation de la zone franche régissant la qualité et les normes applicables dans lesdites zones ne peut établir des prescriptions d'un standard inférieur à celui défini dans le cadre de la législation nationale.

Seules, les législations et mesures spécifiques de protection de l'environnement ou de sécurité nationale sont applicables, en sus de celles appliquées par l'Autorité des Ports et des zones franches de Djibouti.

Art.47.- Les modalités d'application de la présente loi et notamment le règlement de la zone franche seront fixées par résolution prise en conseil d'administration de l'Autorité des Ports et des zones franches.

Art.48.- Toute conclusion de bail et/ou entente commerciale intervenue sous le mandat de Jebel Ali Free Zone International en sa qualité de gestionnaire promoteur des zones franches à Djibouti avant l'entrée en vigueur de la présente loi demeure régie par la présente loi dès sa promulgation.

Art.49.- La présente loi abroge toutes dispositions contraires.

Elle sera publiée et exécuté à la diligence des Ministres chacun en ce qui le concerne.

Art.50.- La présente loi sera diffusée selon la procédure d'urgence.

Elle sera enregistrée et publiée au journal officiel dès sa promulgation.

Dispositions fiscales du Code pétrolier

[NB - Titre 7 de la loi n°117/AN/05 du 16 octobre 2005 portant Code pétrolier]

Art.41.- Le ou les titulaires d'une concession d'exploitation d'hydrocarbures sont assujettis à une redevance sur la valeur des hydrocarbures produits, à verser en espèces à l'Etat. La redevance est calculée à partir des quantités totales d'hydrocarbures produits dans la concession et non utilisés dans les opérations pétrolières.

Les taux de redevance applicables sur les productions de pétrole brut ou de gaz naturel n'excèdent pas les 10 % et sont fixés par la convention. Les taux de cette redevance ainsi que les règles d'assiette et de recouvrement sont précisés dans la convention.

Art.42.- Les titulaires de convention ou de contrat de services ainsi que les entreprises qui leur sont associées dans le cadre des protocoles ou accords visés à l'article 8, alinéa 4, sont passibles, pour leurs opérations pétrolières sur le territoire de la République de Djibouti, de l'impôt sur les sociétés tel que prévu dans le Code général des impôts et dans les conditions définies au présent chapitre. Cet impôt est calculé à partir des bénéfices nets que l'entreprise retire de l'ensemble de ses opérations pétrolières sur le territoire de la République de Djibouti, qu'elle s'y livre seule ou en association avec d'autres entreprises.

Art.43.- Chaque entreprise visée à l'article précédent, quel que soit le lieu de son siège, tient, par année civile, une comptabilité séparée des opérations pétrolières qui permet d'établir un compte de résultats et un bilan faisant ressortir tant les résultats desdites opérations, que les éléments d'actif et de passif qui y sont affectés ou s'y rattachent directement.

Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apports et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette même période par les associés.

L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées. Le bénéfice est établi après déduction de toutes charges remplissant les conditions suivantes :

- être exposées dans l'intérêt direct de l'entreprise ou se rattacher à la gestion normale de la société ;
- correspondre à une charge effective et être appuyées de justifications suffisantes ;
- se traduire par une diminution de l'actif net de la société ;
- être comprises dans les charges de l'exercice au cours duquel elles ont été engagées.

Le montant non apuré du déficit que l'entreprise justifiera avoir subi pourra être admis en déduction du bénéfice imposable jusqu'au troisième exercice qui suit l'exercice déficitaire conformément aux dispositions de l'article 14 du Code général des impôts, sauf stipulations contraires prévues dans la convention ou le contrat de services autorisant un report de pertes au delà de la période de trois ans susvisée.

Art.44.- Le taux de l'impôt sur les sociétés est de 35 %, tel que prévu dans le Code général des impôts.

Art.45.- Le versement d'un loyer superficiel annuel est exigible à compter de la signature de la convention ou du contrat de services. Le montant et les modalités de recouvrement sont déterminés dans la convention ou le contrat de services conclu avec le titulaire.

Art.46.- Les impôts fonciers et les taxes additionnelles sont exigibles dans les conditions de droit commun sur les immeubles à usage d'habitation.

Art.47.- Les titulaires de convention ou de contrat de services ainsi que les entreprises qui leur sont associées dans le cadre des protocoles ou accords visés à l'article 8, alinéa 4 sont exonérés pendant les phases de recherche et de développement ; de tous impôts, taxes et droits au profit de l'Etat.

Art.48.- Les matériels, matériaux, fournitures, machines et équipements, ainsi que les pièces de rechange, les produits et matériels consommables destinés directement et exclusivement aux opérations pétrolières sont

exonérés pendant les phases de recherche et de développement de tous les droits et taxes, lors de leur importation en République de Djibouti par le ou les titulaires de convention ou de contrat de services ou par des entreprises travaillant pour leur compte et, dans la mesure où lesdits matériels, matériaux, fournitures, machines et équipements, pièces de rechange, produits et matières consommables ne sont pas disponibles en République de Djibouti dans des conditions équivalentes en termes de qualité, quantité, prix, délais de livraison et de paiement.

Les matériels, matériaux, fournitures, machines et équipements ainsi que les pièces de rechange, les produits et matières consommables susvisés, destinés directement aux opérations pétrolières, importés en République de Djibouti par le ou les titulaires de convention ou de contrat de services ou par des entreprises travaillant pour leur compte, et, pouvant être réexportés ou cédés après utilisation, seront déclarés, au régime de l'importation temporaire, en suspension totale des droits et taxes à l'importation et à l'exportation.

En cas de mise à la consommation en suite d'importation temporaire, les droits exigibles sont ceux en vigueur à la date du dépôt de la déclaration en détail de mise à la consommation, applicables à la valeur vénale réelle des produits à cette même date.

Pour le bénéfice de la franchise des droits et taxes visés ci-dessus, les sociétés bénéficiaires doivent déposer un titre d'exonération délivré par le Ministre chargé des Finances, sur la base d'une attestation administrative visée par le Ministre chargé du secteur des opérations pétrolières. Les entreprises bénéficiaires des régimes douaniers définis ci-dessus sont soumises à toutes les mesures de contrôle et de surveillance édictées par l'administration des douanes conformément à la réglementation en vigueur. Toutefois, des procédures simplifiées pourront être accordées pour l'enlèvement rapide des matériels, matériaux, fournitures, machines et équipements, ainsi que des pièces de rechange, des produits et matières consommables susvisés.

Les matériels, matériaux, fournitures, machines et équipements ainsi que les pièces de rechange, les produits et matières consommables, destinés exclusivement aux opérations pétrolières, sont dispensés du timbre douanier.

Pour la phase d'exploitation et de production, les modalités de dispense du timbre douanier sont précisées dans la convention.

Dispositions fiscales du Code minier

[NB - Titre 5 de la loi n°66/AN/94 du 7 décembre 1994 portant Code minier]

Art.16.- Généralités

Le titulaire et le commerçant seront assujettis aux obligations et auront droit aux avantages précisés au présent Titre. Le gouvernement est habilité à accorder par convention des conditions économiques et fiscales différentes et le gouvernement peut également remplacer le régime fiscal applicable à un titulaire aux termes du présent titre par un accord de partage de production ou par tout autre arrangement qu'il jugera convenable.

Art.17.- Garanties

Dans les circonstances et selon les modalités qui lui conviendraient, le gouvernement peut exiger d'un titulaire, d'un commerçant ou d'un demandeur d'un permis ou d'un agrément, de fournir au cautionnement documentaire ou en espèces afin de garantir ses obligations. Après en avoir avisé le titulaire ou le commerçant, le gouvernement peut faire jouer le cautionnement pour obtenir l'exécution des dites obligations. Lorsque le permis ou l'agrément pour lequel le cautionnement a été donné prend fin, le cautionnement sera rendu ou libéré après déduction ou contre paiement de tout montant nécessaire afin de faire aux obligations non remplies par le titulaire ou le commerçant.

Art.18.- Droits de titre

Le titulaire et le commerçant seront assujettis aux droits de titre stipulés par décret. Ces droits peuvent être modifiés de temps en temps par le gouvernement, avec effet prospectif. Ces droits seront réglés par le titulaire ou le commerçant au moment de la délivrance du permis ou de l'agrément auquel le droit est lié.

Les matériaux de construction, tel que le sable, gravier, gravillon, pierre (madrepore ou basalte), matériaux de remblaiement et destinés à la construction locale sont exemptés de droits de titre.

Art.19.- Redevance superficière

Le titulaire doit payer annuellement d'avance une redevance superficière sur la superficie couverte par son permis. Les taux de la redevance superficière sont stipulées par décret.

Les matériaux de construction, tel que le sable, gravier, gravillon, pierre (madrepierre ou basalte), matériaux de remblaiement, et destinés à la construction locale sont exemptés de la redevance superficière.

Art.20.- Redevance d'extraction et minière

Le titulaire doit payer une redevance d'extraction pour les matériaux de construction destinés à la construction locale et une redevance minière sur les tous autres minéraux, qu'il produit sur la superficie de son permis.

La redevance d'extraction doit être payée avant le commencement d'exécution des travaux et la redevance minière doit être payée trimestrielle-ment à terme échu dans la quinzaine qui suit la période considérée.

La redevance d'extraction doit être calculée sur la quantité de matériaux extraits et la redevance minière doit calculée sur la valeur de vente de minéraux, en tenant apte de la pureté du minerai et d'une valeur unitaire déterminée conformément aux normes internationales. Le taux de ces redevances pour les divers minéraux sont stipulés par décret.

Le gouvernement peut modifier la base d'évaluation ou le taux de la redevance applicable et peut accorder des ajustements, réductions ou exonérations temporaires par convention.

Art.21.- Impôts et taxes

A. Impôts sur le bénéfice

Le titulaire et le commerçant paieront l'impôt sur le bénéfice net réalisé des opérations et activités. Le bénéfice net d'un commerçant sera déterminé et imposé conformément au droit commun de la République. Le bénéfice net du titulaire sera déterminé et imposé conformément aux règles stipulées et aux taux fixés par décret.

Le gouvernement peut déroger par convention aux règles fiscales applicables au titulaire et en préciser d'autres concernant la définition du

bénéfice net imposable, les ratios de capitaux, les revenus, les charges, l'amortissement, les provisions et tous sujets semblables.

B. Autres impôts et taxes

Le commerçant doit régler tous les droits, taxes et charges fiscales conformément au droit commun de la République. Le titulaire payera l'impôt sur les bénéfices, ainsi que toutes les autres taxes stipulées par décret et sauf précision contraire dans cette annexe, il payera tous autres taxes, droits et charges fiscales imposés par le droit commun de la République, à moins que le gouvernement n'accorde une exonération au titulaire par convention.

C. Droits et taxes d'importation

1) Importations pour les recherches et l'exploration

Le titulaire d'un permis de recherche ou d'exploration et ses sous-traitants peuvent importer dans la République, à titre temporaire et en suspension de droits et taxes à l'importation et conformément à la législation fiscale en vigueur, tous équipements, machines, matériels, véhicules et pièces de rechange nécessaires à l'exécution des opérations, à l'exclusion des biens consommables et de voitures de tourisme. Les biens importés en suspension de droits et taxes doivent être ré-exportés de la République à la fin de la période de validité du permis et ne peuvent être vendus ou autrement aliénés sur le territoire de la République sans paiement des droits dus conformément au droit commun de la République.

2) Importations pour l'exploitation

Le titulaire d'un permis d'exploitation à petite ou à grande échelle et ses sous-traitants peuvent importer dans la République, à titre temporaire et en suspension de droits et taxes à l'importation et conformément à la légis-

lation fiscale en vigueur, tous équipements, matériels, véhicules et pièces de rechange nécessaires à l'exécution des opérations, à l'exclusion des biens consommables et des voitures de tourisme. Les biens importés en suspension de droits et taxes doivent être conservés par leur propriétaire pour la durée du permis et ne peuvent qu'être abandonnés, ré-exportés ou vendus à une autre personne bénéficiant des mêmes privilèges, toute autre disposition entraînant le paiement des droits dus conformément au droit commun de la République.

3) Exportations

Le titulaire et ses sous-traitants peuvent ré-exporter librement tout bien qu'ils ont importé antérieurement dans la République.

Le titulaire d'un permis d'exploitation à petite ou à grande échelle peut également exporter tous minéraux produits de la superficie de son permis en franchise de tous droits et taxes éventuels de sortie, pourvu seulement qu'il ne soit pas défaillant dans le règlement des redevances stipulées au présent titre.

Le titulaire d'un permis d'exploitation artisanale ou le commerçant peut aussi exporter des minéraux produits ou achetés en vertu de son permis ou son agrément en franchise de tous droits et taxes éventuels de sorte, pourvu que le gouvernement ait approuvé cette exportation et que le titulaire ou commerçant ne soit pas défaillant dans le règlement de ses redevances ou le respect des autres conditions relatives à cette exportation.

Art.22.- Participation de l'Etat

L'Etat peut, s'il estime dans l'intérêt public, exiger que le titulaire ou le commerçant lui accorde, sans frais, une participation allant jusqu'à 5 % du capital de l'investissement. Il peut être prévu en faveur de l'Etat une participation supplémentaire au capital qui n'excédera pas 35 %. Le calendrier, les méthodes de financement, les droits en découlant et les autres modalités de cette participation supplémentaire de l'Etat seront précisés par convention.

Loi portant réforme des services de l'Etat chargés de la fiscalité et des domaines

[NB - Loi n°102/AN/05 du 10 avril 2005 portant réforme des services de l'Etat chargés de la fiscalité et des domaines.

Modifiée par la loi n°41/AN/08 du 28 décembre 2008 portant loi de finances pour 2009

Art.1.- Les articles 21 et 22 de la loi n°15/AN/98 portant organisation du Ministère de l'économie, des finances et de la planification, chargé de la privatisation sont abrogés.

Art.2.- La Direction des Recettes et des Domaines, visée par l'article 4 de la loi n°15/AN/98, est dissoute.

Art.3.- Les articles 16 à 20 de la loi n°110/AN/00 du 31 décembre 2000 portant budget prévisionnel de l'Etat pour l'exercice 2001 sont abrogés.

Art.4.- Il est créé, sous l'autorité du Ministre chargé des finances :

- une Direction des Impôts ;
- une Direction des Douanes et des droits indirects ;
- une Direction du Domaine et de la Conservation foncière.

Art.5.- La Direction des Impôts est chargée :

- de procéder aux études et à l'élaboration des projets de textes législatifs et réglementaires en matière d'impôts de toutes natures à l'exception de ceux dont la compétence relève de la Direction des Douanes et des droits indirects ;
- d'appliquer la législation prévue par le Code des impôts ;
- de préparer et de diffuser les circulaires d'application relatives au Code des impôts ;
- d'asseoir, de liquider, de contrôler, de recouvrer et d'encaisser les impôts prévus par le Code des impôts ;
- de procéder aux contrôles et vérifications nécessaires et mettre en œuvre les moyens de prévention et de lutte contre la fraude fiscale.

Art.6.- La Direction des Douanes et des droits indirects est chargée :

- de procéder aux études et à l'élaboration des projets de textes législatifs et réglementaires en matière d'impôts, droits et taxes perçus sur les marchandises à l'entrée du Territoire ou au moment de leur mise à la consommation ;
- d'appliquer la législation prévue par le Code des douanes ;
- de préparer et de diffuser les circulaires d'application relatives au Code des douanes ;
- d'asseoir, de liquider, de contrôler, de recouvrer et d'encaisser les impôts, droits et taxes prévus par le Code des douanes ;
- de procéder aux contrôles et vérifications nécessaires pour l'application du Code des douanes.

Art.7.- La Direction du Domaine et de la Conservation foncière est chargée :

- d'assurer la gestion du domaine privé et public de l'Etat et d'apurer la situation juridique de ce patrimoine ;
- d'encaisser les fruits du domaine de l'Etat ;
- d'assurer la conservation foncière et la conservation des hypothèques maritimes.

Art.8.- Le Code des impôts est remplacé par un « Code général des impôts » et un « Code des douanes ».

Art.9 et 10.- *Abrogés (L.F.2009)*

Tableau de concordance

Le tableau ci-dessous met en correspondance les articles de l'ancien Code des impôts mis à jour de la loi de finances rectificative pour 2008, avec les articles du nouveau Code. Afin de faciliter les recherches, deux tableaux sont proposés :

- un tableau de concordance de l'ancien Code vers le nouveau ;
- un tableau de concordance du nouveau Code vers l'ancien.

Glossaire :

- « CGI » : ancien Code général des impôts, partie « Impôts directs »
- « Enregistrement et/ou Timbre » : Arrêté n°1533 du 30 décembre 1954 codifiant les textes applicables dans le territoire de la Côte Française des Somalis en matière d'enregistrement et de timbre
- « Loi TVA » : dispositions introduisant la TVA adoptées par la loi de finances pour 2009
- « Loi n°108/AN/90 » : loi du 8 février 1990 modifiant le régime d'imposition des établissements publics, administratifs et des sociétés mixtes à vocation sociale au développement économique
- « Loi n°239/AN/87 » : loi du 23 mars 1987 modifiant les dispositions des articles 6 et 7 de la loi n°47/AN/78 du 18 décembre 1978 instaurant une taxe différentielle sur les automobiles
- « Décret n°2000-0083/PR/MI » : décret du 12 mars 2000 fixant les frais de timbre de certaines prestations en matière d'état civil.
- « Loi n°143/AN/85 » : loi du 15 avril 1985 modifiant et remaniant les ressources budgétaires (taxe d'apposition d'affiches et des dispositifs de publicité)
- « Abrogé » : articles abrogés par des textes officiels

- « Supprimé » : articles non repris au cours de la mission de refonte
- « Nouveau » : articles ajoutés lors de la mission de refonte du CGI

1. Correspondance de l'ancien Code vers le nouveau

1.1. Code des impôts

Ancien Code	Nouveau Code
11.11.01 du CGI	137
11.11.02 du CGI	138
11.11.03 du CGI	139
11.12.01 du CGI	140
11.12.02 du CGI	141
11.13.01 du CGI	142
11.13.02 du CGI	143
11.13.03 du CGI	144
11.21.01 à 11.23.02 du CGI	Supprimés
11.31.01 du CGI	153
11.31.02 du CGI	154
11.32.01 du CGI	155
11.33.01 du CGI	156
11.33.02 du CGI	157
11.41.01 à 11.53.01	Abrogés
11.61.01 du CGI	91
11.61.02 du CGI	92, 101
11.61.03 du CGI	93, 102
11.61.04 du CGI	94
11.61.05 du CGI	95
11.61.06 du CGI	96

11.61.07 du CGI	96
11.61.08 du CGI	97
11.61.09 du CGI	98
11.61.10 du CGI	99
11.62.01 du CGI	100
11.63.01 du CGI	103
11.63.02 du CGI	104
11.63.03 du CGI	105
11.63.04 du CGI	106
11.63.05 du CGI	107
11.63.06 du CGI	108
11.63.07 du CGI	109
11.63.08 du CGI	110
11.63.09 du CGI	111
11.63.10 du CGI	112
11.63.11 du CGI	113
11.63.12 du CGI	114
11.63.13 à 11.63.21 du CGI	Supprimés
11.71.01 du CGI	130
11.71.02 du CGI	131
11.72.01 du CGI	132
11.81.01 du CGI	126
11.82.01 du CGI	127
11.82.02 du CGI	128
11.83.01 du CGI	129
12.11.01 du CGI	145
12.12.01 du CGI	146
12.12.02 du CGI	147
12.12.03 du CGI	148
12.21.01 du CGI	116
12.21.02 du CGI	117
12.21.03 du CGI	118

12.21.04 du CGI	119
12.21.05 du CGI	120
12.22.01 du CGI	121
12.22.02 du CGI	122
12.22.03 du CGI	123
12.22.04 du CGI	124
12.23.01 du CGI	218
12.23.02 du CGI	219
12.30.01 du CGI	133
12.30.02 du CGI	134
13.11.01 du CGI	149
13.11.02 du CGI	150
13.11.03 du CGI	151
13.12.01 du CGI	158
13.12.02 du CGI	159
13.12.03 du CGI	160
13.12.04 du CGI	161
13.13.01 et 13.13.02 du CGI	Abrogés
13.14.01 du CGI	125
13.21.01 du CGI	152
13.22.01 du CGI	Supprimé
13.23.01 du CGI	135
13.23.02 du CGI	136
13.31.01 du CGI	541
13.31.02 du CGI	542
13.31.03 du CGI	543
13.32.01 du CGI	544
13.32.02 du CGI	545
13.32.03 du CGI	546
13.41.01 du CGI	221
13.41.02 du CGI	222
13.41.03 du CGI	223

13.41.04 du CGI	224
13.41.05 du CGI	225
13.41.06 du CGI	226
13.41.07 du CGI	227
13.41.08 du CGI	228
13.42.01 du CGI	230
13.42.02 du CGI	231
13.42.03 du CGI	232
13.42.04 du CGI	233
13.42.05 du CGI	234
13.42.06 du CGI	235
13.42.07 du CGI	236
13.51.01 du CGI	237
13.51.02 du CGI	238
13.51.03 du CGI	239
13.52.01 du CGI	240
13.52.02 du CGI	241
13.52.03 du CGI	242
13.53.01 du CGI	243
14.10.01 du CGI	252
14.10.02 du CGI	252
14.11.01 du CGI	330
14.21.01 du CGI	253
14.21.02 du CGI	254
14.21.03 du CGI	255
14.22.01 du CGI	256
14.22.02 du CGI	331
14.30.01 du CGI	257
14.30.02 du CGI	258
14.30.03 du CGI	259
14.40.01 du CGI	266
14.41.01 du CGI	267

14.41.02 du CGI	268
14.41.03 du CGI	269
14.41.04 du CGI	245
14.50.01 du CGI	246
14.50.02 du CGI	Abrogé
14.50.03 du CGI	247
14.50.04 du CGI	248
14.50.05 du CGI	250
14.50.06 du CGI	329
14.50.07 du CGI	251
14.60.01 à 14.60.07 du CGI	Abrogés
15.11.01 du CGI	275
15.11.02 du CGI	276
15.11.03 du CGI	277
15.11.04 du CGI	278
15.11.05 du CGI	279
15.11.06 du CGI	302
15.11.07 et 15.11.08 du CGI	Supprimés
15.12.01 du CGI	271
15.12.02 du CGI	272
15.12.03 du CGI	273
15.21.01 du CGI	270
15.21.02 du CGI	282
15.21.03 du CGI	285
15.21.04 du CGI	Abrogé
15.21.05 du CGI	286
15.21.06 du CGI	287
15.21.07 du CGI	288
15.21.08 du CGI	289
15.21.09 du CGI	290
15.21.09 bis du CGI	291
15.21.10 du CGI	292

15.21.11 du CGI	293
15.21.12 du CGI	294
15.21.13 du CGI	295
15.21.14 du CGI	295
15.21.15 du CGI	Supprimé
15.21.16 du CGI	296
15.21.17 du CGI	297
15.21.18 du CGI	283
15.21.19 du CGI	284
15.21.20 du CGI	299
15.21.21 du CGI	300
15.22.01 du CGI	Supprimé
15.22.02 du CGI	304
15.22.03 du CGI	305
15.23.01 à 15.23.05 du CGI	Abrogés
15.30.01 du CGI	307
15.30.02 du CGI	308
15.30.03 du CGI	309
15.30.04 du CGI	310
15.30.05 du CGI	325
15.30.06 du CGI	311
15.30.07 du CGI	312
15.30.08 du CGI	327
15.30.09 du CGI	320
15.30.10 du CGI	Supprimé
15.30.11 du CGI	306
15.30.12 et 15.30.13 du CGI	Supprimé
15.30.14 du CGI	314
15.30.15 du CGI	315
15.30.16 du CGI	316
15.40.01 du CGI	317
15.40.02 du CGI	328

15.40.03 du CGI	319
15.40.04 du CGI	Abrogé
15.40.05 du CGI	318
15.40.06 du CGI	Abrogé
15.40.07 du CGI	Supprimé
15.40.08 du CGI	321
15.40.09 du CGI	322
15.40.10 du CGI	323
15.40.11 du CGI	324
15.40.12 du CGI	Supprimé
15.40.13 du CGI	332
15.40.14 du CGI	333
15.40.15 du CGI	334
15.40.16 du CGI	335
15.40.17 à 15.40.22 du CGI	Abrogés
15.40.23 du CGI	336
15.40.24 du CGI	337
15.40.25 du CGI	338
15.40.26 du CGI	Abrogé
15.40.27 du CGI	Supprimé
15.40.28 du CGI	339
15.40.29 du CGI	340
15.40.30 du CGI	341
15.40.31 du CGI	342
15.40.32 du CGI	343
15.40.33 du CGI	344
15.40.34 du CGI	345
15.40.35 du CGI	346
15.40.36 du CGI	347
15.40.37 du CGI	348
15.40.38 du CGI	349
15.40.39 du CGI	350

15.40.40 du CGI	351
15.40.41 du CGI	Abrogé
15.40.42 du CGI	352
15.40.43 du CGI	352
15.40.44 du CGI	353
15.40.45 du CGI	354
15.40.46 du CGI	355
15.40.47 du CGI	356
15.40.48 du CGI	357
15.40.49 du CGI	358
15.40.50 du CGI	359
15.40.51 du CGI	360
15.40.52 du CGI	361
15.40.53 du CGI	362
15.40.54 du CGI	363
15.40.55 du CGI	364
15.40.56 du CGI	365
15.40.57 du CGI	366
15.40.58 du CGI	367
15.50.01 du CGI	313
15.50.02 du CGI	274
16.11.01 du CGI	368
16.12.01 du CGI	369
16.12.02 du CGI	370
16.12.03 du CGI	371
16.12.04 du CGI	Supprimé
16.12.05 du CGI	372
16.12.06 du CGI	373
16.12.07 du CGI	374
16.12.08 du CGI	375
16.12.09 du CGI	376
16.13.01 du CGI	377

16.13.02 du CGI	378
16.13.03 du CGI	379
16.13.04 du CGI	380
16.13.05 du CGI	381
16.13.06 du CGI	382
16.13.07 du CGI	383
16.13.08 du CGI	384
16.14.01 du CGI	385
16.20.01 du CGI	386
16.20.02 du CGI	387
16.30.01 du CGI	388
16.40.01 du CGI	389
16.40.02 du CGI	390
16.40.03 du CGI	391
17.21.01 du CGI	1
17.21.02 du CGI	2
17.22.01 du CGI	3
17.22.02 du CGI	Abrogé
17.22.03 du CGI	4
17.22.04 du CGI	5
17.22.06 du CGI	6
17.22.07 du CGI	7
17.22.08 du CGI	8
17.23.01 du CGI	9
17.23.02 du CGI	10
17.23.03 du CGI	11
17.23.04 du CGI	12
17.23.05 du CGI	13
17.24.01 du CGI	14
17.24.02 du CGI	15
17.24.03 du CGI	16
17.24.04 du CGI	17

17.24.05 du CGI	Abrogé
17.31.01 à 17.34.01 du CGI	Abrogés
17.41.01 du CGI	18
17.42.01 du CGI	19
17.42.02 du CGI	20
17.42.03 du CGI	21
17.42.04 du CGI	22
17.42.05 du CGI	23
17.42.06 du CGI	24
17.42.07 du CGI	Abrogé
17.42.08 du CGI	25
17.42.09 du CGI	26
17.43.01 du CGI	27
17.43.02 du CGI	28
17.43.03 du CGI	29
17.43.04 du CGI	30 à 35
17.43.05 du CGI	Abrogé
17.44.01 du CGI	36
17.44.02 du CGI	Abrogé
17.44.03 du CGI	37
17.44.04 du CGI	38
17.44.05 du CGI	39
17.44.06 du CGI	40
17.44.07 du CGI	41
17.44.08 du CGI	42
17.44.09 du CGI	43
17.44.10 du CGI	44
17.44.11 du CGI	45
17.44.12 du CGI	46
17.44.13 du CGI	49
17.44.14 du CGI	50
17.44.15 du CGI	51

17.44.16 du CGI	220
17.44.17 du CGI	229
17.44.18 du CGI	Abrogé
17.44.19 du CGI	52
17.44.20 du CGI	53
17.44.21 du CGI	54
17.44.22 du CGI	55
17.45.01 du CGI	56
17.51.01 à 17.56.02 du CGI	Abrogés
17.60.01 du CGI	Supprimé
17.60.02 du CGI	87
17.60.03 du CGI	88
17.71.01 du CGI	63
17.71.02 du CGI	64
17.72.01 du CGI	65
17.73.01 du CGI	66
17.74.01 du CGI	67
17.75.01 du CGI	68
17.76.01 du CGI	69
17.80.01 du CGI	70
17.81.01 du CGI	71
17.81.02 du CGI	72
17.81.03 du CGI	73
17.82.01 du CGI	74
17.82.02 du CGI	75
17.83.01 du CGI	76
17.84.01 du CGI	77
17.91.01 du CGI	57
17.92.01 du CGI	58
17.92.02 du CGI	Abrogé
17.93.01 du CGI	59
17.93.02 du CGI	60

17.93.03 du CGI	61
17.93.04 du CGI	Abrogé
17.94.01 à 17.94.03 du CGI	Abrogés
17.94.04 du CGI	62
17.95.01 du CGI	Supprimé
18.11.01 du CGI	212
18.12.01 du CGI	213
18.12.02 du CGI	Abrogé
18.13.01 du CGI	214
18.13.02 du CGI	215
18.13.03 du CGI	216
18.14.01 du CGI	217

1.2. Loi TVA

Loi TVA	Nouveau Code
1 de la loi TVA	171
2 de la loi TVA	172
3 de la loi TVA	173
4 de la loi TVA	174
5 de la loi TVA	175
6 de la loi TVA	176
7 de la loi TVA	177
8 de la loi TVA	178
9 de la loi TVA	179
10 de la loi TVA	180
11 de la loi TVA	181
12 de la loi TVA	182
13 de la loi TVA	183

14 de la loi TVA	184
15 de la loi TVA	185
16 de la loi TVA	186
17 de la loi TVA	187
18 de la loi TVA	188
19 de la loi TVA	189
20 de la loi TVA	190
21 de la loi TVA	191
22 de la loi TVA	192
23 de la loi TVA	193
24 de la loi TVA	194
25 de la loi TVA	195
26 de la loi TVA	196
27 de la loi TVA	197
28 de la loi TVA	198
29 de la loi TVA	199
30 de la loi TVA	200
31 de la loi TVA	201
32 de la loi TVA	202
33 de la loi TVA	203
34 de la loi TVA	204
35 de la loi TVA	205
36 de la loi TVA	206
37 de la loi TVA	207
38 de la loi TVA	208
39 de la loi TVA	209
40 de la loi TVA	47
41 de la loi TVA	48
42 de la loi TVA	210
43 de la loi TVA	211
44 à 46 de la loi TVA	Supprimés
47 de la loi TVA	244

48 de la loi TVA	280
49 de la loi TVA	281
50 de la loi TVA	303
51 de la loi TVA	320
52 de la loi TVA	326, 329
53 de la loi TVA	329
54 de la loi TVA	260
55 de la loi TVA	261
56 de la loi TVA	262
57 de la loi TVA	263
58 de la loi TVA	264
59 de la loi TVA	265

1.3. Code de l'enregistrement (dispositions relatives à l'enregistrement)

Ancien Code	Nouveau Code
1 de l'Enreg.	392
2 de l'Enreg.	393
3 de l'Enreg.	Supprimé
4 de l'Enreg.	394
5 de l'Enreg.	395
6 de l'Enreg.	396
7 de l'Enreg.	397
8 de l'Enreg.	398
9 de l'Enreg.	399
10 de l'Enreg.	400
11 de l'Enreg.	401
12 de l'Enreg.	402
13 de l'Enreg.	403
14 de l'Enreg.	404

15 de l'Enreg.	405
16 de l'Enreg.	406
17 de l'Enreg.	407, 492
18 de l'Enreg.	409
18-1 à 18-1-3 de l'Enreg.	410, 489
18-1-4 de l'Enreg.	490, 504
18-1-5° et 6° de l'Enreg.	Supprimés
18-2 de l'Enreg.	411
18-3 de l'Enreg.	412
18-4 de l'Enreg.	413
18-5 de l'Enreg.	414
18-6 de l'Enreg.	415
18-7 de l'Enreg.	416
18-8 de l'Enreg.	468
18-9 de l'Enreg.	417, 495
18-10 de l'Enreg.	418
18-11 de l'Enreg.	419
18-12 de l'Enreg.	420
18-13 de l'Enreg.	421
18-14 de l'Enreg.	422
19 de l'Enreg.	424
20 de l'Enreg.	429
21 de l'Enreg.	430
22 de l'Enreg.	431
23 de l'Enreg.	432
24 de l'Enreg.	433
25 de l'Enreg.	434 à 436
26 de l'Enreg.	437
27 de l'Enreg.	438, 439
28 de l'Enreg.	440
29 de l'Enreg.	441
30 de l'Enreg.	442

31 de l'Enreg.	443
32 de l'Enreg.	444
33 de l'Enreg.	445
34 de l'Enreg.	446
35 de l'Enreg.	447
36 de l'Enreg.	448
37 de l'Enreg.	449
38 de l'Enreg.	450
39 de l'Enreg.	451
40 de l'Enreg.	452
41 de l'Enreg.	453
42 de l'Enreg.	454
43 de l'Enreg.	455
44 de l'Enreg.	456
45 de l'Enreg.	457
46 de l'Enreg.	458
47 de l'Enreg.	459
48 de l'Enreg.	460
49 de l'Enreg.	461
50 de l'Enreg.	462
51 de l'Enreg.	463
52 de l'Enreg.	464
53 de l'Enreg.	465
54 de l'Enreg.	466
55 de l'Enreg.	467
56 de l'Enreg.	469
57 de l'Enreg.	470
58 de l'Enreg.	471
59 de l'Enreg.	472
60 de l'Enreg.	473
61 de l'Enreg.	474
62 de l'Enreg.	425 à 428

63 de l'Enreg.	480
64 de l'Enreg.	481
65 de l'Enreg.	475, 477
66 de l'Enreg.	478
67 de l'Enreg.	Supprimé
68 et 69 de l'Enreg.	Abrogés
70 de l'Enreg.	482 à 489, 491, 493, 494, 499, 501
70-2 de l'Enreg.	500
70-11 de l'Enreg.	496
70-L de l'Enreg.	497, 504
70-1-L de l'Enreg.	498, 504
70-2-L de l'Enreg.	493
70-3-L et 70-4-L de l'Enreg.	423
70-5-L de l'Enreg.	Supprimé
71 à 76 de l'Enreg.	Abrogés
77 de l'Enreg.	Supprimé
77 bis de l'Enreg.	408

1.4. Code de l'enregistrement (dispositions relatives au Timbre)

Ancien Code	Nouveau Code
1 du Timbre	502
2 du Timbre	503
3 à 6 du Timbre	Supprimés
7 du Timbre	504
8 du Timbre	505
9 du Timbre	506

10 du Timbre	Supprimé
11 du Timbre	508
12 du Timbre	517
13 du Timbre	Supprimé
14 du Timbre	518
15 du Timbre	519
16 du Timbre	520
17 du Timbre	521
18 du Timbre	522
19 du Timbre	523
20 du Timbre	524
21 du Timbre	525
22 du Timbre	Supprimé
23 du Timbre	515, 516

1.5. Autres textes non codifiés

Anciennes dispositions	Nouveau Code
Impôt d'incitation sociale	78 à 86
Patente sur le kath (21.42.01 du Code des douanes)	115
Taxe différentielle sur les véhicules automobiles	162 à 170
Contrôle et redressement de l'enregistrement (12 L.F.1997)	476, 526
Frais de timbre d'état civil (2 et 3 du décret n°2000-0083)	509, 510
Taxe de l'apposition d'affiches (1 à 4 de la loi n°143/AN/85)	511 à 514
Taxe sur les conventions d'assurances (7-1 à 7-13 L.F.1996)	527 à 540

2. Correspondance du nouveau Code vers l'ancien

Nou- veau Code	Anciens Codes
1	17.21.01 du CGI
2	17.21.02 du CGI
3	17.22.01 du CGI
4	17.22.03 du CGI
5	17.22.04 du CGI
6	17.22.06 du CGI
7	17.22.07 du CGI
8	17.22.08 du CGI
9	17.23.01 du CGI
10	17.23.02 du CGI
11	17.23.03 du CGI
12	17.23.04 du CGI
13	17.23.05 du CGI
14	17.24.01 du CGI
15	17.24.02 du CGI
16	17.24.03 du CGI
17	17.24.04 du CGI
18	17.41.01 du CGI
19	17.42.01 du CGI
20	17.42.02 du CGI
21	17.42.03 du CGI
22	17.42.04 du CGI
23	17.42.05 du CGI

24	17.42.06 du CGI
25	17.42.08 du CGI
26	17.42.09 du CGI
27	17.43.01 du CGI
28	17.43.02 du CGI
29	17.43.03 du CGI
30	17.43.04-I du CGI
31	17.43.04-II du CGI
32	17.43.04-III du CGI
33	17.43.04-IV du CGI
34	17.43.04-V du CGI
35	17.43.04-VI du CGI
36	17.44.01 du CGI
37	17.44.03 du CGI
38	17.44.04 du CGI
39	17.44.05 du CGI
40	17.44.06 du CGI
41	17.44.07 du CGI
42	17.44.08 du CGI
43	17.44.09 du CGI
44	17.44.10 du CGI
45	17.44.11 du CGI
46	17.44.12 du CGI
47	40 de la loi TVA
48	41 de la loi TVA
49	17.44.13 du CGI
50	17.44.14 du CGI
51	17.44.15 du CGI
52	17.44.19 du CGI
53	17.44.20 du CGI
54	17.44.21 du CGI
55	17.44.22 du CGI

56	17.45.01 du CGI
57	17.91.01 du CGI
58	17.92.01 du CGI
59	17.93.01 du CGI
60	17.93.02 du CGI
61	17.93.03 du CGI
62	17.94.04 du CGI
63	17.71.01 du CGI
64	17.71.02 du CGI
65	17.72.01 du CGI
66	17.73.01 du CGI
67	17.74.01 du CGI
68	17.75.01 du CGI
69	17.76.01 du CGI
70	17.80.01 du CGI
71	17.81.01 du CGI
72	17.81.02 du CGI
73	17.81.03 du CGI
74	17.82.01 du CGI
75	17.82.02 du CGI
76	17.83.01 du CGI
77	17.84.01 du CGI
78	1 de la loi n°108/AN/90
79	4 de la loi n°108/AN/90
80	2 de la loi n°108/AN/90
81	3 de la loi n°108/AN/90
82	5 de la loi n°108/AN/90
83	6 de la loi n°108/AN/90
84	7 de la loi n°108/AN/90
85	8 de la loi n°108/AN/90
86	11 de la loi n°108/AN/90
87	17.60.02 du CGI

88	17.60.03 du CGI
89	Nouveau
90	Nouveau
91	11.61.01 du CGI
92	11.61.02 du CGI
93	11.61.03 du CGI
94	11.61.04 du CGI
95	11.61.05 du CGI
96	11.61.06 et 11.61.07 du CGI
97	11.61.08 du CGI
98	11.61.09 du CGI
99	11.61.10 du CGI
100	11.62.01 du CGI
101	11.61.02 du CGI
102	11.61.03 du CGI
103	11.63.01 du CGI
104	11.63.02 du CGI
105	11.63.03 du CGI
106	11.63.04 du CGI
107	11.63.05 du CGI
108	11.63.06 du CGI
109	11.63.07 du CGI
110	11.63.08 du CGI
111	11.63.09 du CGI
112	11.63.10 du CGI
113	11.63.11 du CGI
114	11.63.12 du CGI
115	21.42.01 du Code des douanes
116	12.21.01 du CGI
117	12.21.02 du CGI
118	12.21.03 du CGI
119	12.21.04 du CGI

120	12.21.05 du CGI
121	12.22.01 du CGI
122	12.22.02 du CGI
123	12.22.03 du CGI
124	12.22.04 du CGI
125	13.14.01 du CGI
126	11.81.01 du CGI
127	11.82.01 du CGI
128	11.82.02 du CGI
129	11.83.01 du CGI
130	11.71.01 du CGI
131	11.71.02 du CGI
132	11.72.01 du CGI
133	12.30.01 du CGI
134	12.30.02 du CGI
135	13.23.01 du CGI
136	13.23.02 du CGI
137	11.11.01 du CGI
138	11.11.02 du CGI
139	11.11.03 du CGI
140	11.12.01 du CGI
141	11.12.02 du CGI
142	11.13.01 du CGI
143	11.13.02 du CGI
144	11.13.03 du CGI
145	12.11.01 du CGI
146	12.12.01 du CGI
147	12.12.02 du CGI
148	12.12.03 du CGI
149	13.11.01 du CGI
150	13.11.02 du CGI
151	13.11.03 du CGI

152	13.21.01 du CGI
153	11.31.01 du CGI
154	11.31.02 du CGI
155	11.32.01 du CGI
156	11.33.01 du CGI
157	11.33.02 du CGI
158	13.12.01 du CGI
159	13.12.02 du CGI
160	13.12.03 du CGI
161	13.12.04 du CGI
162	Nouveau
163	Nouveau
164	Nouveau
165	Nouveau
166	Nouveau
167	Nouveau
168	9 de la loi de finances 1994
169	Loi n°239/AN/87
170	20 de la loi de finances 2000
171	1 de la loi TVA
172	2 de la loi TVA
173	3 de la loi TVA
174	4 de la loi TVA
175	5 de la loi TVA
176	6 de la loi TVA
177	7 de la loi TVA
178	8 de la loi TVA
179	9 de la loi TVA
180	10 de la loi TVA
181	11 de la loi TVA
182	12 de la loi TVA
183	13 de la loi TVA

184	14 de la loi TVA
185	15 de la loi TVA
186	16 de la loi TVA
187	17 de la loi TVA
188	18 de la loi TVA
189	19 de la loi TVA
190	20 de la loi TVA
191	21 de la loi TVA
192	22 de la loi TVA
193	23 de la loi TVA
194	24 de la loi TVA
195	25 de la loi TVA
196	26 de la loi TVA
197	27 de la loi TVA
198	28 de la loi TVA
199	29 de la loi TVA
200	30 de la loi TVA
201	31 de la loi TVA
202	32 de la loi TVA
203	33 de la loi TVA
204	34 de la loi TVA
205	35 de la loi TVA
206	36 de la loi TVA
207	37 de la loi TVA
208	38 de la loi TVA
209	39 de la loi TVA
210	42 de la loi TVA
211	43 de la loi TVA
212	18.11.01 du CGI
213	18.12.01 du CGI
214	18.13.01 du CGI
215	18.13.02 du CGI

216	18.13.03 du CGI
217	18.14.01 du CGI
218	12.23.01 du CGI
219	12.23.02 du CGI
220	17.44.16 du CGI
221	13.41.01 du CGI
222	13.41.02 du CGI
223	13.41.03 du CGI
224	13.41.04 du CGI
225	13.41.05 du CGI
226	13.41.06 du CGI
227	13.41.07 du CGI
228	13.41.08 du CGI
229	17.44.17 du CGI
230	13.42.01 du CGI
231	13.42.02 du CGI
232	13.42.03 du CGI
233	13.42.04 du CGI
234	13.42.05 du CGI
235	13.42.06 du CGI
236	13.42.07 du CGI
237	13.51.01 du CGI
238	13.51.02 du CGI
239	13.51.03 du CGI
240	13.52.01 du CGI
241	13.52.02 du CGI
242	13.52.03 du CGI
243	13.53.01 du CGI
244	47 de la loi TVA
245	14.41.04 du CGI
246	14.50.01 du CGI
247	14.50.03 du CGI

248	14.50.04 du CGI
249	Nouveau
250	14.50.05 du CGI
251	14.50.07 du CGI
252	14.10.01 et 14.10.02 du CGI
253	14.21.01 du CGI
254	14.21.02 du CGI
255	14.21.03 du CGI
256	14.22.01 du CGI
257	14.30.01 du CGI
258	14.30.02 du CGI
259	14.30.03 du CGI
260	54 de la loi TVA
261	55 de la loi TVA
262	56 de la loi TVA
263	57 de la loi TVA
264	58 de la loi TVA
265	59 de la loi TVA
266	14.40.01 du CGI
267	14.41.01 du CGI
268	14.41.02 du CGI
269	14.41.03 du CGI
270	15.21.01 du CGI
271	15.12.01 du CGI
272	15.12.02 du CGI
273	15.12.03 du CGI
274	15.50.02 du CGI
275	15.11.01 du CGI
276	15.11.02 du CGI
277	15.11.03 du CGI
278	15.11.04 du CGI
279	15.11.05 du CGI

280	48 de la loi TVA
281	49 de la loi TVA
282	15.21.02 du CGI
283	15.21.18 du CGI
284	15.21.19 du CGI
285	15.21.03 du CGI
286	15.21.05 du CGI
287	15.21.06 du CGI
288	15.21.07 du CGI
289	15.21.08 du CGI
290	15.21.09 du CGI
291	15.21.09 bis du CGI
292	15.21.10 du CGI
293	15.21.11 du CGI
294	15.21.12 du CGI
295	15.21.13 et 15.21.14 du CGI
296	15.21.16 du CGI
297	15.21.17 du CGI
298	Nouveau
299	15.21.20 du CGI
300	15.21.21 du CGI
301	Nouveau
302	15.11.06 du CGI
303	50 de la loi TVA
304	15.22.02 du CGI
305	15.22.03 du CGI
306	15.30.11 du CGI
307	15.30.01 du CGI
308	15.30.02 du CGI
309	15.30.03 du CGI
310	15.30.04 du CGI
311	15.30.06 du CGI

312	15.30.07 du CGI
313	15.50.01 du CGI
314	15.30.14 du CGI
315	15.30.15 du CGI
316	15.30.16 du CGI
317	15.40.01 du CGI
318	15.40.05 du CGI
319	15.40.03 du CGI
320	15.30.09 du CGI et 51 de la loi TVA
321	15.40.08 du CGI
322	15.40.09 du CGI
323	15.40.10 du CGI
324	15.40.11 du CGI
325	15.30.05 du CGI
326	52 de la loi TVA
327	15.30.08 du CGI
328	15.40.02 du CGI
329	14.50.06 du CGI, 52-7 et 53 de la loi TVA
330	14.11.01 du CGI
331	14.22.02 du CGI
332	15.40.13 du CGI
333	15.40.14 du CGI
334	15.40.15 du CGI
335	15.40.16 du CGI
336	15.40.23 du CGI
337	15.40.24 du CGI
338	15.40.25 du CGI
339	15.40.28 du CGI
340	15.40.29 du CGI
341	15.40.30 du CGI

342	15.40.31 du CGI
343	15.40.32 du CGI
344	15.40.33 du CGI
345	15.40.34 du CGI
346	15.40.35 du CGI
347	15.40.36 du CGI
348	15.40.37 du CGI
349	15.40.38 du CGI
350	15.40.39 du CGI
351	15.40.40 du CGI
352	15.40.42 et 15.40.43 du CGI
353	15.40.44 du CGI
354	15.40.45 du CGI
355	15.40.46 du CGI
356	15.40.47 du CGI
357	15.40.48 du CGI
358	15.40.49 du CGI
359	15.40.50 du CGI
360	15.40.51 du CGI
361	15.40.52 du CGI
362	15.40.53 du CGI
363	15.40.54 du CGI
364	15.40.55 du CGI
365	15.40.56 du CGI
366	15.40.57 du CGI
367	15.40.58 du CGI
368	16.11.01 du CGI
369	16.12.01 du CGI
370	16.12.02 du CGI
371	16.12.03 du CGI
372	16.12.05 du CGI
373	16.12.06 du CGI

374	16.12.07 du CGI
375	16.12.08 du CGI
376	16.12.09 du CGI
377	16.13.01 du CGI
378	16.13.02 du CGI
379	16.13.03 du CGI
380	16.13.04 du CGI
381	16.13.05 du CGI
382	16.13.06 du CGI
383	16.13.07 du CGI
384	16.13.08 du CGI
385	16.14.01 du CGI
386	16.20.01 du CGI
387	16.20.02 du CGI
388	16.30.01 du CGI
389	16.40.01 du CGI
390	16.40.02 du CGI
391	16.40.03 du CGI
392	1 de l'Enregistrement
393	2 de l'Enregistrement
394	4 de l'Enregistrement
395	5 de l'Enregistrement
396	6 de l'Enregistrement
397	7 de l'Enregistrement
398	8 de l'Enregistrement
399	9 de l'Enregistrement
400	10 de l'Enregistrement
401	11 de l'Enregistrement
402	12 de l'Enregistrement
403	13 de l'Enregistrement
404	14 de l'Enregistrement
405	15 de l'Enregistrement

406	16 de l'Enregistrement
407	17 de l'Enregistrement
408	77 bis de l'Enregistrement
409	18 de l'Enregistrement
410	18-1 à 18-1-3 de l'Enregistrement
411	18-2 de l'Enregistrement
412	18-3 de l'Enregistrement
413	18-4 de l'Enregistrement
414	18-5 de l'Enregistrement
415	18-6 de l'Enregistrement
416	18-7 de l'Enregistrement
417	18-9 de l'Enregistrement
418	18-10 de l'Enregistrement
419	18-11 de l'Enregistrement
420	18-12 de l'Enregistrement
421	18-13 de l'Enregistrement
422	18-14 de l'Enregistrement
423	70-3-L et 70-4-L de l'Enreg.
424	19 de l'Enregistrement
425	62 de l'Enregistrement
426	62 de l'Enregistrement
427	62 de l'Enregistrement
428	62 de l'Enregistrement
429	20 de l'Enregistrement
430	21 de l'Enregistrement
431	22 de l'Enregistrement
432	23 de l'Enregistrement
433	24 de l'Enregistrement
434	25 de l'Enregistrement
435	25 de l'Enregistrement
436	25 de l'Enregistrement

437	26 de l'Enregistrement
438	27 de l'Enregistrement
439	27 de l'Enregistrement
440	28 de l'Enregistrement
441	29 de l'Enregistrement
442	30 de l'Enregistrement
443	31 de l'Enregistrement
444	32 de l'Enregistrement
445	33 de l'Enregistrement
446	34 de l'Enregistrement
447	35 de l'Enregistrement
448	36 de l'Enregistrement
449	37 de l'Enregistrement
450	38 de l'Enregistrement
451	39 de l'Enregistrement
452	40 de l'Enregistrement
453	41 de l'Enregistrement
454	42 de l'Enregistrement
455	43 de l'Enregistrement
456	44 de l'Enregistrement
457	45 de l'Enregistrement
458	46 de l'Enregistrement
459	47 de l'Enregistrement
460	48 de l'Enregistrement
461	49 de l'Enregistrement
462	50 de l'Enregistrement
463	51 de l'Enregistrement
464	52 de l'Enregistrement
465	53 de l'Enregistrement
466	54 de l'Enregistrement
467	55 de l'Enregistrement
468	18-8 de l'Enregistrement

469	56 de l'Enregistrement
470	57 de l'Enregistrement
471	58 de l'Enregistrement
472	59 de l'Enregistrement
473	60 de l'Enregistrement
474	61 de l'Enregistrement
475	65 de l'Enregistrement
476	12 de la loi de finances 1997
477	65-3 de l'Enregistrement
478	66 de l'Enregistrement
479	Nouveau
480	63 de l'Enregistrement
481	64 de l'Enregistrement
482	70 de l'Enregistrement
483	70 de l'Enregistrement
484	70 de l'Enregistrement
485	70 de l'Enregistrement
486	70 de l'Enregistrement
487	70 de l'Enregistrement
488	70 de l'Enregistrement
489	70 et 18-1 de l'Enregistrement
490	18.1-4 de l'Enregistrement
491	70 de l'Enregistrement
492	17 (alinéas 14 et 15) de l'En-re-gistrement
493	70 et 70-2-L de l'Enre-gistre-ment
494	70 de l'Enregistrement
495	18-9 de l'Enregistrement
496	70-11 de l'Enregistrement
497	70-L de l'Enregistrement
498	70-1-L de l'Enregistrement

499	70 de l'Enregistrement
500	70-2 de l'Enregistrement
501	70 de l'Enregistrement
502	1 du Timbre
503	2 du Timbre
504	7 du Timbre, 18-1-4, 70-L et 70-1-L de l'Enregistrement

505	8 du Timbre
506	9 du Timbre
507	Nouveau
508	11 du Timbre
509	2 du décret n°2000-0083
510	3 du décret n°2000-0083
511	1 de la loi n°143/AN/85
512	2 de la loi n°143/AN/85
513	3 de la loi n°143/AN/85
514	4 de la loi n°143/AN/85
515	23 du Timbre
516	23 du Timbre
517	12 du Timbre
518	14 du Timbre
519	15 du Timbre
520	16 du Timbre
521	17 du Timbre
522	18 du Timbre
523	19 du Timbre
524	20 du Timbre
525	21 du Timbre
526	12 de la loi de finances 1997
527	7-1 de la loi de finances 1996
528	7-2 de la loi de finances 1996

529	7-3 de la loi de finances 1996
530	7-4 de la loi de finances 1996
531	7-5 de la loi de finances 1996
532	7-6 de la loi de finances 1996
533	7-7 de la loi de finances 1996
534	7-8 de la loi de finances 1996
535	7-8 bis de la loi de finances 1996
536	7-9 de la loi de finances 1996
537	7-10 de la loi de finances 1996
538	7-11 de la loi de finances 1996
539	7-12 de la loi de finances 1996
540	7-13 de la loi de finances 1996
541	13.31.01 du CGI
542	13.31.02 du CGI
543	13.31.03 du CGI
544	13.32.01 du CGI
545	13.32.02 du CGI
546	13.32.03 du CGI
547	Nouveau
548	Nouveau

Index

Les références ci-dessous renvoient aux numéros des articles du Code Général des Impôts.

Actions et parts sociales : 496

Agents des impôts : 541 s.

Amortissements : 30-2

Apports en sociétés : 495

Augmentation de capital : 495

Baux :

- *contribution foncière des propriétés bâties* : 137 s.
- crédit-bail : 172-3
- *déductibilité des loyers* : 30
- *enregistrement* : 489
- *retenue à la source sur les loyers* : 301

Cession et cessation d'entreprise : 52 s.

Charges sociales : 35

Comptabilité :

- *déclaration annuelle des résultats* : 49
- *liasse fiscale* : 50
- *obligations comptables des entreprises* : 47 s.
- *vérification de comptabilité* : 230 s.

Comptes courants d'associés : 30-3

Contentieux :

- *recours contentieux* : 368 s.
- *recours gracieux* : 386 s.

Contribution foncière des propriétés bâties : 137 s.

- *retenue à la source* : 301
- *taux* : 144

Contribution foncière des propriétés non bâties : 153 s.

- *taux* : 157

Contribution des licences : 130 s.

Contribution des patentes : 91 s.

- *patente spéciale des importateurs de kath* : 115
- *recouvrement* : 282
- *tarif* : annexe sous art.115
- *taux* : 103 s.

Contribution du timbre : 502 s.

Contrôle fiscal : 220 s.

- *droit de communication* : 237
- *droit d'enquête* : 244
- *vérification de comptabilité* : 230

Déclaration :

- *annuelle des résultats* : 49
- *de TVA* : 206

- *d'existence* : 218

Déficits (reports déficitaires) : 31

Dépenses somptuaires : 34

Dirigeants :

- *allocations forfaitaires* : 33

Droits d'enregistrement : 392 s.

- *assiette* : 409

- *délais* : 462

- *exemptions* : 407

- *recouvrement* : 429

- *solidarité au paiement* : 439

- *tarif* : 483

Exercice fiscal : 27

Fonds de commerce (cession) : 501

Forces françaises à Djibouti : 498 CGI

Immeubles :

- *enregistrement des cessions* : 499

- *location* : voir *bail*

Impôt d'incitation sociale : 78 s.

- *taux* : 82

Impôt général de solidarité sur les revenus et bénéfices : 1 s.

Impôt minimum forfaitaire (IMF) : 57 s.

Impôt sur la plus-value immobilière : 63 s.

Impôt sur les bénéfices professionnels : 18 s.

- *bénéfice imposable* : 29 s.
- *déclaration des résultats* : 49
- *exonérations* : 22
- *minimum d'imposition* : 57 s.
- *recouvrement* : 292
- *régimes d'imposition* : 36 s.
- *taux* : 56

Impôt sur les rémunérations versées à des personnes non domiciliées à Djibouti : 70 s.

Impôt sur les traitements et salaires (ITS) : 1 s.

- *exonérations* : 4
- *recouvrement* : 285
- *retenue à la source* : 9
- *revenu imposable* : 9
- *taux* : 15
- *territorialité* : 7

Marchés publics : 497

Numéro d'identification fiscale (NIF) : 218

Pénalités et sanctions : 245 s.

Provisions : 30-5

Recouvrement : 270 s.

- *modalités de paiement* : 90

Redressement : 224 s.

Rémunérations :

- *allocations forfaitaires* : 33

- *déductibilité* : 30-1, 33

- *imposition* : 1 s.

Résidence : 87 s.

- *impôt sur les rémunérations versées à des personnes non domiciliées à Djibouti* : 70 s.

Retenues à la source :

- *sur les loyers* : 301

- *sur les prestations de services* : 298

- *sur les rémunérations versées à des non résidents* : 70

- *sur les salaires* : 9

Salariés étrangers : 1 s.

- *déduction des charges sociales* : 35

- *imposition des salaires* : 1 s.

Successions et donations : 425 s., 491

Taxe différentielle sur les véhicules automobiles (vignette) : 162 s.

Taxe sur les conventions d'assurance : 527 s.

Taxe sur les prestations de services : 212 s.

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) : 171 s.

- *assiette* : 184

- *crédit d'impôt* : 195

- *déclaration* : 206

- *déductions* : 188 s., 195 s.

- *exonérations* : 176

- *facturation* : 205, 208 s.

- *prorata* : 192

- *recouvrement* : 280

- *régularisations* : 193

- *taux* : 187

- *territorialité* : 178 s.

Vérification de comptabilité : 230 s.

EDITION OFFICIELLE 2015

© Ministère du Budget 2015